משניות
סדר נשים

על פי מהדורת הרב דוד אלטאראס ז״ל
שהודפס בערי איטליה

פה ירושלים יע״א
שנת שׁלוֹם בין אִיש לאִשתּוֹ לפ״ק

הוצאת חטף־סגול
2024

הובא לדפוס באמצעות XeLaTeX ע״י שמעון מונטגיו

תפלת ר׳ נחוניא בן הקנה שחייב לאומרה כל הנכנס לבית המדרש ללמוד

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהַי שֶׁלֹּא יֵאָרַע דְּבַר תְּקָלָה עַל יָדִי וְלֹא אֶכָּשֵׁל בִּדְבַר הֲלָכָה וְיִשְׂמְחוּ בִי חֲבֵירַי וְלֹא אוֹמַר עַל טָהוֹר טָמֵא וְלֹא עַל טָמֵא טָהוֹר וְלֹא עַל מֻתָּר אָסוּר וְלֹא עַל אָסוּר מֻתָּר וְלֹא יִכָּשְׁלוּ חֲבֵירַי בִּדְבַר הֲלָכָה וְאֶשְׂמַח בָּהֶם:

והאר״י זצוק״ל היה אומר אחר תפלה זו שני פסוקים אלו

כִּי יְיָ יִתֵּן חָכְמָה מִפִּיו דַּעַת וּתְבוּנָה:

גַּל עֵינַי וְאַבִּיטָה נִפְלָאוֹת מִתּוֹרָתֶךָ:

קודם הלימוד

כתוב בספר תוצאות חיים כשפותח הספר ללמוד בו יאמר

הִנְנִי רוֹצֶה לִלְמוֹד כְּדֵי שֶׁיְּבִיאֵנִי תַּלְמוּד זֶה לִידֵי מַעֲשֶׂה וְלִידֵי מִדּוֹת יְשָׁרוֹת · וְלִידֵי יְדִיעַת הַתּוֹרָה · וַהֲרֵינִי עוֹשֶׂה לְשֵׁם יִחוּד קֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ בִּדְחִילוּ וּרְחִימוּ · וִיהִי נוֹעַם יְהוָה אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ:

משניות סדר נשים

יש בו ז׳ מסכתות וזהו סדורן

א יבמות יו פרקים· **ב** כתובות יג פרקים· **ג** קדושין יב פרקים· **ד** גיטין ט פרקים· **ה** סוטה ט פרקים· **ו** נדרים יא פרקים· **ז** נזיר ט פרקים·

בין הכל **ע״א** פרקים:

אבל כפי סדר תוספת יום טוב כך הוא

יבמות· כתובות· נדרים· נזיר· סוטה· גיטין· קדושין

אבל הר״ם סידר גיטין אחר נזיר

ואלו ואלו דברי אלהים חיים:

מסכת יבמות

יום יוד

פרק א

חָמֵשׁ עֶשְׂרֵה נָשִׁים פּוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן· וְצָרוֹת צָרוֹתֵיהֶן· מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּבּוּם· עַד סוֹף הָעוֹלָם· וְאֵלּוּ הֵן· בִּתּוֹ· וּבַת בִּתּוֹ· וּבַת בְּנוֹ· בַּת אִשְׁתּוֹ· וּבַת בְּנָהּ· וּבַת בִּתָּהּ· חֲמוֹתוֹ· וְאֵם חֲמוֹתוֹ· וְאֶם חָמִיו· אֲחוֹתוֹ מֵאִמּוֹ· וַאֲחוֹת אִמּוֹ· וַאֲחוֹת אִשְׁתּוֹ· וְאֵשֶׁת אָחִיו מֵאִמּוֹ· וְאֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְעוֹלָמוֹ· וְכַלָּתוֹ· הֲרֵי אֵלּוּ פּוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן· וְצָרוֹת צָרוֹתֵיהֶן מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּבּוּם עַד סוֹף הָעוֹלָם· וְכֻלָּן אִם מֵתוּ· אוֹ מְאֻנוּ· אוֹ נִתְגָּרְשׁוּ· אוֹ שֶׁנִּמְצְאוּ אֵילוֹנִיּוֹת· צָרוֹתֵיהֶן מֻתָּרוֹת· וְאֵי אַתָּה יָכוֹל לוֹמַר בַּחֲמוֹתוֹ (וּבְאֵם חֲמוֹתוֹ) וְבְאֵם חָמִיו· שֶׁנִּמְצְאוּ אֵילוֹנִיּוֹת אוֹ שֶׁמְּאֻנוּ:

ב כֵּיצַד פּוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן· הָיְתָה בִּתּוֹ· אוֹ אַחַת מִכָּל הָעֲרָיוֹת הָאֵלּוּ· נְשׂוּאָה לְאָחִיו· וְלוֹ אִשָּׁה אַחֶרֶת וּמֵת· כַּשֵּׁם שֶׁבִּתּוֹ פְּטוּרָה· כַּךְ צָרָתָהּ פְּטוּרָה· הֲלָכָה צָרַת בִּתּוֹ· וְנִשֵּׂאת לְאָחִיו הַשֵּׁנִי· וְלוֹ אִשָּׁה אַחֶרֶת וּמֵת· כַּשֵּׁם שֶׁצָּרַת בִּתּוֹ פְּטוּרָה· כַּךְ צָרַת צָרָתָהּ פְּטוּרָה· אֲפִילוּ הֵן מֵאָה· כֵּיצַד אִם מֵתוּ צָרוֹתֵיהֶן מֻתָּרוֹת· הָיְתָה בִּתּוֹ אוֹ אַחַת מִכָּל הָעֲרָיוֹת הָאֵלּוּ· נְשׂוּאָה לְאָחִיו· וְלוֹ אִשָּׁה אֲחֶרֶת· מֵתָה בִּתּוֹ אוֹ נִתְגָּרְשָׁה· וְאַחַר כַּךְ מֵת אָחִיו· צָרָתָהּ מֻתֶּרֶת· וְכָל הַיְכוֹלָה לְמָאֵן וְלֹא מִיאֲנָה· צָרָתָהּ חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת:

ג שֵׁשׁ עֲרָיוֹת חֲמוּרוֹת מֵאֵלּוּ· מִפְּנֵי שֶׁנִּשּׂוּאוֹת לַאֲחֵרִים צָרוֹתֵיהֶן מֻתָּרוֹת· אִמּוֹ· וְאֵשֶׁת אָבִיו· וַאֲחוֹת אָבִיו· אֲחוֹתוֹ מֵאָבִיו· וְאֵשֶׁת אֲחִי אָבִיו· וְאֵשֶׁת אָחִיו מֵאָבִיו:

ד בֵּית שַׁמָּאי מַתִּירִין הַצָּרוֹת לָאַחִים· וּבֵית הִלֵּל אוֹסְרִין· חֶלְצוּ· בֵּית שַׁמָּאי פּוֹסְלִין מִן הַכְּהֻנָּה· וּבֵית הִלֵּל מַכְשִׁירִין· נִתְיַבְּמוּ בֵּית שַׁמָּאי מַכְשִׁירִין· וּבֵית הִלֵּל פּוֹסְלִין· אַף עַל פִּי שֶׁאֵלּוּ (אוֹסְרִין וְאֵלּוּ מַתִּירִין· אֵלּוּ) פּוֹסְלִין וְאֵלּוּ מַכְשִׁירִין· לֹא נִמְנְעוּ בֵּית שַׁמָּאי מִלִּשָּׂא נָשִׁים מִבֵּית הִלֵּל· וְלֹא בֵית הִלֵּל מִבֵּית שַׁמָּאי· כָּל הַטַּהֲרוֹת וְהַטֻּמְאוֹת שֶׁהָיוּ אֵלּוּ מְטַהֲרִין וְאֵלּוּ מְטַמְּאִין· לֹא נִמְנְעוּ לִהְיוֹת עוֹשִׂין טַהֲרוֹת· אֵלּוּ עַל גַּבֵּי אֵלּוּ:

פרק ב

כֵּיצַד אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְעוֹלָמוֹ· שְׁנֵי אַחִים וּמֵת אַחַד מֵהֶם· וְנוֹלַד לָהֶם אָח· וְאַחַר כַּךְ יִבֵּם הַשֵּׁנִי אֶת אֵשֶׁת אָחִיו וּמֵת· הָרִאשׁוֹנָה יוֹצֵאה מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְעוֹלָמוֹ· וְהַשְּׁנִיָּה מִשּׁוּם צָרָתָהּ· עָשָׂה בָהּ מַאֲמָר וּמֵת· שְׁנִיָּה חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת:

ב שְׁנֵי אַחִים וּמֵת אַחַד מֵהֶן· וְיִבֵּם הַשֵּׁנִי אֶת אֵשֶׁת אָחִיו· וְאַחַר כַּךְ נוֹלַד לָהֶן אָח וּמֵת· הָרִאשׁוֹנָה יוֹצְאָה מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְעוֹלָמוֹ· וְהַשְּׁנִיָּה מִשּׁוּם צָרָתָהּ· עָשָׂה בָהּ מַאֲמָר וּמֵת· הַשְּׁנִיָּה חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת· רִבִּי

שִׁמְעוֹן אוֹמֵר מְיַבֵּם לְאֵיזוֹ מֵהֶן שֶׁיִּרְצֶה· אוֹ חוֹלֵץ לְאֵיזוֹ מֵהֶן שֶׁיִּרְצֶה:

ג כְּלַל אָמְרוּ בַּיְּבָמָה· כָּל שֶׁהִיא אֲסוּרָה אִסּוּר עֶרְוָה לֹא חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת· (אֲסוּרָה) אִסּוּר מִצְוָה וְאִסּוּר קְדוּשָׁה· חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת· אֲחוֹתָהּ שֶׁהִיא יְבִמְתָּהּ· חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַבֶּמֶת:

ד אִסּוּר מִצְוָה שְׁנִיּוֹת מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים· אִסּוּר קְדוּשָׁה אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל· גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט· מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל· וּבַת יִשְׂרָאֵל לְנָתִין וּמַמְזֵר:

ה מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ אָח מִכָּל מָקוֹם· זוֹקֵק אֶת אֵשֶׁת אָחִיו לְיִבּוּם· וְאָחִיו לְכָל דָּבָר· חוּץ מִמִּי שֶׁיֵּשׁ לוֹ מִן הַשִּׁפְחָה וּמִן הַנְּכְרִית· מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ בֵּן מִכָּל מָקוֹם· פּוֹטֵר אֵשֶׁת אָבִיו מִן הַיִּבּוּם· וְחַיָּיב עַל מַכָּתוֹ וְעַל קִלְלָתוֹ· וּבְנוֹ לְכָל דָּבָר· חוּץ מִמִּי שֶׁיֵּשׁ לוֹ מִן הַשִּׁפְחָה וּמִן הַנְּכְרִית:

ו מִי שֶׁקִּדֵּשׁ אַחַת מִשְּׁתֵּי אֲחִיּוֹת· וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזֶה מֵהֶן קִדֵּשׁ· נוֹתֵן גֵּט לְזוֹ וְגֵט לְזוֹ· מֵת וְלוֹ אָח אֶחָד· חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן· הָיוּ לוֹ שְׁנַיִם· אֶחָד חוֹלֵץ וְאֶחָד מְיַבֵּם· קִדְּמוּ וְכִנְּסוּ· אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדָם:

ז שְׁנַיִם שֶׁקִּדְּשׁוּ שְׁתֵּי אֲחִיּוֹת· זֶה אֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזוֹ קִדֵּשׁ· וְזֶה אֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזוֹ קִדֵּשׁ· זֶה נוֹתֵן שְׁנֵי גִטִּין· וְזֶה נוֹתֵן שְׁנֵי גִטִּין· מֵתוּ· לַזֶּה אָח וְלַזֶּה אָח· זֶה חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן· וְזֶה חוֹלֵץ

לִשְׁתֵּיהֶן· לַזֶּה אֶחָד· וְלַזֶּה שְׁנַיִם· הַיָּחִיד חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן· וְהַשְּׁנַיִם אֶחָד חוֹלֵץ· וְאֶחָד מְיַבֵּם· קִדְּמוּ וְכִנְּסוּ· אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדָם· לַזֶּה שְׁנַיִם וְלַזֶּה שְׁנַיִם· אָחִיו שֶׁל זֶה חוֹלֵץ לְאֶחָת· וְאָחִיו שֶׁל זֶה חוֹלֵץ לְאֶחָת· אָחִיו שֶׁל זֶה מְיַבֵּם חֲלוּצָתוֹ שֶׁל זֶה· וְאָחִיו שֶׁל זֶה מְיַבֵּם חֲלוּצָתוֹ שֶׁל זֶה· קִדְּמוּ שְׁנַיִם וְחָלְצוּ· לֹא יִיבְּמוּ הַשְּׁנַיִם· אֶלָּא אֶחָד חוֹלֵץ וְאֶחָד מְיַבֵּם· קִדְּמוּ וְכִנְּסוּ· אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדָם:

ח מִצְוָה בַגָּדוֹל לְיַבֵּם· וְאִם קָדַם הַקָּטָן זָכָה· הַנִּטְעָן עַל הַשִּׁפְחָה וְנִשְׁתַּחְרְרָה· אוֹ עַל הַנָּכְרִית וְנִתְגַּיְּרָה· הֲרֵי זֶה לֹא יִכְנוֹס· וְאִם כָּנַס אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדוֹ· הַנִּטְעָן עַל אֵשֶׁת אִישׁ· וְהוֹצִיאוּהָ מִתַּחַת יָדוֹ· אַף עַל פִּי שֶׁכָּנַס יוֹצִיא:

ט הַמֵּבִיא גֵט מִמְּדִינַת הַיָּם וְאָמַר בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם· לֹא יִשָּׂא אֶת אִשְׁתּוֹ· מֵת· הֲרַגְתִּיו· הֲרַגְנֶהוּ· לֹא יִשָּׂא אֶת אִשְׁתּוֹ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר הֲרַגְתִּיו· לֹא תִנָּשֵׂא אִשְׁתּוֹ· הֲרַגְנֶהוּ· תִּנָּשֵׂא אִשְׁתּוֹ:

י הֶחָכָם שֶׁאָסַר אֶת הָאִשָּׁה בְּנֶדֶר עַל בַּעְלָהּ· הֲרֵי זֶה לֹא יִשָּׂאֶנָּה· מִאֲנָה· אוֹ שֶׁחָלְצָה בִּפָנָיו· יִשָּׂאֶנָּה· מִפְּנֵי שֶׁהוּא בֵּית דִּין· וְכֻלָּם· שֶׁהָיוּ לָהֶם נָשִׁים וּמֵתוּ· מוּתָּרוֹת לִנָּשֵׂא לָהֶם· וְכֻלָּן שֶׁנִּשְׂאוּ לַאֲחֵרִים וְנִתְגָּרְשׁוּ· אוֹ שֶׁנִּתְאַלְמְנוּ· מוּתָּרוֹת לִנָּשֵׂא לָהֶן· וְכֻלָּן מוּתָּרוֹת לִבְנֵיהֶם· אוֹ לַאֲחֵיהֶם:

פרק ג

אַרְבָּעָה אַחִין· שְׁנַיִם מֵהֶן נְשׂוּאִים שְׁתֵּי אֲחָיוֹת· וּמֵתוּ הַנְּשׂוּאִים אֶת הָאֲחָיוֹת· הֲרֵי אֵלּוּ חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַבְּמוֹת· וְאִם קִדְּמוּ וְכָנְסוּ· יוֹצִיאוּ· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים יְקַיְּמוּ· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים יוֹצִיאוּ:

ב הָיְתָה אַחַת מֵהֶן· אֲסוּרָה עַל אֶחָד אִסּוּר עֶרְוָה· אָסוּר בָּהּ· וּמוּתָּר בַּאֲחוֹתָהּ· וְהַשֵּׁנִי אָסוּר בִּשְׁתֵּיהֶן· אִסּוּר מִצְוָה· וְאִסּוּר קְדוּשָׁה· חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת:

ג הָיְתָה אַחַת מֵהֶן· אֲסוּרָה עַל זֶה אִסּוּר עֶרְוָה· וְהַשְּׁנִיָּה· אֲסוּרָה עַל זֶה אִסּוּר עֶרְוָה· הָאֲסוּרָה לַזֶּה· מֻתֶּרֶת לַזֶּה· וְהָאֲסוּרָה לַזֶּה· מֻתֶּרֶת לַזֶּה· וְזוֹ הִיא שֶׁאָמְרוּ אֲחוֹתָהּ כְּשֶׁהִיא יִבְמְתָּהּ· אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַבֶּמֶת:

ד שְׁלֹשָׁה אַחִים שְׁנַיִם מֵהֶן נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחָיוֹת· אוֹ אִשָּׁה וּבִתָּהּ· אוֹ אִשָּׁה וּבַת בִּתָּהּ· אוֹ אִשָּׁה וּבַת בְּנָהּ· הֲרֵי אֵלּוּ חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַבְּמוֹת· וְרִבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר· הָיְתָה אַחַת מֵהֶן אֲסוּרָה עָלָיו אִסּוּר עֶרְוָה· אָסוּר בָּהּ וּמוּתָּר בַּאֲחוֹתָהּ· אִסּוּר מִצְוָה אוֹ אִסּוּר קְדוּשָׁה· חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת:

ה שְׁלֹשָׁה אַחִים שְׁנַיִם (מֵהֶן) נְשׂוּאִים שְׁתֵּי אֲחָיוֹת וְאֶחָד מֻפְנֶה· מֵת אֶחָד מִבַּעֲלֵי אֲחָיוֹת וְעָשָׂה (בָּהּ) מֻפְנֶה מַאֲמָר· וְאַחַר כַּךְ מֵת אָחִיו הַשֵּׁנִי· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים אִשְׁתּוֹ עִמּוֹ וְהַלָּה תֵּצֵא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים מוֹצִיא

אֶת אִשְׁתּוֹ בְּגֵט וּבַחֲלִיצָה· וְאֵשֶׁת אָחִיו בַּחֲלִיצָה· זוֹ הִיא שֶׁאָמְרוּ אוֹי לוֹ עַל אִשְׁתּוֹ· וְאוֹי לוֹ עַל אֵשֶׁת אָחִיו:

ו שְׁלֹשָׁה אַחִים· שְׁנַיִם מֵהֶן נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחִיּוֹת· וְאֶחָד נָשׂוּי נָכְרִית· מֵת אֶחָד מִבַּעֲלֵי אֲחִיּוֹת· וְכָנַס נָשׂוּי נָכְרִית אֶת אִשְׁתּוֹ וּמֵת· הָרִאשׁוֹנָה יוֹצְאָה מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה· וּשְׁנִיָּה מִשּׁוּם צָרָתָהּ· עָשָׂה בָהּ מַאֲמָר וּמֵת· נָכְרִית חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת· שְׁלֹשָׁה אַחִים· שְׁנַיִם מֵהֶם נְשׂוּאִים שְׁתֵּי אֲחִיּוֹת· וְאֶחָד נָשׂוּי נָכְרִית· מֵת הַנָּשׂוּי נָכְרִית· וְכָנַס אֶחָד מִבַּעֲלֵי אֲחִיּוֹת אֶת אִשְׁתּוֹ· וּמֵת· הָרִאשׁוֹנָה יוֹצְאָה מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה· וּשְׁנִיָּה מִשּׁוּם צָרָתָהּ· עָשָׂה בָהּ מַאֲמָר וּמֵת· נָכְרִית חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת:

ז שְׁלֹשָׁה אַחִים· שְׁנַיִם מֵהֶן נְשׂוּאִים שְׁתֵּי אֲחִיּוֹת· וְאֶחָד נָשׂוּי נָכְרִית· מֵת אֶחָד מִבַּעֲלֵי אֲחִיּוֹת· וְכָנַס נָשׂוּי נָכְרִית אֶת אִשְׁתּוֹ· וּמֵתָה אִשְׁתּוֹ שֶׁל שֵׁנִי· וְאַחַר כַּךְ מֵת נָשׂוּי נָכְרִית· הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה עָלָיו עוֹלָמִית· הוֹאִיל וְנֶאֱסָרָה עָלָיו שָׁעָה אֶחָת· שְׁלֹשָׁה אַחִים· שְׁנַיִם מֵהֶן נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחִיּוֹת· וְאֶחָד נָשׂוּי נָכְרִית· גֵּרַשׁ אַחַד מִבַּעֲלֵי אֲחִיּוֹת אֶת אִשְׁתּוֹ· וּמֵת נָשׂוּי נָכְרִית· וְכִנְסָה הַמְּגֻרֶשׁ וּמֵת· זוֹ הִיא שֶׁאָמְרוּ· וְכֻלָּן שֶׁמֵּתוּ· אוֹ נִתְגָּרְשׁוּ· צָרוֹתֵיהֶן מֻתָּרוֹת:

ח וְכֻלָּן שֶׁהָיוּ בָהֶן קִדּוּשִׁין· אוֹ גֵּרוּשִׁין בְּסָפֵק· הֲרֵי אֵלּוּ (צָרוֹת) חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַבְּמוֹת· כֵּיצַד סָפֵק קִדּוּשִׁין· זָרַק לָהּ קִדּוּשִׁין· סָפֵק קָרוֹב לוֹ· סָפֵק קָרוֹב לָהּ· זֶהוּ סָפֵק

קִדּוּשִׁין· סָפֵק גֵּירוּשִׁין· כָּתַב בִּכְתַב יָדוֹ· וְאֵין עָלָיו עֵדִים· יֵשׁ עָלָיו עֵדִים וְאֵין בּוֹ זְמָן· יֵשׁ בּוֹ זְמָן וְאֵין בּוֹ אֶלָּא עֵד אֶחָד· זֶהוּ סָפֵק גֵּירוּשִׁין:

ט שְׁלֹשָׁה אַחִין נְשׂוּאִין שָׁלֹשׁ נָכְרִיּוֹת· וּמֵת אֶחָד מֵהֶן· וְעָשָׂה בָהּ הַשֵּׁנִי מַאֲמָר וּמֵת· הֲרֵי אֵלּוּ חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַבְּמוֹת· שֶׁנֶּאֱמַר וּמֵת אַחַד מֵהֶם· יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ· שֶׁעָלֶיהָ זִקַּת יָבָם אֶחָד· וְלֹא שֶׁעָלֶיהָ זִקַּת שְׁנֵי יְבָמִין· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר מִיַּבֵּם לְאֵי זוֹ שֶׁיִּרְצֶה· וְחוֹלֵץ לַשְּׁנִיָּה· שְׁנֵי אַחִין נְשׂוּאִים לִשְׁתֵּי אֲחִיּוֹת· וּמֵת אֶחָד מֵהֶן· וְאַחַר כַּךְ מֵתָה אִשְׁתּוֹ שֶׁל שֵׁנִי· הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה עָלָיו עוֹלָמִית· הוֹאִיל וְנֶאֱסָרָה עָלָיו שָׁעָה אֶחָת:

י שְׁנַיִם שֶׁקִּדְּשׁוּ שְׁתֵּי נָשִׁים· וּבְשַׁעַת כְּנִיסָתָן לַחֻפָּה· הֶחֱלִיפוּ אֶת שֶׁל זֶה לַזֶּה· וְאֶת שֶׁל זֶה לַזֶּה· הֲרֵי אֵלּוּ חַיָּבִין מִשּׁוּם אֵשֶׁת אִישׁ· וְאִם הָיוּ אַחִים· מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָח· וְאִם הָיוּ אֲחִיּוֹת· מִשּׁוּם אִשָּׁה אֶל אֲחוֹתָהּ· וְאִם הָיוּ נִדּוֹת מִשּׁוּם נִדָּה· וּמַפְרִישִׁין אוֹתָן שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים· שֶׁמָּא מְעֻבָּרוֹת הֵן· וְאִם הָיוּ קְטַנּוֹת שֶׁאֵינָן רְאוּיוֹת לִילֵד· מַחֲזִירִין אוֹתָן מִיָּד· וְאִם הָיוּ כֹהֲנוֹת· נִפְסְלוּ מִן הַתְּרוּמָה:

פרק ד

הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ· וְנִמְצֵאת מְעֻבֶּרֶת וְיָלְדָה· בִּזְמַן שֶׁהַוָּלֶד שֶׁל קַיָּמָא· הוּא מוּתָּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ וְהִיא מוּתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו· וְלֹא פְסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָה· אֵין הַוָּלֶד שֶׁל קַיָּמָא· הוּא אָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ וְהִיא אֲסוּרָה בִקְרוֹבָיו· וּפְסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָה:

ב הַכּוֹנֵס אֶת יִבְמְתּוֹ· וְנִמְצֵאת מְעֻבֶּרֶת וְיָלְדָה· בִּזְמַן שֶׁהַוָּלֶד שֶׁל קַיָּמָא· יוֹצִיא וְחַיָּבִין בַּקָּרְבָּן· וְאִם אֵין הַוָּלֶד שֶׁל קַיָּמָא יְקַיֵּים· סָפֵק בֶּן תִּשְׁעָה לָרִאשׁוֹן· סָפֵק בֶּן שִׁבְעָה לָאַחֲרוֹן· יוֹצִיא וְהַוָּלֶד כָּשֵׁר· וְחַיָּבִין בָּאָשָׁם תָּלוּי:

ג שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁנָּפְלוּ לָהּ נְכָסִים· מוֹדִים בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל שֶׁמּוֹכֶרֶת וְנוֹתֶנֶת וְקַיָּים· מֵתָה· מַה יַּעֲשׂוּ בִכְתוּבָתָהּ וּבַנְּכָסִים הַנִּכְנָסִים וְיוֹצְאִין עִמָּהּ· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים יַחֲלוֹקוּ יוֹרְשֵׁי הַבַּעַל עִם יוֹרְשֵׁי הָאָב· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים נְכָסִים בְּחֶזְקָתָן· כִּתוּבָה בְּחֶזְקַת יוֹרְשֵׁי הַבַּעַל· נְכָסִים הַנִּכְנָסִים וְיוֹצְאִים עִמָּהּ· בְּחֶזְקַת יוֹרְשֵׁי הָאָב:

ד כְּנָסָהּ הֲרֵי הִיא כְּאִשְׁתּוֹ לְכָל דָּבָר· וּבִלְבַד שְׁתְּהֵא כְתוּבָתָהּ· עַל נִכְסֵי בַעְלָהּ הָרִאשׁוֹן:

ה מִצְוָה בַגָּדוֹל לְיַבֵּם· לֹא רָצָה מְהַלְּכִין עַל כָּל הָאַחִים· לֹא רָצוּ חוֹזְרִין אֵצֶל גָּדוֹל· וְאוֹמְרִים לוֹ עָלֶיךָ מִצְוָה· אוֹ חֲלוֹץ אוֹ יַבֵּם:

ו תָּלָה בַקָּטָן עַד שֶׁיַּגְדִּיל· אוֹ בַגָּדוֹל עַד שֶׁיָּבֹא מִמְּדִינַת הַיָּם· אוֹ בַחֵרֵשׁ אוֹ בַשּׁוֹטֶה· אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ· אֶלָּא אוֹמְרִים לוֹ עָלֶיךָ מִצְוָה· אוֹ חָלוֹץ אוֹ יַבֵּם:

ז הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ· הֲרֵי הוּא כְּאֶחָד מִן הָאַחִים לְנַחֲלָה· וְאִם יֵשׁ שָׁם אָב· הַנְּכָסִים שֶׁל אָב· הַכּוֹנֵס אֶת יְבִמְתּוֹ· זָכָה בַנְּכָסִים שֶׁל אָחִיו· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בֵּין כַּךְ וּבֵין כַּךְ· אִם יֵשׁ שָׁם אָב· הַנְּכָסִים שֶׁל אָב· הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ· הוּא אָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ· וְהִיא אֲסוּרָה בִקְרוֹבָיו· הוּא אָסוּר בְּאִמָּהּ· וּבְאֵם אִמָּהּ· וּבְאֵם אָבִיהָ· וּבְבִתָּהּ· וּבְבַת בִּתָּהּ· וּבְבַת בְּנָהּ· וּבַאֲחוֹתָהּ בִּזְמַן שֶׁהִיא קַיֶּמֶת· וְהָאַחִים מוּתָּרִין· וְהִיא אֲסוּרָה בְּאָבִיו· וּבַאֲבִי אָבִיו· (וּבַאֲבִי אִמּוֹ)· וּבִבְנוֹ· וּבְבֶן בְּנוֹ· בְּאָחִיו· וּבְבֶן אָחִיו· מוּתָּר אָדָם בִּקְרוֹבַת צָרַת חֲלוּצָתוֹ· וְאָסוּר בְּצָרַת קְרוֹבַת חֲלוּצָתוֹ:

ח הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ· וְנָשָׂא אָחִיו אֶת אֲחוֹתָהּ וּמֵת· חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת· וְכֵן הַמְּגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ· וְנָשָׂא אָחִיו אֶת אֲחוֹתָהּ וּמֵת· הֲרֵי זוֹ פְּטוּרָה· מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּבּוּם:

ט שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁקִּדֵּשׁ אָחִיו אֶת אֲחוֹתָהּ· מִשּׁוּם רִבִּי יְהוּדָה (בֶּן בְּתֵירָא) אָמְרוּ· אוֹמְרִים לוֹ הַמְתֵּן עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה אָחִיךָ הַגָּדוֹל מַעֲשֶׂה· חָלַץ לָהּ אָחִיו אוֹ כְנָסָהּ· יִכְנוֹס אֶת אִשְׁתּוֹ· מֵתָה הַיְּבָמָה יִכְנוֹס אֶת אִשְׁתּוֹ· מֵת יָבָם· יוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ בְּגֵט· וְאֵשֶׁת אָחִיו בַּחֲלִיצָה:

י הַיְּבָמָה לֹא תַחֲלוֹץ וְלֹא תִתְיַבֵּם· עַד שֶׁיִּהְיוּ לָהּ שְׁלֹשָׁה חֲדָשִׁים· וְכֵן שְׁאַר כָּל הַנָּשִׁים· לֹא יִתְאָרְסוּ וְלֹא יִנָּשְׂאוּ· עַד שֶׁיִּהְיוּ לָהֶן שְׁלֹשָׁה חֲדָשִׁים· אֶחָד בְּתוּלוֹת וְאֶחָד בְּעוּלוֹת· אֶחָד גְּרוּשׁוֹת וְאֶחָד אַלְמָנוֹת· אֶחָד נְשׂוּאוֹת וְאֶחָד אֲרוּסוֹת· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר הַנְּשׂוּאוֹת יִתְאָרְסוּ· וְהָאֲרוּסוֹת יִנָּשְׂאוּ· חוּץ מִן הָאֲרוּסוֹת שֶׁבִּיהוּדָה· מִפְּנֵי שֶׁלִּבּוֹ גַס בָּהּ· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר כָּל הַנָּשִׁים יִתְאָרְסוּ· חוּץ מִן הָאַלְמָנָה· מִפְּנֵי הָאִבּוּל:

יא אַרְבָּעָה אַחִים נְשׂוּאִים אַרְבַּע נָשִׁים וּמֵתוּ· אִם רָצָה הַגָּדוֹל שֶׁבָּהֶם לְיַבֵּם אֶת כֻּלָּן· הָרְשׁוּת בְּיָדוֹ· מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי שְׁתֵּי נָשִׁים וּמֵת· בִּיאָתָהּ אוֹ חֲלִיצָתָהּ שֶׁל אַחַת מֵהֶן· פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ· הָיְתָה אַחַת כְּשֵׁרָה וְאַחַת פְּסוּלָה· אִם הָיָה חוֹלֵץ חוֹלֵץ לַפְּסוּלָה· וְאִם הָיָה מְיַבֵּם מְיַבֵּם לַכְּשֵׁרָה:

יב הַמַּחֲזִיר גְּרוּשָׁתוֹ· וְהַנּוֹשֵׂא חֲלוּצָתוֹ· וְהַנּוֹשֵׂא קְרוֹבַת חֲלוּצָתוֹ· יוֹצִיא וְהַוָּלָד מַמְזֵר· דִּבְרֵי רִבִּי עֲקִיבָא· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵין הַוָּלָד מַמְזֵר· וּמוֹדִים בְּנוֹשֵׂא קְרוֹבַת גְּרוּשָׁתוֹ· שֶׁהַוָּלָד מַמְזֵר:

יג אֵיזֶהוּ מַמְזֵר· כָּל שְׁאֵר בָּשָׂר שֶׁהוּא בְלֹא יָבֹא· דִּבְרֵי רִבִּי עֲקִיבָא· שִׁמְעוֹן הַתֵּימָנִי אוֹמֵר כָּל שֶׁחַיָּבִין עָלָיו כָּרֵת בִּידֵי שָׁמַיִם· וַהֲלָכָה כִּדְבָרָיו· רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר כָּל שֶׁחַיָּבִין עָלָיו מִיתַת בֵּית דִּין· אָמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן עַזָּאי מָצָאתִי מְגִלַּת יוּחֲסִין בִּירוּשָׁלַיִם· וְכָתוּב בָּהּ· אִישׁ פְּלוֹנִי מַמְזֵר

מֵאֵשֶׁת אִישׁ·לְקַיֵּם דִּבְרֵי רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ·אִשְׁתּוֹ שֶׁמֵּתָה מוּתָּר בַּאֲחוֹתָהּ· גֵּרְשָׁהּ וּמֵתָה מוּתָּר בַּאֲחוֹתָהּ· נִשֵּׂאת לְאַחֵר וּמֵתָה מוּתָּר בַּאֲחוֹתָהּ· יְבִמְתּוֹ שֶׁמֵּתָה מוּתָּר בַּאֲחוֹתָהּ· חָלַץ לָהּ וּמֵתָה מוּתָּר בַּאֲחוֹתָהּ· נִשֵּׂאת לְאַחֵר וּמֵתָה מוּתָּר בַּאֲחוֹתָהּ:

פרק ה

רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר אֵין גֵּט אַחַר גֵּט· וְלֹא מַאֲמָר אַחַר מַאֲמָר· וְלֹא בְעִילָה אַחַר בְּעִילָה· וְלֹא חֲלִיצָה אַחַר חֲלִיצָה·וַחֲכָמִים אוֹמְרִים יֵשׁ גֵּט אַחַר גֵּט·וְיֵשׁ מַאֲמָר אַחַר מַאֲמָר· אֲבָל לֹא אַחַר בְּעִילָה· וְלֹא אַחַר חֲלִיצָה· כְּלוּם:

ב כֵּיצַד· עָשָׂה מַאֲמָר בִּיבִמְתּוֹ· וְנָתַן לָהּ גֵּט· צְרִיכָה הֵימֶנּוּ חֲלִיצָה·עָשָׂה מָאֲמָר וְחָלַץ·צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט·עָשָׂה מַאֲמָר וּבָעַל· הֲרֵי זוֹ כְּמִצְוָתָהּ:

ג נָתַן גֵּט וְעָשָׂה מַאֲמָר· צְרִיכָה גֵּט וַחֲלִיצָה· נָתַן גֵּט וּבָעַל· צְרִיכָה גֵּט וַחֲלִיצָה· נָתַן גֵּט וְחָלַץ· אֵין אַחַר חֲלִיצָה כְּלוּם· חָלַץ וְעָשָׂה מַאֲמָר· נָתַן גֵּט וּבָעַל· אוֹ בָעַל וְעָשָׂה מַאֲמָר· נָתַן גֵּט וְחָלַץ· אֵין אַחַר חֲלִיצָה כְּלוּם· אֶחָד יְבָמָה אַחַת לְיָבָם אֶחָד· וְאֶחָד שְׁתֵּי יְבָמוֹת לְיָבָם אֶחָד:

ד כֵּיצַד· עָשָׂה מַאֲמָר בְּזוֹ וּמַאֲמָר בְּזוֹ· צְרִיכוֹת שְׁנֵי גִיטִין וַחֲלִיצָה· מַאֲמָר בְּזוֹ וְגֵט בְּזוֹ· צְרִיכָה גֵּט וַחֲלִיצָה· מַאֲמָר בְּזוֹ וּבָעַל אֶת זוֹ· צְרִיכוֹת שְׁנֵי גִיטִין וַחֲלִיצָה· מַאֲמָר בְּזוֹ

וְחָלַץ לְזוֹ· הָרִאשׁוֹנָה צְרִיכָה גֵט· גֵּט לְזוֹ וְגֵט לְזוֹ· צְרִיכוֹת הֵימֶנּוּ חֲלִיצָה· גֵּט לְזוֹ· וּבָעַל אֶת זוֹ· צְרִיכָה גֵט וַחֲלִיצָה· גֵּט לְזוֹ וּמַאֲמָר לְזוֹ· צְרִיכָה גֵט וַחֲלִיצָה· גֵּט לְזוֹ וְחָלַץ לְזוֹ· אֵין אַחַר חֲלִיצָה כְּלוּם:

ה חָלַץ וְחָלַץ אוֹ חָלַץ וְעָשָׂה מַאֲמָר· נָתַן גֵּט וּבָעַל· אוֹ בָעַל וּבָעַל· אוֹ בָעַל וְעָשָׂה מַאֲמָר· נָתַן גֵּט וְחָלַץ· אֵין אַחַר חֲלִיצָה כְּלוּם· בֵּין יָבָם אֶחָד לִשְׁתֵּי יְבָמוֹת· בֵּין שְׁנֵי יְבָמִין לִיבָמָה אֶחָת:

ו חָלַץ וְעָשָׂה מַאֲמָר· נָתַן גֵּט וּבָעַל אוֹ בָעַל וְעָשָׂה מַאֲמָר· וְנָתַן גֵּט וְחָלַץ· אֵין אַחַר חֲלִיצָה כְּלוּם· בֵּין בַּתְּחִילָה· בֵּין בָּאֶמְצַע· בֵּין בַּסּוֹף· וְהַבְּעִילָה בִּזְמָן שֶׁהִיא בַתְּחִלָּה אֵין אַחֲרֶיהָ כְּלוּם· בָּאֶמְצַע וּבַסּוֹף יֵשׁ אַחֲרֶיהָ כְּלוּם· רִבִּי נְחֶמְיָא אוֹמֵר אַחַת בְּעִילָה וְאַחַת חֲלִיצָה· בֵּין בַּתְּחִלָּה בֵּין בָּאֶמְצַע בֵּין בַּסּוֹף· אֵין אַחֲרֶיהָ כְּלוּם:

פרק ו

הַבָּא עַל יְבִמְתּוֹ· בֵּין בְּשׁוֹגֵג· בֵּין בְּמֵזִיד· בֵּין בְּאֹנֶס· בֵּין בְּרָצוֹן· אֲפִילוּ הוּא שׁוֹגֵג וְהִיא מְזִידָה· הוּא מֵזִיד וְהִיא שׁוֹגֶגֶת· הוּא אָנוּס וְהִיא לֹא אֲנוּסָה· הִיא אֲנוּסָה וְהוּא לֹא אָנוּס· אֶחָד הַמְּעֻרֶה וְאֶחָד הַגּוֹמֵר· קָנָה· וְלֹא חָלַק בֵּין בִּיאָה לְבִיאָה:

ב וְכֵן הַבָּא עַל אַחַת מִכָּל הָעֲרָיוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה· אוֹ פְּסוּלוֹת· כְּגוֹן אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל· גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט· מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל· בַּת יִשְׂרָאֵל לְמַמְזֵר וּלְנָתִין· פְּסָלָה· וְלֹא חָלַק בֵּין בִּיאָה לְבִיאָה:

ג אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל· גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט· מִן הָאֵרוּסִין· לֹא יֹאכְלוּ בַּתְּרוּמָה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרִבִּי שִׁמְעוֹן מַכְשִׁירִין· נִתְאַרְמְלוּ אוֹ נִתְגָּרְשׁוּ מִן הַנִּשּׂוּאִין פְּסוּלוֹת· מִן הָאֵרוּסִין כְּשֵׁרוֹת:

ד כֹּהֵן גָּדוֹל לֹא יִשָּׂא אַלְמָנָה· בֵּין אַלְמָנָה מִן הָאֵרוּסִין· בֵּין אַלְמָנָה מִן הַנִּשּׂוּאִין· וְלֹא יִשָּׂא אֶת הַבּוֹגֶרֶת· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרִבִּי שִׁמְעוֹן מַכְשִׁירִין בְּבוֹגֶרֶת· וְלֹא יִשָּׂא אֶת מֻכַּת עֵץ· אֵרַס אֶת הָאַלְמָנָה וְנִתְמַנָּה לִהְיוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל יִכְנוֹס· וּמַעֲשֶׂה בִּיהוֹשֻׁעַ בֶּן גַּמְלָא· שֶׁקִּדֵּשׁ אֶת מַרְתָּא בַּת בֵּיתוֹס· וּמִנָּהוּ הַמֶּלֶךְ לִהְיוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל וּכְנָסָהּ· שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁנָּפְלָה לִפְנֵי כֹהֵן הֶדְיוֹט· וְנִתְמַנָּה לִהְיוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל אַף עַל

פִּי שֶׁעָשָׂה בָהּ מַאֲמָר הֲרֵי זֶה לֹא יִכְנוֹס· כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁמֵּת אָחִיו· חוֹלֵץ וְלֹא מְיַבֵּם:

ה כֹּהֵן גָּדוֹל לֹא יִשָּׂא אַיְלוֹנִית· אֶלָּא אִם כֵּן יֵשׁ לוֹ אִשָּׁה וּבָנִים· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ לוֹ אִשָּׁה וּבָנִים· לֹא יִשָּׂא אַיְלוֹנִית· שֶׁהִיא זוֹנָה הָאֲמוּרָה בַתּוֹרָה· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵין זוֹנָה אֶלָּא גִּיּוֹרֶת וּמְשֻׁחְרֶרֶת· וְשֶׁנִּבְעֲלָה בְּעִילַת זְנוּת:

ו לֹא יִבָּטֵל אָדָם מִפְּרִיָּה וְרִבְיָה· אֶלָּא אִם כֵּן יֵשׁ לוֹ בָנִים· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים שְׁנֵי זְכָרִים· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים זָכָר וּנְקֵבָה· שֶׁנֶּאֱמַר זָכָר וּנְקֵבָה בְּרָאָם· נָשָׂא אִשָּׁה וְשָׁהָה עִמָּהּ עֶשֶׂר שָׁנִים וְלֹא יָלְדָה· אֵינוֹ רַשָּׁאי לִבָּטֵל· גֵּרְשָׁהּ מוּתֶּרֶת לִנָּשֵׂא לְאַחֵר· וְרַשָּׁאי הַשֵּׁנִי לִשְׁהוֹת עִמָּהּ עֶשֶׂר שָׁנִים· וְאִם הִפִּילָה מוֹנֶה מִשָּׁעָה שֶׁהִפִּילָה· הָאִישׁ מְצֻוֶּה עַל פְּרִיָּה וְרִבְיָה אֲבָל לֹא הָאִשָּׁה· רִבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא אוֹמֵר עַל שְׁנֵיהֶם הוּא אוֹמֵר· וַיְבָרֶךְ אוֹתָם אֱלֹהִים וַיֹּאמֶר לָהֶם אֱלֹהִים פְּרוּ וּרְבוּ:

פרק ז

אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל· גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט· הִכְנִיסָה לוֹ עַבְדֵּי מְלוֹג וְעַבְדֵּי צֹאן בַּרְזֶל· עַבְדֵּי מְלוֹג לֹא יֹאכְלוּ בַתְּרוּמָה· עַבְדֵּי צֹאן בַּרְזֶל יֹאכְלוּ· וְאֵלּוּ הֵן עַבְדֵּי מְלוֹג· אֵם מֵתוּ מֵתוּ לָהּ· וְאִם הוֹתִירוּ הוֹתִירוּ לָהּ· אַף עַל פִּי שֶׁהוּא חַיָּיב בְּמִזּוֹנוֹתָן· הֲרֵי אֵלּוּ לֹא יֹאכְלוּ בַתְּרוּמָה· וְאֵלּוּ הֵן עַבְדֵּי צֹאן בַּרְזֶל· אִם מֵתוּ מֵתוּ לוֹ· וְאִם הוֹתִירוּ הוֹתִירוּ לוֹ· הוֹאִיל וְהוּא חַיָּיב בְּאַחֲרָיוּתָן· הֲרֵי אֵלּוּ יֹאכְלוּ בַתְּרוּמָה:

ב בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּשֵּׂאת לַכֹּהֵן· וְהִכְנִיסָה לוֹ עֲבָדִים· בֵּין עַבְדֵּי מְלוֹג· בֵּין עַבְדֵּי צֹאן בַּרְזֶל· הֲרֵי אֵלּוּ יֹאכְלוּ בַתְּרוּמָה· וּבַת כֹּהֵן שֶׁנִּשֵּׂאת לְיִשְׂרָאֵל· וְהִכְנִיסָה לוֹ בֵּין עַבְדֵּי מְלוֹג· בֵּין עַבְדֵּי צֹאן בַּרְזֶל· הֲרֵי אֵלּוּ לֹא יֹאכְלוּ בַתְּרוּמָה:

ג בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּשֵּׂאת לַכֹּהֵן· וּמֵת וְהִנִּיחָה מְעֻבֶּרֶת· לֹא יֹאכְלוּ עֻבָּרֶיהָ בַתְּרוּמָה מִפְּנֵי חֶלְקוֹ שֶׁל עֻבָּר· שֶׁהָעֻבָּר פּוֹסֵל וְאֵינוֹ מַאֲכִיל· דִּבְרֵי רִבִּי יוֹסֵי· אָמְרוּ לוֹ מֵאַחַר שֶׁהֵעַדְתָּ לָנוּ עַל בַּת יִשְׂרָאֵל לַכֹּהֵן· אַף בַּת כֹּהֵן לַכֹּהֵן· וּמֵת וְהִנִּיחָה מְעֻבֶּרֶת· לֹא יֹאכְלוּ עֻבָּרֶיהָ בַתְּרוּמָה מִפְּנֵי חֶלְקוֹ שֶׁל עֻבָּר:

ד הָעֻבָּר· וְהַיָּבָם· וְהָאֵרוּסִין· וְהַחֵרֵשׁ· וּבֶן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד· פּוֹסְלִין וְלֹא מַאֲכִילִין· סָפֵק שֶׁהוּא בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד· סָפֵק שֶׁאֵינוֹ· סָפֵק הֵבִיא שְׂתֵּי שְׂעָרוֹת· וְסָפֵק

שֶׁלֹּא הֵבִיא· נָפַל הַבַּיִת עָלָיו וְעַל בַּת אָחִיו· וְאֵין יָדוּעַ אֵיזֶה מֵהֶם מֵת רִאשׁוֹן· צָרָתָהּ חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת:

ה הָאוֹנֵס· וְהַמְפַתֶּה· וְהַשּׁוֹטֶה· לֹא פוֹסְלִים וְלֹא מַאֲכִילִים· וְאִם אֵינָם רְאוּיִין לָבֹא בְיִשְׂרָאֵל· הֲרֵי אֵלּוּ פוֹסְלִין· כֵּיצַד· יִשְׂרָאֵל שֶׁבָּא עַל בַּת כֹּהֵן· תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה· עִבְּרָה לֹא תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה· נֶחְתַּךְ הָעֻבָּר בְּמֵעֶיהָ תֹּאכַל· כֹּהֵן שֶׁבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל· לֹא תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה· עִבְּרָה לֹא תֹּאכַל· יָלְדָה תֹּאכַל· נִמְצָא כֹּחוֹ שֶׁל בֵּן גָּדוֹל מִשֶּׁל אָב· הָעֶבֶד פּוֹסֵל מִשּׁוּם בִּיאָה· וְאֵינוֹ פוֹסֵל מִשּׁוּם זֶרַע· כֵּיצַד· בַּת יִשְׂרָאֵל לַכֹּהֵן· וּבַת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בֵן· וְהָלַךְ הַבֵּן וְנִכְבַּשׁ עַל הַשִּׁפְחָה· וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בֵן· הֲרֵי זֶה עֶבֶד· הָיְתָה אֵם אָבִיו בַּת יִשְׂרָאֵל לַכֹּהֵן· לֹא תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה· בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל· תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה· מַמְזֵר פּוֹסֵל וּמַאֲכִיל· כֵּיצַד· בַּת יִשְׂרָאֵל לַכֹּהֵן· וּבַת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל· וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בַת· וְהָלְכָה הַבַּת· וְנִשֵּׂאת לָעֶבֶד אוֹ לַנָּכְרִי· וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בֵן· הֲרֵי זֶה מַמְזֵר· הָיְתָה אֵם אִמּוֹ בַּת יִשְׂרָאֵל לַכֹּהֵן· תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה· בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל· לֹא תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה:

ו כֹּהֵן גָּדוֹל פְּעָמִים שֶׁהוּא פוֹסֵל· כֵּיצַד· בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בַת· וְהָלְכָה הַבַּת וְנִשֵּׂאת לַכֹּהֵן· וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בֵן· הֲרֵי זֶה רָאוּי לִהְיוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל· עוֹמֵד וּמְשַׁמֵּשׁ עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ· מַאֲכִיל אֶת אִמּוֹ· וּפוֹסֵל אֵם אִמּוֹ· וְזֹאת אוֹמֶרֶת לֹא כִבְנִי כֹהֵן גָּדוֹל· שֶׁהוּא פּוֹסְלֵנִי מִן הַתְּרוּמָה:

פרק ח

הֶעָרֵל וְכָל הַטְּמֵאִים· לֹא יֹאכְלוּ בַתְּרוּמָה· נְשֵׁיהֶן וְעַבְדֵּיהֶן· יֹאכְלוּ בַתְּרוּמָה· פְּצוּעַ דַּכָּא וּכְרוּת שָׁפְכָה· הֵן וְעַבְדֵּיהֶן יֹאכְלוּ· וּנְשֵׁיהֶן לֹא יֹאכְלוּ· וְאִם לֹא יְדָעָהּ מִשֶּׁנַּעֲשָׂה פְּצוּעַ דַּכָּא וּכְרוּת שָׁפְכָה· הֲרֵי אֵלּוּ יֹאכְלוּ:

ב אֵיזֶהוּ פְּצוּעַ דַּכָּא· כָּל שֶׁנִּפְצְעוּ הַבֵּצִים שֶׁלּוֹ· וַאֲפִילוּ אַחַת מֵהֶן· וּכְרוּת שָׁפְכָה כָּל שֶׁנִּכְרַת הַגִּיד· וְאִם נִשְׁתַּיֵּר מֵהָעֲטָרָה אֲפִילוּ כְּחוּט הַשַּׂעְרָה כָּשֵׁר· פְּצוּעַ דַּכָּא וּכְרוּת שָׁפְכָה מוּתָּרִין בַּגִּיּוֹרֶת וּמְשֻׁחְרֶרֶת· וְאֵינָן אֲסוּרִין אֶלָּא מִלָּבֹא בַקָּהָל· שֶׁנֶּאֱמַר לֹא יָבֹא פְּצוּעַ דַּכָּא וּכְרוּת שָׁפְכָה בִּקְהַל יְיָ:

ג עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי אֲסוּרִים וְאִסּוּרָן אִסּוּר עוֹלָם· אֲבָל נְקֵבוֹתֵיהֶם מוּתָּרוֹת מִיָּד· מִצְרִי וַאֲדוֹמִי אֵינָם אֲסוּרִין אֶלָּא עַד שְׁלֹשָׁה דּוֹרוֹת· אֶחָד זְכָרִים וְאֶחָד נְקֵבוֹת· רִבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר אֶת הַנְּקֵבוֹת מִיָּד· אָמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן קַל וָחֹמֶר הַדְּבָרִים· וּמָה אִם בִּמְקוֹם שֶׁאָסַר אֶת הַזְּכָרִים אִסּוּר עוֹלָם· הִתִּיר אֶת הַנְּקֵבוֹת מִיָּד· מָקוֹם שֶׁלֹּא אָסַר אֶת הַזְּכָרִים· אֶלָּא עַד שְׁלֹשָׁה דּוֹרוֹת· אֵינוֹ דִין שֶׁנַּתִּיר אֶת הַנְּקֵבוֹת מִיָּד· אָמְרוּ לוֹ אִם הֲלָכָה נְקַבֵּל· וְאִם לַדִּין יֵשׁ תְּשׁוּבָה· אָמַר לָהֶם לֹא כִּי הֲלָכָה אֲנִי אוֹמֵר· מַמְזֵרִים

וּנְתִינִים אֲסוּרִין· וְאִסּוּרָן אִסּוּר עוֹלָם· אֶחָד זְכָרִים וְאֶחָד נְקֵבוֹת:

ד אָמַר רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ שֶׁמַּעְתִּי שֶׁהַסָּרִיס חוֹלֵץ וְחוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ וְהַסָּרִיס לֹא חוֹלֵץ וְלֹא חוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ· וְאֵין לִי לְפָרֵשׁ· אָמַר רִבִּי עֲקִיבָא אֲנִי אֲפָרֵשׁ· סְרִיס אָדָם חוֹלֵץ וְחוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ· מִפְּנֵי שֶׁהָיְתָה לוֹ שַׁעַת הַכֹּשֶׁר· סְרִיס חַמָּה לֹא חוֹלֵץ וְלֹא חוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ· מִפְּנֵי שֶׁלֹּא הָיְתָה לוֹ שַׁעַת הַכֹּשֶׁר· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר לֹא כִי· אֶלָּא סְרִיס חַמָּה חוֹלֵץ וְחוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ· מִפְּנֵי שֶׁיֵּשׁ לוֹ רְפוּאָה· סְרִיס אָדָם לֹא חוֹלֵץ וְלֹא חוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ· מִפְּנֵי שֶׁאֵין לוֹ רְפוּאָה· הֵעִיד רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן בְּתֵירָא עַל בֶּן מְגוֹסַת שֶׁהָיָה בִירוּשָׁלַיִם סְרִיס אָדָם· וְיִבְּמוּ אֶת אִשְׁתּוֹ· לְקַיֵּם דִּבְרֵי רִבִּי עֲקִיבָא:

ה הַסָּרִיס לֹא חוֹלֵץ וְלֹא מְיַבֵּם· וְכֵן אֵילוֹנִית לֹא חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת· הַסָּרִיס שֶׁחָלַץ לִיבִמְתּוֹ· לֹא פְסָלָהּ· בְּעָלָהּ פְּסָלָהּ· מִפְּנֵי שֶׁהִיא בְּעִילַת זְנוּת· וְכֵן אֵילוֹנִית שֶׁחָלְצוּ לָהּ אַחִים לֹא פְסָלוּהָ· בְּעָלוּהָ פְּסָלוּהָ· מִפְּנֵי שֶׁהִיא בְּעִילַת זְנוּת:

ו סָרִיס חַמָּה כֹּהֵן· שֶׁנָּשָׂא בַת יִשְׂרָאֵל מַאֲכִילָהּ בַּתְּרוּמָה· רִבִּי יוֹסֵי וְרִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים אַנְדְּרוֹגִינוֹס כֹּהֵן שֶׁנָּשָׂא בַת יִשְׂרָאֵל· מַאֲכִילָהּ בַּתְּרוּמָה· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר טוּמְטוֹם שֶׁנִּקְרַע וְנִמְצָא זָכָר· לֹא יַחֲלוֹץ מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְסָרִיס·

אַנְדרוֹגִינוֹס נוֹשֵׂא אֲבָל לֹא נִשָּׂא· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אַנְדרוֹגִינוֹס חַיָּבִים עָלָיו סְקִילָה כַּזָּכָר:

פרק ט

יֵשׁ מוּתָּרוֹת לְבַעְלֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לִיבָמֵיהֶן· מוּתָּרוֹת לִיבָמֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לְבַעְלֵיהֶן· מוּתָּרוֹת לְאֵלּוּ וּלְאֵלּוּ· וַאֲסוּרוֹת לְאֵלּוּ וּלְאֵלּוּ· וְאֵלּוּ מוּתָּרוֹת לְבַעְלֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לִיבָמֵיהֶן· כֹּהֵן הֶדְיוֹט שֶׁנָּשָׂא אֶת הָאַלְמָנָה· וְיֵשׁ לוֹ אָח כֹּהֵן גָּדוֹל· חָלָל שֶׁנָּשָׂא כְשֵׁרָה· וְיֵשׁ לוֹ אָח כָּשֵׁר· יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא בַת יִשְׂרָאֵל· וְיֵשׁ לוֹ אָח מַמְזֵר· מַמְזֵר שֶׁנָּשָׂא מַמְזֶרֶת· וְיֵשׁ לוֹ אָח יִשְׂרָאֵל· מוּתָּרוֹת לְבַעְלֵיהֶן וָאֲסוּרוֹת לִיבָמֵיהֶן:

ב וְאֵלּוּ מוּתָּרוֹת לִיבָמֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לְבַעְלֵיהֶן· כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁקִּדֵּשׁ אֶת הָאַלְמָנָה· וְיֵשׁ לוֹ אָח כֹּהֵן הֶדְיוֹט· כָּשֵׁר שֶׁנָּשָׂא חֲלָלָה· וְיֵשׁ לוֹ אָח חָלָל· יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא מַמְזֶרֶת· וְיֵשׁ לוֹ אָח מַמְזֵר· מַמְזֵר שֶׁנָּשָׂא בַת יִשְׂרָאֵל· וְיֵשׁ לוֹ אָח יִשְׂרָאֵל· מוּתָּרוֹת לִיבָמֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לְבַעְלֵיהֶן· אֲסוּרוֹת לְאֵלּוּ וּלְאֵלּוּ· כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁנָּשָׂא אֶת הָאַלְמָנָה· וְיֵשׁ לוֹ אָח כֹּהֵן גָּדוֹל אוֹ כֹּהֵן הֶדְיוֹט· כָּשֵׁר שֶׁנָּשָׂא חֲלָלָה· וְיֵשׁ לוֹ אָח כָּשֵׁר· יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא מַמְזֶרֶת· וְיֵשׁ לוֹ אָח יִשְׂרָאֵל· מַמְזֵר שֶׁנָּשָׂא בַת יִשְׂרָאֵל· וְיֵשׁ לוֹ אָח מַמְזֵר· אֲסוּרוֹת לְאֵלּוּ וּלְאֵלּוּ· וּשְׁאַר כָּל הַנָּשִׁים· מוּתָּרוֹת לְבַעְלֵיהֶן וְלִיבָמֵיהֶן:

ג שְׁנִיּוֹת מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים· שְׁנִיָּה לַבַּעַל וְלֹא שְׁנִיָּה לַיָּבָם· אֲסוּרָה לַבַּעַל וּמוּתֶּרֶת לַיָּבָם· שְׁנִיָּה לַיָּבָם וְלֹא שְׁנִיָּה לַבַּעַל·

אֲסוּרָה לַיָּבָם וּמוּתֶּרֶת לַבַּעַל· שְׁנִיָּה לַזֶּה וְלַזֶּה· אֲסוּרָה לַזֶּה וְלַזֶּה· אֵין לָהּ לֹא כְתוּבָה· וְלֹא פֵּירוֹת· וְלֹא מְזוֹנוֹת· וְלֹא בַלָּאוֹת· וְהַוָּלֶד כָּשֵׁר· וְכוֹפִין אוֹתוֹ לְהוֹצִיא· אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל· גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט· מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל· בַּת יִשְׂרָאֵל לְנָתִין וּלְמַמְזֵר· יֵשׁ לָהֶן כְּתוּבָה:

ד בַּת יִשְׂרָאֵל מְאוֹרֶסֶת לַכֹּהֵן· מְעֻבֶּרֶת מִכֹּהֵן· שׁוֹמֶרֶת יָבָם לַכֹּהֵן· וְכֵן בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל· לֹא תֹאכַל בַּתְּרוּמָה· בַּת יִשְׂרָאֵל מְאוֹרֶסֶת לְלֵוִי· מְעֻבֶּרֶת מִלֵּוִי· שׁוֹמֶרֶת יָבָם לְלֵוִי· וְכֵן בַּת לֵוִי לְיִשְׂרָאֵל· לֹא תֹאכַל בַּמַּעֲשֵׂר· בַּת לֵוִי מְאוֹרֶסֶת לַכֹּהֵן· מְעֻבֶּרֶת מִכֹּהֵן· שׁוֹמֶרֶת יָבָם לַכֹּהֵן· וְכֵן בַּת כֹּהֵן לְלֵוִי· לֹא תֹאכַל· לֹא בַתְּרוּמָה וְלֹא בַמַּעֲשֵׂר:

ה בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּשֵּׂאת לַכֹּהֵן· תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה· מֵת וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵן· תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה· נִשֵּׂאת לַלֵּוִי· תֹּאכַל בַּמַּעֲשֵׂר· מֵת וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵן· תֹּאכַל בַּמַּעֲשֵׂר· נִשֵּׂאת לְיִשְׂרָאֵל· לֹא תֹאכַל· לֹא בַתְּרוּמָה וְלֹא בַמַּעֲשֵׂר· מֵת וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵן· לֹא תֹאכַל· לֹא בַתְּרוּמָה וְלֹא בַמַּעֲשֵׂר· מֵת בְּנָהּ מִיִּשְׂרָאֵל· תֹּאכַל בַּמַּעֲשֵׂר· מֵת בְּנָהּ מִלֵּוִי· תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה· מֵת בְּנָהּ מִכֹּהֵן· לֹא תֹאכַל· לֹא בַתְּרוּמָה וְלֹא בַמַּעֲשֵׂר:

ו בַּת כֹּהֵן שֶׁנִּשֵּׂאת לְיִשְׂרָאֵל· לֹא תֹאכַל בַּתְּרוּמָה· מֵת וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵן· לֹא תֹאכַל בַּתְּרוּמָה· נִשֵּׂאת לְלֵוִי· תֹּאכַל בַּמַּעֲשֵׂר· מֵת וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵן· תֹּאכַל בַּמַּעֲשֵׂר· נִשֵּׂאת לַכֹּהֵן תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה· מֵת וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵן· תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה· מֵת

בְּנָהּ מִכֹּהֵן· לֹא תֹאכַל בַּתְּרוּמָה· מֵת בְּנָהּ מִלֵּוִי· לֹא תֹאכַל בַּמַּעֲשֵׂר· מֵת בְּנָהּ מִיִּשְׂרָאֵל· חוֹזֶרֶת לְבֵית אָבִיהָ· וְעַל זֶה נֶאֱמַר וְשָׁבָה אֶל בֵּית אָבִיהָ כִּנְעוּרֶיהָ מִלֶּחֶם אָבִיהָ תֹּאכֵל:

פרק י

הָאִשָּׁה שֶׁהָלַךְ בַּעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם· וּבָאוּ וְאָמְרוּ לָהּ מֵת בַּעְלִיךְ· וְנִשֵּׂאת וְאַחַר כַּךְ בָּא בַּעְלָהּ· תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה· וּצְרִיכָה גֵט מִזֶּה וּמִזֶּה· וְאֵין לָהּ כְּתוּבָה· וְלֹא פֵּירוֹת· וְלֹא מְזוֹנוֹת· וְלֹא בַלָּאוֹת· לֹא עַל זֶה וְלֹא עַל זֶה· אִם נֶטְלָה מִזֶּה וּמִזֶּה תַּחֲזִיר· וְהַוָּלֶד מַמְזֵר מִזֶּה וּמִזֶּה· וְלֹא זֶה וְזֶה מְטַמְּאִין לָהּ· וְלֹא זֶה וְזֶה זַכָּאי· לֹא בִמְצִיאָתָהּ· וְלֹא בְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ· וְלֹא בַהֲפָרַת נְדָרֶיהָ· הָיְתָה בַת יִשְׂרָאֵל· נִפְסְלָה מִן הַכְּהוּנָּה· וּבַת לֵוִי מִן הַמַּעֲשֵׂר· וּבַת כֹּהֵן מִן הַתְּרוּמָה· וְאֵין יוֹרְשִׁים שֶׁל זֶה וְיוֹרְשִׁים שֶׁל זֶה· יוֹרְשִׁים אֶת כְּתוּבָתָהּ· וְאִם מֵתוּ· אֶחָיו שֶׁל זֶה וְאֶחָיו שֶׁל זֶה· חוֹלְצִין וְלֹא מְיַבְּמִין· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר כְּתוּבָתָהּ עַל נִכְסֵי בַעְלָהּ הָרִאשׁוֹן· רִבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר הָרִאשׁוֹן זַכָּאי בִּמְצִיאָתָהּ· וּבְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ· וּבַהֲפָרַת נְדָרֶיהָ· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר בִּיאָתָהּ אוֹ חֲלִיצָתָהּ מֵאֶחָיו שֶׁל רִאשׁוֹן· פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ· וְאֵין הַוָּלֶד מִמֶּנּוּ מַמְזֵר· וְאִם נִשֵּׂאת שֶׁלֹּא בִרְשׁוּת· מוּתֶּרֶת לַחֲזוֹר לוֹ:

ב נִשֵּׂאת עַל פִּי בֵית דִּין תֵּצֵא· וּפְטוּרָה מִן הַקָּרְבָּן· שֶׁלֹּא עַל פִּי בֵית דִּין· תֵּצֵא וְחַיֶּבֶת בַּקָּרְבָּן· יָפֶה כֹּחַ בֵּית דִּין שֶׁפּוֹטֶרֶת

מִן הַקָּרְבָּן· הוֹרוּהָ בֵּית דִּין לִנָּשֵׂא וְהֶלְכָה וְקִלְקְלָה חַיֶּבֶת בַּקָּרְבָּן· שֶׁלֹּא הִתִּירוּהָ אֶלָּא לִנָּשֵׂא:

ג הָאִשָּׁה שֶׁהָלַךְ בַּעְלָהּ וּבְנָהּ לִמְדִינַת הַיָּם· וּבָאוּ וְאָמְרוּ לָהּ מֵת בַּעְלִיךְ· וְאַחַר כַּךְ מֵת בְּנֵךְ וְנִשֵּׂאת· וְאַחַר כַּךְ אָמְרוּ לָהּ חִלּוּף הָיוּ הַדְּבָרִים· תֵּצֵא וְהַוָּלֶד הָרִאשׁוֹן וְאַחֲרוֹן מַמְזֵר· אָמְרוּ לָהּ מֵת בְּנֵךְ· וְאַחַר כַּךְ מֵת בַּעְלִיךְ· וְנִתְיַבְּמָה· וְאַחַר כַּךְ אָמְרוּ לָהּ חִלּוּף הָיוּ הַדְּבָרִים· תֵּצֵא וְהַוָּלֶד רִאשׁוֹן וְאַחֲרוֹן מַמְזֵר· אָמְרוּ לָהּ מֵת בַּעְלִיךְ וְנִשֵּׂאת· וְאַחַר כַּךְ אָמְרוּ לָהּ קַיָּם הָיָה וּמֵת· תֵּצֵא וְהַוָּלֶד רִאשׁוֹן מַמְזֵר· וְהָאַחֲרוֹן אֵינוֹ מַמְזֵר· אָמְרוּ לָהּ מֵת בַּעְלִיךְ· וְנִתְקַדְּשָׁה· וְאַחַר כַּךְ בָּא בַעְלָהּ· מוּתֶּרֶת לַחֲזוֹר לוֹ· אַף עַל פִּי שֶׁנָּתַן לָהּ אַחֲרוֹן גֵּט· לֹא פְּסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָּה· אֶת זוֹ דָּרַשׁ רִבִּי אֶלְעָזָר בֶּן מַתְיָא וְאִשָּׁה גְּרוּשָׁה מֵאִישָׁהּ· וְלֹא מֵאִישׁ שֶׁאֵינוֹ אִישָׁהּ:

ד מִי שֶׁהֶלְכָה אִשְׁתּוֹ לִמְדִינַת הַיָּם· וּבָאוּ וְאָמְרוּ לוֹ מֵתָה אִשְׁתֶּךָ· וְנָשָׂא אֶת אֲחוֹתָהּ· וְאַחַר כַּךְ בָּאת אִשְׁתּוֹ· מוּתֶּרֶת לַחֲזוֹר לוֹ· הוּא מוּתָּר בִּקְרוֹבוֹת שְׁנִיָּה· וּשְׁנִיָּה מוּתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו· וְאִם מֵתָה רִאשׁוֹנָה· מוּתָּר בִּשְׁנִיָּה· אָמְרוּ לוֹ מֵתָה אִשְׁתֶּךָ· וְנָשָׂא אֶת אֲחוֹתָהּ· וְאַחַר כַּךְ אָמְרוּ לוֹ· קַיֶּמֶת הָיְתָה וּמֵתָה· הַוָּלֶד רִאשׁוֹן מַמְזֵר· וְהָאַחֲרוֹן אֵינוֹ מַמְזֵר· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר כָּל שֶׁפּוֹסֵל עַל יְדֵי אֲחֵרִים· פּוֹסֵל עַל יְדֵי עַצְמוֹ· וְכָל שֶׁאֵינוֹ פּוֹסֵל עַל יְדֵי אֲחֵרִים· אֵינוֹ פּוֹסֵל עַל יְדֵי עַצְמוֹ:

ה אָמְרוּ לוֹ מֵתָה אִשְׁתְּךָ· וְנָשָׂא אֲחוֹתָהּ מֵאָבִיהָ· מֵתָה וְנָשָׂא אֲחוֹתָהּ מֵאִמָּהּ· מֵתָה וְנָשָׂא אֲחוֹתָהּ מֵאָבִיהָ· מֵתָה וְנָשָׂא אֲחוֹתָהּ מֵאִמָּהּ· וְנִמְצְאוּ כֻּלָּן קַיָּמוֹת· מֵתָר בָּרִאשׁוֹנָה בַּשְּׁלִישִׁית וּבַחֲמִישִׁית· וּפוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן· וְאָסוּר בַּשְּׁנִיָּה וּבָרְבִיעִית· וְאֵין בִּיאַת אַחַת מֵהֶן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ· וְאִם בָּא עַל הַשְּׁנִיָּה לְאַחַר מִיתַת הָרִאשׁוֹנָה· מוּתָּר בַּשְּׁנִיָּה וּבָרְבִיעִית· וּפוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן· וְאָסוּר בַּשְּׁלִישִׁית וּבַחֲמִישִׁית· וְאֵין בִּיאַת אַחַת מֵהֶן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ:

ו בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד· הוּא פּוֹסֵל עַל יְדֵי אַחִין· וְהָאַחִין פּוֹסְלִין עַל יָדוֹ· אֶלָּא שֶׁהוּא פּוֹסֵל תְּחִלָּה· וְהָאַחִים פּוֹסְלִין תְּחִלָּה וָסוֹף· כֵּיצַד בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד· שֶׁבָּא עַל יְבִמְתּוֹ· פָּסַל עַל יְדֵי אַחִין· בָּאוּ אָחִין עָלֶיהָ וְעָשׂוּ בָהּ מַאֲמַר· נָתְנוּ גֵט אוֹ חָלְצוּ פָּסְלוּ עַל יָדוֹ:

ז בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד שֶׁבָּא עַל יְבִמְתּוֹ· וְאַחַר כַּךְ בָּא עָלֶיהָ אָחִיו· שֶׁהוּא בֶן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד· פָּסַל עַל יָדוֹ· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר לֹא פָסַל:

ח בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד שֶׁבָּא עַל יְבִמְתּוֹ· וְאַחַר כַּךְ בָּא עַל צָרָתָהּ· פָּסַל עַל יְדֵי עַצְמוֹ· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר לֹא פָסַל· בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד· שֶׁבָּא עַל יְבִמְתּוֹ וּמֵת· חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת· נָשָׂא אִשָּׁה וּמֵת· הֲרֵי זוֹ פְטוּרָה:

ט בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד שֶׁבָּא עַל יְבִמְתּוֹ· וּמִשֶּׁהִגְדִּיל נָשָׂא אִשָּׁה אַחֶרֶת וּמֵת· אִם לֹא יָדַע אֶת הָרִאשׁוֹנָה

מִשֶּׁהִגְדִּיל· הָרִאשׁוֹנָה חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת· וְהַשְּׁנִיָּה אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַבֶּמֶת· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר מְיַבֵּם לְאֵיזוֹ שֶׁיִּרְצֶה· וְחוֹלֵץ לַשְּׁנִיָּה· אֶחָד שֶׁהוּא בֶן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד· וְאֶחָד שֶׁהוּא בֶן עֶשְׂרִים שָׁנָה· שֶׁלֹּא הֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת:

פרק יא

נוֹשְׂאִין עַל הָאֲנוּסָה וְעַל הַמְּפֻתָּה· הָאוֹנֵס וְהַמְּפַתֶּה עַל הַנְּשׂוּאָה חַיָּיב· נוֹשֵׂא אָדָם אֲנוּסַת אָבִיו וּמְפֻתַּת אָבִיו· אֲנוּסַת בְּנוֹ וּמְפֻתַּת בְּנוֹ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹסֵר בַּאֲנוּסַת אָבִיו וּמְפֻתַּת אָבִיו:

ב הַגִּיּוֹרֶת שֶׁנִּתְגַּיְּרוּ בָנֶיהָ עִמָּהּ· לֹא חוֹלְצִין וְלֹא מְיַבְּמִין· אֲפִילוּ הוֹרָתוֹ שֶׁל רִאשׁוֹן שֶׁלֹּא בִקְדוּשָׁה וְלֵידָתוֹ בִקְדוּשָׁה· וְהַשֵּׁנִי הוֹרָתוֹ וְלֵידָתוֹ בִקְדוּשָׁה· וְכֵן שִׁפְחָה שֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ בָנֶיהָ עִמָּהּ:

ג חָמֵשׁ נָשִׁים שֶׁנִּתְעָרְבוּ וַלְדוֹתֵיהֶן· הִגְדִּילוּ הַתַּעֲרוּבוֹת וְנֶשְׂאוּ נָשִׁים וּמֵתוּ· אַרְבָּעָה חוֹלְצִין לְאֶחָת· וְאֶחָד מְיַבֵּם אוֹתָהּ· הוּא וּשְׁלֹשָׁה· חוֹלְצִין לְאַחֶרֶת· וְאֶחָד מְיַבֵּם· נִמְצְאוּ אַרְבַּע חֲלִיצוֹת וְיִבּוּם· לְכָל אַחַת וְאֶחָת:

ד הָאִשָּׁה שֶׁנִּתְעָרַב וַלְדָהּ בְּוָלֶד כַּלָּתָהּ· הִגְדִּילוּ הַתַּעֲרוּבוֹת וְנֶשְׂאוּ נָשִׁים וּמֵתוּ· בְּנֵי הַכַּלָּה חוֹלְצִין וְלֹא מְיַבְּמִין· שֶׁהוּא סָפֵק אֵשֶׁת אָחִיו· וְסָפֵק אֵשֶׁת אֲחִי אָבִיו· וּבְנֵי הַזְּקֵנָה·

אוֹ חוֹלְצִין אוֹ מְיַבְּמִין· שֶׁהוּא סָפֵק אֵשֶׁת אָחִיו וְאֵשֶׁת בֶּן אָחִיו· מֵתוּ הַכְּשֵׁרִים בְּנֵי הַתַּעֲרוּבוֹת לִבְנֵי הַזְּקֵנָה· חוֹלְצִין וְלֹא מְיַבְּמִין· שֶׁהוּא סָפֵק אֵשֶׁת אָחִיו וְאֵשֶׁת אֲחִי אָבִיו· וּבְנֵי הַכַּלָּה אֶחָד חוֹלֵץ וְאֶחָד מְיַבֵּם:

ה כֹּהֶנֶת שֶׁנִּתְעָרַב וַלְדָּהּ בְּוָלֶד שִׁפְחָתָהּ· הֲרֵי אֵלּוּ אֹכְלִים בַּתְּרוּמָה וְחוֹלְקִים חֵלֶק אֶחָד בַּגֹּרֶן· וְאֵינָן מְטַמְּאִין לַמֵּתִים· וְאֵין נוֹשְׂאִין נָשִׁים· בֵּין כְּשֵׁרוֹת בֵּין פְּסוּלוֹת· הִגְדִּילוּ הַתַּעֲרוּבוֹת וְשִׁחְרְרוּ זֶה אֶת זֶה· נוֹשְׂאִין נָשִׁים רְאוּיוֹת לַכְּהוּנָּה· וְאֵינָן מְטַמְּאִין לַמֵּתִים· וְאִם נִטְמְאוּ אֵין סוֹפְגִין אֶת הָאַרְבָּעִים· וְאֵינָן אוֹכְלִים בַּתְּרוּמָה· וְאִם אָכְלוּ אֵין מְשַׁלְּמִים קֶרֶן וָחֹמֶשׁ· וְאֵינָן חוֹלְקִין עַל הַגֹּרֶן· וּמוֹכְרִין אֶת הַתְּרוּמָה וְהַדָּמִים שֶׁלָּהֶם· וְאֵינָן חוֹלְקִים בְּקָדְשֵׁי הַמִּקְדָּשׁ· וְאֵין נוֹתְנִין לָהֶם קֳדָשִׁים· וְאֵין מוֹצִיאִין שֶׁלָּהֶם מִיָּדָם· וּפְטוּרִים מִן הַזְּרוֹעַ וּמִן הַלְּחָיַיִם וּמִן הַקֵּבָה· וּבְכוֹרָן יְהֵא רוֹעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב· וְנוֹתְנִין עֲלֵיהֶם חָמְרֵי כֹהֲנִים וְחָמְרֵי יִשְׂרָאֵלִים:

ו מִי שֶׁלֹּא שָׁהֲתָה אַחַר בַּעְלָהּ שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים· וְנִשֵּׂאת וְיָלְדָה· וְאֵין יָדוּעַ אִם בֶּן תִּשְׁעָה לָרִאשׁוֹן· אִם בֶּן שִׁבְעָה לָאַחֲרוֹן· הָיוּ לָהּ בָּנִים מִן הָרִאשׁוֹן וּבָנִים מִן הַשֵּׁנִי· חוֹלְצִין וְלֹא מְיַבְּמִין· וְכֵן הוּא לָהֶם חוֹלֵץ וְלֹא מְיַבֵּם· הָיוּ לוֹ אַחִים מִן הָרִאשׁוֹן וְאַחִים מִן הַשֵּׁנִי· שֶׁלֹּא מֵאוֹתָהּ הָאֵם· הוּא חוֹלֵץ וּמְיַבֵּם· וְהֵם אֶחָד חוֹלֵץ וְאֶחָד מְיַבֵּם:

ז הָיָה אֶחָד יִשְׂרָאֵל וְאֶחָד כֹּהֵן· נוֹשֵׂא אִשָּׁה רְאוּיָה לַכֹּהֵן· וְאֵינוֹ מִטַּמֵּא לַמֵּתִים· וְאִם נִטְמָא אֵינוֹ סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים· וְאֵינוֹ אוֹכֵל בַּתְּרוּמָה· וְאִם אָכַל אֵינוֹ מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחֹמֶשׁ· וְאֵינוֹ חוֹלֵק עַל הַגֹּרֶן· וּמוֹכֵר (הַתְּרוּמָה) וְהַדָּמִים שֶׁלּוֹ· וְאֵינוֹ חוֹלֵק בְּקָדְשֵׁי הַמִּקְדָּשׁ· וְאֵין נוֹתְנִים לוֹ (אֶת) הַקֳּדָשִׁים וְאֵין מוֹצִיאִין אֶת שֶׁלּוֹ מִיָּדוֹ· וּפָטוּר מִן הַזְּרוֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה· וּבְכוֹרוֹ יְהֵא רוֹעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב· וְנוֹתְנִין עָלָיו חָמְרֵי כֹהֲנִים וְחָמְרֵי יִשְׂרָאֵלִים· הָיוּ שְׁנֵיהֶם כֹּהֲנִים· הוּא אוֹנֵן עֲלֵיהֶם· וְהֵם אוֹנְנִין עָלָיו· הוּא אֵינוֹ מִטַּמֵּא לָהֶם· וְהֵם אֵינָם מִטַּמְּאִין לוֹ· הוּא אֵינוֹ יוֹרֵשׁ אוֹתָן· אֲבָל הֵם יוֹרְשִׁין אוֹתוֹ· וּפָטוּר עַל מַכָּתוֹ וְעַל קִלְלָתוֹ שֶׁל זֶה וְשֶׁל זֶה· וְעוֹלֶה בְּמִשְׁמָרוֹ שֶׁל זֶה וְשֶׁל זֶה וְאֵינוֹ חוֹלֵק· וְאִם הָיוּ שְׁנֵיהֶם בְּמִשְׁמָר אֶחָד· נוֹטְלִין חֵלֶק אֶחָד:

פרק יב

מִצְוַת חֲלִיצָה בִּשְׁלֹשָׁה דַיָּנִין· וַאֲפִילוּ שְׁלֹשְׁתָּן הֶדְיוֹטוֹת· חֶלְצָה בְּמִנְעָל חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה· בְּאַנְפִּלְיָא חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה· בְּסַנְדָּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ עָקֵב כָּשֵׁר· וְשֶׁאֵין לוֹ עָקֵב פָּסוּל· מִן הָאַרְכּוּבָה וּלְמַטָּה· חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה· מִן הָאַרְכּוּבָה וּלְמַעְלָה חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה:

ב חֶלְצָה בְּסַנְדָּל שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ· אוֹ בְּסַנְדָּל שֶׁל עֵץ· אוֹ בְּשֶׁל שְׂמֹאל בַּיָּמִין· חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה· חֶלְצָה בַּגָּדוֹל שֶׁהוּא יָכוֹל לַהֲלוֹךְ בּוֹ· אוֹ בַקָּטָן שֶׁהוּא חוֹפֶה אֶת רוֹב רַגְלוֹ· חֲלִיצָתָהּ

כְּשֵׁרָה· חֲלִיצָה בַּלַּיְלָה· חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה· וְרִבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹסֵל· בַּשְּׁמֹאל חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה· וְרִבִּי אֱלִיעֶזֶר מַכְשִׁיר:

ג חֲלִיצָה וְרֻקְקָה אֲבָל לֹא קְרִיאָה· חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה· קְרִיאָה וְרֻקְקָה אֲבָל לֹא חֲלִיצָה· חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה· חֲלִיצָה וְקְרִיאָה אֲבָל לֹא רֻקְקָה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה· אָמַר רִבִּי אֱלִיעֶזֶר כָּכָה יֵעָשֶׂה· כָּל דָּבָר שֶׁהוּא מַעֲשֶׂה מְעַכֵּב· אָמַר לוֹ רִבִּי עֲקִיבָא מִשָּׁם רְאָיָה· כָּכָה יֵעָשֶׂה לָאִישׁ· כָּל דָּבָר שֶׁהוּא מַעֲשֶׂה בָּאִישׁ:

ד הַחֵרֵשׁ שֶׁנֶּחֱלַץ וְהַחֵרֶשֶׁת שֶׁחֲלִיצָה· וְהַחוֹלֶצֶת לַקָּטָן· חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה· קְטַנָּה שֶׁחֲלִיצָה· תַּחֲלוּץ מִשֶּׁתַּגְדִּיל· וְאִם לֹא חֲלִיצָה· חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה:

ה חֲלִיצָה בִּשְׁנַיִם אוֹ בִשְׁלֹשָׁה· וְנִמְצָא אֶחָד מֵהֶן קָרוֹב אוֹ פָּסוּל· חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה· רִבִּי שִׁמְעוֹן וְרִבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר מַכְשִׁירִין· וּמַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁחָלַץ בֵּינוֹ לְבֵינָהּ בְּבֵית הָאֲסוּרִים· וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי רִבִּי עֲקִיבָא וְהִכְשִׁיר:

ו מִצְוַת חֲלִיצָה· בָּא הוּא וִיבִמְתּוֹ לְבֵית דִּין· וְהֵן מַשִּׂיאִין לוֹ עֵצָה הַהוֹגֶנֶת לוֹ· שֶׁנֶּאֱמַר וְקָרְאוּ לוֹ זִקְנֵי עִירוֹ וְדִבְּרוּ אֵלָיו· וְהִיא אוֹמֶרֶת מֵאֵן יְבָמִי לְהָקִים לְאָחִיו שֵׁם בְּיִשְׂרָאֵל לֹא אָבָה יַבְּמִי· וְהוּא אוֹמֵר לֹא חָפַצְתִּי לְקַחְתָּהּ· וּבִלְשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ הָיוּ אוֹמְרִים· וְנִגְּשָׁה יְבִמְתּוֹ אֵלָיו לְעֵינֵי הַזְּקֵנִים· וְחָלְצָה נַעֲלוֹ מֵעַל רַגְלוֹ· וְיָרְקָה בְּפָנָיו רוֹק הַנִּרְאֶה לַדַּיָּנִים·

וְעֻנְתָּה וְאָמְרָה· כָּכָה יַעֲשֶׂה לָאִישׁ אֲשֶׁר לֹא יִבְנֶה אֶת בֵּית אָחִיו· עַד כָּאן הָיוּ מַקְרִין· וּכְשֶׁהִקְרָא רִבִּי הוֹרְקָנוֹס תַּחַת הָאֵלָה בִּכְפַר עֵיטָם· וְגָמַר אֶת כָּל הַפָּרָשָׁה הֶחְזָקוּ לִהְיוֹת גּוֹמְרִין כָּל הַפָּרָשָׁה· וְנִקְרָא שְׁמוֹ בְּיִשְׂרָאֵל בֵּית חֲלוּץ הַנַּעַל· מִצְוָה בַדַּיָּנִין וְלֹא מִצְוָה בַתַּלְמִידִים· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִצְוָה עַל כָּל הָעוֹמְדִים שָׁם לוֹמַר· חֲלוּץ הַנַּעַל חֲלוּץ הַנַּעַל חֲלוּץ הַנָּעַל:

פרק יג

בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים אֵין מִמָּאֲנִין אֶלָּא אֲרוּסוֹת· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אֲרוּסוֹת וּנְשׂוּאוֹת· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים בַּבַּעַל וְלֹא בַיָּבָם· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים בַּבַּעַל וּבַיָּבָם· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים בְּפָנָיו· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים בְּפָנָיו וְשֶׁלֹּא בְפָנָיו· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים בְּבֵית דִּין· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים בְּבֵית דִּין וְשֶׁלֹּא בְבֵית דִּין· אָמְרוּ לָהֶן בֵּית הִלֵּל לְבֵית שַׁמָּאי מִמָּאֶנֶת וְהִיא קְטַנָּה· אֲפִילוּ אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה פְּעָמִים· אָמְרוּ לָהֶן בֵּית שַׁמָּאי אֵין בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל הֶפְקֵר· אֶלָּא מִמָּאֶנֶת וּמַמְתֶּנֶת עַד שֶׁתַּגְדִּיל וּתְמָאֵן וְתִנָּשֵׂא:

ב אֵיזֶה הִיא קְטַנָּה שֶׁצְּרִיכָה לְמָאֵן· כָּל שֶׁהִישִׂיאוּהָ אִמָּהּ וְאַחֶיהָ לְדַעְתָּהּ· הִשִּׂיאוּהָ שֶׁלֹּא לְדַעְתָּהּ אֵינָהּ צְרִיכָה לְמָאֵן· רִבִּי חֲנִינָא בֶן אַנְטִיגְנוֹס אוֹמֵר כָּל תִּנּוֹקֶת שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לִשְׁמוֹר קִדּוּשֶׁיהָ אֵינָהּ צְרִיכָה לְמָאֵן· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אֵין מַעֲשֵׂה קְטַנָּה כְּלוּם· אֶלָּא כַּמִּפֶּתָּה· בַּת יִשְׂרָאֵל

לַכֹּהֵן לֹא תֹאכַל בַּתְּרוּמָה· בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה:

ג רִבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר כָּל עַכָּבָה שֶׁהִיא מִן הָאִישׁ· כְּאִלּוּ הִיא אִשְׁתּוֹ· וְכָל עַכָּבָה שֶׁאֵינָהּ מִן הָאִישׁ כְּאִלּוּ אֵינָהּ אִשְׁתּוֹ:

ד הַמְּמָאֶנֶת בָּאִישׁ הוּא מוּתָּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ· וְהִיא מוּתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו· וְלֹא פְּסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָּה· נָתַן לָהּ גֵּט הוּא אָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ וְהִיא אֲסוּרָה בִקְרוֹבָיו וּפְסָלָהּ מִן הַכְּהֻנָּה· נָתַן לָהּ גֵּט וְהֶחְזִירָהּ· מְאֻנָּה בוֹ וְנִשֵּׂאת לְאַחֵר· וְנִתְאַרְמְלָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה· מוּתֶּרֶת לַחֲזוֹר לוֹ· מְאֻנָּה בוֹ וְהֶחְזִירָהּ· נָתַן לָהּ גֵּט וְנִשֵּׂאת לְאַחֵר וְנִתְאַרְמְלָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה· אֲסוּרָה לַחֲזוֹר לוֹ· זֶה הַכְּלָל· גֵּט אַחַר מְאוּן אֲסוּרָה לַחֲזוֹר לוֹ· מְאוּן אַחַר גֵּט מוּתֶּרֶת לַחֲזוֹר לוֹ:

ה הַמְּמָאֶנֶת בָּאִישׁ· נִשֵּׂאת לְאַחֵר וְגֵרְשָׁהּ· (לְאַחֵר וּמְאֻנָּה בוֹ·) לְאַחֵר וְגֵרְשָׁהּ· זֶה הַכְּלָל· כָּל שֶׁיּוֹצֵאת הֵימֶנּוּ בְּגֵט אֲסוּרָה לַחֲזוֹר לוֹ· בְּמְאוּן מוּתֶּרֶת לַחֲזוֹר לוֹ:

ו הַמְּגָרֵשׁ אֶת הָאִשָּׁה וְהֶחֱזִירָהּ· מוּתֶּרֶת לְיַבֵּם· וְרִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹסֵר· וְכֵן הַמְּגָרֵשׁ אֶת הַיְּתוֹמָה וְהֶחֱזִירָהּ· מוּתֶּרֶת לְיַבֵּם· וְרִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹסֵר· קְטַנָּה שֶׁהִשִּׂיאָהּ אָבִיהָ וְנִתְגָּרְשָׁה כִּיתוֹמָה בְּחַיֵּי הָאָב· הֶחֱזִירָהּ דִּבְרֵי הַכֹּל אֲסוּרָה לְיַבֵּם:

ז שְׁנֵי אַחִין נְשׂוּאִין לִשְׁתֵּי אֲחָיוֹת (יְתוֹמוֹת) קְטַנּוֹת· וּמֵת בַּעְלָהּ שֶׁל אַחַת מֵהֶן· תֵּצֵא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה· וְכֵן שְׁתֵּי חֵרְשׁוֹת גְּדוֹלָה וּקְטַנָּה· מֵת בַּעְלָהּ שֶׁל קְטַנָּה· תֵּצֵא הַקְּטַנָּה מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה· מֵת בַּעְלָהּ שֶׁל גְּדוֹלָה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר מְלַמְּדִין אֶת הַקְּטַנָּה שֶׁתְּמָאֵן בּוֹ· רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר אִם מִאֲנָה מִאֲנָה· וְאִם לָאוּ תַּמְתִּין עַד שֶׁתַּגְדִּיל· וְתֵצֵא הַלֵּזוּ מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה· רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר אִי לוֹ עַל אִשְׁתּוֹ· וְאִי לוֹ עַל אֵשֶׁת אָחִיו· מוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ בַּגֵּט· וְאֵשֶׁת אָחִיו בַּחֲלִיצָה:

ח מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי לִשְׁתֵּי יְתוֹמוֹת קְטַנּוֹת וּמֵת· בִּיאָתָהּ אוֹ חֲלִיצָתָהּ שֶׁל אַחַת מֵהֶן· פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ· וְכֵן שְׁתֵּי חֵרְשׁוֹת· קְטַנָּה וְחֵרֶשֶׁת אֵין בִּיאַת אַחַת מֵהֶן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ· פִּקֶּחֶת וְחֵרֶשֶׁת בִּיאַת הַפִּקֶּחֶת פּוֹטֶרֶת הַחֵרֶשֶׁת· וְאֵין בִּיאַת הַחֵרֶשֶׁת פּוֹטֶרֶת אֶת הַפִּקֶּחֶת· גְּדוֹלָה וּקְטַנָּה· בִּיאַת הַגְּדוֹלָה פּוֹטֶרֶת אֶת הַקְּטַנָּה· וְאֵין בִּיאַת הַקְּטַנָּה פּוֹטֶרֶת אֶת הַגְּדוֹלָה:

ט מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי לִשְׁתֵּי יְתוֹמוֹת קְטַנּוֹת וּמֵת· בָּא יָבָם עַל הָרִאשׁוֹנָה וְחָזַר וּבָא עַל הַשְּׁנִיָּה· אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַשְּׁנִיָּה· לֹא פָסַל אֶת הָרִאשׁוֹנָה· וְכֵן שְׁתֵּי חֵרְשׁוֹת· קְטַנָּה וְחֵרֶשֶׁת· בָּא יָבָם עַל הַקְּטַנָּה· וְחָזַר וּבָא עַל הַחֵרֶשֶׁת· אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַחֵרֶשֶׁת· לֹא פָסַל אֶת הַקְּטַנָּה· בָּא יָבָם עַל הַחֵרֶשֶׁת· וְחָזַר וּבָא עַל הַקְּטַנָּה· אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַקְּטַנָּה פָּסַל אֶת הַחֵרֶשֶׁת:

י פִּקֶּחֶת וְחֵרֶשֶׁת· בָּא יָבָם עַל הַפִּקֶּחֶת· וְחָזַר וּבָא עַל הַחֵרֶשֶׁת· אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַחֵרֶשֶׁת· לֹא פָסַל אֶת הַפִּקֶּחֶת· בָּא יָבָם עַל הַחֵרֶשֶׁת· לֹא פָסַל אֶת הַפִּקֶּחֶת· בָּא יָבָם עַל הַחֵרֶשֶׁת· וְחָזַר וּבָא עַל הַפִּקֶּחֶת· אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַפִּקֶּחֶת· פָּסַל אֶת הַחֵרֶשֶׁת:

יא גְּדוֹלָה וּקְטַנָּה· בָּא יָבָם עַל הַגְּדוֹלָה· וְחָזַר וּבָא עַל הַקְּטַנָּה· אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַקְּטַנָּה· לֹא פָסַל אֶת הַגְּדוֹלָה· בָּא יָבָם עַל הַקְּטַנָּה· וְחָזַר וּבָא עַל הַגְּדוֹלָה· אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַגְּדוֹלָה· פָּסַל אֶת הַקְּטַנָּה· רִבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר (בְּכֻלָּן) מְלַמְּדִין הַקְּטַנָּה שֶׁתִּמָּאֵן בּוֹ:

יב יָבָם קָטָן שֶׁבָּא עַל יִבְמְתּוֹ קְטַנָּה· יִגְדְּלוּ זֶה עִם זֶה· בָּא עַל יְבָמָה גְּדוֹלָה תִּגַּדְּלֶנּוּ· הַיְבָמָה שֶׁאָמְרָה בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם לֹא נִבְעַלְתִּי· כּוֹפִין אוֹתוֹ שֶׁיַּחֲלוֹץ לָהּ· לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם מְבַקְּשִׁים הֵימֶנּוּ שֶׁיַּחֲלוֹץ לָהּ· וּבִזְמָן שֶׁהוּא מוֹדֶה· אֲפִילוּ לְאַחַר שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ· כּוֹפִין אוֹתוֹ שֶׁיַּחֲלוֹץ לָהּ:

יג הַנּוֹדֶרֶת הֲנָאָה מִיְּבָמָהּ בְּחַיֵּי בַעְלָהּ· כּוֹפִין אוֹתוֹ שֶׁיַּחֲלוֹץ לָהּ· לְאַחַר מִיתַת בַּעְלָהּ· מְבַקְּשִׁין הֵימֶנּוּ שֶׁיַּחֲלוֹץ לָהּ· וְאִם נִתְכַּוְּנָה לְכַךְ אֲפִילוּ בְחַיֵּי בַעְלָהּ· מְבַקְּשִׁין הֵימֶנּוּ שֶׁיַּחֲלוֹץ לָהּ:

פרק יד

חֵרֵשׁ שֶׁנָּשָׂא פִקֶּחֶת· וּפִקֵּחַ שֶׁנָּשָׂא חֵרֶשֶׁת· (אִם רָצָה יוֹצִיא) וְאִם רָצָה יְקַיֵּים· כְּשֵׁם שֶׁהוּא כוֹנֵס בִּרְמִיזָה כָּךְ הוּא מוֹצִיא בִּרְמִיזָה· פִּקֵּחַ שֶׁנָּשָׂא פִקֶּחֶת וְנִתְחָרְשָׁה· אִם רָצָה יוֹצִא וְאִם רָצָה יְקַיֵּים· נִשְׁטַתֵּת· לֹא יוֹצִיא· נִתְחָרֵשׁ הוּא אוֹ נִשְׁטַתָּה· אֵינוֹ מוֹצִיאָהּ עוֹלָמִית· אָמַר רִבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי מִפְּנֵי מָה הָאִשָּׁה שֶׁנִּתְחָרְשָׁה יוֹצְאָה· וְהָאִישׁ שֶׁנִּתְחָרֵשׁ אֵינוֹ מוֹצִיא· אָמְרוּ לוֹ אֵינוֹ דּוֹמֶה הָאִישׁ הַמְּגָרֵשׁ לָאִשָּׁה הַמִּתְגָּרֶשֶׁת· שֶׁהָאִשָּׁה יוֹצְאָה לִרְצוֹנָהּ וְשֶׁלֹּא לִרְצוֹנָהּ· הָאִישׁ אֵינוֹ מוֹצִיא אֶלָּא לִרְצוֹנוֹ:

ב הֵעִיד רִבִּי יוֹחָנָן בֶּן גּוּדְגָּדָה עַל הַחֵרֶשֶׁת שֶׁהִשִּׂיאָהּ אָבִיהָ· שֶׁהִיא יוֹצְאָה בְגֵט· אָמְרוּ לוֹ אַף זוֹ כַּיּוֹצֵא בָהּ:

ג שְׁנֵי אַחִים חֵרְשִׁים נְשׂוּאִים לִשְׁתֵּי אֲחִיּוֹת חֵרְשׁוֹת· אוֹ לִשְׁתֵּי אֲחִיּוֹת פִּקְחוֹת אוֹ לִשְׁתֵּי אֲחִיּוֹת אַחַת חֵרֶשֶׁת וְאַחַת פִּקֶּחֶת· אוֹ שְׁתֵּי אֲחִיּוֹת חֵרְשׁוֹת נְשׂוּאוֹת לִשְׁנֵי אַחִים פִּקְחִים· אוֹ לִשְׁנֵי אַחִין חֵרְשִׁים· אוֹ לִשְׁנֵי אַחִים אֶחָד חֵרֵשׁ וְאֶחָד פִּקֵּחַ· הֲרֵי אֵלּוּ פְטוּרוֹת מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּבּוּם· וְאִם הָיוּ נָכְרִיּוֹת יִכָּנְסוּ· וְאִם רָצוּ לְהוֹצִיא יוֹצִיאוּ:

ד שְׁנֵי אַחִים אֶחָד חֵרֵשׁ וְאֶחָד פִּקֵּחַ· נְשׂוּאִים לִשְׁתֵּי אֲחִיּוֹת פִּקְחוֹת· מֵת חֵרֵשׁ בַּעַל הַפִּקֶּחֶת מַה יַּעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל הַפִּקֶּחֶת· תֵּצֵא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה· מֵת פִּקֵּח בַּעַל

הַפִּקֶּחֶת· מַה יַּעֲשֶׂה חֵרֵשׁ בַּעַל פִּקֶּחֶת· מוֹצִיא אִשְׁתּוֹ בַגֵּט· וְאֵשֶׁת אָחִיו אֲסוּרָה לְעוֹלָם:

ה שְׁנֵי אַחִים פִּקְחִים· נְשׂוּאִים לִשְׁתֵּי אֲחִיּוֹת· אַחַת חֵרֶשֶׁת· וְאַחַת פִּקֶּחֶת· מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל חֵרֶשֶׁת· מַה יַּעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקֶּחֶת· תֵּצֵא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה· מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקֶּחֶת מַה יַּעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל הַחֵרֶשֶׁת· מוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ בַגֵּט· וְאֶת אֵשֶׁת אָחִיו בַּחֲלִיצָה:

ו שְׁנֵי אַחִים אֶחָד חֵרֵשׁ וְאֶחָד פִּקֵּחַ נְשׂוּאִים לִשְׁתֵּי אֲחִיּוֹת· אַחַת חֵרֶשֶׁת וְאַחַת פִּקֶּחֶת· מֵת חֵרֵשׁ בַּעַל חֵרֶשֶׁת· מַה יַּעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקֶּחֶת· תֵּצֵא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה· מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקֶּחֶת· מַה יַּעֲשֶׂה חֵרֵשׁ בַּעַל חֵרֶשֶׁת· מוֹצִיא אִשְׁתּוֹ בַגֵּת· וְאֵשֶׁת אָחִיו אֲסוּרָה לְעוֹלָם:

ז שְׁנֵי אַחִים אֶחָד חֵרֵשׁ וְאֶחָד פִּקֵּחַ· נְשׂוּאִים לִשְׁתֵּי נָכְרִיּוֹת פִּקְחוֹת· מֵת חֵרֵשׁ בַּעַל פִּקֶּחֶת· מַה יַּעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקֶּחֶת· אוֹ חוֹלֵץ אוֹ מְיַבֵּם· מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקֶּחֶת· מַה יַּעֲשֶׂה חֵרֵשׁ בַּעַל פִּקֶּחֶת· כּוֹנֵס וְאֵינוֹ מוֹצִיא לְעוֹלָם:

ח שְׁנֵי אַחִים פִּקְחִים· נְשׂוּאִים לִשְׁתֵּי נָכְרִיּוֹת· אַחַת פִּקֶּחֶת וְאַחַת חֵרֶשֶׁת· מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל חֵרֶשֶׁת· מַה יַּעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקֶּחֶת· כּוֹנֵס· וְאִם רָצָה לְהוֹצִיא יוֹצִיא· מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל הַפִּקֶּחֶת· מַה יַּעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל חֵרֶשֶׁת· אוֹ חוֹלֵץ אוֹ מְיַבֵּם:

ט שְׁנֵי אַחִים אֶחָד חֵרֵשׁ וְאֶחָד פִּקֵּחַ· נְשׂוּאִים לִשְׁתֵּי נָכְרִיּוֹת· אַחַת חֵרֶשֶׁת וְאַחַת פִּקֶּחֶת· מֵת חֵרֵשׁ בַּעַל חֵרֶשֶׁת· מַה יַּעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקֶּחֶת· כּוֹנֵס· וְאִם רָצָה לְהוֹצִיא יוֹצִיא· מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקֶּחֶת· מַה יַּעֲשֶׂה חֵרֵשׁ בַּעַל חֵרֶשֶׁת· כּוֹנֵס וְאֵינוֹ מוֹצִיא לְעוֹלָם:

פרק טו

הָאִשָּׁה שֶׁהָלְכָה הִיא וּבַעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם· שָׁלוֹם בֵּינוֹ לְבֵינָהּ וְשָׁלוֹם בָּעוֹלָם· וּבָאתָה וְאָמְרָה מֵת בַּעְלִי תִּנָּשֵׂא· מֵת בַּעְלִי תִּתְיַבֵּם· שָׁלוֹם בֵּינוֹ לְבֵינָהּ· וּמִלְחָמָה בָּעוֹלָם· קִטְטָה בֵּינוֹ לְבֵינָהּ· וְשָׁלוֹם בָּעוֹלָם· וּבָאתָה וְאָמְרָה מֵת בַּעְלִי· אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר לְעוֹלָם אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת· אֶלָּא אִם כֵּן בָּאתָה בוֹכָה וּבְגָדֶיהָ קְרוּעִין· אָמְרוּ לוֹ אַחַת זוֹ וְאַחַת זוֹ תִּנָּשֵׂא:

ב בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים לֹא שָׁמַעְנוּ אֶלָּא בְּבֹאָהּ מִן הַקָּצִיר בִּלְבַד (וּבְאוֹתָהּ הַמְּדִינָה וּכְמַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה) אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי אַחַת הַבָּאָה מִן הַקָּצִיר וְאַחַת הַבָּאָה מִן הַזֵּתִים· (וְאַחַת הַבָּאָה מִן הַבָּצִיר·) וְאַחַת הַבָּאָה מִמְּדִינָה לִמְדִינָה· לֹא דִּבְּרוּ חֲכָמִים בַּקָּצִיר אֶלָּא בַהוֹוֶה· חָזְרוּ בֵית הִלֵּל לְהוֹרוֹת כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמַּאי:

ג בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים תִּנָּשֵׂא וְתִטּוֹל כְּתוּבָתָהּ· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים תִּנָּשֵׂא וְלֹא תִטּוֹל כְּתוּבָתָהּ· אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי הִתַּרְתֶּם עֶרְוָה חֲמוּרָה לֹא תַתִּירוּ אֶת הַמָּמוֹן הַקָּל·

אָמְרוּ לָהֶן בֵּית הִלֵּל מְצִינוּ שֶׁאֵין הָאַחִים נִכְנָסִים לְנַחֲלָה עַל פִּיהָ· אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי וְהֲלֹא מִסֵּפֶר כְּתוּבָתָהּ נִלְמוֹד· שֶׁהוּא כוֹתֵב לָהּ· שֶׁאִם תִּנָּשֵׂאי לְאַחֵר תִּטְּלִי מַה שֶׁכָּתוּב לִיכִי· וְחָזְרוּ בֵית הִלֵּל לְהוֹרוֹת כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמַּאי:

ד הַכֹּל נֶאֱמָנִין לְהָעִידָהּ· חוּץ מֵחֲמוֹתָהּ· וּבַת חֲמוֹתָהּ· וְצָרָתָהּ· וִיבִמְתָּהּ· וּבַת בַּעְלָהּ· מַה בֵּין גֵּט לְמִיתָה· שֶׁהַכְּתָב מוֹכִיחַ· עֵד אוֹמֵר מֵת וְנִשֵּׂאת· וּבָא אַחֵר וְאָמַר לֹא מֵת· הֲרֵי זוֹ לֹא תֵצֵא· עֵד אוֹמֵר מֵת· וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים לֹא מֵת· אַף עַל פִּי שֶׁנִּשֵּׂאת תֵּצֵא· שְׁנַיִם אוֹמְרִים מֵת· וְעֵד אוֹמֵר לֹא מֵת· אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִשֵּׂאת תִּנָּשֵׂא:

ה אַחַת אוֹמֶרֶת מֵת· וְאַחַת אוֹמֶרֶת לֹא מֵת· זוֹ שֶׁאוֹמֶרֶת מֵת תִּנָּשֵׂא וְתִטּוֹל כְּתוּבָתָהּ· וְזוֹ שֶׁאוֹמֶרֶת לֹא מֵת לֹא תִנָּשֵׂא וְלֹא תִטּוֹל כְּתוּבָתָהּ· אַחַת אוֹמֶרֶת מֵת· וְאַחַת אוֹמֶרֶת נֶהֱרַג· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר הוֹאִיל וּמַכְחִישׁוֹת זוֹ אֶת זוֹ הֲרֵי אֵלּוּ לֹא תִנָּשֵׂאוּ· רִבִּי יְהוּדָה וְרִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים הוֹאִיל וְזוֹ וְזוֹ מוֹדוֹת שֶׁאֵינוֹ קַיָּם הֲרֵי אֵלּוּ תִנָּשֵׂאוּ· עֵד אוֹמֵר מֵת· וְעֵד אוֹמֵר לֹא מֵת· אִשָּׁה אוֹמֶרֶת מֵת· וְאִשָּׁה אוֹמֶרֶת לֹא מֵת· הֲרֵי זוֹ לֹא תִנָּשֵׂא:

ו הָאִשָּׁה שֶׁהָלְכָה הִיא וּבַעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם· וּבָאָה וְאָמְרָה מֵת בַּעְלִי תִּנָּשֵׂא וְתִטּוֹל כְּתוּבָתָהּ וְצָרָתָהּ אֲסוּרָה· הָיְתָה בַת יִשְׂרָאֵל לַכֹּהֵן· תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה· דִּבְרֵי רִבִּי טַרְפוֹן· רִבִּי

עֲקִיבָא אוֹמֵר אֵין זוֹ דֶּרֶךְ מוֹצִיאַתָּה מִידֵי עֲבֵירָה· עַד שְׁתְּהֵא אֲסוּרָה לִנָּשֵׂא· וַאֲסוּרָה מִלֶּאֱכוֹל בַּתְּרוּמָה:

ז אֶמְרָה מֵת בַּעְלִי וְאַחַר כַּךְ מֵת חָמִי· תִּנָּשֵׂא וְתִטּוֹל כְּתוּבָתָהּ· וַחֲמוֹתָהּ אֲסוּרָה· הָיְתָה בַת יִשְׂרָאֵל לַכֹּהֵן תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה· דִּבְרֵי רִבִּי טַרְפוֹן· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר אֵין זוֹ דֶּרֶךְ מוֹצִיאַתָּה מִידֵי עֲבֵירָה עַד שְׁתְּהֵא אֲסוּרָה לִנָּשֵׂא וַאֲסוּרָה מִלֶּאֱכוֹל בַּתְּרוּמָה· קִדֵּשׁ אַחַת מֵחָמֵשׁ נָשִׁים וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזוֹ קִדֵּשׁ· כָּל אַחַת אוֹמֶרֶת אוֹתִי קִדֵּשׁ· נוֹתֵן גֵּט לְכָל אַחַת וְאֶחָת· וּמַנִּיחַ כְּתוּבָה בֵּינֵיהֶן וּמִסְתַּלֵּק· דִּבְרֵי רִבִּי טַרְפוֹן· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר אֵין זוֹ דֶּרֶךְ מוֹצִיאַתוּ מִידֵי עֲבֵירָה· עַד שֶׁיִּתֵּן גֵּט וּכְתוּבָה לְכָל אַחַת וְאֶחָת· גָּזַל אֶחָד מֵחֲמִשָּׁה וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ מֵאֵיזֶה גָּזַל· כָּל אֶחָד אוֹמֵר אוֹתִי גָּזַל מַנִּיחַ גְּזֵילָה בֵּינֵיהֶן וּמִסְתַּלֵּק· דִּבְרֵי רִבִּי טַרְפוֹן· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר אֵין זוֹ דֶּרֶךְ מוֹצִיאַתוּ מִידֵי עֲבֵירָה· עַד שֶׁיְּשַׁלֵּם גְּזֵילָה לְכָל אֶחָד וְאֶחָד:

ח הָאִשָּׁה שֶׁהָלְכָה הִיא וּבַעְלָהּ וּבְנָהּ (עִמָּהֶם) לִמְדִינַת הַיָּם· וּבָאָה וְאָמְרָה מֵת בַּעְלִי· וְאַחַר כַּךְ מֵת בְּנִי· נֶאֱמֶנֶת· מֵת בְּנִי וְאַחַר כַּךְ מֵת בַּעְלִי· אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת· וְחוֹשְׁשִׁים לִדְבָרֶיהָ וְחוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת:

ט נִתַּן לִי בֵן בִּמְדִינַת הַיָּם וְאָמְרָה מֵת בְּנִי וְאַחַר כַּךְ מֵת בַּעְלִי· נֶאֱמֶנֶת· מֵת בְּנִי וְאַחַר כַּךְ מֵת בַּעְלִי· אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת וְחוֹשְׁשִׁים לִדְבָרֶיהָ וְחוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת:

י נִתַּן לִי יָבָם בִּמְדִינַת הַיָּם· אָמְרָה מֵת בַּעְלִי וְאַחַר כַּךְ (מֵת) יְבָמִי· יְבָמִי וְאַחַר כַּךְ בַּעְלִי נֶאֱמָנֶת· הֲלָכָה הִיא וּבַעְלָהּ וְיָבָמָהּ לִמְדִינַת הַיָּם· אָמְרָה מֵת בַּעְלִי· וְאַחַר כַּךְ מֵת יְבָמִי· יְבָמִי וְאַחַר כַּךְ בַּעְלִי· אֵינָהּ נֶאֱמָנֶת· שֶׁאֵין הָאִשָּׁה נֶאֱמָנֶת לוֹמַר מֵת יְבָמִי שֶׁתִּנָּשֵׂא· וְלֹא מֵתָה אֲחוֹתִי שֶׁתִּכָּנֵס לְבֵיתָהּ· וְאֵין הָאִישׁ נֶאֱמָן לוֹמַר מֵת אָחִי שֶׁיְּיַבֵּם אִשְׁתּוֹ· וְלֹא מֵתָה אִשְׁתִּי שֶׁיִּשָּׂא אֲחוֹתָהּ:

פרק יו

הָאִשָּׁה שֶׁהָלַךְ בַּעְלָהּ וְצָרָתָהּ לִמְדִינַת הַיָּם· וּבָאוּ וְאָמְרוּ לָהּ מֵת בַּעְלִיךְ· לֹא תִנָּשֵׂא וְלֹא תִתְיַבֵּם עַד שֶׁתֵּדַע שֶׁמָּא מְעֻבֶּרֶת הִיא צָרָתָהּ· הֱיְתָה לָהּ חֲמוֹת אֵינָהּ חוֹשֶׁשֶׁת· יֶצְתָה מְלֵיאָה חוֹשֶׁשֶׁת· רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר אֵינָהּ חוֹשֶׁשֶׁת:

ב שְׁתֵּי יְבָמוֹת זוֹ אוֹמֶרֶת מֵת בַּעְלִי· וְזוֹ אוֹמֶרֶת מֵת בַּעְלִי· זוֹ אֲסוּרָה מִפְּנֵי בַעְלָהּ שֶׁל זוֹ· וְזוֹ אֲסוּרָה מִפְּנֵי בַעְלָהּ שֶׁל זוֹ· לְזוֹ עֵדִים וּלְזוֹ אֵין עֵדִים· אֶת שֶׁיֵּשׁ לָהּ עֵדִים אֲסוּרָה· וְאֶת שֶׁאֵין לָהּ עֵדִים מוּתֶּרֶת· לְזוֹ בָנִים וּלְזוֹ אֵין בָּנִים· אֶת שֶׁיֵּשׁ לָהּ בָּנִים מוּתֶּרֶת· וְאֶת שֶׁאֵין לָהּ בָּנִים אֲסוּרָה· נִתְיַבְּמוּ וּמֵתוּ הַיְּבָמִין· אֲסוּרוֹת לְהִנָּשֵׂא· רִבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר הוֹאִיל וְהֻתָּרוּ לַיְּבָמִין הֻתָּרוּ לְכָל אָדָם:

ג אֵין מְעִידִין אֶלָּא עַל פַּרְצוּף פָּנִים עִם הַחֹטֶם· אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ סִימָנִין בְּגוּפוֹ וּבְכֵלָיו· אֵין מְעִידִין אֶלָּא עַד שֶׁתֵּצֵא

נַפְשׁוֹ· וַאֲפִילוּ רָאוּהוּ מְגוּיָד· אוֹ צָלוּב· וְחַיָּה אוֹכֶלֶת בּוֹ· אֵין מְעִידִין אֶלָּא עַד שְׁלֹשָׁה יָמִים· רִבִּי יְהוּדָה בֶן בָּבָא אוֹמֵר לֹא כָל הָאָדָם· וְלֹא כָל הַמְּקוֹמוֹת· וְלֹא כָל הַשָּׁעוֹת שָׁוִין:

ד נָפַל לַמַּיִם בֵּין שֶׁיֵּשׁ לָהֶן סוֹף· בֵּין שֶׁאֵין לָהֶם סוֹף· אִשְׁתּוֹ אֲסוּרָה· אָמַר רִבִּי מֵאִיר מַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁנָּפַל לְבוֹר הַגָּדוֹל· וְעָלָה לְאַחַר שְׁלֹשָׁה יָמִים· אָמַר רִבִּי יוֹסֵי מַעֲשֶׂה בְּסוֹמֵא שֶׁיָּרַד לִטְבּוֹל בַּמְּעָרָה· וְיָרַד מוֹשְׁכוֹ אַחֲרָיו· וְשָׁהוּ כְּדֵי שֶׁתֵּצֵא נַפְשָׁם· וְהִשִּׁיאוּ נְשׁוֹתֵיהֶם· וְשׁוּב מַעֲשֶׂה בְּעַסְיָא· בְּאֶחָד שֶׁשִּׁלְשְׁלוּהוּ לַיָּם· וְלֹא עָלָה בְיָדָם אֶלָּא רַגְלוֹ· אָמְרוּ חֲכָמִים מִן הָאַרְכֻּבָּה וּלְמַעְלָה תִּנָּשֵׂא· מִן הָאַרְכֻּבָּה וּלְמַטָּה לֹא תִּנָּשֵׂא:

ה אֲפִילוּ שָׁמַע מִן הַנָּשִׁים אוֹמְרוֹת מֵת אִישׁ פְּלוֹנִי דַּיּוֹ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אֲפִילוּ שָׁמַע מִן הַתִּנּוֹקוֹת אוֹמְרִים הֲרֵי אָנוּ הוֹלְכִין לִסְפּוֹד וְלִקְבּוֹר אֶת אִישׁ פְּלוֹנִי· (דַּיּוֹ·) בֵּין שֶׁהוּא מִתְכַּוֵּין וּבֵין שֶׁאֵינוֹ מִתְכַּוֵּין· רִבִּי יְהוּדָה בֶן בָּבָא אוֹמֵר בְּיִשְׂרָאֵל אַף עַל פִּי שֶׁהוּא מִתְכַּוֵּין· וּבַגּוֹי אִם הָיָה מִתְכַּוֵּין אֵין עֵדוּתוֹ עֵדוּת:

ו מְעִידִין לְאוֹר הַנֵּר וּלְאוֹר הַלְּבָנָה· וּמַשִּׁיאִין עַל פִּי בַת קוֹל· מַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁעָמַד עַל רֹאשׁ הָהָר וְאָמַר· אִישׁ פְּלוֹנִי בֶן פְּלוֹנִי מִמְּקוֹם פְּלוֹנִי מֵת· הֶלְכוּ וְלֹא מָצְאוּ שָׁם אָדָם· וְהִשִּׁיאוּ אֶת אִשְׁתּוֹ ·וְשׁוּב מַעֲשֶׂה בְּצַלְמוֹן בְּאֶחָד שֶׁאָמַר

אֲנִי אִישׁ פְּלוֹנִי בֶּן אִישׁ פְּלוֹנִי (מִמְּקוֹם פְּלוֹנִי) נְשָׁכַנִי נָחָשׁ וַהֲרֵי אֲנִי מֵת· וְהָלְכוּ וְלֹא הִכִּירוּהוּ· וְהִשִּׁיאוּ אֶת אִשְׁתּוֹ:

׳ אָמַר רִבִּי עֲקִיבָא כְּשֶׁיָּרַדְתִּי לִנְהַרְדְּעָא לְעַבֵּר הַשָּׁנָה· מְצָאנִי נְחֶמְיָה אִישׁ בֵּית דְּלִי וְאָמַר לִי· שָׁמַעְתִּי שֶׁאֵין מַשִּׂיאִין אֶת הָאִשָּׁה בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל עַל פִּי עֵד אֶחָד אֶלָּא רִבִּי יְהוּדָה בֶן בָּבָא· וְנוּמֵיתִי לוֹ כֵּן הַדְּבָרִים· אָמַר לִי אֱמוֹר לָהֶם מִשְּׁמִי· אַתֶּם יוֹדְעִים שֶׁהַמְּדִינָה הַזֹּאת מְשֻׁבֶּשֶׁת בַּגִּיסוֹת· מְקֻבַּלְנִי מֵרַבָּן גַּמְלִיאֵל הַזָּקֵן· שֶׁמַּשִּׂיאִין אֶת הָאִשָּׁה עַל פִּי עֵד אֶחָד· וּכְשֶׁבָּאתִי וְהִרְצֵיתִי הַדְּבָרִים· לִפְנֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל· שָׂמַח לִדְבָרַי וְאָמַר· מָצָאנוּ חָבֵר לְרִבִּי יְהוּדָה בֶן בָּבָא· מִתּוֹךְ הַדְּבָרִים נִזְכַּר רַבָּן גַּמְלִיאֵל שֶׁנֶּהֱרְגוּ הָרוּגִים בְּתֵל אַרְזָא· וְהִשִּׂיא רַבָּן גַּמְלִיאֵל (הַזָּקֵן) נְשׂוֹתֵיהֶם עַל פִּי עֵד אֶחָד· (וְהֶחֱזִקוּ לִהְיוֹת מַשִּׂיאִין עַל פִּי עֵד אֶחָד)· וְהֶחֱזִקוּ לִהְיוֹת מַשִּׂיאִין עֵד מִפִּי עֵד· מִפִּי אִשָּׁה· מִפִּי שִׁפְחָה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמְרִים אֵין מַשִּׂיאִין אֶת הָאִשָּׁה עַל פִּי עֵד אֶחָד· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר לֹא עַל פִּי אִשָּׁה· וְלֹא עַל פִּי עֶבֶד· וְלֹא עַל פִּי שִׁפְחָה· וְלֹא עַל פִּי קְרוּבִים· אָמְרוּ לוֹ· מַעֲשֶׂה בִּבְנֵי לֵוִי שֶׁהָלְכוּ לְצוֹעַר עִיר הַתְּמָרִים· וְחָלָה אֶחָד מֵהֶם בַּדֶּרֶךְ· וְהֵבִיאוּהוּ בַּפֶּנְדָּק· וּבַחֲזָרָתָם אָמְרוּ לַפֶּנְדָּקִית אַיֵּה חֲבֵירֵנוּ· אָמְרָה לָהֶם· מֵת וּקְבַרְתִּיו· וְהִשִּׂיאוּ אֶת אִשְׁתּוֹ· אָמְרוּ לוֹ· וְלֹא תְהֵא כֹהֶנֶת כַּפֶּנְדָּקִית· אָמַר לָהֶם· לִכְשֶׁתְּהֵא פֶּנְדָּקִית נֶאֱמֶנֶת· הַפֶּנְדָּקִית הוֹצִיאָה לָהֶם מַקְלוֹ וְתַרְמִילוֹ וְסֵפֶר תּוֹרָה שֶׁהָיָה בְיָדוֹ: סליק

מסכת כתובות

פרק א

בְּתוּלָה נִשֵּׂאת לְיוֹם הָרְבִיעִי· וְאַלְמָנָה לְיוֹם חֲמִישִׁי· שֶׁפַּעֲמַיִם בְּשַׁבָּת בָּתֵּי דִינִין יוֹשְׁבִין בָּעֲרָיוֹת בַּיּוֹם הַשֵּׁנִי· וּבַיּוֹם הַחֲמִישִׁי· שֶׁאִם הָיָה לוֹ טַעֲנַת בְּתוּלִים הָיָה מַשְׁכִּים לְבֵית דִּין:

ב בְּתוּלָה כְּתוּבָתָהּ מָאתַיִם· וְאַלְמָנָה מָנֶה· בְּתוּלָה אַלְמָנָה גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה מִן הָאֵרוּסִין· כְּתוּבָתָן מָאתַיִם וְיֵשׁ לָהֶן טַעֲנַת בְּתוּלִים· הַגִּיּוֹרֶת וְהַשְּׁבוּיָה וְהַשִּׁפְחָה· שֶׁנִּפְדּוּ וְשֶׁנִּתְגַּיְּרוּ וְשֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ· פְּחוּתוֹת מִבְּנוֹת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד· כְּתוּבָתָן מָאתַיִם· וְיֵשׁ לָהֶן טַעֲנַת בְּתוּלִים:

ג הַגָּדוֹל שֶׁבָּא עַל הַקְּטָנָה· וְהַקָּטָן שֶׁבָּא עַל הַגְּדוֹלָה· וּמֵכַּת עֵץ· כְּתוּבָתָן מָאתַיִם· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים מֵכַּת עֵץ כְּתוּבָתָהּ מָנֶה:

ד בְּתוּלָה אַלְמָנָה גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה מִן הַנִּשּׂוּאִין· כְּתוּבָתָן מָנֶה· וְאֵין לָהֶן טַעֲנַת בְּתוּלִים· הַגִּיּוֹרֶת וְהַשְּׁבוּיָה וְהַשִּׁפְחָה· שֶׁנִּפְדּוּ וְשֶׁנִּתְגַּיְּרוּ וְשֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ· יְתֵירוֹת עַל בְּנוֹת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד· כְּתוּבָתָן מָנֶה וְאֵין לָהֶן טַעֲנַת בְּתוּלִים:

ה הָאוֹכֵל אֵצֶל חָמִיו בִּיהוּדָה שֶׁלֹּא בְעֵדִים· אֵינוֹ יָכוֹל לִטְעוֹן טַעֲנַת בְּתוּלִים מִפְּנֵי שֶׁמִּתְיַחֵד עִמָּהּ· אַחַת אַלְמָנַת יִשְׂרָאֵל

וְאַחַת אַלְמָנַת כֹּהֵן כְּתוּבָתָהּ מָנֶה· בֵּית דִּין שֶׁל כֹּהֲנִים גּוֹבִין לַבְּתוּלָה אַרְבַּע מֵאוֹת זוּז· וְלֹא מִיחוּ בְיָדָם חֲכָמִים:

ו הַנּוֹשֵׂא אֶת הָאִשָּׁה וְלֹא מָצָא לָהּ בְּתוּלִים· הִיא אוֹמֶרֶת מִשֶּׁאֵרַסְתָּנִי נֶאֱנַסְתִּי וְנִסְתַּחֲפָה שָׁדֶךָ· וְהַלָּה אוֹמֵר לֹא כִּי אֶלָּא עַד שֶׁלֹּא אֵרַסְתִּיךָ· וְהָיָה מִקְחִי מֶקַח טָעוּת· רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמְרִים נֶאֱמָנֶת· רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר לֹא מִפִּיהָ אָנוּ חַיִּין· אֶלָּא הֲרֵי זוֹ בְּחֶזְקַת בְּעוּלָה עַד שֶׁלֹּא תִתְאָרֵס וְהִטְעַתּוּ עַד שֶׁתָּבִיא רְאָיָה לִדְבָרֶיהָ:

ז הִיא אוֹמֶרֶת מֵכַּת עֵץ אָנִי· וְהוּא אוֹמֵר לֹא כִּי· אֶלָּא דְּרוּסַת אִישׁ אַתְּ· רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמְרִים נֶאֱמָנֶת· רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר לֹא מִפִּיהָ אָנוּ חַיִּין· אֶלָּא הֲרֵי זוֹ בְּחֶזְקַת דְּרוּסַת אִישׁ עַד שֶׁתָּבִיא רְאָיָה לִדְבָרֶיהָ:

ח רָאוּהָ מְדַבֶּרֶת עִם אֶחָד בַּשּׁוּק· אָמְרוּ לָהּ מַה טִּבּוֹ שֶׁל זֶה· אִישׁ פְּלוֹנִי וְכֹהֵן הוּא· רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמְרִים נֶאֱמָנֶת· רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר לֹא מִפִּיהָ אָנוּ חַיִּין· אֶלָּא הֲרֵי זוֹ בְּחֶזְקַת בְּעוּלָה לְנָתִין וּלְמַמְזֵר· עַד שֶׁתָּבִיא רְאָיָה לִדְבָרֶיהָ:

ט הָיְתָה מְעֻבֶּרֶת· וְאָמְרוּ לָהּ מַה טִּבּוֹ שֶׁל עֻבָּר זֶה· מֵאִישׁ פְּלוֹנִי וְכֹהֵן הוּא· רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמְרִים נֶאֱמָנֶת· רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר לֹא מִפִּיהָ אָנוּ חַיִּין· אֶלָּא הֲרֵי זוֹ בְּחֶזְקַת מְעֻבֶּרֶת מִנָּתִין וּמַמְזֵר· עַד שֶׁתָּבִיא רְאָיָה לִדְבָרֶיהָ:

י אָמַר רִבִּי יוֹסֵי מַעֲשֶׂה בְּתִינוֹקֶת שֶׁיָּרְדָה לְמַלֹּאת מַיִם מִן הָעַיִן וְנֶאֱנָסָה· אָמַר רִבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אִם רוֹב אַנְשֵׁי הָעִיר מַשִּׂיאִים לַכְּהוּנָּה הֲרֵי זוֹ תִּנָּשֵׂא לַכְּהוּנָּה:

פרק ב

הָאִשָּׁה שֶׁנִּתְאַרְמְלָה אוֹ שֶׁנִּתְגָּרְשָׁה· וְהִיא אוֹמֶרֶת בְּתוּלָה נִשֵּׂאתַנִי· וְהוּא אוֹמֵר לֹא כִי· אֶלָּא אַלְמָנָה נִשֵּׂאתִיךָ· אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁיָּצָאת בְּהִינּוּמָא וְרֹאשָׁהּ פָּרוּעַ כְּתוּבָתָהּ מָאתַיִם· רִבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא אוֹמֵר אַף חִלּוּק קְלָיוֹת רְאָיָה:

ב וּמוֹדֶה רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ בְּאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ שָׂדֶה זוֹ שֶׁל אָבִיךָ הָיְתָה וּלְקַחְתִּיהָ הֵימֶנּוּ· שֶׁהוּא נֶאֱמָן· שֶׁהַפֶּה שֶׁאָסַר הוּא הַפֶּה שֶׁהִתִּיר· וְאִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁהָיְתָה שֶׁל אָבִיו· וְהוּא אוֹמֵר לְקַחְתִּיהָ הֵימֶנּוּ· אֵינוֹ נֶאֱמָן:

ג הָעֵדִים שֶׁאָמְרוּ כְּתַב יָדֵינוּ הוּא זֶה אֲבָל אֲנוּסִים הָיִינוּ· קְטַנִּים הָיִינוּ· פְּסוּלֵי עֵדוּת הָיִינוּ· הֲרֵי אֵלּוּ נֶאֱמָנִים· וְאִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁהוּא כְתַב יָדָם· אוֹ שֶׁהָיָה כְתַב יָדָם יוֹצֵא מִמָּקוֹם אַחֵר· אֵינָן נֶאֱמָנִין:

ד זֶה אוֹמֵר זֶה כְּתַב יָדִי· וְזֶה כְּתַב יָדוֹ שֶׁל חֲבֵרִי· וְזֶה אוֹמֵר זֶה כְּתַב יָדִי· וְזֶה כְּתַב יָדוֹ שֶׁל חֲבֵרִי· הֲרֵי אֵלּוּ נֶאֱמָנִין· זֶה אוֹמֵר זֶה כְּתַב יָדִי· וְזֶה אוֹמֵר זֶה כְּתַב יָדִי· צְרִיכִים לְצָרֵף

עִמָּהֶם אַחֵר דִּבְרֵי רִבִּי· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵינָם צְרִיכִים לְצָרֵף עִמָּהֶם אַחֵר· אֶלָּא נֶאֱמָן אָדָם לוֹמַר זֶה כְּתַב יָדִי:

ה הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה אֵשֶׁת אִישׁ הָיִיתִי· וּגְרוּשָׁה אָנִי· נֶאֱמֶנֶת· שֶׁהַפֶּה שֶׁאָסַר הוּא הַפֶּה שֶׁהִתִּיר· וְאִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁהָיְתָה אֵשֶׁת אִישׁ· וְהִיא אוֹמֶרֶת גְּרוּשָׁה אָנִי· אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת· אָמְרָה נִשְׁבַּעְתִּי וּטְהוֹרָה אָנִי· נֶאֱמֶנֶת· שֶׁהַפֶּה שֶׁאָסַר הוּא הַפֶּה שֶׁהִתִּיר· וְאִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁנִּשְׁבֵּית· וְהִיא אוֹמֶרֶת טְהוֹרָה אָנִי· אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת· וְאִם מִשֶּׁנִּשֵּׂאת בָּאוּ הָעֵדִים הֲרֵי זוֹ לֹא תֵצֵא:

ו שְׁתֵּי נָשִׁים שֶׁנִּשְׁבּוּ· זֹאת אוֹמֶרֶת נִשְׁבַּעְתִּי וּטְהוֹרָה אָנִי· וְזֹאת אוֹמֶרֶת נִשְׁבַּעְתִּי וּטְהוֹרָה אָנִי· אֵינָן נֶאֱמָנוֹת· וּבִזְמַן שֶׁהֵן מְעִידוֹת זוֹ אֶת זוֹ· הֲרֵי אֵלּוּ נֶאֱמָנוֹת:

ז וְכֵן שְׁנֵי אֲנָשִׁים· זֶה אוֹמֵר כֹּהֵן אָנִי· וְזֶה אוֹמֵר כֹּהֵן אָנִי· אֵינָן נֶאֱמָנִין· וּבִזְמַן שֶׁהֵן מְעִידִין זֶה אֶת זֶה· הֲרֵי אֵלּוּ נֶאֱמָנִין:

ח רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אֵין מַעֲלִין לַכְּהוּנָּה עַל פִּי עֵד אֶחָד· אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר אֵימָתַי בִּמְקוֹם שֶׁיֵּשׁ עוֹרְרִין· אֲבָל בִּמְקוֹם שֶׁאֵין עוֹרְרִין מַעֲלִין לַכְּהוּנָּה עַל פִּי עֵד אֶחָד· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר מִשּׁוּם רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן הַסְּגָן· מַעֲלִין לַכְּהוּנָּה עַל פִּי עֵד אֶחָד:

ט הָאִשָּׁה שֶׁנֶּחְבְּשָׁה בִּידֵי גוֹיִם עַל יְדֵי מָמוֹן· מוּתֶּרֶת לְבַעְלָהּ· עַל יְדֵי נְפָשׁוֹת· אֲסוּרָה לְבַעְלָהּ· עִיר שֶׁנִּכְבְּשָׁה כַּרְכּוּם· כָּל הַכֹּהֲנוֹת שֶׁנִּמְצְאוּ בְתוֹכָהּ· פְּסוּלוֹת· וְאִם יֵשׁ לָהֶן עֵדִים· אֲפִילוּ עֶבֶד· אֲפִילוּ שִׁפְחָה· הֲרֵי אֵלּוּ נֶאֱמָנִין· וְאֵין נֶאֱמָן אָדָם עַל יְדֵי עַצְמוֹ· אָמַר רִבִּי זְכַרְיָה בֶּן הַקָּצָב הַמָּעוֹן הַזֶּה לֹא זֶזֶה יָדָהּ מִתּוֹךְ יָדִי מִשָּׁעָה שֶׁנִּכְנְסוּ גוֹיִם לִירוּשָׁלַיִם וְעַד שֶׁיָּצְאוּ· אָמְרוּ לוֹ אֵין אָדָם מֵעִיד עַל יְדֵי עַצְמוֹ:

י וְאֵלּוּ נֶאֱמָנִין לְהָעִיד בִּגְדָלָן· מַה שֶּׁרָאוּ בְקָטְנָן· נֶאֱמָן אָדָם לוֹמַר זֶה כְּתַב יָדוֹ שֶׁל אַבָּא· וְזֶה כְּתַב יָדוֹ שֶׁל רִבִּי· וְזֶה כְּתַב יָדוֹ שֶׁל אָחִי· זָכוּר אֲנִי בִּפְלוֹנִית שֶׁיָּצְתָה בְּהִינוּמָא וְרֹאשָׁהּ פָּרוּעַ· וְשֶׁהָיָה אִישׁ פְּלוֹנִי יוֹצֵא מִבֵּית הַסֵּפֶר· לִטְבּוֹל לֶאֱכוֹל בַּתְּרוּמָה· וְשֶׁהָיָה חוֹלֵק עִמָּנוּ עַל הַגֹּרֶן· וְשֶׁהַמָּקוֹם הַזֶּה בֵּית הַפֶּרֶס· וְעַד כָּאן הָיֵינוּ בָאִין בְּשַׁבָּת· אֲבָל אֵין אָדָם נֶאֱמָן לוֹמַר דֶּרֶךְ הָיָה לִפְלוֹנִי בַּמָּקוֹם הַזֶּה· מַעֲמָד וּמוֹשָׁב וּמִסְפֵּד· הָיָה לִפְלוֹנִי בַּמָּקוֹם הַזֶּה:

יום יא

פרק ג

אֵלּוּ נַעֲרוֹת שֶׁיֵּשׁ לָהֶן קְנָס· הַבָּא עַל הַמַּמְזֶרֶת· וְעַל הַנְּתִינָה· וְעַל הַכּוּתִית· הַבָּא עַל הַגִּיּוֹרֶת· וְעַל הַשְּׁבוּיָה· וְעַל הַשִּׁפְחָה· שֶׁנִּפְדּוּ וְשֶׁנִּתְגַּיְּרוּ וְשֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ· פְּחוּתוֹת מִבְּנוֹת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד· הַבָּא עַל אֲחוֹתוֹ וְעַל אֲחוֹת אָבִיו· וְעַל אֲחוֹת אִמּוֹ· וְעַל אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ· וְעַל אֵשֶׁת אָחִיו· וְעַל אֵשֶׁת אֲחִי אָבִיו· וְעַל הַנִּדָּה· יֵשׁ לָהֶן קְנָס· אַף עַל פִּי שֶׁהֵן בִּהְכָּרֵת אֵין בָּהֶן מִיתַת בֵּית דִּין:

ב וְאֵלּוּ שֶׁאֵין לָהֶן קְנָס· הַבָּא עַל הַגִּיּוֹרֶת· וְעַל הַשְּׁבוּיָה· וְעַל הַשִּׁפְחָה· שֶׁנִּפְדּוּ וְשֶׁנִּתְגַּיְּרוּ וְשֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ· יְתֵרוּרוֹת עַל בְּנוֹת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר שְׁבוּיָה שֶׁנִּפְדֵּית הֲרֵי הִיא בִּקְדוּשָּׁתָהּ· אַף עַל פִּי שֶׁגְּדוֹלָה· הַבָּא עַל בִּתּוֹ· וְעַל בַּת בִּתּוֹ· וְעַל בַּת בְּנוֹ· וְעַל בַּת אִשְׁתּוֹ· וְעַל בַּת בְּנָהּ· וְעַל בַּת בִּתָּהּ· אֵין לָהֶן קְנָס· מִפְּנֵי שֶׁמִּתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ· שֶׁמִּיתָתוֹ בִּידֵי בֵית דִּין· וְכָל הַמִּתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ אֵינוֹ מְשַׁלֵּם מָמוֹן· שֶׁנֶּאֱמַר אִם לֹא יִהְיֶה אָסוֹן עָנוֹשׁ יֵעָנֵשׁ:

ג נַעֲרָה שֶׁנִּתְאָרְסָה· וְנִתְגָּרְשָׁה· רִבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר אֵין לָהּ קְנָס· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר יֵשׁ לָהּ קְנָס וּקְנָסָהּ לְעַצְמָהּ:

ד הַמְּפַתֶּה נוֹתֵן שְׁלֹשָׁה דְבָרִים· הָאוֹנֵס אַרְבָּעָה· הַמְּפַתֶּה נוֹתֵן בֹּשֶׁת וּפְגָם וּקְנָס· מוֹסִיף עָלָיו הָאוֹנֵס· שֶׁנּוֹתֵן אֶת

הַצַּעַר· מַה בֵּין הָאוֹנֵס לַמְּפַתֶּה· הָאוֹנֵס נוֹתֵן אֶת הַצַּעַר· הַמְּפַתֶּה אֵינוֹ נוֹתֵן אֶת הַצַּעַר· הָאוֹנֵס נוֹתֵן מִיָּד· וְהַמְּפַתֶּה לִכְשֶׁיּוֹצִיא· הָאוֹנֵס שׁוֹתֶה בַּעֲצִיצוֹ· וְהַמְּפַתֶּה אִם רָצָה לְהוֹצִיא מוֹצִיא:

ה כֵּיצַד שׁוֹתֶה בַּעֲצִיצוֹ· אֲפִילוּ הִיא חִגֶּרֶת· אֲפִילוּ הִיא סוֹמָא· וַאֲפִילוּ הִיא מֵכַּת שְׁחִין· נִמְצָא בָהּ דְּבַר עֶרְוָה· אוֹ שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לָבֹא בְיִשְׂרָאֵל· אֵינוֹ רַשָּׁאי לְקַיְּמָהּ· שֶׁנֶּאֱמַר וְלוֹ תִהְיֶה לְאִשָּׁה אִשָּׁה הֶרְאוּיָה לוֹ:

ו יְתוֹמָה שֶׁנִּתְאָרְסָה וְנִתְגָּרְשָׁה· רִבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר הַמְּפַתֶּה פָּטוּר· וְהָאוֹנֵס חַיָּב:

ז אֵיזֶהוּ בֹּשֶׁת· הַכֹּל לְפִי הַמְּבַיֵּשׁ וְהַמִּתְבַּיֵּשׁ· פְּגָם רוֹאִין אוֹתָהּ כְּאִלּוּ הִיא שִׁפְחָה נִמְכֶּרֶת· כַּמָּה הָיְתָה יָפָה· וְכַמָּה הִיא יָפָה· קִנָּס שָׁוֶה בְּכָל אָדָם· וְכָל שֶׁיֵּשׁ לוֹ קִצְבָּה מִן הַתּוֹרָה שָׁוֶה בְּכָל אָדָם:

ח כָּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ מֶכֶר אֵין קְנָס· וְכָל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ קְנָס אֵין מֶכֶר· קְטַנָּה יֵשׁ לָהּ מֶכֶר וְאֵין לָהּ קְנָס· נַעֲרָה יֵשׁ לָהּ קְנָס וְאֵין לָהּ מֶכֶר· הַבּוֹגֶרֶת אֵין לָהּ לֹא מֶכֶר וְלֹא קְנָס:

ט הָאוֹמֵר פִּתִּיתִי אֶת בִּתּוֹ שֶׁל פְּלוֹנִי· מְשַׁלֵּם בֹּשֶׁת וּפְגָם עַל פִּי עַצְמוֹ· וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם קְנָס· הָאוֹמֵר גָּנַבְתִּי (וְטָבַחְתִּי וּמָכַרְתִּי)· מְשַׁלֵּם אֶת הַקֶּרֶן עַל פִּי עַצְמוֹ· וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל· וְתַשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה· הֵמִית שׁוֹרִי אֶת

פְּלוֹנִי· אוֹ שׁוֹרוֹ שֶׁל פְּלוֹנִי· הֲרֵי זֶה מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ· הֵמִית שׁוֹרִי עַבְדּוֹ שֶׁל פְּלוֹנִי· אֵינוֹ מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ· זֶה הַכְּלָל· כָּל הַמְּשַׁלֵּם יֶתֶר עַל מַה שֶׁהִזִּיק אֵינוֹ מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ:

פרק ד

נַעֲרָה שֶׁנִּתְפַּתְּתָה· בָּשְׁתָּהּ וּפְגָמָהּ וּקְנָסָהּ שֶׁל אָבִיהָ· וְהַצַּעַר בַּתְּפוּסָה· עֶמְדָה בְדִין עַד שֶׁלֹּא מֵת הָאָב· הֲרֵי הֵן שֶׁל אָב· מֵת הָאָב· הֲרֵי הֵן שֶׁל אָחִים· לֹא הִסְפִּיקָה לַעֲמוֹד בְּדִין עַד שֶׁמֵּת הָאָב· הֲרֵי הֵן שֶׁל עַצְמָהּ· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אִם לֹא הִסְפִּיקָה לְגַבּוֹת עַד שֶׁמֵּת הָאָב· הֲרֵי הֵן שֶׁל עַצְמָהּ· עֶמְדָה בְדִין עַד שֶׁלֹּא בֻּגְרָה· הֲרֵי הֵן שֶׁל אָב· מֵת הָאָב· הֲרֵי הֵן שֶׁל אָחִים· לֹא הִסְפִּיקָה לַעֲמוֹד בְּדִין עַד שֶׁבֻּגְרָה· הֲרֵי הֵן שֶׁל עַצְמָהּ· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אִם לֹא הִסְפִּיקָה לְגַבּוֹת עַד שֶׁמֵּת הָאָב· הֲרֵי הֵן שֶׁל עַצְמָהּ· מַעֲשֶׂה יָדֶיהָ וּמְצִיאָתָהּ אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא גָבְתָה· מֵת הָאָב· הֲרֵי הֵן שֶׁל אָחִים:

ב הַמְּאָרֵס אֶת בִּתּוֹ וְגֵרְשָׁהּ· אֵרְסָהּ וְנִתְאַרְמְלָה כְּתוּבָתָהּ שֶׁלּוֹ· הִשִּׂיאָהּ וְגֵרְשָׁהּ· הִשִּׂיאָהּ וְנִתְאַרְמְלָה כְּתוּבָתָהּ שֶׁלָּהּ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר הָרִאשׁוֹנָה שֶׁל אָב· אָמְרוּ לוֹ (מִשֶּׁהִשִּׂיאָהּ) אֵין לְאָבִיהָ רְשׁוּת בָּהּ:

ג הַגִּיּוֹרֶת שֶׁנִּתְגַּיְּרָה בִּתָּהּ עִמָּהּ וְזִנְּתָה· הֲרֵי זוֹ בְחָנֵק· אֵין לָהּ לֹא פֶּתַח בֵּית הָאָב· וְלֹא מֵאָה סֶלַע· הָיְתָה הוֹרָתָהּ

שֶׁלֹּא בִקְדוּשָׁה וְלֵידָתָהּ בִּקְדוּשָׁה· הֲרֵי זוֹ בִּסְקִילָה· אֵין לָהּ לֹא פֶּתַח בֵּית הָאָב וְלֹא מֵאָה סֶלַע· הָיְתָה הוֹרָתָהּ וְלֵידָתָהּ בִּקְדוּשָׁה· הֲרֵי הִיא כְּבַת יִשְׂרָאֵל לְכָל דָּבָר· יֵשׁ לָהּ אָב וְאֵין לָהּ פֶּתַח בֵּית הָאָב· יֵשׁ לָהּ פֶּתַח בֵּית הָאָב וְאֵין לָהּ אָב· הֲרֵי זוֹ בִּסְקִילָה· לֹא נֶאֱמַר פֶּתַח בֵּית אָבִיהָ אֶלָּא לְמִצְוָה:

ד הָאָב זַכָּאי בְּבִתּוֹ בִּקְדוּשֶׁיהָ· בְּכֶסֶף בִּשְׁטַר וּבְבִיאָה· וְזַכָּאי בִּמְצִיאָתָהּ וּבְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ וּבַהֲפָרַת נְדָרֶיהָ· וּמְקַבֵּל אֶת גִּטָּהּ· וְאֵינוֹ אוֹכֵל פֵּרוֹת בְּחַיֶּיהָ· נִשֵּׂאת· יָתֵר עָלָיו הַבַּעַל שֶׁאוֹכֵל פֵּירוֹת בְּחַיֶּיהָ וְחַיָּיב בִּמְזוֹנוֹתֶיהָ· בְּפִרְקוּנָהּ וּבִקְבוּרָתָהּ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אֲפִילוּ עָנִי שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל· לֹא יִפְחוֹת מִשְּׁנֵי חֲלִילִים וּמְקוֹנֶנֶת:

ה לְעוֹלָם הִיא בִּרְשׁוּת הָאָב עַד שֶׁתִּכָּנֵס לִרְשׁוּת הַבַּעַל לַנִּשּׂוּאִין· מָסַר הָאָב לְשִׁלּוּחֵי הַבַּעַל· הֲרֵי הִיא בִּרְשׁוּת הַבַּעַל· הָלַךְ הָאָב עִם שִׁלּוּחֵי הַבַּעַל· אוֹ שֶׁהָלְכוּ שִׁלּוּחֵי הָאָב עִם שִׁלּוּחֵי הַבַּעַל· הֲרֵי הִיא בִּרְשׁוּת הָאָב· מָסְרוּ שִׁלּוּחֵי הָאָב לְשִׁלּוּחֵי הַבַּעַל· הֲרֵי הִיא בִּרְשׁוּת הַבַּעַל:

ו הָאָב אֵינוֹ חַיָּיב בִּמְזוֹנוֹת בִּתּוֹ· זֶה מִדְרָשׁ דָּרַשׁ רִבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה לִפְנֵי חֲכָמִים בַּכֶּרֶם בְּיַבְנֶה· הַבָּנִים יִירְשׁוּ וְהַבָּנוֹת יִזּוֹנוּ· מַה הַבָּנִים אֵינָם יוֹרְשִׁים· אֶלָּא לְאַחַר מִיתַת אֲבִיהֶן· אַף הַבָּנוֹת אֵינָן נִזּוֹנוֹת אֶלָּא לְאַחַר מִיתַת אֲבִיהֶן:

ז לֹא כָתַב לָהּ כִּתוּבָה· בְּתוּלָה גוֹבָה מָאתַיִם· וְאַלְמָנָה מָנֶה· מִפְּנֵי שֶׁהוּא תְּנָאי בֵּית דִּין· כָּתַב לָהּ שָׂדֶה שָׁוֶה מָנֶה תַּחַת מָאתַיִם· וְלֹא כָתַב לָהּ כָּל נְכָסִים דְּאִית לִי אַחֲרָאִין לִכְתוּבָתִיךְ· חַיָּיב שֶׁהוּא תְּנָאי בֵּית דִּין:

ח לֹא כָתַב לָהּ· אִם תִּשְׁתַּבְּאִי אֲפָרְקִינָךְ וְאוֹתְבִינָךְ לִי לְאִנְתּוּ· וְבַכֹּהֶנֶת אֲהַדְּרִינָךְ לִמְדִינָתִיךְ חַיָּיב שֶׁהוּא תְּנָאי בֵּית דִּין:

ט נִשְׁבֵּית חַיָּיב לִפְדּוֹתָהּ· וְאִם אָמַר הֲרֵי גִטָּהּ וּכְתוּבָתָהּ תִּפְדֶּה אֶת עַצְמָהּ· אֵינוֹ רַשָּׁאי· לֶקְתָה חַיָּיב לְרַפֹּאתָהּ· אָמַר הֲרֵי גִטָּהּ וּכְתוּבָתָהּ תְּרַפֵּא אֶת עַצְמָהּ רַשָּׁאי:

י לֹא כָתַב לָהּ בְּנִין דִּכְרִין דִּיהֲוֹוּ לִיכִי מִנָּאי· אֵינוּן יִרְתּוּן כֶּסֶף כְּתוּבָתִיךְ· יָתֵר עַל חוֹלַקְהוֹן דְּעִם אֲחוּהוֹן· חַיָּיב שֶׁהוּא תְּנָאי בֵּית דִּין:

יא בְּנָן נוּקְבָן דִּיהַוְיָן לִיכִי מִנָּאי· יְהַוְיָן יַתְבָן בְּבֵיתִי· וּמִתְזָנָן מִנְּכָסַי עַד דְּתִנְסְבָן לְגֻבְרִין· חַיָּיב שֶׁהוּא תְּנָאי בֵּית דִּין:

יב אַתְּ תְּהֵא יַתְבָא בְּבֵיתִי וּמִתְזָנָא מִנְּכָסַי· כָּל יְמֵי מִיגַּד אַלְמְנוּתִיךְ בְּבֵיתִי· חַיָּיב שֶׁהוּא תְּנָאי בֵּית דִּין· כַּד הָיוּ אַנְשֵׁי יְרוּשָׁלַיִם כּוֹתְבִין· וְאַנְשֵׁי גָלִיל הָיוּ כוֹתְבִין כְּאַנְשֵׁי יְרוּשָׁלַיִם· אַנְשֵׁי יְהוּדָה הָיוּ כוֹתְבִין· עַד שֶׁיִּרְצוּ הַיּוֹרְשִׁין לִתֵּן לִיךְ כְּתוּבָתִיךְ· לְפִיכַךְ אִם רָצוּ יוֹרְשִׁין נוֹתְנִין לָהּ כְּתוּבָתָהּ· וּפוֹטְרִין אוֹתָהּ:

פרק ה

אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ בְּתוּלָה גוֹבָה מָאתַיִם וְאַלְמָנָה מָנֶה· אִם רָצָה לְהוֹסִיף אֲפִילוּ מֵאָה מָנֶה יוֹסִיף· נִתְאַרְמְלָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה· בֵּין מִן הָאֵרוּסִין בֵּין מִן הַנִּשּׂוּאִין· גּוֹבָה אֶת הַכֹּל· רִבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר מִן הַנִּשּׂוּאִין גּוֹבָה אֶת הַכֹּל· מִן הָאֵרוּסִין בְּתוּלָה גוֹבָה מָאתַיִם· וְאַלְמָנָה מָנֶה· שֶׁלֹּא כָתַב לָהּ אֶלָּא עַל מְנַת לְכוֹנְסָהּ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אִם רָצָה כוֹתֵב לַבְּתוּלָה שְׁטַר שֶׁל מָאתַיִם· וְהִיא כוֹתֶבֶת הִתְקַבַּלְתִּי מִמְּךָ מָנֶה· וּלְאַלְמָנָה מָנֶה· וְהִיא כוֹתֶבֶת הִתְקַבַּלְתִּי מִמְּךָ חֲמִשִּׁים זוּז· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר כָּל הַפּוֹחֵת לַבְּתוּלָה מִמָּאתַיִם· וְלָאַלְמָנָה מִמָּנֶה· הֲרֵי זוֹ בְּעִילַת זְנוּת:

ב נוֹתְנִין לַבְּתוּלָה שְׁנַיִם עָשָׂר חֹדֶשׁ מִשֶּׁתִּבָעָהּ הַבַּעַל לְפַרְנֵס אֶת עַצְמָהּ· וּכְשֵׁם שֶׁנּוֹתְנִין לָאִשָּׁה· כַּךְ נוֹתְנִין לָאִישׁ לְפַרְנֵס אֶת עַצְמוֹ· וְלָאַלְמָנָה שְׁלֹשִׁים יוֹם· הִגִּיעַ זְמָן וְלֹא נִשְׂאוּ אוֹכְלוֹת מִשֶּׁלּוֹ· וְאוֹכְלוֹת בַּתְּרוּמָה· רִבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר נוֹתְנִין לָהּ הַכֹּל תְּרוּמָה· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר מֶחְצָה חוֹלִין וּמֶחְצָה תְּרוּמָה:

ג הַיָּבָם אֵינוֹ מַאֲכִיל בַּתְּרוּמָה· עֶשְׂתָּה שִׁשָּׁה חֳדָשִׁים בִּפְנֵי הַבַּעַל· וְשִׁשָּׁה חֳדָשִׁים בִּפְנֵי הַיָּבָם· וַאֲפִילוּ כֻּלָּן בִּפְנֵי הַבַּעַל· חָסֵר יוֹם אֶחָד בִּפְנֵי הַיָּבָם· אוֹ כֻּלָּן בִּפְנֵי הַיָּבָם· חָסֵר יוֹם אֶחָד בִּפְנֵי הַבַּעַל אֵינָהּ אוֹכֶלֶת בַּתְּרוּמָה· זוֹ מִשְׁנָה

רִאשׁוֹנָה· בֵּית דִּין שֶׁל אַחֲרֵיהֶן אָמְרוּ אֵין הָאִשָּׁה אוֹכֶלֶת בַּתְּרוּמָה עַד שֶׁתִּכָּנֵס לַחֻפָּה:

ד הַמַּקְדִּישׁ מַעֲשֵׂה יְדֵי אִשְׁתּוֹ· הֲרֵי זוֹ עוֹשָׂה וְאוֹכֶלֶת· הַמּוֹתָר רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר הֶקְדֵּשׁ· רִבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר אוֹמֵר חוֹלִין:

ה אֵלּוּ מְלָאכוֹת שֶׁהָאִשָּׁה עוֹשָׂה לְבַעְלָהּ· טוֹחֶנֶת וְאוֹפָה וּמְכַבֶּסֶת וּמְבַשֶּׁלֶת וּמְנִיקָה אֶת בְּנָהּ· וּמַצַּעַת לוֹ הַמִּטָּה· וְעוֹשָׂה בַצֶּמֶר· הִכְנִיסָה לוֹ שִׁפְחָה אַחַת· לֹא טוֹחֶנֶת· וְלֹא אוֹפָה· וְלֹא מְכַבֶּסֶת· שְׁתַּיִם אֵינָהּ מְבַשֶּׁלֶת· וְאֵינָהּ מְנִיקָה אֶת בְּנָהּ· שָׁלֹשׁ אֵינָהּ מַצַּעַת (לוֹ) הַמִּטָּה· וְאֵינָהּ עוֹשָׂה בַצֶּמֶר· אַרְבַּע יוֹשֶׁבֶת בְּקַתֶּדְרָא· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אֲפִילוּ הִכְנִיסָה לוֹ מֵאָה שְׁפָחוֹת כּוֹפָהּ לַעֲשׂוֹת בַּצֶּמֶר· שֶׁהַבַּטָּלָה מְבִיאָה לִידֵי זִמָּה· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר אַף הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ מִלַּעֲשׂוֹת מְלָאכָה· יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָה· שֶׁהַבַּטָּלָה מְבִיאָה לִידֵי שִׁיעֲמוּם:

ו הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ מִתַּשְׁמִישׁ הַמִּטָּה· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים שְׁתֵּי שַׁבָּתוֹת· בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים שַׁבָּת אֶחָת· הַתַּלְמִידִים יוֹצְאִים לְתַלְמוּד תּוֹרָה שֶׁלֹּא בִרְשׁוּת שְׁלֹשִׁים יוֹם· הַפּוֹעֲלִים שַׁבָּת אֶחָת· הָעוֹנָה הָאֲמוּרָה בַתּוֹרָה· הַטַּיָּלִין בְּכָל יוֹם· הַפּוֹעֲלִים שְׁתַּיִם בְּשַׁבָּת· הַחַמָּרִים אַחַת בְּשַׁבָּת· הַגַּמָּלִים אֶחָד לִשְׁלֹשִׁים יוֹם· הַסַּפָּנִים אַחַת לְשִׁשָּׁה חֳדָשִׁים דִּבְרֵי רִבִּי אֱלִיעֶזֶר:

ז הַמּוֹרֶדֶת עַל בַּעְלָהּ· פּוֹחֲתִין לָהּ מִכְּתוּבָתָהּ שִׁבְעָה דִינָרִין בְּשַׁבָּת· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר שִׁבְעָה טַרְפָּעִיקִים· עָד מָתַי הוּא פּוֹחֵת· עַד כְּנֶגֶד כְּתוּבָתָהּ· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר לְעוֹלָם הוּא פּוֹחֵת וְהוֹלֵךְ שֶׁמֵּא תִּפּוֹל לָהּ יְרוּשָׁה מִמָּקוֹם אַחֵר· וַיַּחֲזוֹר וְיִגְבֶּה הֵימֶנָּה· וְכֵן הַמּוֹרֵד עַל אִשְׁתּוֹ מוֹסִיפִין לָהּ עַל כְּתוּבָתָהּ שְׁלֹשָׁה דִינָרִים בְּשַׁבָּת· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר שְׁלֹשָׁה טַרְפָּעִיקִין:

ח הַמְּשָׁרֶה אֶת אִשְׁתּוֹ עַל יְדֵי שָׁלִישׁ לֹא יִפְחוֹת לָהּ מִשְּׁנֵי קַבִּין חִטִּין· אוֹ מֵאַרְבַּע קַבִּין שְׂעוֹרִים· אָמַר רִבִּי יוֹסֵי לֹא פָּסַק לָהּ שְׂעוֹרִים אֶלָּא רִבִּי יִשְׁמָעֵאל שֶׁהָיָה סָמוּךְ לֶאֱדוֹם· וְנוֹתֵן לָהּ חֲצִי קָב קָטְנִית· וַחֲצִי לוֹג שֶׁמֶן· וְקָב גְּרוֹגְרוֹת אוֹ מָנֶה דְּבֵילָה· וְאִם אֵין לוֹ· פּוֹסֵק לְעֻמָּתָן פֵּירוֹת מִמָּקוֹם אַחֵר· וְנוֹתֵן לָהּ מִטָּה וּמַפֵּץ וּמַחֲצֶלֶת· וְנוֹתֵן לָהּ כִּפָּה לְרֹאשָׁהּ· וַחֲגוֹר לְמָתְנֶיהָ· וּמַנְעָלִים מִמּוֹעֵד לְמוֹעֵד· וְכֵלִים שֶׁל חֲמִשִּׁים זוּז מִשָּׁנָה לְשָׁנָה· וְאֵינוֹ נוֹתֵן לָהּ לֹא חֲדָשִׁים בִּימוֹת הַחַמָּה· וְלֹא שְׁחָקִים בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים· אֶלָּא נוֹתֵן לָהּ כֵּלִים שֶׁל חֲמִשִּׁים זוּז בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים· וְהִיא מִתְכַּסָּה בְּבַלָּאוֹתֵיהֶן בִּימוֹת הַחַמָּה· וְהַשְּׁחָקִים שֶׁלָּהּ:

ט נוֹתֵן לָהּ מְעָה כֶּסֶף לְצָרְכֶיהָ· וְאוֹכֶלֶת עִמּוֹ מִלֵּילֵי שַׁבָּת לְלֵילֵי שַׁבָּת· וְאִם אֵין נוֹתֵן לָהּ מְעָה כֶּסֶף לְצָרְכֶיהָ· מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ שֶׁלָּהּ· וּמָה הִיא עוֹשָׂה לוֹ· מִשְׁקַל חֲמֵשׁ סְלָעִים שְׁתִּי בִּיהוּדָה· שֶׁהֵן עֶשְׂרִים סְלָעִים בַּגָּלִיל· אוֹ מִשְׁקַל עֶשֶׂר סְלָעִים עֶרֶב בִּיהוּדָה· שֶׁהֵן עֶשְׂרִים סְלָעִים בַּגָּלִיל· וְאִם

הֲיָתָה מְנִיקָה פּוֹחֲתִין לָהּ מִמַּעֲשֵׂה יָדֶיהָ· וּמוֹסִיפִין לָהּ עַל מְזוֹנוֹתֶיהָ· בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים בֶּעָנִי שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל· אֲבָל בַּמֵּכְבָּד הַכֹּל לְפִי כְּבוֹדוֹ:

פרק ו

מְצִיאַת הָאִשָּׁה וּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ לְבַעְלָהּ· וִירוּשָׁתָהּ הוּא אוֹכֵל פֵּירוֹת בְּחַיֶּיהָ· בָּשְׁתָּהּ וּפְגָמָהּ· שֶׁלָּהּ· רִבִּי יְהוּדָה בֶן בְּתֵירָא אוֹמֵר· בִּזְמַן שֶׁבַּסֵּתֶר לָהּ שְׁנֵי חֲלָקִים וְלוֹ חֵלֶק אֶחָד· וּבִזְמַן שֶׁבַּגָּלוּי· לוֹ שְׁנֵי חֲלָקִים וְלָהּ אֶחָד· שֶׁלּוֹ יִנָּתֵן מִיָּד· וְשֶׁלָּהּ יִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע וְהוּא אוֹכֵל פֵּירוֹת:

ב הַפּוֹסֵק מָעוֹת לֶחָתָנוֹ וּמֵת חֲתָנוֹ· אָמְרוּ חֲכָמִים יָכוֹל הוּא שֶׁיֹּאמַר· לְאָחִיךָ הָיִיתִי רוֹצֶה לִתֵּן· וְלָךְ אִי אַפְשִׁי לִתֵּן:

ג פֶּסְקָה לְהַכְנִיס לוֹ אֶלֶף דִּינָר· הוּא פּוֹסֵק כְּנֶגְדָּן חֲמִשָּׁה עָשָׂר מָנֶה· וּכְנֶגֶד הַשּׁוֹם· הוּא פּוֹסֵק פָּחוּת חֹמֶשׁ· שׁוֹם בְּמָנֶה וְשָׁוֶה מָנֶה אֵין לוֹ אֶלָּא מָנֶה· שׁוֹם בְּמָנֶה הִיא נוֹתֶנֶת שְׁלֹשִׁים וְאֶחָד סֶלַע וְדִינָר· וּבְאַרְבַּע מֵאוֹת הִיא נוֹתֶנֶת חֲמֵשׁ מֵאוֹת· מַה שֶּׁחָתָן פּוֹסֵק הוּא פּוֹסֵק פָּחוּת חֹמֶשׁ:

ד פֶּסְקָה לְהַכְנִיס לוֹ כְּסָפִים סֶלַע (כֶּסֶף) נַעֲשָׂה שִׁשָּׁה דִינָרִים· הֶחָתָן מְקַבֵּל עָלָיו עֲשָׂרָה דִינָרִין לַקֻּפָּה לְכָל מָנֶה וּמָנֶה· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר הַכֹּל כְּמִנְהַג הַמְּדִינָה:

ה הַמַּשִּׂיא אֶת בִּתּוֹ סְתָם· לֹא יִפְחוֹת לָהּ מֵחֲמִשִּׁים זוּז· פָּסַק לְהַכְנִיסָהּ עֲרוּמָה לֹא יֹאמַר הַבַּעַל כְּשֶׁתָּבֹא לְבֵיתִי

אֲכַסֶּנָּה בִּכְסוּתִי· אֶלָּא מְכַסָּהּ וְעוֹדָהּ בְּבֵית אָבִיהָ· וְכֵן הַמַּשִּׂיאִין אֶת הַיְּתוֹמָה לֹא יִפְחֲתוּ לָהּ מֵחֲמִשִּׁים זוּז· אִם יֵשׁ בְּכִיס מְפַרְנְסִין אוֹתָהּ לְפִי כְּבוֹדָהּ:

י יְתוֹמָה שֶׁהִשִּׂיאוּהָ אִמָּהּ אוֹ אַחֶיהָ מִדַּעְתָּהּ· וְכֶתְבוּ לָהּ בְּמֵאָה אוֹ בַחֲמִשִּׁים זוּז· יְכוֹלָה הִיא מִשֶּׁתַּגְדִּיל· לְהוֹצִיא מִיָּדָן מַה שֶּׁרָאוּי לְהִנָּתֵן לָהּ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אִם הִשִּׂיא אֶת הַבַּת הָרִאשׁוֹנָה יְנָתֵן לַשְּׁנִיָּה כְּדֶרֶךְ שֶׁנָּתַן לָרִאשׁוֹנָה· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים פְּעָמִים שֶׁאָדָם עָנִי וְהֶעֱשִׁיר· אוֹ עָשִׁיר וְהֶעֱנִי· אֶלָּא שָׁמִין אֶת הַנְּכָסִים וְנוֹתְנִין לָהּ:

יא הַמַּשְׁלִישׁ מָעוֹת לְבִתּוֹ· וְהִיא אוֹמֶרֶת נֶאֱמָן בַּעֲלִי עָלַי· יַעֲשֶׂה הַשָּׁלִישׁ מַה שֶּׁהֶשְׁלַשׁ בְּיָדוֹ· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר וְכִי אֵינָהּ אֶלָּא שָׂדֶה· הִיא רוֹצָה לְמוֹכְרָהּ· הֲרֵי הִיא מְכוּרָה מֵעַכְשָׁיו· בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים בַּגְּדוֹלָה· אֲבָל בַּקְּטַנָּה אֵין מַעֲשֵׂה קְטַנָּה כְּלוּם:

פרק ז

הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ מִלִּיהֲנוֹת לוֹ· עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם· יַעֲמִיד פַּרְנָס· יָתֵר מִכֵּן יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָה· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר· בְּיִשְׂרָאֵל חֹדֶשׁ אֶחָד יְקַיֵּם· וּשְׁנַיִם יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָה· וּבַכֹּהֶנֶת שְׁנַיִם יְקַיֵּם· וּשְׁלֹשָׁה יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָה:

ב הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ· שֶׁלֹּא תִטְעוֹם אֶחָד מִכָּל הַפֵּירוֹת· יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָה· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בְּיִשְׂרָאֵל יוֹם אֶחָד יְקַיֵּם· שְׁנַיִם יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָה· וּבַכֹּהֶנֶת שְׁנַיִם יְקַיֵּם· שְׁלֹשָׁה יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָה:

ג הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ שֶׁלֹּא תִתְקַשֵּׁט בְּאֶחָד מִכָּל הַמִּינִין· יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָה· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר בַּעֲנִיּוֹת שֶׁלֹּא נָתַן קִצְבָּה· וּבַעֲשִׁירוֹת שְׁלֹשִׁים יוֹם:

ד הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ שֶׁלֹּא תֵלֵךְ לְבֵית אָבִיהָ· בִּזְמָן שֶׁהוּא עִמָּהּ בָּעִיר· חֹדֶשׁ אֶחָד יְקַיֵּם· שְׁנַיִם יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָה· וּבִזְמָן שֶׁהוּא בְעִיר אַחֶרֶת· רֶגֶל אֶחָד יְקַיֵּם· שָׁלֹשׁ יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָה:

ה הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ שֶׁלֹּא תֵלֵךְ לְבֵית הָאֵבֶל· אוֹ לְבֵית הַמִּשְׁתֶּה· יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָה· מִפְּנֵי שֶׁנּוֹעֵל בְּפָנֶיהָ· וְאִם הָיָה טוֹעֵן מִשּׁוּם דָּבָר אַחֵר רַשָּׁאי· אָמַר לָהּ עַל מְנַת שֶׁתֹּאמְרִי לִפְלוֹנִי מַה שֶׁאָמַרְתִּ לִי· אוֹ מַה שֶׁאָמַרְתִּי לָךְ· אוֹ שֶׁתְּהֵא מְמַלְּאָה וּמְעָרָה לָאַשְׁפָּה· יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָה:

ו וְאֵלּוּ יוֹצְאוֹת שֶׁלֹּא בִכְתוּבָה· הָעוֹבֶרֶת עַל דַּת מֹשֶׁה וִיהוּדִית· וְאֵיזֶה הִיא דַּת מֹשֶׁה· מַאֲכִילַתּוּ שֶׁאֵינוֹ מְעֻשָּׂר· וּמְשַׁמְּשָׁתּוּ נִדָּה וְלֹא קוֹצָה לָהּ חַלָּה· וְנוֹדֶרֶת וְאֵינָהּ מְקַיֶּמֶת· וְאֵיזוֹ הִיא דַּת יְהוּדִית· יוֹצְאָה וְרֹאשָׁהּ פָּרוּעַ· וְטוֹוָה בַּשּׁוּק· וּמְדַבֶּרֶת עִם כָּל אָדָם· אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר אַף הַמְקַלֶּלֶת יוֹלְדָיו בְּפָנָיו· רִבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר אַף הַקּוֹלָנִית· וְאֵיזוֹ הִיא קוֹלָנִית כָּל שֶׁהִיא מְדַבֶּרֶת בְּתוֹךְ בֵּיתָהּ· וּשְׁכֵנֶיהָ שׁוֹמְעִין קוֹלָהּ:

ז הַמְקַדֵּשׁ אֶת הָאִשָּׁה עַל מְנַת שֶׁאֵין עָלֶיהָ נְדָרִים· וְנִמְצְאוּ עָלֶיהָ נְדָרִים· אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת· כְּנָסָהּ סְתָם· וְנִמְצְאוּ עָלֶיהָ נְדָרִים· תֵּצֵא שֶׁלֹּא בִכְתוּבָה· עַל מְנַת שֶׁאֵין בָּהּ מוּמִין וְנִמְצְאוּ בָהּ מוּמִין· אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת· כְּנָסָהּ סְתָם וְנִמְצְאוּ בָהּ מוּמִין· תֵּצֵא שֶׁלֹּא בִכְתוּבָה· כָּל הַמּוּמִין הַפּוֹסְלִים בַּכֹּהֲנִים· פּוֹסְלִין בַּנָּשִׁים:

ח הָיוּ בָהּ מוּמִין וְעוֹדָהּ בְּבֵית אָבִיהָ· הָאָב צָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה שֶׁמִּשֶּׁנִּתְאָרְסָה נוֹלְדוּ בָהּ מוּמִין הַלָּלוּ· וְנִסְתַּחֲפָה שֶׁדֵּהוּ· נִכְנְסָה לִרְשׁוּת הַבַּעַל· הַבַּעַל צָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה שֶׁעַד שֶׁלֹּא נִתְאָרְסָה· הָיוּ בָהּ מוּמִין אֵלּוּ· וְהָיָה מֻקְחוֹ מֻקַח טָעוּת· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים בְּמוּמִין שֶׁבַּסֵּתֶר· אֲבָל בְּמוּמִין שֶׁבַּגָּלוּי· אֵינוֹ יָכוֹל לִטְעוֹן· וְאִם יֵשׁ מֶרְחָץ בְּאוֹתָהּ הָעִיר· אַף מוּמִין שֶׁבַּסֵּתֶר אֵינוֹ יָכוֹל לִטְעוֹן מִפְּנֵי שֶׁהוּא בוֹדֵק בִּקְרוֹבוֹתָיו:

ט הָאִישׁ שֶׁנּוֹלְדוּ בוֹ מוּמִין· אֵין כּוֹפִין אוֹתוֹ לְהוֹצִיא· אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים בְּמוּמִין הַקְּטַנִּים· אֲבָל בְּמוּמִין הַגְּדוֹלִים כּוֹפִין אוֹתוֹ לְהוֹצִיא:

י וְאֵלּוּ שֶׁכּוֹפִין אוֹתוֹ לְהוֹצִיא· מֵכֵּה שְׁחִין· וּבַעַל פּוֹלִיפּוֹס· וְהַמְּקַמֵּץ· וְהַמְּצָרֵף נְחֹשֶׁת· וְהַבֶּרְסִי בֵּין שֶׁהָיוּ בָם עַד שֶׁלֹּא נִשָּׂאוּ· וּבֵין מִשֶּׁנִּשְׂאוּ נוֹלְדוּ· וְעַל כֻּלָּן אָמַר רִבִּי מֵאִיר אַף עַל פִּי שֶׁהִתְנָה עִמָּהּ· יְכוֹלָה הִיא שֶׁתֹּאמַר סְבוּרָה הָיִיתִי שֶׁאֲנִי יְכוֹלָה לְקַבֵּל· וְעַכְשָׁיו אֵינִי יְכוֹלָה לְקַבֵּל· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים מְקַבֶּלֶת הִיא עַל כָּרְחָהּ חוּץ מִמֵּכֵּה שְׁחִין· מִפְּנֵי שֶׁמְּמִיקַתּוּ· מַעֲשֶׂה בְּצִידוֹן בְּבֶרְסִי אֶחָד שֶׁמֵּת· וְהָיָה לוֹ אָח בֶּרְסִי· אָמְרוּ חֲכָמִים יְכוֹלָה הִיא שֶׁתֹּאמַר לְאָחִיךָ הָיִיתִי יְכוֹלָה לְקַבֵּל· וְלָךְ אֵינִי יְכוֹלָה לְקַבֵּל:

פרק ח

הָאִשָּׁה שֶׁנָּפְלוּ לָהּ נְכָסִים· עַד שֶׁלֹּא תִתְאָרֵס· מוֹדִים בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל שֶׁמּוֹכֶרֶת וְנוֹתֶנֶת וְקַיָּיִם· נָפְלוּ לָהּ מִשֶּׁנִּתְאָרְסָה בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים תִּמְכּוֹר· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים לֹא תִמְכּוֹר· אֵלּוּ וְאֵלּוּ מוֹדִים שֶׁאִם מָכְרָה וְנָתְנָה קַיָּיִם· אָמַר רִבִּי יְהוּדָה אָמְרוּ לְפְנֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל· הוֹאִיל וְזָכָה בָּאִשָּׁה לֹא יִזְכֶּה בַּנְּכָסִים· אָמַר לָהֶם עַל הַחֲדָשִׁים אָנוּ בוֹשִׁין· אֶלָּא שֶׁאַתֶּם מְגַלְגְּלִין עָלֵינוּ אֶת הַיְּשָׁנִים· נָפְלוּ לָהּ מִשֶּׁנִּשֵּׂאת· אֵלּוּ וְאֵלּוּ מוֹדִים שֶׁאִם מָכְרָה וְנָתְנָה· שֶׁהַבַּעַל מוֹצִיא מִיַּד הַלְּקוּחוֹת· עַד שֶׁלֹּא

נִשֵּׂאת וְנִשֵּׂאת· רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר אִם מֻכְרָה וְנֻתְּנָה קַיָּים· אָמַר רִבִּי חֲנִינָא בֶּן עֲקִיבָא אֲמָרוּ לִפְנֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל· הוֹאִיל וְזָכָה בָּאִשָּׁה לֹא יִזְכֶּה בַּנְּכָסִים· אָמַר לָהֶם עַל הַחֲדָשִׁים אָנוּ בוֹשִׁין· אֶלָּא שֶׁאַתֶּם מְגַלְגְּלִין עָלֵינוּ אֶת הַיְּשָׁנִים:

ב רִבִּי שִׁמְעוֹן חוֹלֵק בֵּין נְכָסִים לַנְּכָסִים· נְכָסִים הַיְּדוּעִים לַבַּעַל לֹא תִמְכּוֹר· וְאִם מֻכְרָה וְנֻתְּנָה בָּטֵל· שֶׁאֵינָן יְדוּעִים לַבַּעַל לֹא תִמְכּוֹר· וְאִם מֻכְרָה וְנֻתְּנָה קַיָּים:

ג נָפְלוּ לָהּ כְּסָפִים· יִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע· וְהוּא אוֹכֵל פֵּירוֹת· פֵּירוֹת הַתְּלוּשִׁין מִן הַקַּרְקַע· יִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע וְהוּא אוֹכֵל פֵּירוֹת· וְהַמְּחֻבָּרִין בַּקַּרְקַע· אָמַר רִבִּי מֵאִיר שָׁמִין אוֹתָן כַּמָּה הֵן יָפִין בְּפֵירוֹת· וְכַמָּה הֵן יָפִין בְּלֹא פֵּירוֹת· וְהַמּוֹתָר יִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע· וְהוּא אוֹכֵל פֵּירוֹת· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים הַמְּחֻבָּרִין לַקַּרְקַע שֶׁלּוֹ וְהַתְּלוּשִׁין מִן הַקַּרְקַע שֶׁלָּהּ· וְיִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע וְהוּא אוֹכֵל פֵּירוֹת:

ד רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר מָקוֹם שֶׁיָּפֶה כֹּחוֹ בִּכְנִיסָתָהּ הוּרַע כֹּחוֹ בִּיצִיאָתָהּ· מָקוֹם שֶׁהוּרַע כֹּחוֹ בִּכְנִיסָתָהּ· יָפֶה כֹּחוֹ בִּיצִיאָתָהּ· (כֵּיצַד) פֵּירוֹת הַמְּחֻבָּרִין לַקַּרְקַע· בִּכְנִיסָתָהּ שֶׁלּוֹ· וּבִיצִיאָתָהּ שֶׁלָּהּ· וְהַתְּלוּשִׁין מִן הַקַּרְקַע· בִּכְנִיסָתָהּ שֶׁלָּהּ· וּבִיצִאָתָהּ שֶׁלּוֹ:

ה נָפְלוּ לָהּ עֲבָדִים וּשְׁפָחוֹת זְקֵנִים· יִמָּכְרוּ וְיִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע· וְהוּא אוֹכֵל פֵּירוֹת· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר לֹא תִמְכּוֹר· מִפְּנֵי שֶׁהֵן שֶׁבַח בֵּית אָבִיהָ· נָפְלוּ לָהּ זֵיתִים

וּגְפָנִים זְקֵנִים· יִמָּכְרוּ לָעֵצִים· וְיִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע· וְהוּא אוֹכֵל פֵּירוֹת· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר לֹא תִמְכּוֹר מִפְּנֵי שֶׁהֵן שֶׁבַח בֵּית אָבִיהָ· הַמּוֹצִיא הוֹצָאוֹת עַל נִכְסֵי אִשְׁתּוֹ· הוֹצִיא הַרְבֵּה וְאָכַל קִמְעָא· קִמְעָא וְאָכַל הַרְבֵּה· מַה שֶׁהוֹצִיא הוֹצִיא· וּמַה שֶׁאָכַל אָכַל· הוֹצִיא וְלֹא אָכַל· יִשְׁבַּע כַּמָּה הוֹצִיא וְיִטּוֹל:

י שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁנִּפְּלוּ לָהּ נְכָסִים מוֹדִים בֵּית שַׁמָּאי וּבֵית הִלֵּל שֶׁמּוֹכֶרֶת וְנוֹתֶנֶת וְקַיָּים· מֵתָה מַה יַּעֲשׂוּ בִּכְתוּבָתָהּ· וּבַנִּכְסִים הַנִּכְנָסִין וְהַיּוֹצְאִין עִמָּהּ· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים יַחֲלוֹקוּ יוֹרְשֵׁי הַבַּעַל עִם יוֹרְשֵׁי הָאָב· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים נְכָסִים בְּחֶזְקָתָן וּכְתוּבָה בְּחֶזְקַת יוֹרְשֵׁי הַבַּעַל· נְכָסִים הַנִּכְנָסִים וְהַיּוֹצְאִים עִמָּהּ בְּחֶזְקַת יוֹרְשֵׁי הָאָב:

יא הִנִּיחַ אָחִיו מָעוֹת יִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע וְהוּא אוֹכֵל פֵּירוֹת· פֵּירוֹת הַתְּלוּשִׁין מִן הַקַּרְקַע יִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע· וְהוּא אוֹכֵל פֵּירוֹת· הַמְּחֻבָּרִין בַּקַּרְקַע· אָמַר רִבִּי מֵאִיר שָׁמִין אוֹתָן כַּמָּה הֵן יָפִין בַּפֵּירוֹת· וְכַמָּה הֵן יָפִין בְּלֹא פֵירוֹת וְהַמּוֹתָר יִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע וְהוּא אוֹכֵל פֵּירוֹת· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים פֵּירוֹת הַמְּחֻבָּרִין בַּקַּרְקַע שֶׁלּוֹ· וְהַתְּלוּשִׁין מִן הַקַּרְקַע כָּל הַקּוֹדֵם זָכָה בָהֵן· קָדַם הוּא זָכָה· קָדְמָה הִיא יִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע· וְהוּא אוֹכֵל פֵּירוֹת· כְּנָסָהּ הֲרֵי הִיא כְּאִשְׁתּוֹ לְכָל דָּבָר· וּבִלְבַד שֶׁתְּהֵא כְתוּבָתָהּ עַל נִכְסֵי בַעְלָהּ הָרִאשׁוֹן:

ח לֹא יֹאמַר לָהּ הֲרֵי כְתוּבָתִיךְ מֻנַּחַת עַל הַשֻּׁלְחָן· אֶלָּא כָּל נְכָסָיו אַחֲרָאִין לִכְתוּבָתָהּ· (וְכֵן לֹא יֹאמַר אָדָם לְאִשְׁתּוֹ הֲרֵי כְתוּבָתִיךְ מֻנַּחַת עַל הַשֻּׁלְחָן· אֶלָּא כָּל נְכָסָיו אַחֲרָאִין לִכְתוּבָתָהּ·) גֵּרְשָׁהּ אֵין לָהּ אֶלָּא כְתוּבָתָהּ· הֶחֱזִירָהּ הֲרֵי הִיא כְּכָל הַנָּשִׁים· וְאֵין לָהּ אֶלָּא כְתוּבָתָהּ בִּלְבָד:

פרק ט

הַכּוֹתֵב לְאִשְׁתּוֹ דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי בִּנְכָסַיִךְ· הֲרֵי זֶה אוֹכֵל פֵּירוֹת בְּחַיֶּיהָ· וְאִם מֵתָה יוֹרְשָׁהּ· אִם כֵּן לָמָּה כָּתַב לָהּ דִּין וּדְבָרִים· אֵין לִי בִּנְכָסַיִךְ· שֶׁאִם מֻכְרָה וְנֻתְּנָה קַיָּים· כָּתַב לָהּ דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי בִּנְכָסַיִךְ וּבְפֵירוֹתֵיהֶן· הֲרֵי זֶה אֵינוֹ אוֹכֵל פֵּירוֹת בְּחַיֶּיהָ· וְאִם מֵתָה יוֹרְשָׁהּ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר לְעוֹלָם אוֹכֵל פֵּירֵי פֵּירוֹת עַד שֶׁיִּכְתּוֹב לָהּ דִּין וּדְבָרִים· אֵין לִי בִּנְכָסַיִךְ וּבְפֵירוֹתֵיהֶן· וּבְפֵירֵי פֵּירוֹתֵיהֶן עַד עוֹלָם· כָּתַב לָהּ דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי בִּנְכָסַיִךְ· וּבְפֵירוֹתֵיהֶן (וּבְפֵירֵי פֵּירוֹתֵיהֶן) בְּחַיֵּיךְ וּבְמוֹתִיךְ אֵינוֹ אוֹכֵל פֵּירוֹת בְּחַיֶּיהָ· וְאִם מֵתָה אֵינוֹ יוֹרְשָׁהּ· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר אִם מֵתָה יִרְשֶׁנָּה מִפְּנֵי שֶׁהִתְנָה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה· וְכָל הַמַּתְנֶה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה· תְּנָאוֹ בָטֵל:

ב מִי שֶׁמֵּת וְהִנִּיחַ אִשָּׁה וּבַעַל חוֹב וְיוֹרְשִׁין· וְהָיָה לוֹ פִּקָּדוֹן אוֹ מַלְוָה בְּיַד אֲחֵרִים· רִבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר יִנָּתְנוּ לַכּוֹשֵׁל שֶׁבָּהֶן· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר אֵין מְרַחֲמִין בַּדִּין· אֶלָּא

יְנָּתְנוּ לַיּוֹרְשִׁין· שֶׁכֻּלָּן צְרִיכִין שְׁבוּעָה· וְאֵין הַיּוֹרְשִׁין צְרִיכִים שְׁבוּעָה:

ג הִנִּיחַ פֵּירוֹת תְּלוּשִׁין מִן הַקַּרְקַע· כָּל הַקּוֹדֵם בָּהֵן זָכָה בָּהֵן· זָכְתָה אִשָּׁה יוֹתֵר עַל כְּתוּבָתָהּ· וּבַעַל חוֹב יוֹתֵר עַל חוֹבוֹ· הַמּוֹתָר· רִבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר יְנָּתְנוּ לַכּוֹשֵׁל שֶׁבָּהֶן· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר אֵין מְרַחֲמִין בַּדִּין· אֶלָּא יְנָּתְנוּ לַיּוֹרְשִׁין· שֶׁכֻּלָּם צְרִיכִים שְׁבוּעָה· וְאֵין הַיּוֹרְשִׁים צְרִיכִין שְׁבוּעָה:

ד הַמּוֹשִׁיב אֶת אִשְׁתּוֹ חַנְוָנִית אוֹ שֶׁמִּנָּהּ אַפּוֹטְרוֹפָּא· הֲרֵי זֶה מַשְׁבִּיעָהּ כָּל זְמַן שֶׁיִּרְצֶה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אֲפִילוּ עַל פִּלְכָּהּ וְעַל עִסָּתָהּ:

ה כָּתַב לָהּ נֶדֶר וּשְׁבוּעָה אֵין לִי עָלַיִךְ· אֵינוֹ יָכוֹל לְהַשְׁבִּיעָהּ· אֲבָל מַשְׁבִּיעַ הוּא אֶת יוֹרְשֶׁיהָ· וְאֶת הַבָּאִים בִּרְשׁוּתָהּ· נֶדֶר וּשְׁבוּעָה אֵין לִי עָלַיִךְ· וְעַל יוֹרְשַׁיִךְ· וְעַל הַבָּאִים בִּרְשׁוּתִיךְ· אֵינוֹ יָכוֹל לְהַשְׁבִּיעָהּ· לֹא הִיא· וְלֹא יוֹרְשֶׁיהָ· וְלֹא הַבָּאִים בִּרְשׁוּתָהּ· אֲבָל יוֹרְשָׁיו מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ· וְאֶת יוֹרְשֶׁיהָ· וְאֶת הַבָּאִים בִּרְשׁוּתָהּ· נֶדֶר וּשְׁבוּעָה אֵין לִי וְלֹא לְיוֹרְשַׁי· וְלֹא לַבָּאִים בִּרְשׁוּתִי· עָלַיִךְ וְעַל יוֹרְשַׁיִךְ· וְעַל הַבָּאִים בִּרְשׁוּתִיךְ· אֵינוֹ יָכוֹל לְהַשְׁבִּיעָהּ לֹא הוּא· וְלֹא יוֹרְשָׁיו· וְלֹא הַבָּאִים בִּרְשׁוּתוֹ· לֹא אוֹתָהּ וְלֹא אֶת יוֹרְשֶׁיהָ· וְלֹא אֶת הַבָּאִים בִּרְשׁוּתָהּ:

ו הֲלָכָה מִקֶּבֶר בַּעְלָהּ לְבֵית אָבִיהָ· אוֹ שֶׁחֲזָרָה לְבֵית חָמִיהָ· וְלֹא נֶעֱשֵׂית אַפּוֹטְרוֹפָּא· אֵין הַיּוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ·

וְאִם נֶעֱשֵׂית אַפּוֹטְרוֹפָּא· (הַיּוֹרְשִׁים) מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ עַל הֶעָתִיד לָבֹא וְאֵין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ עַל מַה שֶּׁעָבַר:

ז הַפּוֹגֶמֶת כְּתוּבָתָהּ לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה· עֵד אֶחָד מְעִידָה שֶׁהִיא פְּרוּעָה לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה· מִנְּכְסֵי יְתוֹמִים וּמִנְּכָסִים מְשֻׁעְבָּדִין וְשֶׁלֹּא בְפָנָיו לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה:

ח הַפּוֹגֶמֶת בִּכְתוּבָתָהּ· כֵּיצַד· הָיְתָה כְתוּבָתָהּ אֶלֶף זוּז· וְאָמַר לָהּ הִתְקַבַּלְתִּ כְּתוּבָתִיךְ· וְהִיא אוֹמֶרֶת לֹא הִתְקַבַּלְתִּי אֶלָּא מָנֶה· לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה· עֵד אֶחָד מְעִידָה שֶׁהִיא פְרוּעָה· כֵּיצַד· הָיְתָה כְתוּבָתָהּ אֶלֶף זוּז· וְאָמַר לָהּ הִתְקַבַּלְתִּ כְּתוּבָתִיךְ· וְהִיא אוֹמֶרֶת לֹא הִתְקַבַּלְתִּי· וְעֵד אֶחָד מְעִידָה שֶׁהִיא פְרוּעָה· לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה· מִנְּכָסִים מְשֻׁעְבָּדִים· כֵּיצַד· מָכַר נְכָסָיו לְאַחֵרִים וְהִיא נִפְרַעַת מִן הַלְּקוּחוֹת· לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה· מִנִּכְסֵי יְתוֹמִים כֵּיצַד· מֵת וְהִנִּיחַ נְכָסָיו לַיְּתוֹמִים· וְהִיא נִפְרַעַת מִן הַיְּתוֹמִים· לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה· וְשֶׁלֹּא בְפָנָיו· כֵּיצַד· הָלַךְ לוֹ לִמְדִינַת הַיָּם· וְהִיא נִפְרַעַת שֶׁלֹּא בְפָנָיו· לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר כָּל זְמַן שֶׁהִיא תוֹבַעַת כְּתוּבָתָהּ· הַיּוֹרְשִׁים מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ· וְאִם אֵינָהּ תּוֹבַעַת כְּתוּבָתָהּ· אֵין הַיּוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ:

ט הוֹצִיאָה גֵט וְאֵין עִמּוֹ כְּתוּבָה· גּוֹבָה כְתוּבָתָהּ· כְּתוּבָה וְאֵין עִמָּהּ גֵּט· הִיא אוֹמֶרֶת נֶאֱבַד גִּטִּי· וְהוּא אוֹמֵר נֶאֱבַד

שׁוּבְרִי· וְכֵן בַּעַל חוֹב שֶׁהוֹצִיא שְׁטַר חוֹב· וְאֵין עִמּוֹ פְּרוֹזְבּוֹל· הֲרֵי אֵלּוּ לֹא יִפְּרָעוּ· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר מִן הַסַּכָּנָה וְאֵילָךְ· אִשָּׁה גוֹבָה כְּתוּבָתָהּ שֶׁלֹּא בְגֵט· וּבַעַל חוֹב גוֹבֶה שֶׁלֹּא בִפְרוֹזְבּוֹל· שְׁנֵי גִטִּין וּשְׁתֵּי כְתוּבוֹת· גוֹבָה שְׁתֵּי כְתוּבוֹת· שְׁתֵּי כְתוּבוֹת וְגֵט אֶחָד· אוֹ כְתוּבָה וּשְׁנֵי גִטִּין· אוֹ כְתוּבָה וְגֵט וּמִיתָה· אֵינָהּ גוֹבָה אֶלָּא כְתוּבָה אֶחָת· שֶׁהַמְּגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְהֶחֱזִירָהּ· עַל מְנַת כְּתוּבָה הָרִאשׁוֹנָה מַחֲזִירָהּ· קָטָן שֶׁהִשִּׂיאוֹ אָבִיו כְּתוּבָתָהּ קַיֶּמֶת· שֶׁעַל מְנַת כֵּן קִיְּמָהּ· גֵּר שֶׁנִּתְגַּיֵּר וְאִשְׁתּוֹ עִמּוֹ· כְּתוּבָתָהּ קַיֶּמֶת שֶׁעַל מְנַת כֵּן קִיְּמָהּ:

פרק י

מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי שְׁתֵּי נָשִׁים וּמֵת· הָרִאשׁוֹנָה קוֹדֶמֶת לַשְּׁנִיָּה· וְיוֹרְשֵׁי הָרִאשׁוֹנָה קוֹדְמִין לְיוֹרְשֵׁי שְׁנִיָּה· נָשָׂא אֶת הָרִאשׁוֹנָה וּמֵתָה· נָשָׂא שְׁנִיָּה וּמֵת הוּא· שְׁנִיָּה וְיוֹרְשֶׁיהָ קוֹדְמִין לְיוֹרְשֵׁי הָרִאשׁוֹנָה:

ב מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי שְׁתֵּי נָשִׁים וּמֵתוּ· וְאַחַר כַּךְ מֵת הוּא· וִיתוֹמִים מְבַקְּשִׁים כְּתוּבַת אִמָּן· וְאֵין שָׁם אֶלָּא כְּדֵי שְׁתֵּי כְתוּבוֹת· חוֹלְקִין בְּשָׁוֶה· הָיָה שָׁם מוֹתַר דִּינָר· אֵלּוּ נוֹטְלִין כְּתוּבַת אִמָּן· וְאֵלּוּ נוֹטְלִין כְּתוּבַת אִמָּן· אִם אָמְרוּ יְתוֹמִים· אַנַחְנוּ מַעֲלִין עַל נִכְסֵי אָבִינוּ יָתֵר דִּינָר· כְּדֵי שֶׁיִּטְּלוּ כְתוּבַת אִמָּן· אֵין שׁוֹמְעִין לָהֶן אֶלָּא שָׂמִין אֶת הַנְּכָסִים בְּבֵית דִּין:

ג הָיוּ שָׁם נְכָסִים בָּרָאוּי אֵינָן כְּבַמֻּחְזָק· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אֲפִילוּ יֵשׁ שָׁם נְכָסִים שֶׁאֵין לָהֶם אַחֲרָיוּת אֵינוֹ כְלוּם עַד שֶׁיִּהְיוּ שָׁם נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחֲרָיוּת· יוֹתֵר עַל שְׁתֵּי הַכְּתוּבוֹת דִּינָר:

ד מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי שָׁלֹשׁ נָשִׁים וּמֵת· כְּתוּבָתָהּ שֶׁל זוֹ מָנֶה· וְשֶׁל זוֹ מָאתַיִם· וְשֶׁל זוֹ שָׁלֹשׁ מֵאוֹת· וְאֵין שָׁם אֶלָּא מָנֶה חוֹלְקוֹת בְּשָׁוֶה· הָיוּ שָׁם מָאתַיִם שֶׁל מָנֶה נוֹטֶלֶת חֲמִשִּׁים· שֶׁל מָאתַיִם וְשֶׁל שָׁלֹשׁ מֵאוֹת שְׁלֹשָׁה שְׁלֹשָׁה שֶׁל זָהָב· הָיוּ שָׁם שָׁלֹשׁ מֵאוֹת· שֶׁל מָנֶה נוֹטֶלֶת חֲמִשִּׁים· וְשֶׁל מָאתַיִם מָנֶה· וְשֶׁל שָׁלֹשׁ מֵאוֹת שִׁשָּׁה שֶׁל זָהָב· וְכֵן שְׁלֹשָׁה שֶׁהִטִּילוּ לַכִּיס פִּחֲתוּ אוֹ הוֹתִירוּ כַּךְ הֵן חוֹלְקִין:

ה מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי אַרְבַּע נָשִׁים וּמֵת· הָרִאשׁוֹנָה קוֹדֶמֶת לַשְׁנִיָּה· וּשְׁנִיָּה לַשְׁלִישִׁית· וּשְׁלִישִׁית לָרְבִיעִית· הָרִאשׁוֹנָה נִשְׁבַּעַת לַשְׁנִיָּה· וּשְׁנִיָּה לַשְׁלִישִׁית· וּשְׁלִישִׁית לָרְבִיעִית· וְהָרְבִיעִית נִפְרַעַת שֶׁלֹּא בִשְׁבוּעָה· בֶּן נָנָס אוֹמֵר וְכִי מִפְּנֵי שֶׁהִיא אַחֲרוֹנָה נִשְׁכֶּרֶת· אַף הִיא לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה· הָיוּ יוֹצְאוֹת כֻּלָּן בְּיוֹם אֶחָד· כָּל הַקּוֹדֶמֶת לַחֲבֶרְתָּהּ· אֲפִילוּ שָׁעָה אַחַת זָכְתָה· וְכַךְ הָיוּ כוֹתְבִין בִּירוּשָׁלַיִם שָׁעוֹת· הָיוּ כֻּלָּן יוֹצְאוֹת בְּשָׁעָה אֶחָת· וְאֵין שָׁם אֶלָּא מָנֶה· חוֹלְקוֹת בְּשָׁוֶה:

ו מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי שְׁתֵּי נָשִׁים· וּמָכַר אֶת שָׂדֶהוּ· וְכֶתְבָה רִאשׁוֹנָה לַלּוֹקֵחַ דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי עִמָּךְ· הַשְׁנִיָּה מוֹצִיאָה

מֵהַלּוֹקֵחַ· וְרִאשׁוֹנָה מִן הַשְּׁנִיָּה· וְהַלּוֹקֵחַ מִן הָרִאשׁוֹנָה וְחוֹזְרוֹת חֲלִילָה· עַד שֶׁיַּעֲשׂוּ פְּשָׁרָה בֵּינֵהֶם· וְכֵן בַּעַל חוֹב· וְכֵן אִשָּׁה בַּעֲלַת חוֹב:

פרק יא

אַלְמָנָה נִזּוֹנֶת מִנִּכְסֵי יְתוֹמִים· וּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ שֶׁלָּהֶן· וְאֵין חַיָּבִין בִּקְבוּרָתָהּ· יוֹרְשֶׁיהָ יוֹרְשֵׁי כְתוּבָּתָהּ· חַיָּבִין בִּקְבוּרָתָהּ:

ב אַלְמָנָה בֵּין מִן הָאֵירוּסִין· בֵּין מִן הַנִּשּׂוּאִין· מוֹכֶרֶת שֶׁלֹּא בְבֵית דִּין· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר מִן הַנִּשּׂוּאִין מוֹכֶרֶת שֶׁלֹּא בְבֵית דִּין· מִן הָאֵירוּסִין לֹא תִמְכּוֹר· אֶלָּא בְבֵית דִּין· מִפְּנֵי שֶׁאֵין לָהּ מְזוֹנוֹת· וְכָל שֶׁאֵין לָהּ מְזוֹנוֹת· לֹא תִמְכּוֹר אֶלָּא בְבֵית דִּין:

ג מֻכְרָה כְתוּבָּתָהּ אוֹ מִקְצָתָהּ· מִשְׁכֻּנָה כְתוּבָּתָהּ אוֹ מִקְצָתָהּ· נֻתְּנָה כְתוּבָּתָהּ לְאַחֵר אוֹ מִקְצָתָהּ· לֹא תִמְכּוֹר אֶת הַשְּׁאַר אֶלָּא בְבֵית דִּין· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים מוֹכֶרֶת הִיא אֲפִילוּ אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה פְּעָמִים· וּמוֹכֶרֶת לִמְזוֹנוֹת שֶׁלֹּא בְבֵית דִּין· וְכוֹתֶבֶת לִמְזוֹנוֹת מָכַרְתִּי· וּגְרוּשָׁה לֹא תִמְכּוֹר אֶלָּא בְבֵית דִּין:

ד אַלְמָנָה שֶׁהָיְתָה כְתוּבָּתָהּ מָאתַיִם· וּמֻכְרָה שָׁוֶה מָנֶה בְּמָאתַיִם· אוֹ שָׁוֶה מָאתַיִם בְּמָנֶה· נִתְקַבְּלָה כְתוּבָּתָהּ· הָיְתָה כְתוּבָּתָהּ מָנֶה· וּמֻכְרָה שָׁוֶה מָנֶה וְדִינָר בְּמָנֶה·

מִכְּרָהּ בָּטֵל· אֲפִילוּ הִיא אוֹמֶרֶת אַחֲזִיר דִּינָר לַיּוֹרְשִׁים· מִכְּרָהּ בָּטֵל· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר לְעוֹלָם מִכְּרָהּ קַיָּם· עַד שֶׁתְּהֵא שָׁם כְּדֵי שֶׁתְּשַׁיֵּר בַּשָּׂדֶה· בַּת תִּשְׁעָה קַבִּין· וּבַגִּנָּה בַּת חֲצִי קָב· וּכְדִבְרֵי רִבִּי עֲקִיבָא בֵּית רוֹבַע· הָיְתָה כְתוּבָתָהּ אַרְבַּע מֵאוֹת זוּז· וּמָכְרָה לָזֶה בְּמָנֶה· וְלָזֶה בְּמָנֶה· וְלָאַחֲרוֹן יָפֶה מָנֶה וְדִינָר בְּמָנֶה· שֶׁל אַחֲרוֹן בָּטֵל· וְשֶׁל כֻּלָּם מִכְּרָן קַיָּם:

ה שׁוֹם הַדַּיָּנִים שֶׁפִּחֲתוּ שְׁתוּת· אוֹ הוֹסִיפוּ שְׁתוּת· מִכְּרָן בָּטֵל· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר מִכְּרָן קַיָּם· אִם כֵּן מַה כֹּחַ בֵּית דִּין יָפֶה· אֲבָל אִם עָשׂוּ אִגֶּרֶת בִּקּוֹרֶת· אֲפִילוּ מָכְרוּ שָׁוֶה מָנֶה בְּמָאתַיִם אוֹ שָׁוֶה מָאתַיִם בְּמָנֶה· מִכְּרָן קַיָּם:

ו הַמְּמָאֶנֶת· וְהַשְּׁנִיָּה· וְהָאֵילוֹנִית· אֵין לָהֶן כְּתוּבָה· וְלֹא פֵּירוֹת· וְלֹא מְזוֹנוֹת· וְלֹא בַלָּאוֹת· וְאִם מִתְּחִלָּה נִשֵּׂאת לְשֵׁם אֵילוֹנִית· יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָה· אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל· גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט· מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל· בַּת יִשְׂרָאֵל לְנָתִין וּלְמַמְזֵר· יֵשׁ לָהֶן כְּתוּבָה:

פרק יב

הַנּוֹשֵׂא אֶת הָאִשָּׁה· וּפָסְקָה עִמּוֹ כְּדֵי שֶׁיָּזוּן אֶת בִּתָּהּ חָמֵשׁ שָׁנִים· חַיָּיב לְזוּנָהּ חָמֵשׁ שָׁנִים· נִשֵּׂאת לְאַחֵר וּפָסְקָה עִמּוֹ· כְּדֵי שֶׁיָּזוּן אֶת בִּתָּהּ חָמֵשׁ שָׁנִים· חַיָּיב לְזוּנָהּ חָמֵשׁ שָׁנִים· לֹא יֹאמַר הָרִאשׁוֹן לִכְשֶׁתָּבֹא אֶצְלִי אֲזוֹנֶנָּה· אֶלָּא מוֹלִיךְ אֶת מְזוֹנוֹתֶיהָ· לְמָקוֹם (שֶׁהִיא) אִמָּהּ· וְכֵן לֹא יֹאמְרוּ שְׁנֵיהֶם· הֲרֵי אָנוּ זָנִין אוֹתָהּ כְּאֶחָד· אֶלָּא אֶחָד זָנָהּ· וְאֶחָד נוֹתֵן לָהּ דְּמֵי מְזוֹנוֹת:

ב נִשֵּׂאת· הַבַּעַל נוֹתֵן לָהּ מְזוֹנוֹת· וְהֵן נוֹתְנִים לָהּ דְּמֵי מְזוֹנוֹת· מֵתוּ· בְּנוֹתֵיהֶן נִזּוֹנוֹת מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין· וְהִיא נִזּוֹנֶת מִנְּכָסִים מְשֻׁעְבָּדִים· מִפְּנֵי שֶׁהִיא כְּבַעֲלַת חוֹב· הַפִּקְחִים הָיוּ כוֹתְבִין· עַל מְנַת שֶׁאָזוּן אֶת בִּתֵּךְ חָמֵשׁ שָׁנִים· כָּל זְמַן שֶׁאַתְּ עִמִּי:

ג אַלְמָנָה שֶׁאָמְרָה אֵי אֶפְשִׁי לָזוּז מִבֵּית בַּעְלִי· אֵין הַיּוֹרְשִׁין יְכוֹלִין לוֹמַר לָהּ· לְכִי לְבֵית אָבִיךְ וְאָנוּ זָנִין אוֹתָךְ· אֶלָּא זָנִין אוֹתָהּ בְּבֵית בַּעְלָהּ· וְנוֹתְנִין לָהּ מָדוֹר לְפִי כְבוֹדָהּ· אָמְרָה אִי אֶפְשִׁי לָזוּז מִבֵּית אַבָּא· יְכוֹלִים הַיּוֹרְשִׁים לוֹמַר לָהּ· אִם אַתְּ אֶצְלֵנוּ יֵשׁ לִיךְ מְזוֹנוֹת· וְאִם אֵין אַתְּ אֶצְלֵנוּ אֵין לִיךְ מְזוֹנוֹת· אִם הָיְתָה טוֹעֶנֶת מִפְּנֵי שֶׁהִיא יְלָדָה וְהֵן יְלָדִים· זָנִין אוֹתָהּ וְהִיא בְּבֵית אָבִיהָ:

ד כָּל זְמַן שֶׁהִיא בְּבֵית אָבִיהָ· גּוֹבָה כְתוּבָתָהּ לְעוֹלָם· כָּל זְמַן שֶׁהִיא בְּבֵית בַּעְלָהּ· גּוֹבָה כְתוּבָתָהּ עַד עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ

שָׁנִים· שֶׁיֵּשׁ בְּעֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנִים שֶׁתַּעֲשֶׂה טוֹבָה כְּנֶגֶד כְּתוּבָתָהּ· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר שֶׁאָמַר מִשּׁוּם רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים כָּל זְמַן שֶׁהִיא בְּבֵית בַּעְלָהּ· גּוֹבָה כְּתוּבָתָהּ לְעוֹלָם· כָּל זְמַן שֶׁהִיא בְּבֵית אָבִיהָ· גּוֹבָה כְּתוּבָתָהּ עַד עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנִים· מֵתָה· יוֹרְשֶׁיהָ מוֹכְרִים כְּתוּבָתָהּ· עַד עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנִים:

פרק יג

שְׁנֵי דַּיָּנֵי גְזֵרוֹת הָיוּ בִּירוּשָׁלַיִם· אַדְמוֹן וְחָנֵן בֶּן אֲבִישָׁלוֹם· חָנֵן אוֹמֵר שְׁנֵי דְבָרִים· אַדְמוֹן אוֹמֵר שִׁבְעָה· מִי שֶׁהָלַךְ לִמְדִינַת הַיָּם וְאִשְׁתּוֹ תוֹבַעַת מְזוֹנוֹת· חָנֵן אוֹמֵר תִּשָּׁבַע בְּסוֹף וְלֹא תִשָּׁבַע בַּתְּחִלָּה· נֶחְלְקוּ עָלָיו בְּנֵי כֹהֲנִים גְּדוֹלִים· וְאָמְרוּ· תִּשָּׁבַע בַּתְּחִלָּה וּבַסּוֹף· אָמַר רִבִּי דוֹסָא בֶּן הַרְכִּינָס כְּדִבְרֵיהֶם· אָמַר רַבַּן יוֹחָנָן בֶּן זַכָּאי יָפֶה אָמַר חָנֵן· לֹא תִשָּׁבַע אֶלָּא בַסּוֹף:

ב מִי שֶׁהָלַךְ לִמְדִינַת הַיָּם וְעָמַד אַחֵר וּפִרְנֵס אֶת אִשְׁתּוֹ· חָנֵן אָמַר אִבֵּד אֶת מָעוֹתָיו· נֶחְלְקוּ עָלָיו בְּנֵי כֹהֲנִים גְּדוֹלִים וְאָמְרוּ יִשָּׁבַע כַּמָּה הוֹצִיא וְיִטּוֹל· אָמַר רִבִּי דוֹסָא בֶּן הַרְכִּינָס כְּדִבְרֵיהֶם· אָמַר רַבַּן יוֹחָנָן בֶּן זַכָּאי יָפֶה אָמַר חָנֵן· הִנִּיחַ מָעוֹתָיו עַל קֶרֶן הַצְּבִי:

ג אַדְמוֹן אוֹמֵר שִׁבְעָה· מִי שֶׁמֵּת וְהִנִּיחַ בָּנִים וּבָנוֹת· בִּזְמַן שֶׁהַנְּכָסִים מְרֻבִּין· הַבָּנִים יוֹרְשִׁין וְהַבָּנוֹת נִזּוֹנוֹת· וּבִנְכָסִים מוּעָטִים· הַבָּנוֹת יִזּוֹנוּ וְהַבָּנִים יַחְזְרוּ עַל הַפִּתְחִים· אַדְמוֹן

אוֹמֵר בִּשְׁבִיל שֶׁאֲנִי זָכָר הִפְסַדְתִּי· אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל רוֹאֶה אֲנִי אֶת דִּבְרֵי אַדְמוֹן:

ד הַטּוֹעֵן אֶת חֲבֵירוֹ כַּדֵּי שֶׁמֶן וְהוֹדָה בְּקַנְקַנִּים· אַדְמוֹן אוֹמֵר הוֹאִיל וְהוֹדָה· בְּמִקְצַת הַטַּעֲנָה יִשָּׁבַע· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵין זוֹ הוֹדָאָה מִמִּין הַטַּעֲנָה· אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל רוֹאֶה אֲנִי אֶת דִּבְרֵי אַדְמוֹן:

ה הַפּוֹסֵק מָעוֹת לַחֲתָנוֹ· וּפָשַׁט לוֹ אֶת הָרֶגֶל· תֵּשֵׁב עַד שֶׁתַּלְבִּין רֹאשָׁהּ· אַדְמוֹן אוֹמֵר יְכוֹלָה הִיא שֶׁתֹּאמַר אִלּוּ אֲנִי פָּסַקְתִּי לְעַצְמִי· אֵשֵׁב עַד שֶׁיַּלְבִּין רֹאשִׁי· עַכְשָׁיו שֶׁאַבָּא פָּסַק עָלַי· מָה אֲנִי יְכוֹלָה לַעֲשׂוֹת· אוֹ כְּנוֹס אוֹ פְּטוֹר· אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל רוֹאֶה אֲנִי אֶת דִּבְרֵי אַדְמוֹן:

ו הָעוֹרֵר עַל הַשָּׂדֶה וְהוּא חָתוּם עָלֶיהָ בְּעֵד· אַדְמוֹן אוֹמֵר יָכוֹל הוּא שֶׁיֹּאמַר· הַשֵּׁנִי נוֹחַ לִי וְהָרִאשׁוֹן קָשֶׁה הֵימֶנּוּ· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אִבֵּד אֶת זְכוּתוֹ· עֲשָׂאָהּ סִימָן לְאַחֵר· אִבֵּד אֶת זְכוּתוֹ:

ז מִי שֶׁהָלַךְ לִמְדִינַת הַיָּם וְאָבְדָה דֶּרֶךְ שָׂדֵהוּ· אַדְמוֹן אוֹמֵר יֵלֵךְ בַּקְּצָרָה· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים יִקְנֶה לוֹ דֶּרֶךְ בְּמֵאָה מָנֶה· אוֹ יִפְרַח בַּאֲוִיר:

ח הַמּוֹצִיא שְׁטַר חוֹב עַל חֲבֵירוֹ· וְהָלָה מוֹצִיא שֶׁמָּכַר לוֹ אֶת הַשָּׂדֶה· אַדְמוֹן אוֹמֵר יָכוֹל הוּא שֶׁיֹּאמַר אִלּוּ הָיִיתִי חַיָּיב לְךָ· הָיָה לְךָ לְהִפָּרַע אֶת שֶׁלְּךָ· כְּשֶׁמָּכַרְתָּ לִי אֶת

הַשָּׂדֶה· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים זֶה הָיָה פִּקֵּחַ שֶׁמָּכַר לוֹ אֶת הַקַּרְקַע· מִפְּנֵי שֶׁהוּא יָכוֹל לְמַשְׁכְּנוֹ:

ט שְׁנַיִם שֶׁהוֹצִיאוּ שְׁטַר חוֹב זֶה עַל זֶה· אַדְמוֹן אוֹמֵר אִלּוּ הָיִיתִי חַיָּיב לָךְ כֵּיצַד אַתָּה לֹוֶה מִמֶּנִּי· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים זֶה גּוֹבֶה שְׁטַר חוֹבוֹ· וְזֶה גּוֹבֶה שְׁטַר חוֹבוֹ:

י שָׁלֹשׁ אֲרָצוֹת לַנִּשּׂוּאִין· יְהוּדָה· וְעֵבֶר הַיַּרְדֵּן· וְהַגָּלִיל· אֵין מוֹצִיאִין מֵעִיר לָעִיר· וּמִכְּרָךְ לַכְּרָךְ· אֲבָל בְּאוֹתָהּ הָאָרֶץ מוֹצִיאִין מֵעִיר לָעִיר· וּמִכְּרָךְ לַכְּרָךְ· אֲבָל לֹא מֵעִיר לַכְּרָךְ· וְלֹא מִכְּרָךְ לָעִיר· מוֹצִיאִין מִנָּוֶה הָרַע לְנָוֶה הַיָּפֶה· אֲבָל לֹא מִנָּוֶה הַיָּפֶה לְנָוֶה הָרַע· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר אַף לֹא מִנָּוֶה הָרַע לְנָוֶה הַיָּפֶה· מִפְּנֵי שֶׁהַנָּוֶה הַיָּפֶה בּוֹדֵק:

יא הַכֹּל מַעֲלִין לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל· וְאֵין הַכֹּל מוֹצִיאִין· הַכֹּל מַעֲלִין לִירוּשָׁלַיִם וְאֵין הַכֹּל מוֹצִיאִין· אֶחָד הָאֲנָשִׁים· וְאֶחָד הַנָּשִׁים· (וְאֶחָד עֲבָדִים)· נָשָׂא אִשָּׁה בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל· וְגֵרְשָׁהּ בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל· נוֹתֵן לָהּ מִמָּעוֹת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל· נָשָׂא אִשָּׁה בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל· וְגֵרְשָׁהּ בְּקַפּוֹטְקִיָּא· נוֹתֵן לָהּ מִמָּעוֹת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל· נָשָׂא אִשָּׁה בְּקַפּוֹטְקִיָּא· וְגֵרְשָׁהּ בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל· נוֹתֵן לָהּ מִמָּעוֹת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר נוֹתֵן לָהּ מִמָּעוֹת קַפּוֹטְקִיָּא· נָשָׂא אִשָּׁה בְּקַפּוֹטְקִיָּא· וְגֵרְשָׁהּ בְּקַפּוֹטְקִיָּא· נוֹתֵן לָהּ מִמָּעוֹת קַפּוֹטְקִיָּא: סליק

מסכת קידושין

פרק א

הָאִשָּׁה נִקְנֵית בִּשְׁלֹשָׁה דְּרָכִים· וְקוֹנָה אֶת עַצְמָהּ בִּשְׁתֵּי דְּרָכִים· נִקְנֵית בְּכֶסֶף בִּשְׁטָר וּבְבִיאָה· בְּכֶסֶף בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים בְּדִינָר וּבְשָׁוֶה דִינָר· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים בִּפְרוּטָה וּבְשָׁוֶה פְרוּטָה· וְכַמָּה הִיא פְרוּטָה· אֶחָד מִשְּׁמֹנֶה בְּאִיסַּר הָאִטַּלְקִי· וְקוֹנָה אֶת עַצְמָהּ· בְּגֵט· וּבְמִיתַת הַבַּעַל· הַיְבָמָה נִקְנֵית בְּבִיאָה· וְקוֹנָה אֶת עַצְמָהּ בַּחֲלִיצָה· וּבְמִיתַת הַיָּבָם:

ב עֶבֶד עִבְרִי נִקְנֶה בְּכֶסֶף וּבִשְׁטָר· וְקוֹנֶה אֶת עַצְמוֹ בְּשָׁנִים וּבְיוֹבֵל· וּבְגִרְעוֹן כֶּסֶף· יְתֵירָה עָלָיו הָאָמָה הָעִבְרִיָּה· שֶׁקּוֹנָה אֶת עַצְמָהּ בְּסִימָנִין· הַנִּרְצָע נִקְנֶה בִּרְצִיעָה· וְקוֹנֶה אֶת עַצְמוֹ בַּיּוֹבֵל· וּבְמִיתַת הָאָדוֹן:

ג עֶבֶד כְּנַעֲנִי נִקְנֶה בְּכֶסֶף וּבִשְׁטָר וּבַחֲזָקָה· וְקוֹנֶה אֶת עַצְמוֹ בְּכֶסֶף· עַל יְדֵי אַחֵרִים· וּבִשְׁטָר עַל יְדֵי עַצְמוֹ· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים בְּכֶסֶף עַל יְדֵי עַצְמוֹ· וּבִשְׁטָר עַל יְדֵי אַחֵרִים· וּבִלְבַד שֶׁיְּהֵא הַכֶּסֶף מִשֶּׁל אַחֵרִים:

ד בְּהֵמָה גַּסָּה נִקְנֵית בִּמְסִירָה· וְהַדַּקָּה בְּהַגְבָּהָה· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר וְרִבִּי אֱלִיעֶזֶר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים בְּהֵמָה דַּקָּה נִקְנֵית בִּמְשִׁיכָה:

ה נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶם אַחֲרָיוּת· נִקְנִים בְּכֶסֶף וּבִשְׁטָר וּבַחֲזָקָה· וְשֶׁאֵין לָהֶם אַחֲרָיוּת· אֵין נִקְנִין אֶלָּא בִּמְשִׁיכָה· נְכָסִים שֶׁאֵין לָהֶם אַחֲרָיוּת· נִקְנִין עִם נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶם אַחֲרָיוּת· בְּכֶסֶף וּבִשְׁטָר וּבַחֲזָקָה· וְזוֹקְקִין נְכָסִים שֶׁאֵין לָהֶן אַחֲרָיוּת אֶת הַנְּכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחֲרָיוּת· לִשְׁבַע עֲלֵיהֶן:

ו כָּל הַנַּעֲשָׂה דָמִים בְּאַחֵר· כֵּיוָן שֶׁזָּכָה זֶה נִתְחַיֵּב זֶה בַּחֲלִיפָיו· כֵּיצַד· הֶחֱלִיף שׁוֹר בְּפָרָה· אוֹ חֲמוֹר בְּשׁוֹר· כֵּיוָן שֶׁזָּכָה זֶה· נִתְחַיֵּב זֶה בַּחֲלִיפָיו· רְשׁוּת הַגָּבוֹהַּ בְּכֶסֶף· וּרְשׁוּת הַהֶדְיוֹט בַּחֲזָקָה· אֲמִירָתוֹ לַגָּבוֹהַּ· כִּמְסִירָתוֹ לַהֶדְיוֹט:

ז כָּל מִצְוֹת הַבֵּן עַל הָאָב· אֲנָשִׁים חַיָּבִין וְנָשִׁים פְּטוּרוֹת· וְכָל מִצְוֹת הָאָב עַל הַבֵּן· אֶחָד אֲנָשִׁים וְאֶחָד נָשִׁים חַיָּבִים· וְכָל מִצְוֹת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמָן גְּרָמָהּ· אֲנָשִׁים חַיָּבִים וְנָשִׁים פְּטוּרוֹת· וְכָל מִצְוֹת עֲשֵׂה שֶׁלֹּא הַזְּמָן גְּרָמָהּ· אֶחָד אֲנָשִׁים וְאֶחָד נָשִׁים חַיָּבִים· וְכָל מִצְוֹת לֹא תַעֲשֶׂה· בֵּין שֶׁהַזְּמָן גְּרָמָהּ בֵּין שֶׁלֹּא הַזְּמָן גְּרָמָהּ· אֶחָד אֲנָשִׁים וְאֶחָד נָשִׁים חַיָּבִין· חוּץ מִבַּל תַּשְׁחִית· וּבַל תַּקִּיף· וּבַל תִּטַּמֵּא לַמֵּתִים:

ח הַסְּמִיכוֹת וְהַתְּנוּפוֹת· וְהַהַגָּשׁוֹת וְהַקְּמִיצוֹת· וְהַהַקְטָרוֹת וְהַמְּלִיקוֹת· וְהַהַזָּאוֹת וְהַקַּבָּלוֹת· נוֹהֲגִין בָּאֲנָשִׁים וְלֹא בַנָּשִׁים· חוּץ מִמִּנְחַת סוֹטָה וּנְזִירָה· שֶׁהֵן מְנִיפוֹת:

ט כָּל מִצְוָה שֶׁאֵינָהּ תְּלוּיָה בָאָרֶץ· נוֹהֶגֶת בָּאָרֶץ וּבְחוּצָה לָאָרֶץ· וְכָל הַמִּצְוָה שֶׁהִיא תְלוּיָה בָאָרֶץ· אֵינָהּ נוֹהֶגֶת אֶלָּא

בָּאָרֶץ חוּץ מִן הָעָרְלָה וְכִלְאַיִם· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אַף מִן הֶחָדָשׁ:

י כָּל הָעוֹשֶׂה מִצְוָה אֶחָת· מְטִיבִין לוֹ· וּמַאֲרִיכִין לוֹ יָמָיו· וְנוֹחֵל אֶת הָאָרֶץ· וְכָל שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה מִצְוָה אֶחָת· אֵין מְטִיבִין לוֹ· וְאֵין מַאֲרִיכִין לוֹ יָמָיו· וְאֵינוֹ נוֹחֵל אֶת הָאָרֶץ· וְכָל שֶׁיִּשְׁנוֹ בַּמִּקְרָא בַּמִּשְׁנָה וּבְדֶרֶךְ אֶרֶץ לֹא בְמְהֵרָה הוּא חוֹטֵא· שֶׁנֶּאֱמַר וְהַחוּט הַמְּשֻׁלָּשׁ לֹא בִמְהֵרָה יִנָּתֵק· וְכָל שֶׁאֵינוֹ לֹא בְמִקְרָא וְלֹא בְמִשְׁנָה וְלֹא בְדֶרֶךְ אֶרֶץ אֵינוֹ מִן הַיִּשּׁוּב:

פרק ב

הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ בּוֹ וּבִשְׁלוּחוֹ· הָאִשָּׁה מִתְקַדֶּשֶׁת בָּהּ וּבִשְׁלוּחָהּ· הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ אֶת בִּתּוֹ כְּשֶׁהִיא נַעֲרָה בּוֹ וּבִשְׁלוּחוֹ· הָאוֹמֵר לָאִשָּׁה הִתְקַדְּשִׁי לִי בִּתְמָרָה זוֹ· הִתְקַדְּשִׁי לִי בְזוֹ· אִם יֵשׁ בְּאַחַת מֵהֶן שָׁוֶה פְּרוּטָה מְקֻדֶּשֶׁת וְאִם לָאוּ אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת· בְּזוֹ וּבְזוֹ אִם יֵשׁ שָׁוֶה פְּרוּטָה בְּכֻלָּן מְקֻדֶּשֶׁת· וְאִם לָאוּ אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת· הָיְתָה אוֹכֶלֶת רִאשׁוֹנָה רִאשׁוֹנָה· אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת· עַד שֶׁיְּהֵא בְּאַחַת מֵהֶן שָׁוֶה פְּרוּטָה:

ב הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּכוֹס זֶה שֶׁל יַיִן· וְנִמְצָא שֶׁל דְּבָשׁ· שֶׁל דְּבַשׁ וְנִמְצָא שֶׁל יַיִן· בְּדִינָר זֶה שֶׁל כֶּסֶף· וְנִמְצָא שֶׁל זָהָב· שֶׁל זָהָב וְנִמְצָא שֶׁל כֶּסֶף· עַל מְנַת שֶׁאֲנִי עָשִׁיר· וְנִמְצָא עָנִי·

עָנִי וְנִמְצָא עָשִׁיר· אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אִם הִטְעָהּ לְשֶׁבַח מְקֻדֶּשֶׁת:

ג עַל מְנַת שֶׁאֲנִי כֹהֵן וְנִמְצָא לֵוִי· לֵוִי וְנִמְצָא כֹהֵן· נָתִין וְנִמְצָא מַמְזֵר· מַמְזֵר וְנִמְצָא נָתִין· בֶּן עִיר וְנִמְצָא בֶן כְּרָךְ· בֶּן כְּרָךְ וְנִמְצָא בֶן עִיר· עַל מְנָת שֶׁבֵּיתִי קָרוֹב לַמֶּרְחָץ· וְנִמְצָא רָחוֹק· רָחוֹק וְנִמְצָא קָרוֹב· עַל מְנַת שֶׁיֵּשׁ לִי בַת אוֹ שִׁפְחָה גוֹדֶלֶת וְאֵין לוֹ· אוֹ עַל מְנַת שֶׁאֵין לִי וְיֵשׁ לוֹ· עַל מְנַת שֶׁאֵין לִי בָנִים וְיֵשׁ לוֹ· אוֹ עַל מְנַת שֶׁיֵּשׁ לִי וְאֵין לוֹ· עַל כֻּלָּם אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרָה בְּלִבִּי הָיָה לְהִתְקַדֵּשׁ לוֹ· אַף עַל פִּי כֵן אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת· וְכֵן הִיא שֶׁהִטְעַתּוּ:

ד הָאוֹמֵר לִשְׁלוּחוֹ· צֵא וְקַדֵּשׁ לִי אִשָּׁה פְּלוֹנִית בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי· וְהָלַךְ וְקִדְּשָׁהּ בְּמָקוֹם אַחֵר· אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת· הֲרֵי הִיא בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי· וְקִדְּשָׁהּ בְּמָקוֹם אַחֵר· הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת:

ה הַמְקַדֵּשׁ אֶת הָאִשָּׁה עַל מְנַת שֶׁאֵין עָלֶיהָ נְדָרִים· וְנִמְצְאוּ עָלֶיהָ נְדָרִים· אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת· כְּנָסָהּ סְתָם וְנִמְצְאוּ עָלֶיהָ נְדָרִים· תֵּצֵא שֶׁלֹּא בִכְתוּבָה· עַל מְנַת שֶׁאֵין בָּהּ מוּמִין· וְנִמְצְאוּ בָהּ מוּמִין אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת· כְּנָסָהּ סְתָם· וְנִמְצְאוּ בָהּ מוּמִין· תֵּצֵא שֶׁלֹּא בִכְתוּבָה· כָּל הַמּוּמִין הַפּוֹסְלִים בַּכֹּהֲנִים· פּוֹסְלִים בַּנָּשִׁים:

ו הַמְקַדֵּשׁ שְׁתֵּי נָשִׁים בְּשָׁוֶה פְּרוּטָה· אוֹ אִשָּׁה אַחַת בְּפָחוּת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה· אַף עַל פִּי שֶׁשָּׁלַח סִבְלוֹנוֹת לְאַחַר

מִכָּאן· אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת· שֶׁמַּחֲמַת קִדּוּשִׁין הָרִאשׁוֹנִים שָׁלַח·
וְכֵן קָטָן שֶׁקִּדֵּשׁ:

ז הַמְּקַדֵּשׁ אִשָּׁה וּבִתָּהּ· אוֹ אִשָּׁה וַאֲחוֹתָהּ כְּאֶחָת· אֵינָן
מְקֻדָּשׁוֹת· וּמַעֲשֶׂה בְּחָמֵשׁ נָשִׁים· וּבָהֶן שְׁתֵּי אֲחִיּוֹת· וְלִקֵּט
אֶחָד כַּלְכָּלָה שֶׁל תְּאֵנִים וְשֶׁלָּהֶם הָיְתָה· וְשֶׁל שְׁבִיעִית
הָיְתָה· וְאָמַר הֲרֵי כֻלְּכֶם מְקֻדָּשׁוֹת לִי בְּכַלְכָּלָה זוֹ· וְקִבְּלַתָּהּ
אַחַת מֵהֶן עַל יְדֵי כֻלָּן· וְאָמְרוּ חֲכָמִים אֵין הָאֲחִיּוֹת
מְקֻדָּשׁוֹת:

ח הַמְּקַדֵּשׁ בְּחֶלְקוֹ· בֵּין קָדְשֵׁי קָדָשִׁים בֵּין קָדָשִׁים קַלִּים
אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת· בְּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי בֵּין שׁוֹגֵג בֵּין מֵזִיד לֹא קִדֵּשׁ·
דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בְּשׁוֹגֵג לֹא קִדֵּשׁ· בְּמֵזִיד
קִדֵּשׁ· וּבְהֶקְדֵּשׁ בְּמֵזִיד קִדֵּשׁ· וּבְשׁוֹגֵג לֹא קִדֵּשׁ דִּבְרֵי רִבִּי
מֵאִיר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בְּשׁוֹגֵג קִדֵּשׁ· בְּמֵזִיד לֹא קִדֵּשׁ:

ט הַמְּקַדֵּשׁ בָּעָרְלָה· וּבְכִלְאֵי הַכֶּרֶם· בְּשׁוֹר הַנִּסְקָל· וּבְעֶגְלָה
עֲרוּפָה· בְּצִפּוֹרֵי מְצוֹרָע· וּבִשְׂעִיר נָזִיר· וּבְפֶטֶר חֲמוֹר·
וּבְבָשָׂר בְּחָלָב· וּבְחוֹלִין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בַּעֲזָרָה אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת·
מִכָּרָן וְקִדֵּשׁ בְּדָמֵיהֶן מְקֻדֶּשֶׁת:

י הַמְּקַדֵּשׁ בִּתְרוּמוֹת· וּבְמַעַשְׂרוֹת וּבְמַתָּנוֹת· וּבְמֵי חַטָּאת·
וּבְאֵפֶר חַטָּאת· הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת וַאֲפִילוּ יִשְׂרָאֵל:

פרק ג

הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ צֵא וְקַדֵּשׁ לִי אִשָּׁה פְּלוֹנִית· וְהָלַךְ וְקִדְּשָׁהּ לְעַצְמוֹ· מְקֻדֶּשֶׁת לַשֵּׁנִי· וְכֵן הָאוֹמֵר לָאִשָּׁה הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם וּבָא אַחֵר וְקִדְּשָׁהּ בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם· מְקֻדֶּשֶׁת לַשֵּׁנִי· בַּת יִשְׂרָאֵל לַכֹּהֵן תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה· מֵעַכְשָׁיו וּלְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם· וּבָא אַחֵר וְקִדְּשָׁהּ בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם· מְקֻדֶּשֶׁת· וְאֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת· בַּת יִשְׂרָאֵל לַכֹּהֵן אוֹ בַת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל· לֹא תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה:

ב הָאוֹמֵר לָאִשָּׁה הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי· עַל מְנַת שֶׁאֶתֵּן לָךְ מָאתַיִם זוּז· הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת וְהוּא יִתֵּן· עַל מְנַת שֶׁאֶתֵּן לָךְ מִכָּאן וְעַד שְׁלֹשִׁים יוֹם· נָתַן לָהּ בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם· מְקֻדֶּשֶׁת· וְאִם לָאוּ אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת· עַל מְנַת שֶׁיֵּשׁ לִי מָאתַיִם זוּז· הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת וְיֵשׁ לוֹ· עַל מְנַת שֶׁאַרְאֵךְ מָאתַיִם זוּז· הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת וְיַרְאֶה לָהּ· וְאִם הֶרְאָהּ עַל הַשֻּׁלְחָן אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת:

ג עַל מְנַת שֶׁיֵּשׁ לִי בֵּית כּוֹר עָפָר הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת וְיֵשׁ לוֹ· עַל מְנַת שֶׁיֵּשׁ לִי בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי· אִם יֵשׁ לוֹ בְּאוֹתוֹ מָקוֹם מְקֻדֶּשֶׁת· וְאִם לָאוּ אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת· עַל מְנַת שֶׁאַרְאֵךְ בֵּית כּוֹר עָפָר· הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת וְיִרְאֶנָּה· וְאִם הֶרְאָה בַּבִּקְעָה אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת:

ד רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר כָּל תְּנָאִי שֶׁאֵינוֹ כִתְנָאִי בְּנֵי גָד וּבְנֵי רְאוּבֵן אֵינוֹ תְנָאִי· שֶׁנֶּאֱמַר וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֲלֵהֶם אִם יַעַבְרוּ בְנֵי גָד וּבְנֵי רְאוּבֵן· וּכְתִיב וְאִם לֹא יַעַבְרוּ חֲלוּצִים· רִבִּי חֲנִינָא בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר צָרִיךְ הָיָה הַדָּבָר לְאָמְרוֹ· שֶׁאִלְמָלֵא כֵן יֵשׁ בְּמַשְׁמַע· שֶׁאֲפִילוּ בְּאֶרֶץ כְּנַעַן לֹא יִנְחָלוּ:

ה הַמְקַדֵּשׁ אֶת הָאִשָּׁה· וְאָמַר כְּסָבוּר הָיִיתִי שֶׁהִיא כֹהֶנֶת· וַהֲרֵי הִיא לְוִיָּה· לְוִיָּה וַהֲרֵי הִיא כֹהֶנֶת· עֲנִיָּה וַהֲרֵי הִיא עֲשִׁירָה· עֲשִׁירָה וַהֲרֵי הִיא עֲנִיָּה הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת· מִפְּנֵי שֶׁלֹּא הִטְעַתּוּ· הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי לְאַחַר שֶׁאֶתְגַּיֵּר· אוֹ לְאַחַר שֶׁתִּתְגַּיְּרִי· לְאַחַר שֶׁאֶשְׁתַּחְרֵר· אוֹ לְאַחַר שֶׁתִּשְׁתַּחְרְרִי· לְאַחַר שֶׁיָּמוּת בַּעְלִיךְ· אוֹ לְאַחַר שֶׁתָּמוּת אֲחוֹתִיךְ· לְאַחַר שֶׁיַּחֲלוֹץ לָךְ יְבָמִיךְ· אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת· וְכֵן הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ אִם יָלְדָה אִשְׁתְּךָ נְקֵבָה· הֲרֵי הִיא מְקֻדֶּשֶׁת לִי אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת· (אִם הָיְתָה אֵשֶׁת חֲבֵרוֹ מְעֻבֶּרֶת· וְהֵכַר עוֹבָרָהּ דְּבָרָיו קַיָּמִין וְאִם יָלְדָה נְקֵבָה מְקֻדֶּשֶׁת):

ו הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי עַל מְנַת שֶׁאֲדַבֵּר עָלַיִךְ לַשִּׁלְטוֹן וְאֶעֱשֶׂה עִמָּךְ כְּפוֹעֵל· דִּבֵּר עָלֶיהָ לַשִּׁלְטוֹן· וְעָשָׂה עִמָּהּ כְּפוֹעֵל מְקֻדֶּשֶׁת· וְאִם לָאוּ אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת· עַל מְנַת שֶׁיִּרְצֶה אַבָּא· רָצָה הָאָב מְקֻדֶּשֶׁת· וְאִם לָאוּ אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת· מֵת הָאָב הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת· מֵת הַבֵּן מְלַמְּדִין הָאָב לוֹמַר שֶׁאֵינוֹ רוֹצֶה:

ז קִדַּשְׁתִּי אֶת בִּתִּי· וְאֵינִי יוֹדֵעַ לְמִי קִדַּשְׁתִּיהָ· וּבָא אַחֵר וְאָמַר אֲנִי קִדַּשְׁתִּיהָ נֶאֱמָן· זֶה אָמַר אֲנִי קִדַּשְׁתִּיהָ· וְזֶה אָמַר אֲנִי קִדַּשְׁתִּיהָ· שְׁנֵיהֶם נוֹתְנִים גֵּט· וְאִם רָצוּ אֶחָד נוֹתֵן גֵּט· וְאֶחָד כּוֹנֵס:

ח קִדַּשְׁתִּי אֶת בִּתִּי· קִדַּשְׁתִּיהָ וְגֵרַשְׁתִּיהָ כְּשֶׁהִיא קְטַנָּה· וַהֲרֵי הִיא קְטַנָּה נֶאֱמָן· קִדַּשְׁתִּיהָ וְגֵרַשְׁתִּיהָ כְּשֶׁהִיא קְטַנָּה· וַהֲרֵי הִיא גְדוֹלָה אֵינוֹ נֶאֱמָן· נִשְׁבֵּית וּפְדִיתִיהָ· בֵּין שֶׁהִיא קְטַנָּה בֵּין שֶׁהִיא גְדוֹלָה אֵינוֹ נֶאֱמָן· מִי שֶׁאָמַר בְּשַׁעַת מִיתָתוֹ יֵשׁ לִי בָנִים נֶאֱמָן· יֵשׁ לִי אַחִים אֵינוֹ נֶאֱמָן· הַמְקַדֵּשׁ אֶת בִּתּוֹ סְתָם· אֵין בּוֹגֶרֶת בִּכְלָל:

ט מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁתֵּי כִתֵּי בָנוֹת מִשְׁתֵּי נָשִׁים· וְאָמַר קִדַּשְׁתִּי אֶת בִּתִּי הַגְּדוֹלָה· וְאֵינִי יוֹדֵעַ אִם גְּדוֹלָה שֶׁבַּגְּדוֹלוֹת· אוֹ גְדוֹלָה שֶׁבַּקְּטַנּוֹת· אוֹ קְטַנָּה שֶׁבַּגְּדוֹלוֹת· שֶׁהִיא גְדוֹלָה מִן הַגְּדוֹלָה שֶׁבַּקְּטַנּוֹת· כֻּלָּן אֲסוּרוֹת· חוּץ מִן הַקְּטַנָּה שֶׁבַּקְּטַנּוֹת דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר כֻּלָּן מוּתָּרוֹת· חוּץ מִן הַגְּדוֹלָה שֶׁבַּגְּדוֹלוֹת· קִדַּשְׁתִּי אֶת בִּתִּי הַקְּטַנָּה· וְאֵינִי יוֹדֵעַ אִם קְטַנָּה שֶׁבַּקְּטַנּוֹת· אוֹ קְטַנָּה שֶׁבַּגְּדוֹלוֹת· אוֹ גְדוֹלָה שֶׁבַּקְּטַנּוֹת· שֶׁהִיא קְטַנָּה מִן הַקְּטַנּוֹת שֶׁבַּגְּדוֹלוֹת· כֻּלָּן אֲסוּרוֹת· חוּץ מִן הַגְּדוֹלָה שֶׁבַּגְּדוֹלוֹת דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר כֻּלָּן מוּתָּרוֹת· חוּץ מִן הַקְּטַנָּה שֶׁבַּקְּטַנּוֹת:

י הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה קִדַּשְׁתִּיךְ· וְהִיא אוֹמֶרֶת לֹא קִדַּשְׁתָּנִי· הוּא אָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ· וְהִיא מֻתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו· הִיא

אֹמֶרֶת קִדַּשְׁתָּנִי· וְהוּא אוֹמֵר לֹא קִדַּשְׁתִּיךְ· הוּא מוּתָּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ· וְהִיא אֲסוּרָה בִּקְרוֹבָיו· קִדַּשְׁתִּיךְ וְהִיא אוֹמֶרֶת לֹא קִדַּשְׁתָּ אֶלָּא בִּתִּי· הוּא אָסוּר בִּקְרוֹבוֹת גְּדוֹלָה· וּגְדוֹלָה מֻתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו· הוּא מוּתָּר בִּקְרוֹבוֹת קְטַנָּה· וּקְטַנָּה מֻתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו:

יא קִדַּשְׁתִּי אֶת בִּתֵּךְ· וְהִיא אוֹמֶרֶת לֹא קִדַּשְׁתָּ אֶלָּא אוֹתִי· הוּא אָסוּר בִּקְרוֹבוֹת קְטַנָּה· וּקְטַנָּה מֻתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו· הוּא מוּתָּר בִּקְרוֹבוֹת גְּדוֹלָה· וּגְדוֹלָה אֲסוּרָה בִּקְרוֹבָיו:

יב כָּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ קִדּוּשִׁין וְאֵין עֲבֵרָה· הַוָּלֶד הוֹלֵךְ אַחַר הַזָּכָר· וְאֵיזוֹ זוֹ כֹּהֶנֶת לְוִיָּה וְיִשְׂרְאֵלִית שֶׁנִּשְׂאוּ לַכֹּהֵן וּלְלֵוִי וּלְיִשְׂרָאֵל· וְכָל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ קִדּוּשִׁין וְיֵשׁ עֲבֵירָה· הַוָּלֶד הוֹלֵךְ אַחַר הַפָּגוּם שֶׁבִּשְׁנֵיהֶם· וְאֵיזוֹ זוֹ אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל· גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט· מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל· בַּת יִשְׂרָאֵל לְמַמְזֵר וּלְנָתִין· וְכָן מִי שֶׁאֵין לָהּ עָלָיו קִדּוּשִׁין· אֲבָל יֵשׁ לָהּ עַל אֲחֵרִים קִדּוּשִׁין הַוָּלֶד מַמְזֵר· וְאֵיזֶה זֶה הַבָּא אֶל אֶחָד מִכָּל הָעֲרָיוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה· וְכָל מִי שֶׁאֵין לָהּ· לֹא עָלָיו וְלֹא עַל אֲחֵרִים קִדּוּשִׁין הַוָּלֶד כְּמוֹתָהּ· וְאֵי זֶה זֶה וָלֶד שִׁפְחָה וְנָכְרִית:

יג רִבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר יְכוֹלִים מַמְזֵרִים לִטָּהֵר· כֵּיצַד· מַמְזֵר שֶׁנָּשָׂא שִׁפְחָה· הַוָּלֶד עֶבֶד· שִׁחְרְרוֹ· נִמְצָא הַבֵּן בֶּן חוֹרִין· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר הֲרֵי זוֹ עֶבֶד וּמַמְזֵר:

פרק ד

עֲשָׂרָה יוֹחֲסִין עָלוּ מִבָּבֶל· כֹּהֲנֵי· לְוִיֵּי· יִשְׂרָאֵלִי· חֲלָלִי· גֵּירֵי· וַחֲרוֹרֵי· מַמְזֵרֵי· נְתִינֵי· שְׁתוּקֵי· וַאֲסוּפֵי· כֹּהֲנֵי לְוִיֵּי וְיִשְׂרָאֵלִי מוּתָּרִים לָבֹא זֶה בַּזֶּה· לְוִיֵּי יִשְׂרָאֵלִי· חֲלָלִי גֵּירֵי· וַחֲרוֹרֵי מוּתָּרִים לָבֹא זֶה בַּזֶּה· גֵּירֵי· וַחֲרוֹרֵי· מַמְזֵרֵי· וּנְתִינֵי· שְׁתוּקֵי· וַאֲסוּפֵי (כֻּלָּן) מוּתָּרִין לָבֹא זֶה בַּזֶּה:

ב וְאֵלּוּ הֵם· שְׁתוּקֵי· כָּל שֶׁהוּא מַכִּיר אֶת אִמּוֹ· וְאֵינוֹ מַכִּיר אֶת אָבִיו· אֲסוּפֵי כָּל שֶׁנֶּאֱסַף מִן הַשּׁוּק· וְאֵינוֹ מַכִּיר לֹא אָבִיו וְלֹא אִמּוֹ· אַבָּא שָׁאוּל הָיָה קוֹרֵא לַשְׁתוּקֵי בָּדוֹקֵי:

ג כָּל הָאֲסוּרִים לָבֹא בַּקָּהָל· מוּתָּרִים לָבֹא זֶה בַּזֶּה· רִבִּי יְהוּדָה אוֹסֵר· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר וַדָּאן בְּוַדָּאן מוּתָּר· וַדָּאן בִּסְפֵיקָן וּסְפֵיקָן בְּוַדָּאן וּסְפֵיקָן בִּסְפֵיקָן אָסוּר· וְאֵלּוּ הֵן הַסְּפֵיקוֹת שְׁתוּקֵי וַאֲסוּפֵי וְכוּתִי:

ד הַנּוֹשֵׂא אִשָּׁה כֹּהֶנֶת צָרִיךְ לִבְדּוֹק אַחֲרֶיהָ אַרְבַּע אִמָּהוֹת· שֶׁהֵן שְׁמֹנֶה· אִמָּהּ וְאֵם אִמָּהּ· וְאֵם אֲבִי אִמָּהּ· וְאִמָּהּ· וְאֵם אָבִיהָ· וְאִמָּהּ· וְאֵם אֲבִי אָבִיהָ· וְאִמָּהּ· לְוִיָּה וְיִשְׂרָאֵלִית מוֹסִיפִין עֲלֵיהֶן עוֹד אֶחָת:

ה אֵין בּוֹדְקִין לֹא מִן הַמִּזְבֵּחַ וּלְמַעְלָה· וְלֹא מִן הַדּוּכָן וּלְמַעְלָה· וְלֹא מִן סַנְהֶדְרִין וּלְמַעְלָה· וְכָל שֶׁהֶחְזִקוּ אֲבוֹתָיו מִשּׁוֹטְרֵי הָרַבִּים וְגַבָּאֵי הַצְּדָקָה· מַשִּׂיאִין לַכְּהוּנָּה· וְאֵין

צָרִיךְ לִבְדּוֹק אַחֲרֵיהֶן· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אַף מִי שֶׁהָיָה חָתוּם עֵד בְּעוֹרְכֵי הַיְּשָׁנָה שֶׁל צִפּוֹרִי· רִבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס אוֹמֵר אַף מִי שֶׁהָיָה מֻכְתָּב בְּאַסְטַרְטִיָּא שֶׁל מֶלֶךְ:

ו בַּת חָלָל זָכָר· פְּסוּלָה מִן הַכְּהֻנָּה לְעוֹלָם· יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּשָּׂא חֲלָלָה· בִּתּוֹ כְּשֵׁרָה לַכְּהֻנָּה· חָלָל שֶׁנִּשָּׂא בַת יִשְׂרָאֵל בִּתּוֹ פְּסוּלָה לַכְּהֻנָּה· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בַּת גֵּר זָכָר כְּבַת חָלָל זָכָר:

ז רִבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּשָּׂא גִּיּוֹרֶת· בִּתּוֹ כְּשֵׁרָה לַכְּהוּנָּה· וְגֵר שֶׁנִּשָּׂא בַת יִשְׂרָאֵל בִּתּוֹ כְּשֵׁרָה לַכְּהֻנָּה· אֲבָל גֵּר שֶׁנִּשָּׂא גִּיּוֹרֶת· בִּתּוֹ פְּסוּלָה לַכְּהֻנָּה· אֶחָד גֵּרִים וְאֶחָד עֲבָדִים מְשֻׁחְרָרִים· אֲפִילוּ עַד עֲשָׂרָה דּוֹרוֹת· עַד שֶׁתְּהֵא אִמָּן מִיִּשְׂרָאֵל· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אַף גֵּר שֶׁנִּשָּׂא גִּיּוֹרֶת· בִּתּוֹ כְּשֵׁרָה לַכְּהֻנָּה:

ח הָאוֹמֵר בְּנִי זֶה מַמְזֵר· אֵינוֹ נֶאֱמָן· וַאֲפִילוּ שְׁנֵיהֶם אוֹמְרִים עַל הָעוֹבָר שֶׁבְּמֵעֶיהָ מַמְזֵר הוּא· אֵינָם נֶאֱמָנִים· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר נֶאֱמָנִים:

ט מִי שֶׁנָּתַן רְשׁוּת לִשְׁלוּחוֹ לְקַדֵּשׁ אֶת בִּתּוֹ· וְהָלַךְ הוּא וְקִדְּשָׁהּ· אִם שֶׁלּוֹ קָדְמוּ קִדּוּשָׁיו קִדּוּשִׁין· וְאִם שֶׁל שְׁלוּחוֹ קָדְמוּ· קִדּוּשָׁיו קִדּוּשִׁין· וְאִם אֵינוֹ יָדוּעַ· שְׁנֵיהֶם נוֹתְנִים גֵּט· וְאִם רָצוּ אֶחָד נוֹתֵן גֵּט וְאֶחָד כּוֹנֵס· וְכֵן הָאִשָּׁה שֶׁנִּתְּנָה רְשׁוּת לִשְׁלוּחָהּ לְקַדְּשָׁהּ· וְהָלְכָה וְקִדְּשָׁה אֶת עַצְמָהּ· אִם שֶׁלָּהּ קָדְמוּ קִדּוּשֶׁיהָ קִדּוּשִׁין· וְאִם שֶׁל שְׁלוּחָהּ קָדְמוּ

קִדּוּשָׁיו קִדּוּשִׁין· וְאִם אֵינוֹ יָדוּעַ שְׁנֵיהֶם נוֹתְנִים גֵּט· וְאִם רָצוּ אֶחָד נוֹתֵן (לָהּ) גֵּט וְאֶחָד כּוֹנֵס:

ו מִי שֶׁיָּצָא הוּא וְאִשְׁתּוֹ לִמְדִינַת הַיָּם· וּבָא הוּא וְאִשְׁתּוֹ וּבָנָיו וְאָמַר· אִשָּׁה שֶׁיָּצָאת עִמִּי לִמְדִינַת הַיָּם· הֲרֵי הִיא זוֹ וְאֵלּוּ בָנֶיהָ· אֵין צָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה· לֹא עַל הָאִשָּׁה וְלֹא עַל הַבָּנִים· מֵתָה וְאֵלּוּ בָנֶיהָ· מֵבִיא רְאָיָה עַל הַבָּנִים· וְאֵינוֹ מֵבִיא רְאָיָה עַל הָאִשָּׁה:

יא אִשָּׁה נָשָׁאתִי בִּמְדִינַת הַיָּם הֲרֵי הִיא זוֹ וְאֵלּוּ בָנֶיהָ· מֵבִיא רְאָיָה עַל הָאִשָּׁה· וְאֵין צָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה עַל הַבָּנִים· מֵתָה וְאֵלּוּ בָנֶיהָ· צָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה עַל הָאִשָּׁה וְעַל הַבָּנִים:

יב לֹא יִתְיַחֵד אִישׁ אֶחָד עִם שְׁתֵּי נָשִׁים· אֲבָל אִשָּׁה אַחַת מִתְיַחֶדֶת עִם שְׁנֵי אֲנָשִׁים· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אַף אִישׁ אֶחָד מִתְיַחֵד עִם שְׁתֵּי נָשִׁים· בִּזְמַן שֶׁאִשְׁתּוֹ עִמּוֹ· וְיָשֵׁן עִמָּהֶם בְּפֶנְדָּקִי מִפְּנֵי שֶׁאִשְׁתּוֹ מְשַׁמְּרָתוּ· מִתְיַחֵד אָדָם עִם אִמּוֹ וְעִם בִּתּוֹ· וְיָשֵׁן עִמָּהֶם בְּקִרוּב בָּשָׂר· וְאִם הִגְדִּילוּ זוֹ יְשֵׁנָה בִּכְסוּתָהּ· וְזֶה יָשֵׁן בִּכְסוּתוֹ:

יג לֹא יְלַמֵּד אָדָם רָוָק סוֹפְרִים· וְלֹא תְּלַמֵּד אִשָּׁה סוֹפְרִים· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אַף מִי שֶׁאֵין לוֹ אִשָּׁה לֹא יְלַמֵּד סוֹפְרִים:

יד רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר לֹא יִרְעֶה רָוָק בְּהֵמָה· וְלֹא יִישְׁנוּ שְׁנֵי רְוָקִים בְּטָלִית אֶחָד· וַחֲכָמִים מַתִּירִין· כָּל שֶׁעִסְקוֹ עִם הַנָּשִׁים לֹא יִתְיַחֵד עִם הַנָּשִׁים· וְלֹא יְלַמֵּד אָדָם אֶת

בְּנוֹ אוּמָנוּת בֵּין הַנָּשִׁים· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר לְעוֹלָם יְלַמֵּד אָדָם אֶת בְּנוֹ אוּמָנוּת נְקִיָּה וְקַלָּה· וְיִתְפַּלֵּל לְמִי שֶׁהָעֹשֶׁר וְהַנְּכָסִים שֶׁלּוֹ· שֶׁאֵין אוּמָנוּת שֶׁאֵין בָּהּ עֲנִיּוּת וַעֲשִׁירוּת· שֶׁלֹּא עֲנִיּוּת מִן הָאוּמָנוּת· וְלֹא עֲשִׁירוּת מִן הָאוּמָנוּת· אֶלָּא הַכֹּל לְפִי זְכוּתוֹ· רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר רָאִיתָ מִיָּמֶיךָ חַיָּה וְעוֹף שֶׁיֵּשׁ לָהֶם אוּמָנוּת· וְהֵן מִתְפַּרְנְסִים שֶׁלֹּא בְצַעַר· וַהֲלֹא לֹא נִבְרְאוּ אֶלָּא לְשַׁמְּשֵׁנִי· וַאֲנִי נִבְרֵאתִי לְשַׁמֵּשׁ אֶת קוֹנִי· (וּמָה אֵלּוּ שֶׁנִּבְרְאוּ לְשַׁמְּשֵׁנִי· הֵם מִתְפַּרְנְסִין שֶׁלֹּא בְצַעַר אֲנִי שֶׁנִּבְרֵאתִי לְשַׁמֵּשׁ אֶת קוֹנִי)· אֵינוֹ דִּין שֶׁאֶתְפַּרְנֵס שֶׁלֹּא בְצַעַר· אֶלָּא שֶׁהֵרֵעוֹתִי מַעֲשַׂי· וְקִפַּחְתִּי אֶת פַּרְנָסָתִי· אַבָּא גּוּרְיָן אִישׁ צַיְדָן אוֹמֵר מִשּׁוּם אַבָּא גּוּרְיָא· לֹא יְלַמֵּד אָדָם אֶת בְּנוֹ חֲמָר· גַּמָּל· סַפָּר· סַפָּן· רוֹעֶה וְחַנְוָנִי· שֶׁאוּמָנוּתָן אוּמָנוּת לִסְטִים· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשְּׁמוֹ· הַחַמָּרִים רֻבָּן רְשָׁעִים· הַגַּמָּלִים רֻבָּן כְּשֵׁרִים· הַסַּפָּנִין רֻבָּן חֲסִידִים· טוֹב שֶׁבְּרוֹפְאִים לַגֵּהִנָּם· וְהַכָּשֵׁר שֶׁבַּטַּבָּחִים שׁוּתָּפוֹ שֶׁל עֲמָלֵק· רִבִּי נְהוֹרָאִי אוֹמֵר מַנִּיחַ אֲנִי כָּל אוּמָנִיּוֹת שֶׁבָּעוֹלָם· וְאֵינִי מְלַמֵּד אֶת בְּנִי אֶלָּא תּוֹרָה· שֶׁאָדָם אוֹכֵל מִשְּׂכָרָהּ בָּעוֹלָם הַזֶּה· וְהַקֶּרֶן קַיֶּמֶת (לוֹ) לְעוֹלָם הַבָּא· וּשְׁאַר כָּל אוּמָנִיּוֹת אֵינָן כֵּן· כְּשֶׁאָדָם בָּא לִידֵי חֹלִי· אוֹ לִידֵי זִקְנָה· אוֹ לִידֵי יִסּוּרִין· וְאֵינוֹ יָכוֹל לַעֲסוֹק בִּמְלַאכְתּוֹ· הֲרֵי הוּא מֵת בָּרָעָב· אֲבָל הַתּוֹרָה אֵינָהּ כֵּן· אֶלָּא מְשַׁמְּרַתּוּ מִכָּל רָע בְּנַעֲרוּתוֹ· וְנוֹתֶנֶת לוֹ אַחֲרִית וְתִקְוָה בְּזִקְנוּתוֹ· בְּנַעֲרוּתוֹ מַהוּ אוֹמֵר· וְקוֹוֵי יְיָ יַחֲלִיפוּ כֹחַ·

בְּזִקְנוּתוֹ מַהוּ אוֹמֵר· עוֹד יְנוּבוּן בְּשֵׂיבָה· וְכֵן הוּא אוֹמֵר בְּאַבְרָהָם אָבִינוּ· וְאַבְרָהָם זָקֵן וַיְיָ בֵּרַךְ אֶת אַבְרָהָם בַּכֹּל· מָצִינוּ שֶׁקִּיֵּים אַבְרָהָם אָבִינוּ אֶת כָּל הַתּוֹרָה כֻּלָּהּ עַד שֶׁלֹּא נִתְּנָה שֶׁנֶּאֱמַר עֵקֶב אֲשֶׁר שָׁמַע אַבְרָהָם בְּקוֹלִי· וַיִּשְׁמוֹר מִשְׁמַרְתִּי מִצְוֹתַי חֻקּוֹתַי וְתוֹרוֹתָי: סליק

מסכת גיטין

פרק א

הַמֵּבִיא גֵּט מִמְּדִינַת הַיָּם· צָרִיךְ שֶׁיֹּאמַר בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם· רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר אַף הַמֵּבִיא מִן הָרֶקֶם וּמִן הֶחָגָר· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אֲפִילוּ מִכְּפַר לוּדִים לְלוּד· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵינוֹ צָרִיךְ שֶׁיֹּאמַר בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם· אֶלָּא הַמֵּבִיא מִמְּדִינַת הַיָּם· וְהַמּוֹלִיךְ וְהַמֵּבִיא מִמְּדִינָה לִמְדִינָה בִּמְדִינַת הַיָּם· צָרִיךְ שֶׁיֹּאמַר בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר אֲפִילוּ מֵהַגְּמוֹנְיָא לְהַגְּמוֹנְיָא:

ב רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מֵרֶקֶם לְמִזְרַח· וְרֶקֶם כְּמִזְרַח· מֵאַשְׁקְלוֹן לְדָרוֹם· וְאַשְׁקְלוֹן כְּדָרוֹם· מֵעַכּוֹ לְצָפוֹן· וְעַכּוֹ כְּצָפוֹן· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר עַכּוֹ כְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לַגִּטִּין:

ג הַמֵּבִיא גֵּט בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל· אֵינוֹ צָרִיךְ שֶׁיֹּאמַר בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם· אִם יֵשׁ עָלָיו עוֹרְרִים· יִתְקַיֵּם בְּחוֹתָמָיו· הַמֵּבִיא גֵּט מִמְּדִינַת הַיָּם· וְאֵינוֹ יָכוֹל לוֹמַר בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם· אִם יֵשׁ עָלָיו עֵדִים יִתְקַיֵּם בְּחוֹתָמָיו:

ד אֶחָד גִּטֵּי נָשִׁים· וְאֶחָד שִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים· שָׁוִין לַמּוֹלִיךְ וְלַמֵּבִיא· וְזוֹ אַחַת מִן הַדְּרָכִים שֶׁשָּׁווּ גִּטֵּי נָשִׁים לְשִׁחְרוּרֵי עֲדִים:

ה כָּל גֵּט שֶׁיֵּשׁ עָלָיו עֵד כּוּתִי פָּסוּל· חוּץ מִגִּטֵּי נָשִׁים וְשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים· מַעֲשֶׂה שֶׁהֵבִיאוּ לִפְנֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל לִכְפַר עוֹתְנָאי גֵּט אִשָּׁה· וְהָיוּ עֵדָיו עֵדֵי כּוּתִים וְהִכְשִׁיר· כָּל הַשְּׁטָרוֹת הָעוֹלִים בְּעַרְכָּאוֹת שֶׁל נָכְרִים· אַף עַל פִּי שֶׁחוֹתָמֵיהֶם נָכְרִים· כְּשֵׁרִים· חוּץ מִגִּטֵּי נָשִׁים וְשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אַף אֵלּוּ כְּשֵׁרִים· לֹא הֻזְכְּרוּ אֶלָּא בִּזְמָן שֶׁנַּעֲשׂוּ בְּהֶדְיוֹט:

ו הָאוֹמֵר תְּנוּ גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי וּשְׁטַר שִׁחְרוּר זֶה לְעַבְדִּי· אִם רָצָה לַחֲזוֹר בִּשְׁנֵיהֶן יַחֲזוֹר דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים בְּגִטֵּי נָשִׁים· אֲבָל לֹא בְשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים· לְפִי שֶׁזָּכִין לְאָדָם שֶׁלֹּא בְפָנָיו· וְאֵין חָבִין לוֹ אֶלָּא בְפָנָיו· שֶׁאִם יִרְצֶה שֶׁלֹּא לָזוּן אֶת עַבְדּוֹ רַשָּׁאי· וְשֶׁלֹּא לָזוּן אֶת אִשְׁתּוֹ אֵינוֹ רַשָּׁאי· אָמַר לָהֶם וַהֲרֵי הוּא פּוֹסֵל אֶת עַבְדּוֹ מִן הַתְּרוּמָה· כְּשֵׁם שֶׁהוּא פּוֹסֵל (אֶת) אִשְׁתּוֹ· אָמְרוּ לוֹ מִפְּנֵי (שֶׁהוּא) קִנְיָנוֹ· הָאוֹמֵר תְּנוּ גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי· וּשְׁטַר שִׁחְרוּר זֶה לְעַבְדִּי וּמֵת· לֹא יִתְּנוּ לְאַחַר מִיתָה· תְּנוּ מָנֶה לְאִישׁ פְּלוֹנִי וּמֵת· יִתְּנוּ לְאַחַר מִיתָה:

פרק ב

הַמֵּבִיא גֵּט מִמְּדִינַת הַיָּם· וְאָמַר בְּפָנַי נִכְתַּב· אֲבָל לֹא בְּפָנַי נֶחְתַּם· בְּפָנַי נֶחְתַּם· בְּפָנַי נִכְתַּב· בְּפָנַי נִכְתַּב כֻּלּוֹ וּבְפָנַי נֶחְתַּם חֶצְיוֹ· בְּפָנַי נִכְתַּב חֶצְיוֹ· וּבְפָנַי נֶחְתַּם כֻּלּוֹ· פָּסוּל· אֶחָד אוֹמֵר בְּפָנַי נִכְתַּב· וְאֶחָד אוֹמֵר בְּפָנַי נֶחְתַּם· פָּסוּל· שְׁנַיִם אוֹמְרִים בְּפָנֵינוּ נִכְתַּב· וְאֶחָד אוֹמֵר בְּפָנַי נֶחְתַּם· פָּסוּל· וְרִבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר· אֶחָד אוֹמֵר בְּפָנַי נִכְתַּב· וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים בְּפָנֵינוּ נֶחְתַּם· כָּשֵׁר:

ב נִכְתַּב בַּיּוֹם וְנֶחְתַּם בַּיּוֹם· בַּלַּיְלָה וְנֶחְתַּם בַּלַּיְלָה· בַּלַּיְלָה וְנֶחְתַּם בַּיּוֹם· כָּשֵׁר· בַּיּוֹם וְנֶחְתַּם בַּלַּיְלָה· פָּסוּל· רִבִּי שִׁמְעוֹן מַכְשִׁיר שֶׁהָיָה רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר כָּל הַגִּטִּין שֶׁנִּכְתְּבוּ בַּיּוֹם· וְנֶחְתְּמוּ בַּלַּיְלָה פְּסוּלִין· חוּץ מִגִּטֵּי נָשִׁים:

ג בַּכֹּל כּוֹתְבִין· בַּדְיוֹ בַּסַּם בַּסִּקְרָא וּבְקוֹמוֹס וּבְקַנְקַנְתּוֹס וּבְכָל דָּבָר שֶׁהוּא שֶׁל קַיָּמָא· אֵין כּוֹתְבִין לֹא בְּמַשְׁקִין וְלֹא בְּמֵי פֵּירוֹת וְלֹא בְּכָל דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁל קַיָּמָא· עַל הַכֹּל כּוֹתְבִין· עַל הֶעָלֶה שֶׁל זַיִת· וְעַל הַקֶּרֶן שֶׁל פָּרָה וְנוֹתֵן לָהּ אֶת הַפָּרָה· עַל יַד שֶׁל עֵבֶד· וְנוֹתֵן לָהּ אֶת הָעֵבֶד· רִבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר אֵין כּוֹתְבִין לֹא עַל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ רוּחַ חַיִּים וְלֹא עַל הָאוֹכָלִים:

ד אֵין כּוֹתְבִין בַּמְּחֻבָּר לַקַּרְקַע· כְּתָבוֹ בַּמְּחֻבָּר תְּלָשׁוֹ וַחֲתָמוֹ וּנְתָנוֹ לָהּ כָּשֵׁר· רִבִּי יְהוּדָה פּוֹסֵל עַד שֶׁתְּהֵא כְתִיבָתוֹ וַחֲתִימָתוֹ בַּתָּלוּשׁ· רִבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא אוֹמֵר

אֵין כּוֹתְבִין לֹא עַל הַנְּיָר הַמָּחוּק· וְלֹא עַל הַדִּפְתְּרָא מִפְּנֵי שֶׁהוּא יָכוֹל לְהִזְדַּיֵּף· וַחֲכָמִים מַכְשִׁירִין:

ה הַכֹּל כְּשֵׁרִין לִכְתּוֹב אֶת הַגֵּט· אֲפִילוּ חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן· הָאִשָּׁה כוֹתֶבֶת אֶת גִּטָּהּ· וְהָאִישׁ כּוֹתֵב אֶת שׁוֹבָרוֹ· שֶׁאֵין קִיּוּם הַגֵּט אֶלָּא בְּחוֹתְמָיו· הַכֹּל כְּשֵׁרִין לְהָבִיא אֶת הַגֵּט· חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן וְסוֹמֵא וְנָכְרִי:

ו קִבֵּל הַקָּטָן וְהִגְדִּיל· חֵרֵשׁ וְנִתְפַּקַּח· סוֹמֵא וְנִתְפַּתַּח· שׁוֹטֶה וְנִשְׁתַּפֶּה· נָכְרִי וְנִתְגַּיֵּר פָּסוּל· אֲבָל פִּקֵּחַ וְנִתְחָרֵשׁ· וְחָזַר וְנִתְפַּקַּח· פָּתוּחַ וְנִסְתַּמָּא וְחָזַר וְנִתְפַּתַּח· שָׁפוּי וְנִשְׁתַּטָּה וְחָזַר וְנִשְׁתַּפֶּה כָּשֵׁר· זֶה הַכְּלָל כָּל שֶׁתְּחִלָּתוֹ וְסוֹפוֹ בְּדַעַת· כָּשֵׁר:

ז אַף הַנָּשִׁים שֶׁאֵינָן נֶאֱמָנוֹת לוֹמַר מֵת בַּעְלָהּ· נֶאֱמָנוֹת לְהָבִיא אֶת גִּטָּהּ· חֲמוֹתָהּ וּבַת חֲמוֹתָהּ· וְצָרָתָהּ וִיבִמְתָּהּ וּבַת בַּעְלָהּ· מַה בֵּין גֵּט לְמִיתָה· שֶׁהַכְּתָב מוֹכִיחַ· הָאִשָּׁה עַצְמָהּ מְבִיאָה את גִּטָּהּ· וּבִלְבָד שֶׁהִיא צְרִיכָה לוֹמַר בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתָּם

פרק ג

כָּל גֵּט שֶׁנִּכְתַּב שֶׁלֹּא לְשׁוּם אִשָּׁה פָּסוּל· כֵּיצַד· הָיָה עוֹבֵר בַּשּׁוּק· וְשָׁמַע קוֹל סוֹפְרִים מַקְרִין· אִישׁ פְּלוֹנִי מְגָרֵשׁ אֶת פְּלוֹנִית· מִמָּקוֹם פְּלוֹנִי· וְאָמַר זֶה שְׁמִי וְזֶה שֵׁם אִשְׁתִּי· פָּסוּל לְגָרֵשׁ בּוֹ· יָתֵר מִכֵּן כָּתַב לְגָרֵשׁ (בּוֹ) אֶת אִשְׁתּוֹ וְנִמְלַךְ· מְצָאוֹ בֶן עִירוֹ וְאָמַר לוֹ שְׁמִי כִּשְׁמָךְ וְשֵׁם אִשְׁתִּי כְּשֵׁם אִשְׁתֶּךָ· פָּסוּל לְגָרֵשׁ בּוֹ· יָתֵר מִכֵּן· הָיוּ לוֹ שְׁתֵּי נָשִׁים וּשְׁמוֹתֵיהֶן שָׁווֹת· כָּתַב לְגָרֵשׁ בּוֹ אֶת הַגְּדוֹלָה· לֹא יְגָרֵשׁ בּוֹ אֶת הַקְּטַנָּה· יָתֵר מִכֵּן אָמַר לַלַּבְלָר כְּתוֹב· לְאֵיזֶה שֶׁאֶרְצֶה אֲגָרֵשׁ· פָּסוּל לְגָרֵשׁ בּוֹ:

ב הַכּוֹתֵב טוֹפְסֵי גִטִּין צָרִיךְ שֶׁיַּנִּיחַ מְקוֹם הָאִישׁ· וּמְקוֹם הָאִשָּׁה· וּמְקוֹם הַזְּמָן· שִׁטְרֵי מַלְוָה צָרִיךְ שֶׁיַּנִּיחַ מְקוֹם הַמַּלְוֶה· מְקוֹם הַלּוֶוה· מְקוֹם הַמָּעוֹת· וּמְקוֹם הַזְּמָן· שִׁטְרֵי מֶקַח· צָרִיךְ שֶׁיַּנִּיחַ מְקוֹם הַלּוֹקֵחַ· וּמְקוֹם הַמּוֹכֵר· וּמְקוֹם הַמָּעוֹת· וּמְקוֹם הַשָּׂדֶה· וּמְקוֹם הַזְּמָן· מִפְּנֵי הַתַּקָּנָה· רִבִּי יְהוּדָה פּוֹסֵל בְּכֻלָּן· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר מַכְשִׁיר בְּכֻלָּן· חוּץ מִגִּטֵּי נָשִׁים שֶׁנֶּאֱמַר וְכָתַב לָהּ (לִשְׁמָהּ):

ג הַמֵּבִיא גֵּט וְנֶאֱבַד הֵימֶנּוּ· מְצָאוֹ לְאַלְתָּר כָּשֵׁר· וְאִם לָאוּ פָּסוּל· מְצָאוֹ בַחֲפִיסָה אוֹ בְדָלֶסְקָמָא· אִם מַכִּירוֹ כָּשֵׁר· הַמֵּבִיא גֵּט· וְהִנִּיחוֹ זָקֵן· אוֹ חוֹלֶה· נוֹתְנוֹ לָהּ בְּחֶזְקַת שֶׁהוּא קַיָּם· בַּת יִשְׂרָאֵל הַנִּשּׂוּאָה לַכֹּהֵן· וְהָלַךְ בַּעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם· אוֹכֶלֶת בַּתְּרוּמָה בְּחֶזְקַת שֶׁהוּא קַיָּם·

הַשּׁוֹלֵחַ חַטָּאתוֹ מִמְּדִינַת הַיָּם מַקְרִיבִין אוֹתָהּ בְּחֶזְקַת שֶׁהוּא קַיָּם:

ד שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר בֶּן פַּרְטָא לִפְנֵי חֲכָמִים· וְקִיְּמוּ אֶת דְּבָרָיו· עַל עִיר שֶׁהִקִּיפָהּ כַּרְקוֹם· וְעַל הַסְּפִינָה הַמִּטְרֶפֶת בַּיָּם· וְעַל הַיּוֹצֵא לִדּוֹן שֶׁהֵן בְּחֶזְקַת קַיָּמִין· אֲבָל עִיר שֶׁכִּבְּשָׁהּ כַּרְקוֹם· וּסְפִינָה שֶׁנֶּאֱבְדָה בַיָּם· וְהַיּוֹצֵא לִהָרֵג· נוֹתְנִים עֲלֵיהֶם חָמְרֵי חַיִּים וְחָמְרֵי מֵתִים· בַּת יִשְׂרָאֵל לַכֹּהֵן וּבַת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל· לֹא תֹאכַל בַּתְּרוּמָה:

ה הַמֵּבִיא גֵט בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וְחָלָה· הֲרֵי זֶה מְשַׁלְּחוֹ בְּיַד אַחֵר· וְאִם אָמַר לוֹ טוֹל לִי הַיְּמֶנָּה חֵפֶץ פְּלוֹנִי· לֹא יְשַׁלְּחֶנּוּ בְּיַד אַחֵר· שֶׁאֵין רְצוֹנוֹ שֶׁיְּהֵא פִּקְדּוֹנוֹ בְּיַד אַחֵר:

ו הַמֵּבִיא גֵט מִמְּדִינַת הַיָּם וְחָלָה· עוֹשֶׂה בֵית דִּין וּמְשַׁלְּחוֹ· וְאוֹמֵר לִפְנֵיהֶם בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם· וְאֵין שָׁלִיחַ אַחֲרוֹן צָרִיךְ שֶׁיֹּאמַר בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם אֶלָּא אוֹמֵר שָׁלִיחַ בֵּית דִּין אָנִי:

ז הַמַּלְוֶה מָעוֹת אֶת הַכֹּהֵן וְאֶת הַלֵּוִי וְאֶת הֶעָנִי· לִהְיוֹת מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן מֵחֶלְקָן· מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן בְּחֶזְקַת שֶׁהֵן קַיָּמִין· וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ שֶׁמָּא מֵת הַכֹּהֵן· אוֹ הַלֵּוִי· אוֹ הֶעֱשִׁיר הֶעָנִי· מֵתוּ· צָרִיךְ לִטּוֹל רְשׁוּת מִן הַיּוֹרְשִׁין· אִם הִלְוָה בִּפְנֵי בֵית דִּין· אֵינוֹ צָרִיךְ לִטּוֹל רְשׁוּת מִן הַיּוֹרְשִׁין:

ח הַמַּנִּיחַ פֵּירוֹת לִהְיוֹת מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן תְּרוּמָה וּמַעְשְׂרוֹת· מָעוֹת לִהְיוֹת מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן מַעֲשֵׂר שֵׁנִי· מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן בְּחֶזְקַת שֶׁהֵן קַיָּמִין· אִם נֶאֱבְדוּ· הֲרֵי זֶה חוֹשֵׁשׁ מֵעֵת לְעֵת· דִּבְרֵי רִבִּי אֶלְעָזָר בֶּן שַׁמּוּעַ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בִּשְׁלֹשָׁה פְּרָקִים בּוֹדְקִין אֶת הַיַּיִן· בַּקָּדִים שֶׁל מוֹצָאֵי הֶחָג· וּבְהוֹצָאַת סְמָדָר· וּבְשַׁעַת כְּנִיסַת מַיִם בַּבּוֹר:

יום יב

פרק ד

הַשּׁוֹלֵחַ גֵּט לְאִשְׁתּוֹ וְהִגִּיעַ בַּשְּׁלִיחַ· אוֹ שֶׁשָּׁלַח אַחֲרָיו שָׁלִיחַ· וְאָמַר לוֹ גֵּט שֶׁנָּתַתִּי לָךְ בָּטֵל הוּא· הֲרֵי זֶה בָּטֵל· קָדַם אֵצֶל אִשְׁתּוֹ· אוֹ שֶׁשָּׁלַח אֶצְלָהּ שָׁלִיחַ· וְאָמַר לָהּ גֵּט שֶׁשָּׁלַחְתִּי לִיךְ בָּטֵל הוּא· הֲרֵי זֶה בָּטֵל· אִם מִשֶּׁהִגִּיעַ גֵּט לְיָדָהּ· שׁוּב אֵינוֹ יָכוֹל לְבַטְּלוֹ:

ב בְּרֵאשׁוֹנָה הָיָה עוֹשֶׂה בֵּית דִּין בְּמָקוֹם אַחֵר וּמְבַטְּלוֹ· הִתְקִין רַבָּן גַּמְלִיאֵל הַזָּקֵן שֶׁלֹּא יְהוּ עוֹשִׂין כֵּן· מִפְּנֵי תִּקּוּן הָעוֹלָם· בְּרֵאשׁוֹנָה הָיָה מְשַׁנֶּה שְׁמוֹ וּשְׁמָהּ· שֵׁם עִירוֹ וְשֵׁם עִירָהּ· הִתְקִין רַבָּן גַּמְלִיאֵל הַזָּקֵן שֶׁיְּהֵא כוֹתֵב אִישׁ פְּלוֹנִי· וְכָל שֵׁם שֶׁיֵּשׁ לוֹ· אִשָּׁה פְּלוֹנִית וְכָל שֵׁם שֶׁיֵּשׁ לָהּ· מִפְּנֵי תִּקּוּן הָעוֹלָם:

ג אֵין אַלְמָנָה נִפְרַעַת מִנִּכְסֵי יְתוֹמִים· אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה· נִמְנְעוּ מִלְּהַשְׁבִּיעָהּ· הִתְקִין רַבָּן גַּמְלִיאֵל הַזָּקֵן שֶׁתְּהֵיֶה נוֹדֶרֶת

לַיְתוֹמִים כָּל מַה שֶׁיִּרְצוּ· וְגוֹבָה כְתוּבָּתָהּ· הָעֵדִים חוֹתְמִים עַל הַגֵּט מִפְּנֵי תִקּוּן הָעוֹלָם· הִלֵּל הִתְקִין פְּרוֹזְבּוֹל מִפְּנֵי תִקּוּן הָעוֹלָם:

ד עֶבֶד שֶׁנִּשְׁבָּה וּפְדָאוּהוּ· אִם לְשׁוּם עֶבֶד יִשְׁתַּעְבֵּד· אִם לְשׁוּם בֶּן חוֹרִין לֹא יִשְׁתַּעְבֵּד· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר בֵּין כַּךְ וּבֵין כַּךְ יִשְׁתַּעְבֵּד· עֶבֶד שֶׁעֲשָׂאוֹ רַבּוֹ אַפּוֹתִיקִי לַאֲחֵרִים וְשֵׁחְרְרוֹ שׁוּרַת הַדִּין אֵין הֶעֱבֶד חַיָּיב כְּלוּם· אֶלָּא מִפְּנֵי תִקּוּן הָעוֹלָם כּוֹפִין אֶת רַבּוֹ ·וְעוֹשֶׂה אוֹתוֹ בֶּן חוֹרִין· וְכוֹתֵב שְׁטָר עַל דָּמָיו· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר אֵינוֹ כוֹתֵב אֶלָּא מְשַׁחְרְרוֹ:

ה מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין עוֹבֵד אֶת רַבּוֹ יוֹם אֶחָד· וְאֶת עַצְמוֹ יוֹם אֶחָד· דִּבְרֵי בֵית הִלֵּל· אָמְרוּ לָהֶן בֵּית שַׁמַּאי תִּקַּנְתֶּם אֶת רַבּוֹ וְאֶת עַצְמוֹ לֹא תִּקַּנְתֶּם· לֵישָׁא שִׁפְחָה אֵינוֹ יָכוֹל שֶׁכְּבָר חֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין· בַּת חוֹרִין אֵינוֹ יָכוֹל שֶׁכְּבָר חֶצְיוֹ עֶבֶד· לְבָטֵל· וַהֲלֹא לֹא נִבְרָא הָעוֹלָם אֶלָּא לִפְרִיָּה וְרִבְיָה· שֶׁנֶּאֱמַר לֹא תֹהוּ בְרָאָהּ לָשֶׁבֶת יְצָרָהּ· אֶלָּא מִפְּנֵי תִקּוּן הָעוֹלָם· כּוֹפִין אֶת רַבּוֹ וְעוֹשֶׂה אוֹתוֹ בֶּן חוֹרִין וְכוֹתֵב שְׁטָר עַל חֲצִי דָּמָיו· וְחָזְרוּ בֵית הִלֵּל לְהוֹרוֹת כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמַּאי:

ו הַמּוֹכֵר עַבְדּוֹ לַנָּכְרִי אוֹ לְחוּצָה לָאָרֶץ יָצָא בֶן חוֹרִין· אֵין פּוֹדִין אֶת הַשְּׁבוּיִם יָתֵר עַל כְּדֵי דְּמֵיהֶן· מִפְּנֵי תִקּוּן הָעוֹלָם· וְאֵין מַבְרִיחִין אֶת הַשְּׁבוּיִין· מִפְּנֵי תִקּוּן הָעוֹלָם· רַבָּן שִׁמְעוֹן

בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר מִפְּנֵי תַקָּנַת הַשְּׁבוּיִין· אֵין לוֹקְחִין סְפָרִים תְּפִלִּין וּמְזוּזוֹת מִן הַנָּכְרִי יוֹתֵר עַל כְּדֵי דְּמֵיהֶן מִפְּנֵי תִקּוּן הָעוֹלָם:

ז הַמּוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ מִשּׁוּם שֵׁם רָע לֹא יַחֲזִיר· מִשּׁוּם נֶדֶר לֹא יַחֲזִיר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר כָּל נֶדֶר שֶׁיָּדְעוּ בוֹ רַבִּים לֹא יַחֲזִיר· וְשֶׁלֹּא יָדְעוּ בוֹ רַבִּים יַחֲזִיר· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר כָּל נֶדֶר שֶׁצָּרִיךְ חֲקִירַת חָכָם לֹא יַחֲזִיר· וְשֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ חֲקִירַת חָכָם יַחֲזִיר· אָמַר רִבִּי אֱלִיעֶזֶר לֹא אֲסָרוּ זֶה אֶלָּא מִפְּנֵי זֶה· אָמַר רִבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה מַעֲשֶׂה בְּצִידוֹן בְּאֶחָד שֶׁאָמַר לְאִשְׁתּוֹ קוּנָם (אִם) אֵינִי מְגָרְשָׁךְ וְגֵרָשָׁהּ· וְהִתִּירוּ לוֹ חֲכָמִים שֶׁיַּחֲזִירֶנָּה מִפְּנֵי תִקּוּן הָעוֹלָם:

ח הַמּוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ מִשּׁוּם אַילוֹנִית· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר לֹא יַחֲזִיר וַחֲכָמִים אוֹמְרִים יַחֲזִיר· נִשֵּׂאת לְאַחֵר וְהָיוּ לָהּ בָּנִים הֵימֶנּוּ וְהִיא תוֹבַעַת כְּתוּבָתָהּ· אָמַר רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר לָהּ שְׁתֵקוּתִיךְ יָפֶה לִיךְ מִדְּבוּרִיךְ:

ט הַמּוֹכֵר אֶת עַצְמוֹ וְאֶת בָּנָיו לַנָּכְרִים אֵין פּוֹדִין אוֹתוֹ· אֲבָל פּוֹדִין אֶת הַבָּנִים לְאַחַר מִיתַת אֲבִיהֶן· הַמּוֹכֵר אֶת שָׂדֵהוּ לַנָּכְרִים (וְחָזַר וּלְקָחָהּ מִמֶּנּוּ יִשְׂרָאֵל) הַלּוֹקֵחַ מֵבִיא (מִמֶּנּוּ) בִּכּוּרִים· מִפְּנֵי תִקּוּן הָעוֹלָם:

פרק ה

הַנִּזָּקִים שֶׁמִּין לָהֶם בָּעִידִית· וּבַעַל חוֹב בְּבֵינוֹנִית· וּכְתוּבָת אִשָּׁה בַּזִּבּוֹרִית· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר אַף כְּתוּבַת אִשָּׁה בַּבֵּינוֹנִית:

ב אֵין נִפְרָעִין מִנְּכָסִים מְשֻׁעְבָּדִים· בִּמְקוֹם שֶׁיֵּשׁ נְכָסִים בְּנֵי חוֹרִין· וַאֲפִילוּ הֵן זִבּוֹרִית· אֵין נִפְרָעִין מִנִּכְסֵי יְתוֹמִים· אֶלָּא מִן הַזִּבּוֹרִית:

ג אֵין מוֹצִיאִין לַאֲכִילַת פֵּירוֹת· וּלְשֶׁבַח קַרְקָעוֹת· וְלִמְזוֹן הָאִשָּׁה וְהַבָּנוֹת· מִנְּכָסִים מְשֻׁעְבָּדִים· מִפְּנֵי תִקּוּן הָעוֹלָם· הַמּוֹצִיא מְצִיאָה לֹא יִשָּׁבַע מִפְּנֵי תִקּוּן הָעוֹלָם:

ד יְתוֹמִים שֶׁסָּמְכוּ אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת· אוֹ שֶׁמִּנָּה לָהֶן אֲבִיהֶן אַפּוֹטְרוֹפּוֹס· חַיָּיב לְעַשֵּׂר פֵּירוֹתֵיהֶם· אַפּוֹטְרוֹפּוֹס שֶׁמִּנָּהוּ אֲבִי יְתוֹמִים יִשָּׁבַע· מִנּוּהוּ בֵית דִּין לֹא יִשָּׁבַע· אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר חִלּוּף הַדְּבָרִים· הַמְּטַמֵּא וְהַמְּדַמֵּעַ וְהַמְּנַסֵּךְ· בְּשׁוֹגֵג פָּטוּר· בְּמֵזִיד חַיָּיב· הַכֹּהֲנִים שֶׁפִּגְּלוּ בַּמִּקְדָּשׁ מְזִידִין חַיָּיבִין:

ה הֵעִיד רִבִּי יוֹחָנָן בֶּן גֶּדְגָּדָה· עַל הַחֵרֶשֶׁת שֶׁהִשִּׂיאָהּ אָבִיהָ שֶׁהִיא יוֹצְאָה בַגֵּט· וְעַל קְטַנָּה בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּשֵּׂאת לַכֹּהֵן שֶׁאוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה· וְאִם מֵתָה· בַּעְלָהּ יוֹרְשָׁהּ· וְעַל הַמָּרִישׁ הַגָּזוּל שֶׁבְּנָאוֹ בַּבִּירָה· שֶׁיִּטּוֹל אֶת דָּמָיו מִפְּנֵי

תַּקָּנַת הַשָּׁבִים· וְעַל חַטָּאת הַגְּזוּלָה שֶׁלֹּא נוֹדְעָה לָרַבִּים שֶׁהִיא מְכַפֶּרֶת מִפְּנֵי תִקּוּן הַמִּזְבֵּחַ:

ו לֹא הָיָה סִקְרִיקוֹן בִּיהוּדָה בַּהֲרוּגֵי הַמִּלְחָמָה· מֵהֲרוּגֵי הַמִּלְחָמָה וְאֵילָךְ יֵשׁ בָּהּ סִקְרִיקוֹן· כֵּיצַד· לָקַח מִסִּקְרִיקוֹן וְחָזַר וְלָקַח מִבַּעַל הַבַּיִת· מִקְחוֹ בָטֵל· מִבַּעַל הַבַּיִת וְחָזַר וְלָקַח מִסִּקְרִיקוֹן· מִקְחוֹ קַיָּם· לָקַח מִן הָאִישׁ· וְחָזַר וְלָקַח מִן הָאִשָּׁה· מִקְחוֹ בָטֵל· מִן הָאִשָּׁה· וְחָזַר וְלָקַח מִן הָאִישׁ· מִקְחוֹ קַיָּם· זוֹ מִשְׁנָה רִאשׁוֹנָה· בֵּית דִּין שֶׁל אַחֲרֵיהֶן אָמְרוּ· הַלּוֹקֵחַ מִסִּקְרִיקוֹן נוֹתֵן לַבְּעָלִים רָבִיעַ· אֵימָתַי· בִּזְמָן שֶׁאֵין בְּיָדָן לִקַּח· אֲבָל יֵשׁ בְּיָדָן לִקַּח· הֵן קוֹדְמִין לְכָל אָדָם· רִבִּי הוֹשִׁיב בֵּית דִּין וְנִמְנוּ שֶׁאִם שָׁהֲתָה בִּפְנֵי סִקְרִיקוֹן שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ כָּל הַקּוֹדֵם (לִקַּח) זוֹכֶה· אֲבָל נוֹתֵן לַבְּעָלִים רָבִיעַ:

ז חֵרֵשׁ רוֹמֵז וְנִרְמָז· בֶּן בְּתֵירָא אוֹמֵר קוֹפֵץ וְנִקְפָּץ בַּמִּטַלְטְלִים· הַפְּעוּטוֹת מִקְחָן מֶקַח וּמִמְכָּרָן מִמְכָּר בַּמִּטַלְטְלִים:

ח וְאֵלּוּ דְבָרִים אָמְרוּ מִפְּנֵי דַרְכֵי שָׁלוֹם· כֹּהֵן קוֹרֵא רִאשׁוֹן· וְאַחֲרָיו לֵוִי· וְאַחֲרָיו יִשְׂרָאֵל· מִפְּנֵי דַרְכֵי שָׁלוֹם· מְעָרְבִין בְּבֵית יָשָׁן מִפְּנֵי דַרְכֵי שָׁלוֹם· בּוֹר שֶׁהוּא קָרוֹב לָאַמָּה· מִתְמַלֵּא רִאשׁוֹן מִפְּנֵי דַרְכֵי שָׁלוֹם· מְצוּדוֹת חַיָּה וְעוֹפוֹת וְדָגִים· יֵשׁ בָּהֶם מִשּׁוּם גָּזֵל· מִפְּנֵי דַרְכֵי שָׁלוֹם· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר גָּזֵל גָּמוּר· מְצִיאַת חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן· יֵשׁ בָּהֶם מִשּׁוּם

גָּזֵל· מִפְּנֵי דַרְכֵי שָׁלוֹם· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר גָּזֵל גָּמוּר· עָנִי הַמְּנַקֵּף בְּרֹאשׁ הַזַּיִת מַה שֶּׁתַּחְתָּיו גָּזֵל· מִפְּנֵי דַרְכֵי שָׁלוֹם· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר גָּזֵל גָּמוּר· אֵין מַמְחִין בְּיַד עֲנִיֵּי גוֹיִם· בְּלֶקֶט שִׁכְחָה וּפֵאָה· מִפְּנֵי דַרְכֵי שָׁלוֹם:

ט מַשְׁאֶלֶת אִשָּׁה לַחֲבֵרְתָּהּ הַחֲשׁוּדָה עַל הַשְּׁבִיעִית נָפָה וּכְבָרָה וְרֵיחַיִם וְתַנּוּר· אֲבָל לֹא תָּבוּר וְלֹא תִטְחַן עִמָּהּ· אֵשֶׁת חָבֵר מַשְׁאֶלֶת לְאֵשֶׁת עַם הָאָרֶץ נָפָה וּכְבָרָה· וּבוֹרֶרֶת וְטוֹחֶנֶת וּמְרַקֶּדֶת עִמָּהּ· אֲבָל מִשֶּׁתַּטִּיל הַמַּיִם לֹא תִגַּע אֶצְלָהּ לְפִי שֶׁאֵין מַחֲזִיקִין יְדֵי עוֹבְדֵי עֲבֵירָה· וְכֻלָּן לֹא אָמְרוּ אֶלָּא מִפְּנֵי דַרְכֵי שָׁלוֹם· וּמַחֲזִיקִין יְדֵי נָכְרִים בַּשְּׁבִיעִית· אֲבָל לֹא יִדֵּי יִשְׂרָאֵל· וְשׁוֹאֲלִין בִּשְׁלוֹמָן מִפְּנֵי דַרְכֵי שָׁלוֹם:

פרק ו

הָאוֹמֵר הִתְקַבֵּל גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי· אוֹ הוֹלֵךְ גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי· אִם רָצָה לְהַחֲזִיר יַחֲזִיר· הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה הִתְקַבֵּל לִי גִּטִּי· אִם רָצָה לְהַחֲזִיר לֹא יַחֲזִיר· לְפִיכַךְ אִם אָמַר לוֹ הַבַּעַל אֵי אֶפְשִׁי שֶׁתִּתְקַבֵּל לָהּ· אֶלָּא הוֹלֵךְ וְתֵן לָהּ· אִם רָצָה לְהַחֲזִיר יַחֲזִיר· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר אַף הָאוֹמֶרֶת טוֹל לִי גִּטִּי· אִם רָצָה לְהַחֲזִיר לֹא יַחֲזִיר:

ב הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה הִתְקַבֵּל לִי גִּטִּי· צְרִיכָה שְׁתֵּי כִתֵּי עֵדִים· שְׁנַיִם שֶׁאוֹמְרִים בְּפָנֵינוּ אָמְרָה· וּשְׁנַיִם שֶׁאוֹמְרִים בְּפָנֵינוּ קִבֵּל וְקָרַע· אֲפִילוּ הֵן הָרִאשׁוֹנִים וְהֵן הָאַחֲרוֹנִים· אוֹ אֶחָד

מִן הָרִאשׁוֹנִים וְאֶחָד מִן הָאַחֲרוֹנִים· וְאֶחָד מִצְטָרֵף עִמָּהֶן· נַעֲרָה הַמְּאוֹרָסָה הִיא וְאָבִיהָ מְקַבְּלִין אֶת גִּטָּהּ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אֵין שְׁתֵּי יָדִים זוֹכוֹת כְּאֶחָת· אֶלָּא אָבִיהָ מְקַבֵּל אֶת גִּטָּהּ בִּלְבָד· וְכָל שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לִשְׁמוֹר אֶת גִּטָּהּ· אֵינָהּ יְכוֹלָה לְהִתְגָּרֵשׁ:

ג קְטַנָּה שֶׁאָמְרָה הִתְקַבֵּל לִי גִּטִּי· אֵינוֹ גֵט עַד שֶׁיַּגִּיעַ גֵּט לְיָדָהּ· לְפִיכָךְ אִם רָצָה הַבַּעַל לְהַחֲזִיר יַחֲזִיר· שֶׁאֵין קָטָן עוֹשֶׂה שְׁלִיחַ· אֲבָל אִם אָמַר לוֹ אָבִיהָ· צֵא וְהִתְקַבֵּל לְבִתִּי גִּטָּהּ· אִם רָצָה לְהַחֲזִיר לֹא יַחֲזִיר· הָאוֹמֵר תֵּן גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי· וּנְתָנוֹ לָהּ בְּמָקוֹם אַחֵר פָּסוּל· הֲרֵי הִיא בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי· וּנְתָנוֹ לָהּ בְּמָקוֹם אַחֵר כָּשֵׁר· הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה הִתְקַבֵּל לִי גִּטִּי בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי· וְקִבְּלוֹ לָהּ בְּמָקוֹם אַחֵר פָּסוּל· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר מַכְשִׁיר· הָבֵא לִי גִּטִּי בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי· וְהֵבִיאוֹ לָהּ מִמָּקוֹם אַחֵר כָּשֵׁר:

ד הָבֵא לִי גִּטִּי· אוֹכֶלֶת בַּתְּרוּמָה עַד שֶׁיַּגִּיעַ גֵּט לְיָדָהּ· הִתְקַבֵּל לִי גִּטִּי· אֲסוּרָה לֶאֱכוֹל בַּתְּרוּמָה מִיָּד· הִתְקַבֵּל לִי גִּטִּי בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי· אוֹכֶלֶת בַּתְּרוּמָה עַד שֶׁיַּגִּיעַ גֵּט לְאוֹתוֹ מָקוֹם· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹסֵר מִיָּד:

ה הָאוֹמֵר כִּתְבוּ גֵט וּתְנוּ לְאִשְׁתִּי· גָּרְשׁוּהָ· כִּתְבוּ אִגֶּרֶת וּתְנוּ לָהּ· הֲרֵי אֵלּוּ יִכְתְּבוּ וְיִתְּנוּ· פַּטְרוּהָ· פַּרְנְסוּהָ· עֲשׂוּ לָהּ כַּנִּימוֹס· עֲשׂוּ לָהּ כָּרָאוּי· לֹא אָמַר כְּלוּם· בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ אוֹמְרִים הַיּוֹצֵא בַּקּוֹלָר· וְאָמַר כִּתְבוּ גֵט לְאִשְׁתִּי· הֲרֵי

אֵלּוּ יִכְתְּבוּ וְיִתְּנוּ· חֲזָרוּ לוֹמַר אַף הַמְּפָרֵשׁ וְהַיּוֹצֵא בַּשְּׁיָרָא· רִבִּי שִׁמְעוֹן שְׁזוּרִי אוֹמֵר אַף הַמְּסֻכָּן:

ו מִי שֶׁהָיָה מֻשְׁלָךְ בַּבּוֹר· וְאָמַר כָּל הַשּׁוֹמֵעַ אֶת קוֹלִי יִכְתּוֹב גֵּט לְאִשְׁתִּי· הֲרֵי אֵלּוּ יִכְתְּבוּ וְיִתְּנוּ· הַבָּרִיא שֶׁאָמַר כִּתְבוּ גֵט לְאִשְׁתִּי· רָצָה לְשַׂחֵק בָּהּ· מַעֲשֶׂה בְּבָרִיא אֶחָד שֶׁאָמַר כִּתְבוּ גֵט לְאִשְׁתִּי וְעָלָה לְרֹאשׁ הַגָּג וְנָפַל וּמֵת· אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אֲמְרוּ חֲכָמִים אִם מֵעַצְמוֹ נָפַל· הֲרֵי זֶה גֵּט· אִם הָרוּחַ דְּחָאַתּוּ אֵינוֹ גֵּט:

ז אָמַר לִשְׁנַיִם· תְּנוּ גֵט לְאִשְׁתִּי· אוֹ לִשְׁלֹשָׁה· כִּתְבוּ גֵט וּתְנוּ לְאִשְׁתִּי· הֲרֵי אֵלּוּ יִכְתְּבוּ וְיִתְּנוּ· אָמַר לִשְׁלֹשָׁה תְּנוּ גֵט לְאִשְׁתִּי· הֲרֵי אֵלּוּ יֹאמְרוּ לַאֲחֵרִים וְיִכְתְּבוּ· מִפְּנֵי שֶׁעֲשָׂאָן בֵּית דִּין· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וְזוֹ הֲלָכָה הֶעֱלָה חֲנַנְיָה אִישׁ אוֹנוֹ מִבֵּית הָאֲסוּרִין מְקֻבָּל אֲנִי בְּאוֹמֵר לִשְׁלֹשָׁה· תְּנוּ גֵט לְאִשְׁתִּי שֶׁיֹּאמְרוּ לַאֲחֵרִים וְיִכְתְּבוּ· מִפְּנֵי שֶׁעֲשָׂאָן בֵּית דִּין· אָמַר רִבִּי יוֹסֵי נוֹמֵינוּ לַשָּׁלִיחַ אַף אָנוּ מְקֻבָּלִין· שֶׁאֲפִילוּ אָמַר לְבֵית דִּין הַגָּדוֹל שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם· תְּנוּ גֵט לְאִשְׁתִּי שֶׁיִּלְמְדוּ וְיִכְתְּבוּ וְיִתְּנוּ לָהּ· אָמַר לַעֲשָׂרָה כִּתְבוּ גֵט לְאִשְׁתִּי· אֶחָד כּוֹתֵב וּשְׁנַיִם חוֹתְמִין· כֻּלְּכֶם כְּתוֹבוּ· אֶחָד כּוֹתֵב וְכֻלָּם חוֹתְמִין· לְפִיכַךְ אִם מֵת אֶחָד מֵהֶן· הֲרֵי זֶה גֵּט בָּטֵל:

פרק ז

מִי שֶׁאֲחָזוֹ קָרְדְּיָקוֹס · וְאָמַר כִּתְבוּ גֵט לְאִשְׁתִּי · לֹא אָמַר כְּלוּם · אָמַר כִּתְבוּ גֵט לְאִשְׁתִּי · וַאֲחָזוֹ קָרְדִּיָקוֹס · וְחָזַר וְאָמַר אַל תִּכְתְּבוּ · אֵין דְּבָרָיו הָאַחֲרוֹנִים כְּלוּם · נִשְׁתַּתֵּק וְאָמְרוּ לוֹ נִכְתּוֹב גֵּט לְאִשְׁתֶּךָ · וְהִרְכִּין בְּרֹאשׁוֹ בּוֹדְקִין אוֹתוֹ שְׁלֹשָׁה פְּעָמִים · אִם אָמַר עַל לָאו לָאו · וְעַל הֵן הֵן · הֲרֵי אֵלּוּ יִכְתְּבוּ וְיִתְּנוּ:

ב אָמְרוּ לוֹ נִכְתּוֹב גֵּט לְאִשְׁתֶּךָ · וְאָמַר לָהֶן כִּתּוֹבוּ · אָמְרוּ לַסּוֹפֵר וְכָתַב · וְלָעֵדִים וְחָתְמוּ · אַף עַל פִּי שֶׁכְּתָבוּהוּ וַחֲתָמוּהוּ וּנְתָנוּהוּ לוֹ · וְחָזַר וּנְתָנוֹ לָהּ · הֲרֵי הַגֵּט בָּטֵל · עַד שֶׁיֹּאמַר לַסּוֹפֵר כְּתוֹב · וְלָעֵדִים חֲתוֹמוּ:

ג זֶה גִּטֵּךְ אִם מַתִּי · זֶה גִּטֵּךְ אִם מַתִּי מֵחֹלִי זֶה · זֶה גִּטֵּךְ לְאַחַר מִיתָה · לֹא אָמַר כְּלוּם · מֵהַיּוֹם אִם מַתִּי · מֵעַכְשָׁיו אִם מַתִּי · הֲרֵי זֶה גֵּט · מֵהַיּוֹם וּלְאַחַר מִיתָה · גֵּט וְאֵינוֹ גֵּט · וְאִם מֵת חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת · זֶה גִּטֵּךְ מֵהַיּוֹם · אִם מַתִּי מֵחֹלִי זֶה · וְעָמַד וְהָלַךְ בַּשּׁוּק וְחָלָה וּמֵת אוֹמְדִין אוֹתוֹ אִם מֵחֲמַת חֹלִי הָרִאשׁוֹן מֵת · הֲרֵי זֶה גֵּט · וְאִם לָאו אֵינוֹ גֵּט:

ד לֹא תִתְיַחֵד עִמּוֹ אֶלָּא בִּפְנֵי עֵדִים · אֲפִילוּ עֶבֶד אֲפִילוּ שִׁפְחָה · חוּץ מִשִּׁפְחָתָהּ מִפְּנֵי שֶׁלִּבָּהּ גַּס בָּהּ · מַה הִיא בְּאוֹתָן הַיָּמִים · רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר כְּאֵשֶׁת אִישׁ לְכָל דְּבָרֶיהָ · רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר מְגוּרֶשֶׁת וְאֵינָהּ מְגוּרֶשֶׁת:

ה הֲרֵי זֶה גִּטֵּךְ עַל מְנַת שֶׁתִּתְּנִי לִי מָאתַיִם זוּז· הֲרֵי זוֹ מְגוּרֶשֶׁת וְתִתֵּן· עַל מְנַת שֶׁתִּתְּנִי לִי מִכָּאן וְעַד שְׁלֹשִׁים יוֹם· אִם נָתְנָה לוֹ בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם מְגוּרֶשֶׁת· וְאִם לָאוּ אֵינָהּ מְגוּרֶשֶׁת· אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל מַעֲשֶׂה בְּצִידוֹן בְּאֶחָד שֶׁאָמַר לְאִשְׁתּוֹ הֲרֵי זֶה גִּטֵּךְ· עַל מְנַת שֶׁתִּתְּנִי לִי אִצְטָלִיתִי וְאֶבְדָה אִצְטָלִיתוֹ· וְאָמְרוּ חֲכָמִים תִּתֵּן לוֹ אֶת דָּמֶיהָ:

ו הֲרֵי זֶה גִּטֵּךְ· עַל מְנַת שֶׁתְּשַׁמְּשִׁי אֶת אַבָּא· עַל מְנַת שֶׁתָּנִיקִי אֶת בְּנִי· כַּמָּה הִיא מִנִּיקַתּוּ שְׁתֵּי שָׁנִים· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר שְׁמוֹנֶה עָשָׂר חֹדֶשׁ· מֵת הַבֵּן אוֹ שֶׁמֵּת הָאָב הֲרֵי זֶה גֵּט· הֲרֵי זֶה גִּטֵּךְ· עַל מְנַת שֶׁתְּשַׁמְּשִׁי אֶת אַבָּא שְׁתֵּי שָׁנִים· עַל מְנַת שֶׁתָּנִיקִי אֶת בְּנִי שְׁתֵּי שָׁנִים· מֵת הַבֵּן (אוֹ שֶׁמֵּת הָאָב)· אוֹ שֶׁאָמַר הָאָב· אֵי אֶפְשִׁי שֶׁתְּשַׁמְּשֵׁנִי שֶׁלֹּא בְהַקְפָּדָה אֵינוֹ גֵט· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר כַּזֶּה גֵּט· כְּלָל אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל כָּל עַכָּבָה שֶׁאֵינָהּ הֵימֶנָּה הֲרֵי זֶה גֵּט:

ז הֲרֵי זֶה גִּטֵּךְ אִם לֹא בָאתִי מִכָּאן עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם· וְהָיָה הוֹלֵךְ מִיהוּדָה לַגָּלִיל· הִגִּיעַ לְאַנְטִיפַטְרָס וְחָזַר· בָּטֵל תְּנָאוֹ· הֲרֵי זֶה גִּטֵּךְ אִם לֹא בָאתִי מִכָּאן עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם· וְהָיָה הוֹלֵךְ מִגָּלִיל לִיהוּדָה וְהִגִּיעַ לִכְפַר עוֹתְנַאי וְחָזַר· בָּטֵל תְּנָאוֹ· הֲרֵי זֶה גִּטֵּךְ אִם לֹא בָאתִי מִכָּאן עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם· הָיָה הוֹלֵךְ לִמְדִינַת הַיָּם וְהִגִּיעַ לְעַכּוֹ וְחָזַר· בָּטֵל תְּנָאוֹ· הֲרֵי

זֶה גִּטֵּךְ כָּל זְמַן שֶׁאַעֲבוֹר מִכְּנֶגֶד פָּנַיִךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם· הָיָה הוֹלֵךְ וּבָא הוֹלֵךְ וּבָא· הוֹאִיל וְלֹא נִתְיַחֵד עִמָּהּ הֲרֵי זֶה גֵּט:

ח הֲרֵי זֶה גִּטֵּךְ אִם לֹא בָאתִי מִכָּאן וְעַד שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ· וּמֵת בְּתוֹךְ שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ אֵינוֹ גֵּט· הֲרֵי זֶה גִּטֵּךְ מֵעַכְשָׁיו אִם לֹא בָאתִי מִכָּאן וְעַד שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ וּמֵת בְּתוֹךְ שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ הֲרֵי זֶה גֵּט:

ט אִם לֹא בָאתִי מִכָּאן עַד שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ· כִּתְבוּ וּתְנוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי· כְּתָבוּ גֵּט בְּתוֹךְ שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ· וְנָתְנוּ לְאַחַר שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ· אֵינוֹ גֵּט· כִּתְבוּ וּתְנוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי· אִם לֹא בָאתִי מִכָּאן עַד שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ· כְּתָבוּ בְּתוֹךְ שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ· וְנָתְנוּ לְאַחַר שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ אֵינוֹ גֵּט· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר כַּזֶּה גֵּט· כְּתָבוּ בְּתוֹךְ שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ· וְנָתְנוּ לְאַחַר שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ וּמֵת· אִם הַגֵּט קָדַם לַמִּיתָה הֲרֵי זֶה גֵּט· וְאִם מִיתָה קָדְמָה לַגֵּט· אֵינוֹ גֵּט· וְאִם אֵין יָדוּעַ· זוֹ הִיא שֶׁאָמְרוּ מְגוּרֶשֶׁת וְאֵינָהּ מְגוּרֶשֶׁת:

פרק ח

הַזּוֹרֵק גֵּט לְאִשְׁתּוֹ· וְהִיא בְּתוֹךְ בֵּיתָהּ· אוֹ בְתוֹךְ חֲצֵרָהּ· הֲרֵי זוֹ מְגוּרֶשֶׁת· זָרַק לָהּ בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ אוֹ בְתוֹךְ חֲצֵרוֹ· אֲפִילוּ הוּא עִמָּהּ בַּמִּטָּה· אֵינָהּ מְגוּרֶשֶׁת· לְתוֹךְ חֵיקָהּ אוֹ לְתוֹךְ קָלְתָּהּ· הֲרֵי זוֹ מְגוּרֶשֶׁת:

ב אָמַר לָהּ כִּנְסִי שְׁטַר חוֹב זֶה אוֹ שֶׁמְּצָאתִּוּ מֵאַחוֹרָיו· קוֹרְאָה וַהֲרֵי הוּא גִּטָּהּ· אֵינוֹ גֵּט עַד שֶׁיֹּאמַר לָהּ הֵא גִּטֵּךְ· נָתַן בְּיָדָהּ וְהִיא יְשֵׁנָה· נַעוֹרָה קוֹרְאָה וַהֲרֵי הוּא גִּטָּהּ· אֵינוֹ גֵּט עַד שֶׁיֹּאמַר לָהּ הֵא גִּטֵּיךְ· הָיְתָה עוֹמֶדֶת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וּזְרָקוֹ לָהּ· קָרוֹב לָהּ מְגוּרֶשֶׁת· קָרוֹב לוֹ אֵינָהּ מְגוּרֶשֶׁת· מֶחְצָה עַל מֶחְצָה· מְגוּרֶשֶׁת וְאֵינָהּ מְגוּרֶשֶׁת:

ג וְכֵן לְעִנְיַן קִדּוּשִׁין וְכֵן לְעִנְיַן הַחוֹב· אָמַר לוֹ בַּעַל חוֹבוֹ זְרוֹק לִי חוֹבִי וּזְרָקוֹ לוֹ· קָרוֹב לַמַּלְוֶה זָכָה הַלּוֶה· קָרוֹב לַלּוֶה הַלּוֶה חַיָּיב· מֶחְצָה עַל מֶחְצָה שְׁנֵיהֶם יַחֲלוֹקוּ· הָיְתָה עוֹמֶדֶת עַל רֹאשׁ הַגָּג· וּזְרָקוֹ לָהּ· כֵּיוָן שֶׁהִגִּיעַ לְאָוִיר הַגָּג· הֲרֵי זוֹ מְגוּרֶשֶׁת· הוּא מִלְּמַעְלָה וְהִיא מִלְּמַטָּה וּזְרָקוֹ לָהּ· כֵּיוָן שֶׁיָּצָא מֵרְשׁוּת הַגָּג· נִמְחַק אוֹ נִשְׂרַף הֲרֵי זוֹ מְגוּרֶשֶׁת:

ד בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים פּוֹטֵר אָדָם אֶת אִשְׁתּוֹ בְּגֵט יָשָׁן· וּבֵית הִלֵּל אוֹסְרִין· וְאֵיזֶהוּ גֵּט יָשָׁן· כָּל שֶׁנִּתְיַחֵד עִמָּהּ· אַחַר שֶׁכָּתְבוּ לָהּ:

ה כְּתַב לְשׁוּם מַלְכוּת שֶׁאֵינָהּ הוֹגֶנֶת· לְשׁוּם מַלְכוּת מָדַי· לְשׁוּם מַלְכוּת יָוָן· לְבִנְיַן הַבַּיִת· לְחָרְבָּן הַבַּיִת· הָיָה בַמִּזְרָח וְכָתַב בַּמַּעֲרָב· בַּמַּעֲרָב וְכָתַב בַּמִּזְרָח· תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה· וּצְרִיכָה גֵּט מִזֶּה וּמִזֶּה· וְאֵין לָהּ לֹא כְתוּבָה· וְלֹא פֵּירוֹת· וְלֹא מְזוֹנוֹת· וְלֹא בְלָאוֹת· לֹא עַל זֶה וְלֹא עַל זֶה· אִם נָטְלָה מִזֶּה וּמִזֶּה תַּחֲזִיר· וְהַוָּלָד מַמְזֵר מִזֶּה וּמִזֶּה· וְלֹא זֶה וְזֶה מִטַּמְּאִין לָהּ· וְלֹא זֶה וְזֶה זַכָּאִין· לֹא בִמְצִיאָתָהּ וְלֹא בְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ· וְלֹא בַהֲפָרַת נְדָרֶיהָ· הָיְתָה בַת יִשְׂרָאֵל נִפְסֶלֶת מִן הַכְּהֻנָּה· בַּת לֵוִי מִן הַמַּעֲשֵׂר· בַּת כֹּהֵן מִן הַתְּרוּמָה· וְאֵין יוֹרְשָׁיו שֶׁל זֶה וְיוֹרְשָׁיו שֶׁל זֶה· יוֹרְשִׁין כְּתוּבָתָהּ· וְאִם מֵתוּ· אֶחָיו שֶׁל זֶה וְאֶחָיו שֶׁל זֶה· חוֹלְצִין וְלֹא מְיַבְּמִין· שִׁנָּה שְׁמוֹ וּשְׁמָהּ· שֵׁם עִירוֹ וְשֵׁם עִירָהּ· תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה וְכָל הַדְּרָכִים הָאֵלּוּ בָהּ:

ו כָּל הָעֲרָיוֹת שֶׁאָמְרוּ צָרוֹתֵיהֶן מוּתָּרוֹת· הֶלְכוּ הַצָּרוֹת הָאֵלּוּ וְנִשְׂאוּ· וְנִמְצְאוּ אֵלּוּ אַיְלוֹנִיּוֹת תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה וְכָל הַדְּרָכִים הָאֵלּוּ בָהּ:

ז הַכּוֹנֵס אֶת יְבִמְתּוֹ· וְהֶלְכָה צָרָתָהּ וְנִשֵּׂאת לְאַחֵר· וְנִמְצֵאת זֹאת שֶׁהִיא אַיְלוֹנִית· תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה· וְכָל הַדְּרָכִים הָאֵלּוּ בָהּ:

ח כְּתַב סוֹפֵר גֵּט לָאִישׁ וְשׁוֹבָר לָאִשָּׁה· וְטָעָה וְנָתַן גֵּט לָאִשָּׁה וְשׁוֹבָר לָאִישׁ· וְנָתְנוּ זֶה לַזֶּה· וּלְאַחַר זְמָן הֲרֵי הַגֵּט יוֹצֵא מִיַּד הָאִישׁ· וְשׁוֹבָר מִיַּד הָאִשָּׁה· תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה· וְכָל

הַדְּרָכִים הָאֵלּוּ בָהּ· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אִם לְאַלְתָּר יֵצֵא אֵין זֶה גֵט· וְאִם לְאַחַר זְמָן יָצָא· הֲרֵי זֶה גֵט· לֹא כָל הֵימֶנּוּ מִן הָרִאשׁוֹן לְאַבֵּד זְכוּתוֹ שֶׁל שֵׁנִי· כָּתַב לְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְנִמְלַךְ· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים פְּסָלָהּ מִן הַכְּהֻנָּה· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אַף עַל פִּי שְׁנִתָּנוֹ לָהּ עַל תְּנָאי· וְלֹא נַעֲשָׂה הַתְּנָאי לֹא פְּסָלָהּ מִן הַכְּהֻנָּה:

ט הַמְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ· וְלָנָה עִמּוֹ בְּפֻנְדָּקִי· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים אֵינָהּ צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵט שֵׁנִי· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵט שֵׁנִי· אֵימָתַי בִּזְמָן שֶׁנִּתְגָּרְשָׁה מִן הַנִּשּׂוּאִין· וּמוֹדִים בְּנִתְגָּרְשָׁה מִן הָאֵירוּסִין שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵט שֵׁנִי· מִפְּנֵי שֶׁאֵין לִבּוֹ גַס בָּהּ· כְּנָסָהּ בְּגֵט קֵרֵחַ· תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה· וְכָל הַדְּרָכִים הָאֵלּוּ בָהּ:

י גֵט קֵרֵחַ· הַכֹּל מַשְׁלִימִין עָלָיו· דִּבְרֵי בֶן נָנָס· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר אֵין מַשְׁלִימִין עָלָיו אֶלָּא קְרוֹבִים הָרְאוּיִן לְהָעִיד בְּמָקוֹם אַחֵר· וְאֵיזֶהוּ גֵט קֵרֵחַ· כָּל שֶׁקְּשָׁרָיו מְרֻבִּין מֵעֵדָיו:

פרק ט

הַמְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ· וְאָמַר לָהּ הֲרֵי אַתְּ מֻתֶּרֶת לְכָל אָדָם אֶלָּא לִפְלוֹנִי· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר מַתִּיר· וַחֲכָמִים אוֹסְרִין· כֵּיצַד יַעֲשֶׂה· יִטְּלֶנּוּ הַיְמֶנָּה וְיַחֲזוֹר וְיִתְּנֶנּוּ לָהּ· וְיֹאמַר לָהּ· הֲרֵי אַתְּ מֻתֶּרֶת לְכָל אָדָם· וְאִם כְּתָבוֹ בְתוֹכוֹ· אַף עַל פִּי שֶׁחָזַר וּמְחָקוֹ פָּסוּל:

ב הֲרֵי אַתְּ מֻתֶּרֶת לְכָל אָדָם· אֶלָּא לְאַבָּא וּלְאָבִיךְ· לְאָחִי וּלְאָחִיךְ· לְעֶבֶד וּלְנָכְרִי· וּלְכָל מִי שֶׁאֵין לָהּ עָלָיו קִדּוּשִׁין כָּשֵׁר· הֲרֵי אַתְּ מֻתֶּרֶת לְכָל אָדָם· אֶלָּא אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל· גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט· מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל· בַּת יִשְׂרָאֵל לְמַמְזֵר וּלְנָתִין· וּלְכָל מִי שֶׁיֵּשׁ לָהּ עָלָיו קִדּוּשִׁין· אֲפִילוּ בַעֲבֵירָה פָּסוּל:

ג גּוּפוֹ שֶׁל גֵּט· הֲרֵי אַתְּ מֻתֶּרֶת לְכָל אָדָם· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר וְדֵין דַּיֶּהֱוֵי לִיכִי מִנָּאִי· סֵפֶר תְּרוּכִין וְאִגֶּרֶת שְׁבוּקִין וְגֵט פִּטּוּרִין· לִמְהַךְ לְהִתְנַסְּכָא לְכָל גְּבַר דְּתִצְבְּיִין· גּוּפוֹ שֶׁל גֵּט שִׁחְרוּר· הֲרֵי אַתְּ בֶּן חוֹרִין· הֲרֵי אַתְּ לְעַצְמֵךְ:

ד שְׁלֹשָׁה גִּטִּין פְּסוּלִין· וְאִם נִשֵּׂאת הַוָּלֶד כָּשֵׁר· כָּתַב בִּכְתַב יָדוֹ וְאֵין עָלָיו עֵדִים· יֵשׁ עָלָיו עֵדִים וְאֵין בּוֹ זְמָן· יֵשׁ בּוֹ זְמָן וְאֵין בּוֹ אֶלָּא עֵד אֶחָד· הֲרֵי אֵלּוּ שְׁלֹשָׁה גִּטִּין פְּסוּלִין· וְאִם נִשֵּׂאת הַוָּלֶד כָּשֵׁר· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אַף עַל פִּי שֶׁאֵין עָלָיו עֵדִים אֶלָּא שֶׁנִּתְּנוֹ לָהּ בִּפְנֵי עֵדִים כָּשֵׁר· וְגוֹבָה מִנְּכָסִים

מִשֶּׁעִבְּדִים· שֶׁאֵין הָעֵדִים חוֹתְמִין עַל הַגֵּט· אֶלָּא מִפְּנֵי תִקּוּן הָעוֹלָם:

ה שְׁנַיִם שֶׁשָּׁלְחוּ שְׁנֵי גִטִּין שָׁוִין וְנִתְעָרְבוּ· נוֹתֵן שְׁנֵיהֶם לְזוֹ וּשְׁנֵיהֶם לְזוֹ· לְפִיכַךְ אִם נֶאֱבַד אֶחָד מֵהֶן· הֲרֵי הַשֵּׁנִי בָּטֵל· חֲמִשָּׁה שֶׁכָּתְבוּ כְּלָל בְּתוֹךְ הַגֵּט· אִישׁ פְּלוֹנִי מְגָרֵשׁ פְּלוֹנִית· וּפְלוֹנִי פְּלוֹנִית וְהָעֵדִים מִלְּמַטָּה· כֻּלָּן כְּשֵׁרִין· וְיִנָּתֵן לְכָל אַחַת וְאֶחָת· הָיָה כָתוּב טֹפֶס לְכָל אַחַת וְאֶחָת וְהָעֵדִים מִלְּמַטָּה· אֶת שֶׁהָעֵדִים נִקְרִין עִמּוֹ כָּשֵׁר:

ו שְׁנֵי גִטִּין שֶׁכְּתָבָן זֶה בְּצַד זֶה· וּשְׁנֵי עֵדִים עִבְרִים בָּאִים מִתַּחַת זֶה לְתַחַת זֶה· וּשְׁנֵי עֵדִים יְוָנִים בָּאִים מִתַּחַת זֶה לְתַחַת זֶה· אֶת שֶׁהָעֵדִים הָרִאשׁוֹנִים נִקְרָאִים עִמּוֹ כָּשֵׁר· עֵד אֶחָד עִבְרִי וְעֵד אֶחָד יְוָנִי· וְעֵד אֶחָד עִבְרִי וְעֵד אֶחָד יְוָנִי· בָּאִין מִתַּחַת זֶה לְתַחַת זֶה שְׁנֵיהֶם פְּסוּלִין:

ז שִׁיֵּר מִקְצַת הַגֵּט· וּכְתָבוֹ בְּדָף הַשֵּׁנִי וְהָעֵדִים מִלְּמַטָּה כָּשֵׁר· חָתְמוּ עֵדִים בְּרֹאשׁ הַדָּף· מִן הַצַּד וּמֵאַחֲרָיו· בְּגֵט פָּשׁוּט פָּסוּל· הִקִּיף רֹאשׁוֹ שֶׁל זֶה בְּצַד רֹאשׁוֹ שֶׁל זֶה· וְהָעֵדִים בָּעֶמְצַע שְׁנֵיהֶם פְּסוּלִים· סוֹפוֹ שֶׁל זֶה בְּצַד סוֹפוֹ שֶׁל זֶה· וְהָעֵדִים בָּאֶמְצַע· אֶת שֶׁהָעֵדִים נִקְרִין עִמּוֹ כָּשֵׁר· רֹאשׁוֹ שֶׁל זֶה בְּצַד סוֹפוֹ שֶׁל זֶה· וְהָעֵדִים בָּאֶמְצַע· אֶת שֶׁהָעֵדִים נִקְרִין בְּסוֹפוֹ כָּשֵׁר:

ח גֵּט שֶׁכְּתָבוֹ עִבְרִית וְעֵדָיו יְוָנִית· יְוָנִית וְעֵדָיו עִבְרִית· עֵד אֶחָד עִבְרִי וְעֵד אֶחָד יְוָנִי· כָּתַב סוֹפֵר וְעֵד· כָּשֵׁר· אִישׁ

פְּלוֹנִי עֵד· כָּשֵׁר· בֶּן אִישׁ פְּלוֹנִי· (עֵד· כָּשֵׁר· אִישׁ פְּלוֹנִי בֶּן אִישׁ פְּלוֹנִי) וְלֹא כָּתַב עֵד· כָּשֵׁר· וְכַדְּ הָיוּ נְקִיֵּי הַדַּעַת שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם עוֹשִׂין· כָּתַב חֲנִיכָתוֹ וַחֲנִיכָתָהּ· כָּשֵׁר· גֵּט מְעֻשֶּׂה בְּיִשְׂרָאֵל כָּשֵׁר· וּבְנָכְרִים פָּסוּל· וּבְנָכְרִים חוֹבְטִין אוֹתוֹ· וְאוֹמְרִים לוֹ עֲשֵׂה· מַה שֶּׁיִּשְׂרָאֵל אוֹמְרִים לְךָ· וְכָשֵׁר:

ט יָצָא שְׁמָהּ בָּעִיר מְקֻדֶּשֶׁת· הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת· מְגוּרֶשֶׁת· הֲרֵי זוֹ מְגוּרֶשֶׁת· וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהֵא שָׁם אַמְתָּלָא· אֵיזוֹ הִיא אַמְתָּלָא גֵּרַשׁ אִישׁ פְּלוֹנִי אֶת אִשְׁתּוֹ עַל תְּנָאי· זָרַק לָהּ קִדּוּשֶׁיהָ· סָפֵק קָרוֹב לָהּ· סָפֵק קָרוֹב לוֹ· זוֹ הִיא אַמְתָּלָא:

י בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים לֹא יְגָרֵשׁ אָדָם אֶת אִשְׁתּוֹ· אֶלָּא אִם כֵּן מָצָא בָהּ דְּבַר עֶרְוָה· שֶׁנֶּאֱמַר כִּי מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אֲפִילוּ הִקְדִּיחָה תַבְשִׁילוֹ· שֶׁנֶּאֱמַר כִּי מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר אֲפִילוּ מָצָא אַחֶרֶת נָאָה הֵימֶנָּה· שֶׁנֶּאֱמַר וְהָיָה אִם לֹא תִמְצָא חֵן בְּעֵינָיו: סליק

מסכת סוטה

פרק א

הַמְקַנֵּא לְאִשְׁתּוֹ· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר מְקַנֵּא לָהּ עַל פִּי שְׁנַיִם· וּמַשְׁקָהּ עַל פִּי עֵד אֶחָד· אוֹ עַל פִּי עַצְמוֹ· רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר מְקַנֵּא לָהּ עַל פִּי שְׁנַיִם וּמַשְׁקָהּ עַל פִּי שְׁנַיִם:

ב כֵּיצַד מְקַנֵּא לָהּ· אָמַר לָהּ בִּפְנֵי שְׁנַיִם· אַל תְּדַבְּרִי עִם אִישׁ פְּלוֹנִי· וְדִבְּרָה עִמּוֹ· עֲדַיִן הִיא מֻתֶּרֶת לְבֵיתָהּ· וּמֻתֶּרֶת לֶאֱכוֹל בַּתְּרוּמָה· נִכְנְסָה עִמּוֹ לְבֵית הַסֵּתֶר· וְשָׁהֲתָה עִמּוֹ כְּדֵי טֻמְאָה· אֲסוּרָה לְבֵיתָהּ וַאֲסוּרָה לֶאֱכוֹל בַּתְּרוּמָה· וְאִם מֵת חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת:

ג וְאֵלּוּ אֲסוּרוֹת מִלֶּאֱכוֹל בַּתְּרוּמָה· הָאוֹמֶרֶת טְמֵאָה אֲנִי לָךְ· וְשֶׁבָּאוּ עֵדִים שֶׁהִיא טְמֵאָה· וְהָאוֹמֶרֶת אֲנִי שׁוֹתָה· וְשֶׁבַּעְלָהּ אֵינוֹ רוֹצֶה לְהַשְׁקוֹתָהּ· וְשֶׁבַּעְלָהּ בָּא עֲלֶיהָ בַּדֶּרֶךְ· כֵּיצַד עוֹשֶׂה לָהּ· מוֹלִיכָהּ לְבֵית דִּין שֶׁבְּאוֹתוֹ מָקוֹם· וּמוֹסְרִין לוֹ שְׁנֵי תַלְמִידֵי חֲכָמִים שֶׁמָּא יָבֹא עָלֶיהָ בַּדֶּרֶךְ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בַּעְלָהּ נֶאֱמָן עָלֶיהָ:

ד הָיוּ מַעֲלִין אוֹתָהּ לְבֵית דִּין הַגָּדוֹל שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם· וּמְאַיְּמִין עָלֶיהָ כְּדֶרֶךְ שֶׁמְּאַיְּמִין עַל עֵדֵי נְפָשׁוֹת· וְאוֹמְרִים לָהּ בִּתִּי הַרְבֵּה יַיִן עוֹשֶׂה· הַרְבֵּה שְׂחוֹק עוֹשֶׂה· הַרְבֵּה יַלְדוּת עוֹשֶׂה· הַרְבֵּה שְׁכֵנִים הָרָעִים עוֹשִׂים· עֲשִׂי לִשְׁמוֹ הַגָּדוֹל שֶׁנִּכְתַּב

בִּקְדֻשָּׁה שֶׁלֹּא יִמָּחֶה עַל הַמַּיִם· וְאוֹמְרִים לְפָנֶיהָ דְּבָרִים שֶׁאֵינָהּ כְּדַי לְשׁוֹמְעָן· הִיא וְכָל מִשְׁפַּחַת בֵּית אָבִיהָ:

ה אִם אָמְרָה טְמֵאָה אָנִי· שׁוֹבֶרֶת כְּתוּבָּתָהּ וְיוֹצֵאת· וְאִם אָמְרָה טְהוֹרָה אָנִי· מַעֲלִין אוֹתָהּ לְשַׁעַר הַמִּזְרָח· שֶׁעַל פֶּתַח שַׁעַר נִקָּנוֹר· שֶׁשָּׁם מַשְׁקִין אֶת הַסּוֹטוֹת· וּמְטַהֲרִין אֶת הַיּוֹלְדוֹת· וּמְטַהֲרִין אֶת הַמְּצוֹרָעִים· וְכֹהֵן אוֹחֵז בִּבְגָדֶיהָ· אִם נִקְרָעוּ נִקְרָעוּ· וְאִם נִפְרָמוּ נִפְרָמוּ· עַד שֶׁהוּא מְגַלֶּה אֶת לִבָּהּ· וְסוֹתֵר אֶת שְׂעָרָהּ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אִם הָיָה לִבָּהּ נָאֶה· לֹא הָיָה מְגַלֵּהוּ· וְאִם הָיָה שְׂעָרָהּ נָאֶה· לֹא הָיָה סוֹתְרוֹ:

ו הֶיְתָה מְכֻסָּה בִּלְבָנִים· מְכַסָּהּ בִּשְׁחוֹרִים· הָיָה עָלֶיהָ כְּלֵי זָהָב וְקַטְלִיאוֹת· נָזָמִים וְטַבָּעוֹת· מַעֲבִירָם מִמֶּנָּה כְּדֵי לְנַוְּלָהּ· וְאַחַר כַּךְ מֵבִיא חֶבֶל מִצְרִי וְקוֹשֵׁר לְמַעְלָה מִדַּדֶּיהָ· וְכָל הָרוֹצֶה לִרְאוֹת· בָּא לִרְאוֹת חוּץ מֵעֲבָדֶיהָ וְשִׁפְחוֹתֶיהָ· מִפְּנֵי שֶׁלִּבָּהּ גַּס בָּהֶן· וְכָל הַנָּשִׁים מֻתָּרוֹת לִרְאוֹתָהּ· שֶׁנֶּאֱמַר וְנַוְּסוּ כָל הַנָּשִׁים וְלֹא תַעֲשֶׂינָה כִּזְמָתְכֶנָה:

ז בַּמִּדָּה שֶׁאָדָם מוֹדֵד בָּהּ מוֹדְדִין לוֹ· הִיא קִשְׁטָה אֶת עַצְמָהּ לַעֲבֵירָה· הַמָּקוֹם נִוְּלָהּ· הִיא גִּלְּתָה אֶת עַצְמָהּ לַעֲבֵירָה· הַמָּקוֹם גִּלָּה עָלֶיהָ· הַיָּרֵךְ הִתְחִילָה בַעֲבֵירָה תְּחִלָּה· וְאַחַר כַּךְ הַבָּטֶן· וּשְׁאַר כָּל הַגּוּף לֹא פָלַט:

ח שִׁמְשׁוֹן הָלַךְ אַחַר עֵינָיו· לְפִיכַךְ נָקְרוּ פְּלִשְׁתִּים אֶת עֵינָיו· שֶׁנֶּאֱמַר וַיֹּאחֲזוּהוּ פְּלִשְׁתִּים וַיְנַקְּרוּ אֶת עֵינָיו· אַבְשָׁלוֹם

נִתְגָּאָה בְשַׁעֲרוֹ· לְפִיכַךְ נִתְלָה בְשַׁעֲרוֹ· וּלְפִי שֶׁבָּא עַל עֶשֶׂר פִּלַגְשֵׁי אָבִיו· לְפִיכַךְ נָתְנוּ בוֹ עֶשֶׂר לֶנְבִיּוֹת· שֶׁנֶּאֱמַר וַיָּסֹבּוּ עֲשָׂרָה נְעָרִים נוֹשְׂאֵי כְלֵי יוֹאָב· וּלְפִי שֶׁגָּנַב שְׁלֹשָׁה לְבָבוֹת· לֵב אָבִיו· וְלֵב בֵּית דִּין· וְלֵב יִשְׂרָאֵל· שֶׁנֶּאֱמַר וַיְגַנֵּב אַבְשָׁלוֹם אֶת לֵב אַנְשֵׁי יִשְׂרָאֵל· לְפִיכַךְ נִתְקְעוּ בוֹ שְׁלֹשָׁה שְׁבָטִים· שֶׁנֶּאֱמַר וַיִּקַּח שְׁלֹשָׁה שְׁבָטִים בְּכַפּוֹ וַיִּתְקָעֵם בְּלֵב אַבְשָׁלוֹם:

ט וְכֵן לְעִנְיַן הַטּוֹבָה· מִרְיָם הִמְתִּינָה לְמֹשֶׁה שָׁעָה אַחַת· שֶׁנֶּאֱמַר וַתֵּתַצַּב אֲחוֹתוֹ מֵרָחוֹק· לְפִיכַךְ נִתְעַכְּבוּ לָהּ יִשְׂרָאֵל שִׁבְעָה יָמִים בַּמִּדְבָּר שֶׁנֶּאֱמַר וְהָעָם לֹא נָסַע עַד הֵאָסֵף מִרְיָם· יוֹסֵף זָכָה לִקְבּוֹר אֶת אָבִיו· וְאֵין בְּאֶחָיו גָּדוֹל מִמֶּנּוּ· שֶׁנֶּאֱמַר וַיַּעַל יוֹסֵף לִקְבּוֹר אֶת אָבִיו וְגוֹמֵר· וַיַּעַל עִמּוֹ גַּם רֶכֶב וְגַם פָּרָשִׁים· מִי לָנוּ גָּדוֹל מִיּוֹסֵף· שֶׁלֹּא נִתְעַסֵּק בּוֹ אֶלָּא מֹשֶׁה· מֹשֶׁה זָכָה בְּעַצְמוֹת יוֹסֵף· וְאֵין בְּיִשְׂרָאֵל גָּדוֹל מִמֶּנּוּ· שֶׁנֶּאֱמַר וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת עַצְמוֹת יוֹסֵף עִמּוֹ· מִי לָנוּ גָּדוֹל מִמֹּשֶׁה שֶׁלֹּא נִתְעַסֵּק בּוֹ אֶלָּא הַמָּקוֹם· שֶׁנֶּאֱמַר וַיִּקְבּוֹר אוֹתוֹ בַּxגַּיְא· לֹא עַל מֹשֶׁה בִּלְבַד אָמְרוּ· אֶלָּא עַל כָּל הַצַּדִּיקִים· שֶׁנֶּאֱמַר וְהָלַךְ לְפָנֶיךָ צִדְקֶךָ כְּבוֹד יְיָ יַאַסְפֶךָ:

פרק ב

הָיָה מֵבִיא אֶת מִנְחָתָהּ· בְּתוֹךְ כְּפִיפָה מִצְרִית וְנוֹתְנָהּ עַל יָדֶיהָ· כְּדֵי לְיַגְּעָהּ· כָּל הַמִּנְחוֹת תְּחִלָּתָן וְסוֹפָן בִּכְלֵי שָׁרֵת· וְזוֹ תְּחִלָּתָהּ בִּכְפִיפָה מִצְרִית· וְסוֹפָהּ בִּכְלֵי שָׁרֵת· כָּל הַמִּנְחוֹת טְעוּנוֹת שֶׁמֶן וּלְבוֹנָה· וְזוֹ אֵינָהּ טְעוּנָה· לֹא שֶׁמֶן וְלֹא לְבוֹנָה· כָּל הַמִּנְחוֹת בָּאוֹת מִן הַחִטִּין· וְזוֹ בָּאָה מִן הַשְּׂעוֹרִין· מִנְחַת הָעֹמֶר אַף עַל פִּי שֶׁבָּאָה מִן הַשְּׂעוֹרִין הִיא הָיְתָה בָּאָה גֶּרֶשׁ· וְזוֹ בָּאָה קֶמַח· רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר כְּשֵׁם שֶׁמַּעֲשֶׂיהָ מַעֲשֵׂה בְהֵמָה· כַּךְ קָרְבָּנָהּ מַאֲכַל בְּהֵמָה:

ב הָיָה מֵבִיא פַּיְלִי שֶׁל חֶרֶס חֲדָשָׁה· וְנוֹתֵן לְתוֹכָהּ חֲצִי לוֹג מַיִם מִן הַכִּיּוֹר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר רְבִיעִית· כְּשֵׁם שֶׁמְּמַעֵט בַּכְּתָב כַּךְ מְמַעֵט בַּמַּיִם· נִכְנָס לַהֵיכָל וּפָנָה לִימִינוֹ· וּמָקוֹם הָיָה שָׁם אַמָּה עַל אַמָּה· וְטַבְלָא שֶׁל שַׁיִשׁ· וְטַבַּעַת הָיְתָה קְבוּעָה בָהּ· וּכְשֶׁהוּא מַגְבִּיהָהּ נוֹטֵל עָפָר מִתַּחְתֶּיהָ· וְנוֹתֵן כְּדֵי שֶׁיֵּרָאֶה עַל פְּנֵי הַמַּיִם· שֶׁנֶּאֱמַר וּמִן הֶעָפָר אֲשֶׁר יִהְיֶה בְּקַרְקַע הַמִּשְׁכָּן יִקַּח הַכֹּהֵן וְנָתַן אֶל הַמַּיִם:

ג בָּא לוֹ לִכְתּוֹב אֶת הַמְּגִלָּה· מֵאֵיזֶה מָקוֹם הוּא כוֹתֵב· מֵאִם לֹא שָׁכַב אִישׁ וְגוֹמֵר· וְאַתּ כִּי שָׂטִית תַּחַת אִישֵׁךְ וְגוֹמֵר· וְאֵינוֹ כוֹתֵב וְהִשְׁבִּיעַ הַכֹּהֵן אֶת הָאִשָּׁה· וְכוֹתֵב יִתֵּן יְיָ אוֹתָךְ לְאָלָה וְלִשְׁבֻעָה· וּבָאוּ הַמַּיִם הַמְּאָרְרִים הָאֵלֶּה בְּמֵעַיִךְ לַצְּבוֹת בֶּטֶן וְלַנְפִּיל יָרֵךְ· וְאֵינוֹ כוֹתֵב וְאָמְרָה

הָאִשָּׁה אָמֵן· אָמֵן· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר לֹא הָיָה מַפְסִיק· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר כָּל עַצְמוֹ אֵינוֹ כוֹתֵב· אֶלָּא יִתֵּן יֵיִן אוֹתָךְ לְאָלָה וְלִשְׁבֻעָה וְגוֹמֵר· וּבָאוּ הַמַּיִם הַמְּאָרְרִים הָאֵלֶּה בְּמֵעַיִךְ וְגוֹמֵר· וְאֵינוֹ כוֹתֵב וְאָמְרָה הָאִשָּׁה אָמֵן· אָמֵן:

ד אֵינוֹ כוֹתֵב לֹא עַל הַלּוּחַ· וְלֹא עַל הַנֵּיר· וְלֹא עַל הַדִּפְתְּרָא· אֶלָּא עַל הַמְּגִלָּה· שֶׁנֶּאֱמַר בַּסֵּפֶר· וְאֵינוֹ כוֹתֵב לֹא בְקוֹמוֹס· וְלֹא בְקַנְקַנְתּוֹס· וְלֹא בְכָל דָּבָר שֶׁרוֹשֵׁם אֶלָּא בַדְּיוֹ· שֶׁנֶּאֱמַר וּמָחָה· כְּתָב שֶׁיָּכוֹל לְהִמָּחוֹת:

ה עַל מַה הִיא אוֹמֶרֶת אָמֵן· אָמֵן· אָמֵן עַל הָאָלָה· אָמֵן עַל הַשְּׁבוּעָה· אָמֵן מֵאִישׁ זֶה· אָמֵן מֵאִישׁ אַחֵר· אָמֵן שֶׁלֹּא שִׁטִּיתִי אֲרוּסָה וּנְשׂוּאָה· וְשׁוֹמֶרֶת יָבָם וּכְנוּסָה· אָמֵן שֶׁלֹּא נִטְמֵאתִי· וְאִם נִטְמֵאתִי יָבֹאוּ בִי· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר אָמֵן שֶׁלֹּא נִטְמֵאתִי· אָמֵן שֶׁלֹּא אֶטָּמֵא:

ו הַכֹּל שָׁוִין שֶׁאֵין מַתְנֶה עִמָּהּ· לֹא עַל קוֹדֶם שֶׁתִּתְאָרֵס וְלֹא מֵאַחַר שֶׁתִּתְגָּרֵשׁ· נִסְתְּרָה לְאַחֵר וְנִטְמֵאת וְאַחַר כַּךְ הֶחְזִירָהּ· לֹא הָיָה מַתְנֶה עִמָּהּ· זֶה הַכְּלָל כָּל שֶׁתִּבָּעֵל וְלֹא תִהֵא אֲסוּרָה לוֹ· לֹא הָיָה מַתְנֶה עִמָּהּ:

פרק ג

הָיָה נוֹטֵל אֶת מִנְחָתָהּ· מִתּוֹךְ כְּפִיפָה מִצְרִית· וְנוֹתְנָהּ לְתוֹךְ כְּלִי שָׁרֵת· וְנוֹתְנָהּ עַל יָדֶיהָ· וְכֹהֵן מַנִּיחַ אֶת יָדוֹ מִתַּחְתֶּיהָ וּמְנִיפָהּ:

ב הֵנִיף וְהִגִּישׁ· קָמַץ וְהִקְטִיר· וְהַשְּׁאָר נֶאֱכָל לַכֹּהֲנִים· הָיָה מַשְׁקָהּ· וְאַחַר כַּךְ מַקְרִיב אֶת מִנְחָתָהּ· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר מַקְרִיב אֶת מִנְחָתָהּ וְאַחַר כַּךְ הָיָה מַשְׁקָהּ· שֶׁנֶּאֱמַר וְאַחַר יַשְׁקֶה אֶת הָאִשָּׁה אֶת הַמַּיִם· אִם הִשְׁקָהּ וְאַחַר כַּךְ הִקְרִיב אֶת מִנְחָתָהּ כְּשֵׁרָה:

ג עַד שֶׁלֹּא נִמְחֲקָה הַמְּגִילָה· אֲמָרָה אֵינִי שׁוֹטָה· מְגִלָּתָהּ נִגְנֶזֶת וּמִנְחָתָהּ מִתְפַּזֶּרֶת עַל הַדֶּשֶׁן· וְאֵין מְגִלָּתָהּ כְּשֵׁרָה לְהַשְׁקוֹת בָּהּ סוֹטָה אַחֶרֶת· נִמְחֲקָה הַמְּגִילָה וְאָמְרָה טְמֵאָה אָנִי· הַמַּיִם נִשְׁפָּכִין· וּמִנְחָתָהּ מִתְפַּזֶּרֶת (עַל הַדֶּשֶׁן)· נִמְחֲקָה הַמְּגִלָּה וְאָמְרָה אֵינִי שׁוֹתָה· מְעַרְעֲרִין אוֹתָהּ וּמַשְׁקִין אוֹתָהּ בַּעַל כָּרְחָהּ:

ד אֵינָהּ מַסְפֶּקֶת לִשְׁתּוֹת· עַד שֶׁפָּנֶיהָ מוֹרִיקוֹת וְעֵינֶיהָ בּוֹלְטוֹת· וְהִיא מִתְמַלְּאָה גִּדִּין· וְהֵם אוֹמְרִים הוֹצִיאוּהָ (הוֹצִיאוּהָ·) שֶׁלֹּא תְטַמֵּא אֶת הַעֲזָרָה· אִם יֵשׁ לָהּ זְכוּת הֱיִתָה תוֹלָה לָהּ· יֵשׁ זְכוּת תּוֹלָה שָׁנָה אַחַת· יֵשׁ זְכוּת תּוֹלָה שְׁתֵּי שָׁנִים· יֵשׁ זְכוּת תּוֹלָה שָׁלֹשׁ שָׁנִים· מִכָּאן אָמַר בֶּן עַזָּאי חַיָּב אָדָם לְלַמֵּד אֶת בִּתּוֹ תּוֹרָה· שֶׁאִם תִּשְׁתֶּה תֵּדַע שֶׁהַזְּכוּת תּוֹלָה לָהּ· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר כָּל הַמְּלַמֵּד אֶת

בִּתּוֹ תּוֹרָה· כְּאִלּוּ לִמְּדָהּ תְּפִלּוּת· רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר רוֹצָה אִשָּׁה בְּקַב וְתִפְלוּת· מִתִּשְׁעָה קַבִּין וּפְרִישׁוּת· הוּא הָיָה אוֹמֵר חָסִיד שׁוֹטֶה· וְרָשָׁע עָרוּם· וְאִשָּׁה פְּרוּשָׁה· וּמַכּוֹת פְּרוּשִׁין· הֲרֵי אֵלּוּ מְכַלֵּי עוֹלָם:

ה רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אֵין זְכוּת תּוֹלָה בַּמַּיִם הַמָּרִים· וְאִם אַתָּה אוֹמֵר הַזְּכוּת תּוֹלָה בַּמַּיִם הַמְּאָרְרִים· מְדָהֶה אַתָּה אֶת הַמַּיִם בִּפְנֵי כָּל הַנָּשִׁים הַשּׁוֹתוֹת· וּמוֹצִיא אַתָּה שֵׁם רָע· עַל הַטְּהוֹרוֹת שֶׁשָּׁתוּ· שֶׁאוֹמְרִים טְמֵאוֹת הֵן· אֶלָּא שֶׁתֶּלְתָּה לָהֶן זְכוּת· רִבִּי אוֹמֵר הַזְּכוּת תּוֹלָה בַּמַּיִם הַמְּאָרְרִים· אֵינָהּ יוֹלֶדֶת וְאֵינָהּ מַשְׁבַּחַת· אֶלָּא מִתְנָוְנָה וְהוֹלֶכֶת· לְסוֹף הִיא מֵתָה בְּאוֹתָהּ מִיתָה:

ו נִטְמְאָה מִנְחָתָהּ עַד שֶׁלֹּא קִדְּשָׁהּ בַּכֶּלִי· הֲרֵי הִיא כְּכָל הַמִּנָּחוֹת וְתִפָּדֶה· וְאִם מִשֶּׁקִּדְּשָׁהּ בַּכֶּלִי· הֲרֵי הִיא כְּכָל הַמִּנָּחוֹת וְתִשָּׂרֵף· וְאֵלּוּ שֶׁמִּנְחוֹתֵיהֶן נִשְׂרָפוֹת· הָאוֹמֶרֶת טְמֵאָה אֲנִי לָךְ· וְשֶׁבָּאוּ לָהּ עֵדִים שֶׁהִיא טְמֵאָה· וְהָאוֹמֶרֶת אֵינִי שׁוֹתָה· וְשֶׁבַּעְלָהּ אֵינוֹ רוֹצֶה לְהַשְׁקוֹתָהּ· וְשֶׁבַּעְלָהּ בָּא עָלֶיהָ בַּדֶּרֶךְ· וְכָל הַנִּשׁוּאוֹת לַכֹּהֲנִים· מִנְחוֹתֵיהֶן נִשְׂרָפוֹת:

ז בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּשֵּׂאת לַכֹּהֵן· מִנְחָתָהּ נִשְׂרָפֶת· וְכֹהֶנֶת שֶׁנִּשֵּׂאת לְיִשְׂרָאֵל· מִנְחָתָהּ נֶאֱכֶלֶת· מַה בֵּין כֹּהֵן לְכֹהֶנֶת· מִנְחַת כֹּהֶנֶת נֶאֱכֶלֶת· וּמִנְחַת כֹּהֵן אֵינָהּ נֶאֱכֶלֶת· כֹּהֶנֶת מִתְחַלֶּלֶת· וְאֵין כֹּהֵן מִתְחַלֵּל· כֹּהֶנֶת מִטַּמְּאָה לַמֵּתִים· וְאֵין

כֹּהֵן מִטַּמֵּא לַמֵּתִים· כֹּהֵן אוֹכֵל בְּקָדְשֵׁי קֳדָשִׁים· וְאֵין כֹּהֶנֶת אוֹכֶלֶת בְּקָדְשֵׁי קֳדָשִׁים:

ח מַה בֵּין אִישׁ לָאִשָּׁה· הָאִישׁ פּוֹרֵעַ וּפוֹרֵם· וְאֵין הָאִשָּׁה פּוֹרַעַת וּפוֹרֶמֶת· הָאִישׁ מַדִּיר אֶת בְּנוֹ בְּנָזִיר· וְאֵין הָאִשָּׁה מַדֶּרֶת אֶת בְּנָהּ בְּנָזִיר· הָאִישׁ מְגַלֵּחַ עַל נְזִירוּת אָבִיו· וְאֵין הָאִשָּׁה מְגַלַּחַת עַל נְזִירוּת אָבִיהָ· הָאִישׁ מוֹכֵר אֶת בִּתּוֹ· וְאֵין הָאִשָּׁה מוֹכֶרֶת אֶת בִּתָּהּ· הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ אֶת בִּתּוֹ· וְאֵין הָאִשָּׁה מְקַדֶּשֶׁת אֶת בִּתָּהּ· הָאִישׁ נִסְקָל עָרוֹם· וְאֵין הָאִשָּׁה נִסְקֶלֶת עֲרוּמָה· הָאִישׁ נִתְלֶה· וְאֵין הָאִשָּׁה נִתְלֵית· הָאִישׁ נִמְכָּר בִּגְנֵבָתוֹ· וְאֵין הָאִשָּׁה נִמְכֶּרֶת בִּגְנֵבָתָהּ:

פרק ד

אֲרוּסָה וְשׁוֹמֶרֶת יָבָם· לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָה· שֶׁנֶּאֱמַר אֲשֶׁר תִּשְׁטֶה אִשָּׁה תַּחַת אִישָׁהּ· פְּרַט לָאֲרוּסָה וְשׁוֹמֶרֶת יָבָם· אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל· גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט· מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל· וּבַת יִשְׂרָאֵל לְמַמְזֵר וּלְנָתִין· לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָה:

ב וְאֵלּוּ לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָה· הָאוֹמֶרֶת טְמֵאָה אֲנִי (לָךְ)· וְשֶׁבָּאוּ לָהּ עֵדִים שֶׁהִיא טְמֵאָה· וְהָאוֹמֶרֶת אֵינִי שׁוֹתָה· וְשֶׁבַּעְלָהּ אֵינוֹ רוֹצֶה לְהַשְׁקוֹתָהּ· וְשֶׁבַּעְלָהּ בָּא עָלֶיהָ בַּדֶּרֶךְ· נוֹטֶלֶת כְּתוּבָתָהּ וְלֹא שׁוֹתָה· מֵתוּ בַּעְלֵיהֶן עַד שֶׁלֹּא שָׁתוּ· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים נוֹטְלוֹת כְּתוּבָה וְלֹא

שׁוֹתוֹת· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָה:

ג מְעֻבֶּרֶת חֲבֵירוֹ וּמֵינֶקֶת חֲבֵירוֹ· לֹא שׁוֹתָה וְלֹא נוֹטֶלֶת כְּתוּבָה· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים יָכוֹל הוּא לְהַפְרִישָׁהּ· וּלְהַחֲזִירָהּ לְאַחַר זְמָן· אֵילוֹנִית וּזְקֵנָה וְשֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לִילֵד· לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר יָכוֹל הוּא לִישָׂא אִשָּׁה אַחֶרֶת· וְלִפְרוֹת וּלְרַבּוֹת הֵימֶנָּה· וּשְׁאַר כָּל הַנָּשִׁים אוֹ שׁוֹתוֹת אוֹ לֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָה:

ד אֵשֶׁת כֹּהֵן שׁוֹתָה· וּמֻתֶּרֶת לְבַעְלָהּ· אֵשֶׁת סָרִיס שׁוֹתָה· עַל יְדֵי כָּל הָעֲרָיוֹת מְקַנִּין· חוּץ מִן הַקָּטָן· וּמִמִּי שֶׁאֵינוֹ אִישׁ:

ה וְאֵלּוּ שֶׁבֵּית דִּין מְקַנִּין לָהֶן· מִי שֶׁנִּתְחָרֵשׁ בַּעְלָהּ· אוֹ נִשְׁתַּטָּה· אוֹ שֶׁהָיָה חָבוּשׁ בְּבֵית הָאֲסוּרִין· לֹא לְהַשְׁקוֹתָהּ אָמְרוּ אֶלָּא לְפוֹסְלָהּ מִכְּתוּבָתָהּ· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אַף לְהַשְׁקוֹתָהּ· לִכְשֶׁיֵּצֵא בַּעְלָהּ מִבֵּית הָאֲסוּרִין יַשְׁקֶנָּה:

פרק ה

כַּשֵּׁם שֶׁהַמַּיִם בּוֹדְקִין אוֹתָהּ· כַּךְ הַמַּיִם בּוֹדְקִין אוֹתוֹ· שֶׁנֶּאֱמַר וּבָאוּ וּבָאוּ· כַּשֵּׁם שֶׁאֲסוּרָה לַבַּעַל· כַּךְ אֲסוּרָה לַבּוֹעֵל· שֶׁנֶּאֱמַר נִטְמָאָה וְנִטְמָאָה· דִּבְרֵי רִבִּי עֲקִיבָא· אָמַר רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ כַּךְ הָיָה דּוֹרֵשׁ זְכַרְיָה בֶּן הַקָּצָב· רִבִּי אוֹמֵר שְׁנֵי פְּעָמִים הָאֲמוּרִים בַּפָּרָשָׁה· אִם נִטְמְאָה נִטְמָאָה· אֶחָד לַבַּעַל· וְאֶחָד לַבּוֹעֵל:

ב בּוֹ בַיּוֹם דָּרַשׁ רִבִּי עֲקִיבָא וְכָל כְּלִי חֶרֶשׂ אֲשֶׁר יִפּוֹל מֵהֶם אֶל תּוֹכוֹ· כָּל אֲשֶׁר בְּתוֹכוֹ יִטְמָא· אֵינוֹ אוֹמֵר טָמֵא· אֶלָּא יִטְמָא· לְטַמֵּא אֲחֵרִים· לִמֵּד עַל כִּכָּר שֵׁנִי· שֶׁמְּטַמֵּא אֶת הַשְּׁלִישִׁי· אָמַר רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ מִי יְגַלֶּה עָפָר מֵעֵינֶיךָ רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכָּאי· שֶׁהָיִיתָ אוֹמֵר· עָתִיד דּוֹר אַחֵר לְטַהֵר כִּכָּר שְׁלִישִׁי· שֶׁאֵין לוֹ מִקְרָא מִן הַתּוֹרָה שֶׁהוּא טָמֵא· וַהֲלֹא עֲקִיבָא תַּלְמִידֶךָ· מֵבִיא לוֹ מִקְרָא מִן הַתּוֹרָה שֶׁהוּא טָמֵא· שֶׁנֶּאֱמַר כָּל אֲשֶׁר בְּתוֹכוֹ יִטְמָא:

ג בּוֹ בַיּוֹם דָּרַשׁ רִבִּי עֲקִיבָא· וּמַדּוֹתָם מִחוּץ לָעִיר אֶת פְּאַת קֶדְמָה אַלְפַּיִם בָּאַמָּה וְגוֹמֵר· וּמִקְרָא אַחֵר אוֹמֵר מִקִּיר הָעִיר וָחוּצָה אֶלֶף אַמָּה סָבִיב· אֵי אֶפְשָׁר לוֹמַר אֶלֶף אַמָּה שֶׁכְּבָר נֶאֱמַר אַלְפַּיִם אַמָּה· וְאֵי אֶפְשָׁר לוֹמַר אַלְפַּיִם אַמָּה שֶׁכְּבָר נֶאֱמַר אֶלֶף אַמָּה· הָא כֵּיצַד· אֶלֶף אַמָּה מִגְּרָשׁ וְאַלְפַּיִם אַמָּה תְּחוּם שַׁבָּת· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּנוֹ

שֶׁל רִבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר· אֶלֶף אַמָּה מִגְּרָשׁ· וְאַלְפַּיִם אַמָּה שָׂדוֹת וּכְרָמִים:

ד בּוֹ בַּיּוֹם דָּרַשׁ רִבִּי עֲקִיבָא אָז יָשִׁיר מֹשֶׁה וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַשִּׁירָה הַזֹּאת לַיְיָ וַיֹּאמְרוּ לֵאמֹר· שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר לֵאמֹר· וּמַה תַּלְמוּד לוֹמַר לֵאמֹר· מְלַמֵּד שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל עוֹנִין אַחֲרָיו שֶׁל מֹשֶׁה עַל כָּל דָּבָר וְדָבָר· כְּקוֹרְאִין אֶת הַהַלֵּל· אָשִׁירָה לַיְיָ כִּי גָאֹה גָּאָה· לְכַךְ נֶאֱמַר לֵאמֹר· רִבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר כְּקוֹרִין אֶת שְׁמַע· וְלֹא כְקוֹרִין אֶת הַהַלֵּל:

ה בּוֹ בַּיּוֹם דָּרַשׁ רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן הוֹרְקָנוֹס לֹא עָבַד אִיּוֹב אֶת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶלָּא מֵאַהֲבָה· שֶׁנֶּאֱמַר הֵן יִקְטְלֵנִי לוֹ אֲיַחֵל· וַעֲדַיִן הַדָּבָר שָׁקוּל· לוֹ אֲנִי מְצַפֶּה· אוֹ אֵינִי מְצַפֶּה· תַּלְמוּד לוֹמַר עַד אֶגְוַע לֹא אָסִיר תֻּמָּתִי מִמֶּנִּי· מְלַמֵּד שֶׁמֵּאַהֲבָה עָשָׂה· אָמַר רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ מִי יְגַלֶּה עָפָר מֵעֵינֶיךָ רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכָּאי· שֶׁהָיִיתָ דּוֹרֵשׁ כָּל יָמֶיךָ שֶׁלֹּא עָבַד אִיּוֹב אֶת הַמָּקוֹם אֶלָּא מִיִּרְאָה· שֶׁנֶּאֱמַר אִישׁ תָּם וְיָשָׁר יָרֵא אֱלֹהִים וְסָר מֵרָע· וְהֲלֹא יְהוֹשֻׁעַ תַּלְמִיד תַּלְמִידֶךָ לִמֵּד שֶׁמֵּאַהֲבָה עָשָׂה:

פרק ו

מִי שֶׁקִּנֵּא לְאִשְׁתּוֹ וְנִסְתָּרָה· אֲפִילוּ שָׁמַע מֵעוֹף הַפּוֹרֵחַ· יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָה· דִּבְרֵי רִבִּי אֱלִיעֶזֶר· רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר עַד שֶׁיִּשְׁאוּ וְיִתְּנוּ בָהּ מוּזָרוֹת בַּלְּבָנָה:

ב אָמַר עֵד אֶחָד אֲנִי רְאִיתִיהָ שֶׁנִּטְמֵאת· לֹא הָיְתָה שׁוֹתָה· וְלֹא עוֹד אֶלָּא אֲפִילוּ עֶבֶד אֲפִילוּ שִׁפְחָה· הֲרֵי אֵלּוּ נֶאֱמָנִין אַף לְפוֹסְלָהּ מִכְּתוּבָתָהּ· חֲמוֹתָהּ וְצָרָתָהּ וִיבִמְתָּהּ· וּבַת בַּעְלָהּ· הֲרֵי אֵלּוּ נֶאֱמָנוֹת וְלֹא לְפוֹסְלָהּ מִכְּתוּבָתָהּ· אֶלָּא שֶׁלֹּא תִשְׁתֶּה:

ג שֶׁהָיָה בַדִּין וּמָה· אִם עֵדוּת רִאשׁוֹנָה שֶׁאֵין אוֹסַרְתָּהּ אִסּוּר עוֹלָם אֵינָהּ מִתְקַיֶּמֶת בְּפָחוֹת מִשְּׁנַיִם· עֵדוּת אַחֲרוֹנָה שֶׁאוֹסַרְתָּהּ אִסּוּר עוֹלָם· אֵינוֹ דִין שֶׁלֹּא תִתְקַיֵּם בְּפָחוֹת מִשְּׁנַיִם· תַּלְמוּד לוֹמַר וְעֵד אֵין בָּהּ· כָּל עֵדוּת שֶׁיֵּשׁ בָּהּ· קַל וָחֹמֶר לָעֵדוּת הָרִאשׁוֹנָה· מֵעַתָּה· וּמָה אִם עֵדוּת אַחֲרוֹנָה· שֶׁאוֹסַרְתָּהּ אִסּוּר עוֹלָם· הֲרֵי הִיא מִתְקַיֶּמֶת בְּעֵד אֶחָד· עֵדוּת הָרִאשׁוֹנָה שֶׁאֵין אוֹסַרְתָּהּ אִסּוּר עוֹלָם· אֵינוֹ דִין שֶׁתִּתְקַיֵּם בְּעֵד אֶחָד· תַּלְמוּד לוֹמַר כִּי מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר· וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים יָקוּם דָּבָר· מַה דָּבָר הֶאָמוּר לְהַלָּן עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים· אַף כָּאן עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים:

ד עֵד אוֹמֵר נִטְמֵאת· וְעֵד אוֹמֵר לֹא נִטְמֵאת· אִשָּׁה אוֹמֶרֶת נִטְמֵאת· וְאִשָּׁה אוֹמֶרֶת לֹא נִטְמֵאת· הֲיְתָה שׁוֹתָה· אֶחָד

אוֹמֵר נִטְמֵאת· וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים לֹא נִטְמֵאת· הֲיִתָה שׁוֹתָה· שְׁנַיִם אוֹמְרִים נִטְמֵאת· וְאֶחָד אוֹמֵר לֹא נִטְמֵאת· לֹא הֲיִתָה שׁוֹתָה:

פרק ז

אֵלּוּ נֶאֱמָרִין בְּכָל לָשׁוֹן· פָּרָשַׁת סוֹטָה· וּוִדּוּי מַעֲשֵׂר· קְרִיאַת שְׁמַע וּתְפִלָּה· וּבִרְכַּת הַמָּזוֹן· וּשְׁבוּעַת הָעֵדוּת· וּשְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן:

ב וְאֵלּוּ נֶאֱמָרִין בִּלְשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ· מִקְרָא בִכּוּרִים· וַחֲלִיצָה· בְּרָכוֹת וּקְלָלוֹת· בִּרְכַּת כֹּהֲנִים· וּבִרְכוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל· וּפָרָשַׁת הַמֶּלֶךְ· וּפָרָשַׁת עֶגְלָה עֲרוּפָה· וּמְשׁוּחַ מִלְחָמָה בְּשָׁעָה שֶׁמְּדַבֵּר אֶל הָעָם:

ג מִקְרָא בִכּוּרִים כֵּיצַד· וְעָנִיתָ וְאָמַרְתָּ לִפְנֵי יְיָ אֱלֹהֶיךָ· וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר וְעָנוּ הַלְוִיִּם וְאָמְרוּ· מָה (עֲנִיָּה הָאֲמוּרָה) לְהַלָּן בִּלְשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ· אַף כָּאן בִּלְשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ:

ד חֲלִיצָה כֵּיצַד· וְעָנְתָה וְאָמְרָה· וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר וְעָנוּ הַלְוִיִּם וְאָמְרוּ· מָה עֲנִיָּה הָאֲמוּרָה לְהַלָּן בִּלְשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ· אַף כָּאן בִּלְשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר וְעָנְתָה וְאָמְרָה כָּכָה· עַד שֶׁתֹּאמַר בִּלְשׁוֹן הַזֶּה:

ה בְּרָכוֹת וּקְלָלוֹת כֵּיצַד· כֵּיוָן שֶׁעָבְרוּ יִשְׂרָאֵל אֶת הַיַּרְדֵּן· וּבָאוּ אֶל הַר גְּרִזִּים וְאֶל הַר עֵיבָל שֶׁבִּשֹּׁמְרוֹן שֶׁבְּצַד שְׁכֶם· שֶׁבְּאֵצֶל אֵלוֹנֵי מוֹרֶה· שֶׁנֶּאֱמַר הֲלֹא הֵמָּה בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן

וְגוֹמֵר· וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר וַיַּעֲבֹר אַבְרָם בָּאָרֶץ עַד מְקוֹם שְׁכֶם· עַד אֵלוֹן מוֹרֶה· מָה אֵלוֹן מוֹרֶה הֶאָמוּר לְהַלָּן שְׁכֶם· אַף אֵלוֹן מוֹרֶה הֶאָמוּר כָּאן שְׁכֶם· שִׁשָּׁה שְׁבָטִים עָלוּ לְרֹאשׁ הַר גְּרִזִּים· וְשִׁשָּׁה שְׁבָטִים עָלוּ לְרֹאשׁ הַר עֵיבָל· וְהַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם וְהָאָרוֹן עוֹמְדִים לְמַטָּה בְּאֶמְצַע· הַכֹּהֲנִים מַקִּיפִין אֶת הָאָרוֹן· וְהַלְוִיִּם אֶת הַכֹּהֲנִים· וְכָל יִשְׂרָאֵל מִכָּאן וּמִכָּאן· שֶׁנֶּאֱמַר וְכָל יִשְׂרָאֵל וּזְקֵנָיו וְשׁוֹטְרָיו וְשׁוֹפְטָיו עוֹמְדִים מִזֶּה וּמִזֶּה לָאָרוֹן וְגוֹמֵר· הֶפְכוּ פְּנֵיהֶם כְּלַפֵּי הַר גְּרִזִּים· וּפָתְחוּ בַבְּרָכָה בָּרוּךְ הָאִישׁ אֲשֶׁר לֹא יַעֲשֶׂה פֶסֶל וּמַסֵּכָה· וְאֵלּוּ וְאֵלּוּ עוֹנִין אָמֵן· הֶפְכוּ פְּנֵיהֶם כְּלַפֵּי הַר עֵיבָל· וּפָתְחוּ בַקְּלָלָה אָרוּר הָאִישׁ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה פֶסֶל וּמַסֵּכָה· וְאֵלּוּ וְאֵלּוּ עוֹנִין אָמֵן· עַד שֶׁגּוֹמְרִים בְּרָכוֹת וּקְלָלוֹת· וְאַחַר כַּךְ הֵבִיאוּ אֶת הָאֲבָנִים· וּבָנוּ אַת הַמִּזְבֵּחַ וְסָדוּהוּ בַסִּיד· וְכָתְבוּ עָלָיו אֶת דִּבְרֵי הַתּוֹרָה בְּשִׁבְעִים לָשׁוֹן· שֶׁנֶּאֱמַר בַּאֵר הֵיטֵב· וְנָטְלוּ אֶת הָאֲבָנִים וּבָאוּ וְלָנוּ בִּמְקוֹמָן:

ו בִּרְכַּת כֹּהֲנִים כֵּיצַד· בַּמְּדִינָה אוֹמְרִים אוֹתָהּ שָׁלֹשׁ בְּרָכוֹת· וּבַמִּקְדָּשׁ בְּרָכָה אֶחָת· בַּמִּקְדָּשׁ אוֹמֵר אֶת הַשֵּׁם כִּכְתָבוֹ· וּבַמְּדִינָה בְּכִנּוּיוֹ· בַּמְּדִינָה כֹּהֲנִים נוֹשְׂאִים אֶת יְדֵיהֶן כְּנֶגֶד כִּתְפֵיהֶן· וּבַמִּקְדָּשׁ עַל גַּבֵּי רָאשֵׁיהֶן· חוּץ מִכֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁאֵינוֹ מַגְבִּיהַּ אֶת יָדָיו לְמַעְלָה מִן הַצִּיץ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אַף כֹּהֵן גָּדוֹל מַגְבִּיהַּ אֶת יָדָיו לְמַעְלָה מִן הַצִּיץ· שֶׁנֶּאֱמַר וַיִּשָּׂא אַהֲרֹן אֶת יָדָיו אֶל הָעָם וַיְבָרְכֵם:

ז בִּרְכוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל כֵּיצַד· חֲזַן הַכְּנֶסֶת נוֹטֵל סֵפֶר תּוֹרָה וְנוֹתְנוֹ לְרֹאשׁ הַכְּנֶסֶת· וְרֹאשׁ הַכְּנֶסֶת נוֹתְנוֹ לַסְּגָן· וְהַסְּגָן נוֹתְנוֹ לַכֹּהֵן גָּדוֹל· וְכֹהֵן גָּדוֹל עוֹמֵד וּמְקַבֵּל (וְקוֹרֵא עוֹמֵד)· וְקוֹרֵא אַחֲרֵי מוֹת· וְאַךְ בֶּעָשׂוֹר· וְגוֹלֵל אֶת הַתּוֹרָה· וּמַנִּיחָהּ בְּחֵיקוֹ· וְאוֹמֵר יוֹתֵר מִמַּה שֶׁקָּרִיתִי לִפְנֵיכֶם כָּתוּב כָּאן· וּבֶעָשׂוֹר שֶׁבְּחוֹמֵשׁ הַפְּקֻדִים קוֹרֵא עַל פֶּה· וּמְבָרֵךְ עָלֶיהָ שְׁמֹנֶה בְּרָכוֹת· עַל הַתּוֹרָה· וְעַל הָעֲבוֹדָה· וְעַל הַהוֹדָיָה· וְעַל מְחִילַת הֶעָוֹן· וְעַל הַמִּקְדָּשׁ· וְעַל יִשְׂרָאֵל· וְעַל הַכֹּהֲנִים· וְעַל שְׁאַר הַתְּפִלָּה:

ח פָּרָשַׁת הַמֶּלֶךְ כֵּיצַד· מוֹצָאֵי יוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל חָג בַּשְּׁמִינִי בְּמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית· עוֹשִׂין לוֹ בִּימָה שֶׁל עֵץ בָּעֲזָרָה וְהוּא יוֹשֵׁב עָלֶיהָ· שֶׁנֶּאֱמַר מִקֵּץ שֶׁבַע שָׁנִים בְּמוֹעֵד וְגוֹמֵר· חֲזַן הַכְּנֶסֶת נוֹטֵל סֵפֶר תּוֹרָה· וְנוֹתְנוֹ לְרֹאשׁ הַכְּנֶסֶת· וְרֹאשׁ הַכְּנֶסֶת נוֹתְנוֹ לַסְּגָן· וְהַסְּגָן (נוֹתְנוֹ) לַכֹּהֵן גָּדוֹל· וְכֹהֵן גָּדוֹל נוֹתְנוֹ לַמֶּלֶךְ· וְהַמֶּלֶךְ עוֹמֵד וּמְקַבֵּל וְקוֹרֵא יוֹשֵׁב· אַגְרִיפָּס הַמֶּלֶךְ עָמַד וְקִבֵּל· וְקָרָא עוֹמֵד וְשִׁבְּחוּהוּ חֲכָמִים· וּכְשֶׁהִגִּיעַ לְלֹא תוּכַל לָתֵת עָלֶיךָ אִישׁ נָכְרִי· זָלְגוּ עֵינָיו דְּמָעוֹת· אָמְרוּ לוֹ אַל תִּתְיָרֵא אַגְרִיפָּס· אָחֵינוּ אַתָּה· אָחֵינוּ אַתָּה· (אָחֵינוּ אַתָּה)· וְקוֹרֵא מִתְּחִלַּת אֵלֶּה הַדְּבָרִים עַד שְׁמַע· וּשְׁמַע וְהָיָה אִם שָׁמֹעַ· עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר· כִּי תְכַלֶּה לְעַשֵּׂר· וּפָרָשַׁת הַמֶּלֶךְ· וּבְרָכוֹת וּקְלָלוֹת· עַד שֶׁגּוֹמֵר כָּל הַפָּרָשָׁה· בְּרָכוֹת שֶׁכֹּהֵן גָּדוֹל מְבָרֵךְ אוֹתָן· הַמֶּלֶךְ מְבָרֵךְ אוֹתָן· אֶלָּא שֶׁנּוֹתֵן שֶׁל רְגָלִים· תַּחַת מְחִילַת הֶעָוֹן:

פרק ח

מָשׁוּחַ מִלְּחָמָה בְּשָׁעָה שֶׁמְּדַבֵּר אֶל הָעָם בִּלְשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ הָיָה מְדַבֵּר· שֶׁנֶּאֱמַר וְהָיָה בְּקָרְבְּכֶם אֶל הַמִּלְחָמָה· וְנִגַּשׁ הַכֹּהֵן· זֶה כֹּהֵן מָשׁוּחַ מִלְּחָמָה· וְדִבֵּר אֶל הָעָם בִּלְשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ· וְאוֹמֵר עֲלֵיהֶם שְׁמַע יִשְׂרָאֵל וְגוֹמֵר· עַל אוֹיְבֵיכֶם וְלֹא עַל אֲחֵיכֶם· לֹא יְהוּדָה עַל שִׁמְעוֹן· וְלֹא שִׁמְעוֹן עַל בִּנְיָמִין· שֶׁאִם תִּפְּלוּ בְיָדָם יְרַחֲמוּ עֲלֵיכֶם· כְּמַה שֶׁנֶּאֱמַר וַיָּקוּמוּ הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר נִקְבוּ בְּשֵׁמוֹת וַיַּחֲזִיקוּ בַּשִּׁבְיָה וְכָל מַעֲרֻמֵּיהֶם הִלְבִּישׁוּ מִן הַשָּׁלָל· וַיַּלְבִּישׁוּם וַיַּנְעִילוּם וַיַּאֲכִילוּם וַיַּשְׁקוּם וַיְסָכוּם וַיְנַהֲלוּם בַּחֲמוֹרִים לְכָל כּוֹשֵׁל· וַיְּבִיאוּם יְרִיחוֹ עִיר הַתְּמָרִים אֵצֶל אֲחֵיהֶם· וַיָּשׁוּבוּ שׁוֹמְרוֹן· עַל אוֹיְבֵיכֶם אַתֶּם הוֹלְכִים שֶׁאִם תִּפְּלוּ בְיָדָם אֵין מְרַחֲמִים עֲלֵיכֶם· אַל יֵרַךְ לְבַבְכֶם· אַל תִּירְאוּ וְאַל תַּחְפְּזוּ וְגוֹמֵר· אַל יֵרַךְ לְבַבְכֶם· מִפְּנֵי צַהֲלַת סוּסִים· וְצִחְצוּחַ חֲרָבוֹת· אַל תִּירְאוּ מִפְּנֵי הַגָּפַת תְּרִיסִין· וְשִׁפְעַת הַקַּלְגָּסִין· אַל תַּחְפְּזוּ· מִקּוֹל הַקְּרָנוֹת· אַל תַּעַרְצוּ· מִפְּנֵי קוֹל צְוָחוֹת· כִּי יְיָ אֱלֹהֵיכֶם הַהוֹלֵךְ עִמָּכֶם· הֵן בָּאִין בְּנִצָּחוֹנוֹ שֶׁל בָּשָׂר וָדָם· וְאַתֶּם בָּאִים בְּנִצָּחוֹנוֹ שֶׁל מָקוֹם· פְּלִשְׁתִּים בָּאוּ בְּנִצָּחוֹנוֹ שֶׁל גָּלְיַת· מַה הָיָה סוֹפוֹ לְסוֹף נָפַל בַּחֶרֶב (וְהֵם) נָפְלוּ עִמּוֹ· בְּנֵי עַמּוֹן בָּאוּ בְּנִצָּחוֹנוֹ שֶׁל שׁוֹבָךְ· מַה הָיָה סוֹפוֹ לְסוֹף נָפַל בַּחֶרֶב· וְהֵם נָפְלוּ עִמּוֹ· (אֲבָל) אַתֶּם אֵי אַתֶּם כֵּן· כִּי יְיָ אֱלֹהֵיכֶם הַהוֹלֵךְ עִמָּכֶם לְהִלָּחֵם לָכֶם וגומר· זֶה מַחֲנֶה הָאָרוֹן:

ב וְדִבְּרוּ הַשּׁוֹטְרִים אֶל הָעָם לֵאמֹר· מִי הָאִישׁ אֲשֶׁר בָּנָה בַּיִת חָדָשׁ וְלֹא חֲנָכוֹ יֵלֵךְ וְיָשׁוֹב לְבֵיתוֹ וְגוֹמֵר· אֶחָד הַבּוֹנֶה בֵּית הַתֶּבֶן· בֵּית הַבָּקָר· בֵּית הָעֵצִים· בֵּית הָאוֹצָרוֹת· אֶחָד הַבּוֹנֶה· וְאֶחָד הַלּוֹקֵחַ· וְאֶחָד הַיּוֹרֵשׁ· וְאֶחָד שֶׁנִּתַּן לוֹ מַתָּנָה· וּמִי הָאִישׁ אֲשֶׁר נָטַע כֶּרֶם וְלֹא חִלְּלוֹ וְגוֹמֵר· אֶחָד הַנּוֹטֵעַ הַכֶּרֶם· וְאֶחָד הַנּוֹטֵעַ חֲמִשָּׁת אִילָנֵי מַאֲכָל· וַאֲפִילוּ מֵחֲמִשֶּׁת מִינִין· אֶחָד הַנּוֹטֵעַ· וְאֶחָד הַמַּבְרִיךְ· וְאֶחָד הַמַּרְכִּיב· וְאֶחָד הַלּוֹקֵחַ· וְאֶחָד הַיּוֹרֵשׁ· וְאֶחָד שֶׁנִּתַּן לוֹ מַתָּנָה· וּמִי הָאִישׁ אֲשֶׁר אֵרַשׂ אִשָּׁה וְגוֹמֵר· אֶחָד הַמְּאָרֵס אֶת הַבְּתוּלָה· וְאֶחָד הַמְּאָרֵס אֶת הָאַלְמָנָה· אֲפִילוּ שׁוֹמֶרֶת יָבָם· וַאֲפִילוּ שָׁמַע שֶׁמֵּת אָחִיו בַּמִּלְחָמָה חוֹזֵר וּבָא לוֹ· כָּל אֵלּוּ שׁוֹמְעִים דִּבְרֵי כֹהֵן מֵעוֹרְכֵי הַמִּלְחָמָה וְחוֹזְרִין וּמַסְפִּיקִין מַיִם וּמָזוֹן וּמְתַקְּנִין אֶת הַדְּרָכִים:

ג וְאֵלּוּ שֶׁאֵינָן חוֹזְרִין· הַבּוֹנֶה בֵּית שַׁעַר אַכְסַדְּרָה וּמַרְפֶּסֶת· הַנּוֹטֵעַ אַרְבָּעָה אִילָנֵי מַאֲכָל· וַחֲמִשָּׁה אִילָנֵי סְרָק· הַמַּחֲזִיר אֶת גְּרוּשָׁתוֹ· אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל· גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט· מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל· בַּת יִשְׂרָאֵל לְמַמְזֵר וּלְנָתִין· לֹא הָיָה חוֹזֵר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אַף הַבּוֹנֶה בַּיִת עַל מְכוֹנוֹ· לֹא הָיָה חוֹזֵר· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אַף הַבּוֹנֶה בֵּית לְבֵנִים בַּשָּׁרוֹן· לֹא הָיָה חוֹזֵר:

ד וְאֵלּוּ שֶׁאֵין זָזִין מִמְּקוֹמָן· בָּנָה בַּיִת וַחֲנָכוֹ· נָטַע כֶּרֶם וְחִלְּלוֹ· הַנּוֹשֵׂא אֶת אֲרוּסָתוֹ· הַכּוֹנֵס אֶת יְבִמְתּוֹ· שֶׁנֶּאֱמַר נָקִי יִהְיֶה לְבֵיתוֹ שָׁנָה אֶחָת· לְבֵיתוֹ זֶה בֵּיתוֹ· יִהְיֶה· זֶה

כַּרְמוֹ· וְשִׁמַּח אֶת אִשְׁתּוֹ· זוֹ אִשְׁתּוֹ· אֲשֶׁר לָקַח לְהָבִיא אֶת יְבִמְתּוֹ· אֵינָן מַסְפִּיקִין (לָהֶם) מַיִם וּמָזוֹן· וְאֵינָן מְתַקְּנִין אֶת הַדְּרָכִים:

ה וְיָסְפוּ הַשּׁוֹטְרִים לְדַבֵּר אֶל הָעָם וְגוֹמֵר· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר הַיָּרֵא וְרַךְ הַלֵּבָב כְּמַשְׁמָעוֹ· שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לַעֲמוֹד בְּקִשְׁרֵי הַמִּלְחָמָה וְלִרְאוֹת חֶרֶב שְׁלוּפָה· רִבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר הַיָּרֵא וְרַךְ הַלֵּבָב זֶהוּ הַמִּתְיָרֵא מִן הָעֲבֵירוֹת שֶׁבְּיָדוֹ· לְפִיכַךְ תָּלְתָה לוֹ הַתּוֹרָה אֶת כָּל אֵלּוּ שֶׁיַּחֲזוֹר בִּגְלָלָן· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל· גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט· מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל· בַּת יִשְׂרָאֵל לְמַמְזֵר וּלְנָתִין· הֲרֵי הוּא הַיָּרֵא וְרַךְ הַלֵּבָב:

ו וְהָיָה כְּכַלּוֹת הַשּׁוֹטְרִים לְדַבֵּר אֶל הָעָם· וּפָקְדוּ שָׂרֵי צְבָאוֹת בְּרֹאשׁ הָעָם· וּבְעִקְּבוֹ שֶׁל עָם מַעֲמִידִין זְקִיפִין לִפְנֵיהֶם· וַאֲחֵרִים מֵאַחוֹרֵיהֶם· וּכְשִׁילִין שֶׁל בַּרְזֶל בִּידֵיהֶן· וְכָל הַמְּבַקֵּשׁ לַחֲזוֹר הָרְשׁוּת בְּיָדָם לְקַפֵּחַ אֶת שׁוֹקָיו· שֶׁתְּחִלַּת נִיסָּה נְפִילָה· שֶׁנֶּאֱמַר נָס יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי פְלִשְׁתִּים· וְגַם מַגֵּפָה גְּדוֹלָה הָיְתָה בָעָם· וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר וַיָּנוּסוּ אַנְשֵׁי יִשְׂרָאֵל מִפְּנֵי פְלִשְׁתִּים וַיִּפְּלוּ חֲלָלִים וְגוֹמֵר:

ז בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים בְּמִלְחֶמֶת הָרְשׁוּת· אֲבָל בְּמִלְחֶמֶת מִצְוָה· הַכֹּל יוֹצְאִים אֲפִילוּ חָתָן מֵחֶדְרוֹ וְכַלָּה מֵחֻפָּתָהּ· אָמַר רִבִּי יְהוּדָה בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים בְּמִלְחֶמֶת מִצְוָה·

אֲבָל בְּמִלְחֶמֶת חוֹבָה הַכֹּל יוֹצְאִין אֲפִילוּ חָתָן מֵחֶדְרוֹ וְכַלָּה מֵחֻפָּתָהּ:

פרק ט

עֶגְלָה עֲרוּפָה בִּלְשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ· שֶׁנֶּאֱמַר כִּי יִמָּצֵא חָלָל בָּאֲדָמָה וֻיֻצָּאוּ זְקֵנֶיךָ וְשֹׁפְטֶיךָ· שְׁלֹשָׁה מִבֵּית דִּין הַגָּדוֹל שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם הָיוּ יוֹצְאִין· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר חֲמִשָּׁה· שֶׁנֶּאֱמַר זְקֵנֶיךָ שְׁנַיִם וְשׁוֹפְטֶיךָ שְׁנַיִם· וְאֵין בֵּית דִּין שָׁקוּל מוֹסִיפִין עֲלֵיהֶם עוֹד אֶחָד:

ב נִמְצָא טָמוּן בַּגַּל· אוֹ תָלוּי בָּאִילָן· אוֹ צָף עַל פְּנֵי הַמַּיִם· לֹא הָיוּ עוֹרְפִין· שֶׁנֶּאֱמַר בָּאֲדָמָה וְלֹא טָמוּן בַּגַּל· נוֹפֵל וְלֹא תָלוּי בָּאִילָן· בַּשָּׂדֶה וְלֹא צָף עַל פְּנֵי הַמַּיִם· נִמְצָא סָמוּךְ לַסְּפָר אוֹ לְעִיר שֶׁרֻבָּהּ גּוֹיִם· אוֹ לְעִיר שֶׁאֵין בָּהּ בֵּית דִּין לֹא הָיוּ עוֹרְפִין· אֵין מוֹדְדִין אֶלָּא מֵעִיר שֶׁיֵּשׁ בָּהּ בֵּית דִּין· נִמְצָא מְכֻוָּן בֵּין שְׁתֵּי עֲיָרוֹת· שְׁתֵּיהֶן מְבִיאוֹת שְׁתֵּי עֲגָלוֹת· דִּבְרֵי רִבִּי אֱלִיעֶזֶר· (וַחֲכָמִים אוֹמְרִים עִיר אַחַת מְבִיאָה עֶגְלָה עֲרוּפָה וְאֵין שְׁתֵּי עֲיָרוֹת מְבִיאוֹת שְׁתֵּי עֶגְלוֹת) וְאֵין יְרוּשָׁלַיִם מְבִיאָה עֶגְלָה עֲרוּפָה:

ג נִמְצָא רֹאשׁוֹ בְּמָקוֹם אֶחָד· וְגוּפוֹ בְּמָקוֹם אַחֵר מוֹלִיכִין הָרֹאשׁ אֵצֶל הַגּוּף· דִּבְרֵי רִבִּי אֱלִיעֶזֶר· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר הַגּוּף אֵצֶל הָרֹאשׁ:

ד מֵאַיִן הָיוּ מוֹדְדִין רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר מִטַּבּוּרוֹ· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר מֵחוֹטְמוֹ· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר מִמָּקוֹם שֶׁנַּעֲשָׂה חָלָל מִצַּוָּארוֹ:

ה נִפְטְרוּ זִקְנֵי יְרוּשָׁלַיִם וְהֶלְכוּ לָהֶן· זִקְנֵי אוֹתָהּ הָעִיר מְבִיאִין עֶגְלָת בָּקָר אֲשֶׁר לֹא עֻבַּד בָּהּ אֲשֶׁר לֹא מָשְׁכָה בְּעוֹל· וְאֵין הַמּוּם פּוֹסֵל בָּהּ· וּמוֹרִידִים אוֹתָהּ לְנַחַל אֵיתָן· וְאֵיתָן כְּמַשְׁמָעוֹ קָשֶׁה· אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ אֵיתָן כָּשֵׁר· וְעוֹרְפִין אוֹתָהּ בְּקוֹפִיץ מֵאַחוֹרֶיהָ· וּמְקוֹמָהּ אָסוּר מִלִּזְרוֹעַ וּמִלַּעֲבוֹד· וּמוּתָּר לִסְרוֹק שָׁם פִּשְׁתָּן· וּלְנַקֵּר שָׁם אֲבָנִים:

ו זִקְנֵי אוֹתָהּ הָעִיר רוֹחֲצִין אֶת יְדֵיהֶן בַּמַּיִם בְּמָקוֹם עֲרִיפָתָהּ שֶׁל עֶגְלָה· וְאוֹמְרִים יָדֵינוּ לֹא שָׁפְכוּ אֶת הַדָּם הַזֶּה וְעֵינֵינוּ לֹא רָאוּ· וְכִי עַל דַּעְתֵּנוּ עָלְתָה· שֶׁזִּקְנֵי בֵית דִּין שׁוֹפְכֵי דָמִים הֵן· אֶלָּא שֶׁלֹּא בָא לְיָדֵינוּ וּפְטַרְנוּהוּ בְּלֹא מָזוֹן· וְלֹא רְאִינוּהוּ וְהִנַּחְנוּהוּ (בְּלֹא לְוָיָה)· וְהַכֹּהֲנִים אוֹמְרִים כַּפֵּר לְעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר פָּדִיתָ יְיָ וְאַל תִּתֵּן דָּם נָקִי בְּקֶרֶב עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל· לֹא הָיוּ צְרִיכִים לוֹמַר וְנִכַּפֵּר לָהֶם הַדָּם· אֶלָּא רוּחַ הַקֹּדֶשׁ מְבַשְּׁרָתַן אֵימָתַי שֶׁתַּעֲשׂוּ כָּכָה· הַדָּם מִתְכַּפֵּר לָהֶם:

ז נִמְצָא הַהוֹרֵג עַד שֶׁלֹּא נֶעֱרְפָה הָעֶגְלָה· תֵּצֵא וְתִרְעֶה בָּעֵדֶר· מִשֶּׁנֶּעֱרְפָה הָעֶגְלָה תִּקָּבֵר בִּמְקוֹמָהּ· שֶׁעַל סָפֵק בָּאָה מִתְּחִלָּתָהּ כִּפְּרָה סְפֵקָהּ וְהֶלְכָה לָהּ· נֶעֱרְפָה הָעֶגְלָה וְאַחַר כַּךְ נִמְצָא הַהוֹרֵג· הֲרֵי זֶה יֵהָרֵג:

ח עֵד אֶחָד אוֹמֵר רָאִיתִי אֶת הַהוֹרֵג· וְעֵד אֶחָד אוֹמֵר לֹא רָאִיתָ· אִשָּׁה אוֹמֶרֶת רָאִיתִי· וְאִשָּׁה אוֹמֶרֶת לֹא רָאִית· הָיוּ עוֹרְפִין· עֵד אֶחָד אוֹמֵר רָאִיתִי· וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים לֹא רָאִיתָ· הָיוּ עוֹרְפִין· שְׁנַיִם אוֹמְרִים רָאִינוּ· וְאֶחָד אוֹמֵר לָהֶן לֹא רְאִיתֶם· לֹא הָיוּ עוֹרְפִין:

ט מִשֶּׁרַבּוּ הָרָצְחָנִים בֶּטְלָה עֶגְלָה עֲרוּפָה· מִשֶּׁבָּא אֶלְעָזָר בֶּן דִּינָאי וּתְחִינָה בֶן פְּרִישָׁה· (בֶּן פְּרִישָׁה) הָיָה נִקְרָא· חֶזְרוּ לִקְרוֹתוֹ בֶּן הָרָצְחָן· מִשֶּׁרַבּוּ הַמְנָאֲפִים· פָּסְקוּ הַמַּיִם הַמָּרִים· וְרַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכָּאי הִפְסִיקָן· שֶׁנֶּאֱמַר לֹא אֶפְקוֹד עַל בְּנוֹתֵיכֶם כִּי תִזְנֶינָה וְעַל כַּלּוֹתֵיכֶם כִּי תְנָאַפְנָה כִּי הֵם וְגוֹמֵר· מִשֶּׁמֵּת יוֹסֵי בֶן יוֹעֶזֶר אִישׁ צְרֵידָה· וְיוֹסֵי בֶן (יוֹחָנָן) אִישׁ יְרוּשָׁלַיִם בֶּטְלוּ הָאַשְׁכּוֹלוֹת· שֶׁנֶּאֱמַר אֵין אֶשְׁכּוֹל לֶאֱכוֹל בִּכּוּרָה אִוְּתָה נַפְשִׁי:

י יוֹחָנָן כֹּהֵן גָּדוֹל הֶעֱבִיר הוֹדָיַת הַמַּעֲשֵׂר· אַף הוּא בִּטֵּל אֶת הַמְּעוֹרְרִין וְאֶת הַנּוֹקְפִין· עַד יָמָיו הָיָה פָּטִישׁ מַכֶּה בִירוּשָׁלַיִם· וּבְיָמָיו אֵין אָדָם צָרִיךְ לִשְׁאוֹל עַל הַדְּמָאי:

יא מִשֶּׁבֶּטְלָה סַנְהֶדְרִין בֻּטַּל הַשִּׁיר מִבֵּית הַמִּשְׁתָּאוֹת· שֶׁנֶּאֱמַר בַּשִּׁיר לֹא יִשְׁתּוּ יַיִן וְגוֹמֵר:

יב מִשֶּׁמֵּתוּ נְבִיאִים הָרִאשׁוֹנִים בֶּטְלוּ אוּרִים וְתֻמִּים· מִשֶּׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ בֻּטַּל הַשָּׁמִיר· וְנֹפֶת צוּפִים· וּפָסְקוּ אַנְשֵׁי אֲמָנָה· שֶׁנֶּאֱמַר הוֹשִׁיעָה יְיָ כִּי גָמַר חָסִיד וְגוֹמֵר· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר מִשּׁוּם רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ· מִיּוֹם

שֶׁחָרֵב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ אֵין יוֹם שֶׁאֵין בּוֹ קְלָלָה· וְלֹא יָרַד הַטַּל לִבְרָכָה· וְנִטַּל טַעַם הַפֵּירוֹת· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אַף נִטַּל שֹׁמֶן הַפֵּירוֹת:

יג רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר הַטַּהֲרָה נָטְלָה אֶת הַטַּעַם וְאֶת הָרֵיחַ· הַמַּעַשְׂרוֹת נָטְלוּ אֶת שֹׁמֶן הַדָּגָן· (וַחֲכָמִים אוֹמְרִים הַזְּנוּת וְהַכְּשָׁפִים כִּלּוּ אֶת הַכֹּל):

יד בְּפוֹלְמוֹס שֶׁל אֶסְפֶּסְיָנוֹס גָּזְרוּ עַל עֲטָרוֹת חֲתָנִים וְעַל הָאֵירוּס· בְּפוֹלְמוֹס שֶׁל טִיטוֹס גָּזְרוּ עַל עֲטָרוֹת כַּלּוֹת· וְשֶׁלֹּא יְלַמֵּד אָדָם אֶת בְּנוֹ יְוָנִית· בְּפוֹלְמוֹס הָאַחֲרוֹן· גָּזְרוּ שֶׁלֹּא תֵצֵא הַכַּלָּה בְּאַפִּרְיוֹן בְּתוֹךְ הָעִיר· וְרַבּוֹתֵינוּ הִתִּירוּ שֶׁתֵּצֵא הַכַּלָּה בְּאַפִּרְיוֹן בְּתוֹךְ הָעִיר:

טו מִשֶּׁמֵּת רִבִּי מֵאִיר בָּטְלוּ מוֹשְׁלֵי מְשָׁלִים· מִשֶּׁמֵּת בֶּן עֲזַאי בָּטְלוּ הַשַּׁקְדָּנִים· מִשֶּׁמֵּת בֶּן זוֹמָא בָּטְלוּ הַדַּרְשָׁנִים· מִשֶּׁמֵּת רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ פָּסְקָה טוֹבָה מִן הָעוֹלָם· מִשֶּׁמֵּת רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל בָּא גוֹבָאי· וְרַבּוּ צָרוֹת· מִשֶּׁמֵּת רִבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה פָּסַק הָעֹשֶׁר מִן הַחֲכָמִים· מִשֶּׁמֵּת רִבִּי עֲקִיבָא בֵּטַל כְּבוֹד הַתּוֹרָה· מִשֶּׁמֵּת רִבִּי חֲנִינָא בֶּן דּוֹסָא בָּטְלוּ אַנְשֵׁי מַעֲשֶׂה· מִשֶּׁמֵּת רִבִּי יוֹסֵי קַטְנוּטָא פָּסְקוּ חֲסִידִים וְלָמָּה נִקְרָא שְׁמוֹ קַטְנוּתָא· שֶׁהָיָה קַטְנוּטָן שֶׁל חֲסִידִים· מִשֶּׁמֵּת רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכָּאי בֵּטַל זִיו הַחָכְמָה· מִשֶּׁמֵּת רַבָּן גַּמְלִיאֵל הַזָּקֵן בֵּטַל כְּבוֹד הַתּוֹרָה· וּמֵתָה טַהֲרָה וּפְרִישׁוּת· מִשֶּׁמֵּת

רִבִּי יִשְׁמָעֵאל בֶּן פָּאֲבִי בֵּטַל זִיו הַכְּהֻנָּה· מִשֶּׁמֵּת רִבִּי בֵּטִלָה עֲנָוָה וְיִרְאַת חֵטְא:

ברייתא

רִבִּי פִּינְחָס בֶּן יָאִיר אוֹמֵר מִשֶּׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ בּוֹשׁוּ חֲבֵרִים וּבְנֵי חוֹרִין וְחָפוּ רֹאשָׁם· וְנִדַּלְדְּלוּ אַנְשֵׁי מַעֲשֶׂה· וְגָבְרוּ בַעֲלֵי זְרוֹעַ וּבַעֲלֵי לָשׁוֹן· וְאֵין דּוֹרֵשׁ וְאֵין מְבַקֵּשׁ וְאֵין שׁוֹאֵל· עַל מִי לָנוּ לְהִשָּׁעֵן עַל אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר הַגָּדוֹל אוֹמֵר· מִיּוֹם שֶׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ שָׁרוּ חַכִּימַיָּא לְמֶהֱוֵי כְּסִפְרַיָּא· וְסִפְרַיָּא כַּחֲזָנָא· וַחֲזָנָא כְּעַמָּא דְּאַרְעָא· וְעַמָּא דְּאַרְעָא אַזְלָא וְדַלְדְּלָה· וְאֵין שׁוֹאֵל וְאֵין מְבַקֵּשׁ· עַל מִי יֵשׁ לְהִשָּׁעֵן עַל אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם· בְּעִקְבוֹת מְשִׁיחָא חֻצְפָּא יִסְגֵּא· וְיֹקֶר יַאֲמִיר· הַגֶּפֶן תִּתֵּן פִּרְיָהּ· וְהַיַּיִן בְּיֹקֶר· וְהַמַּלְכוּת תֵּהָפֵךְ לְמִינוּת· וְאֵין תּוֹכֵחָה· בֵּית וַעַד יִהְיֶה לִזְנוּת· וְהַגָּלִיל יֵחָרֵב· וְהַגַּבְלָן יִשּׁוֹם· וְאַנְשֵׁי הַגְּבוּל יְסוֹבְבוּ מֵעִיר לְעִיר וְלֹא יְחָנֵּנוּ· וְחָכְמַת סוֹפְרִים תִּסְרַח· וְיִרְאֵי חֵטְא יִמָּאֵסוּ· וְהָאֱמֶת תִּהֵא נֶעְדֶּרֶת· נְעָרִים פְּנֵי זְקֵנִים יַלְבִּינוּ· זְקֵנִים יַעַמְדוּ מִפְּנֵי קְטַנִּים· בֶּן מְנַוֵּל אָב· בַּת קָמָה בְּאִמָּהּ· כַּלָּה בַּחֲמוֹתָהּ· אוֹיְבֵי אִישׁ אַנְשֵׁי בֵיתוֹ· פְּנֵי הַדּוֹר כִּפְנֵי הַכֶּלֶב· הַבֵּן אֵינוֹ מִתְבַּיֵּשׁ מֵאָבִיו· וְעַל מִי יֵשׁ לָנוּ לְהִשָּׁעֵן עַל אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם:

עד כאן בנוסחא בבלי וירושלמי היא במשנה וכן גירסת רש״י
ובספר אחר כולה ברייתה היא

רִבִּי פִּינְחָס בֶּן יָאִיר אוֹמֵר זְרִיזוּת מְבִיאָה לִידֵי נְקִיּוּת· וּנְקִיּוּת מְבִיאָה לִידֵי טַהֲרָה· וְטַהֲרָה מְבִיאָה לִידֵי פְּרִישׁוּת· וּפְרִישׁוּת מְבִיאָה לִידֵי קְדוּשָׁה· וּקְדוּשָׁה מְבִיאָה לִידֵי עֲנָוָה· וַעֲנָוָה מְבִיאָה לִידֵי יִרְאַת חֵטְא· וְיִרְאַת חֵטְא מְבִיאָה לִידֵי חֲסִידוּת· וַחֲסִידוּת מְבִיאָה לִידֵי רוּחַ הַקֹּדֶשׁ· וְרוּחַ הַקֹּדֶשׁ מְבִיאָה לִידֵי תְּחִיַּית הַמֵּתִים· וּתְחִיַּית הַמֵּתִים בָּאָה עַל יְדֵי אֵלִיָּהוּ זָכוּר לְטוֹב אָמֵן: סליק

מסכת נדרים

פרק א

כָּל כִּנּוּיֵי נְדָרִים כִּנְדָרִים· וַחֲרָמִים כַּחֲרָמִים· וּשְׁבוּעוֹת כִּשְׁבוּעוֹת· וּנְזִירוֹת כִּנְזִירוֹת· הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ מוּדַרְנִי מִמְּךָ· מֻפְרַשְׁנִי מִמְּךָ· מְרוּחַקְנִי מִמְּךָ· שֶׁאֵינִי אוֹכֵל לְךָ· שֶׁאֵינִי טוֹעֵם לְךָ אָסוּר· מְנוּדֶה אֲנִי לְךָ· רִבִּי עֲקִיבָא הָיָה חוֹכֵךְ בַּזֶּה לְהַחְמִיר· כִּנְדָרֵי רְשָׁעִים נָדַר בַּנָּזִיר וּבְקָרְבָּן וּבִשְׁבוּעָה· כִּנְדָרֵי כְשֵׁרִים· לֹא אָמַר כְּלוּם· כִּנְדָבוֹתָם נָדַר בַּנָּזִיר וּבַקָּרְבָּן:

ב הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ· קוּנָם· קוּנָח· קוּנָס· הֲרֵי אֵלּוּ כִּנּוּיִן לַקָּרְבָּן· חֵרֶק· חֵרֶךְ· חֵרֶף· הֲרֵי אֵלּוּ כִּנּוּיִם לַחֵרֶם· נָזִיק· נָזִיחַ· פָּזִיחַ· הֲרֵי אֵלּוּ כִּנּוּיִן לִנְזִירוּת· שְׁבוּתָה· שְׁקוּקָה· נָדַר בְּמוֹתָה· הֲרֵי אֵלּוּ כִּנּוּיִן לַשְׁבוּעָה:

ג הָאוֹמֵר לֹא חוֹלִין לֹא אוֹכַל לְךָ· לֹא כָשֵׁר וְלֹא דָכֵי· טָהוֹר· וְטָמֵא· נוֹתָר· וּפִגּוּל· אָסוּר· כְּאִימְּרָא· כְּדִירִים· כְּעֵצִים· כְּאִשִּׁים· כְּמִזְבֵּחַ· כְּהֵיכָל· כִּירוּשָׁלַיִם· נָדַר בְּאַחַד מִכָּל מְשַׁמְּשֵׁי הַמִּזְבֵּחַ· אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הִזְכִּיר קָרְבָּן· הֲרֵי זֶה נָדַר קָרְבָּן· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר הָאוֹמֵר יְרוּשָׁלַיִם לֹא אָמַר כְּלוּם:

ד הָאוֹמֵר קָרְבָּן· עוֹלָה· מִנְחָה· חַטָּאת· תּוֹדָה· שְׁלָמִים· שֶׁאֵינִי אוֹכֵל לְךָ· אָסוּר· רִבִּי יְהוּדָה מַתִּיר· הַקָּרְבָּן· כְּקָרְבָּן·

קָרְבָּן שֶׁאוֹכַל לָךְ· אָסוּר· לְקָרְבָּן לֹא אוֹכַל לָךְ· רִבִּי מֵאִיר אוֹסֵר· הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ קוּנָם פִּי מְדַבֵּר עִמָּךְ· יָדִי עוֹשָׂה עִמָּךְ· רַגְלִי מְהַלֶּכֶת עִמָּךְ· אָסוּר:

פרק ב

וְאֵלּוּ מֻתָּרִין חוֹלִין שֶׁאוֹכַל לָךְ· כִּבְשַׂר חֲזִיר· כַּעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים· כְּעוֹרוֹת לְבוּבִין· כִּנְבֵלוֹת· (כִּטְרֵפוֹת)· כִּשְׁקָצִים· (כִּרְמָשִׂים)· כְּחַלַּת אַהֲרֹן וְכִתְרוּמָתוֹ מֻתָּר· הָאוֹמֵר לְאִשְׁתּוֹ הֲרֵי אַתְּ עָלַי כְּאִמָּא· פּוֹתְחִין לוֹ פֶּתַח מִמָּקוֹם אַחֵר· שֶׁלֹּא יָקֵל רֹאשׁוֹ לְכַךְ· קוּנָם שֶׁאֵינִי יָשֵׁן· שֶׁאֵינִי מְדַבֵּר· שֶׁאֵינִי מְהַלֵּךְ· הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה קוּנָם שֶׁאֵינִי מְשַׁמְּשָׁךְ· הֲרֵי זֶה בְּלֹא יָחֵל דְּבָרוֹ· שְׁבוּעָה שֶׁאֵינִי יָשֵׁן· שֶׁאֵינִי מְדַבֵּר· שֶׁאֵינִי מְהַלֵּךְ אָסוּר:

ב קָרְבָּן לֹא אוֹכַל לָךְ· הַקָּרְבָּן שֶׁאוֹכַל לָךְ· לֹא קָרְבָּן לֹא אוֹכַל לָךְ· מֻתָּר· שְׁבוּעָה לֹא אוֹכַל לָךְ· שְׁבוּעָה שֶׁאוֹכַל לָךְ· לֹא שְׁבוּעָה לֹא אוֹכַל לָךְ· אָסוּר· זֶה חֹמֶר בַּשְּׁבוּעוֹת מִבַּנְּדָרִים· וְחֹמֶר בַּנְּדָרִים מִבַּשְּׁבוּעוֹת· כֵּיצַד· אָמַר קוּנָם סֵכָּה שֶׁאֵינִי עוֹשֶׂה· לוּלָב שֶׁאֵינִי נוֹטֵל· תְּפִילִין שֶׁאֵינִי מַנִּיחַ· בַּנְּדָרִים אָסוּר· בַּשְּׁבוּעוֹת מֻתָּר· שֶׁאֵין נִשְׁבָּעִין לַעֲבוֹר עַל הַמִּצְוֹת:

ג יֵשׁ נֶדֶר בְּתוֹךְ נֶדֶר· וְאֵין שְׁבוּעָה בְּתוֹךְ שְׁבוּעָה· כֵּיצַד· אָמַר הֲרֵינִי נָזִיר אִם אוֹכַל· הֲרֵינִי נָזִיר אִם אוֹכַל וְאָכַל·

חַיָּיב עַל כָּל אַחַת וְאֶחָת· שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל· שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל וְאָכַל· אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אֶחָת:

ד סְתָם נְדָרִים לְהַחְמִיר וּפֵירוּשָׁם לְהָקֵל· כֵּיצַד· אָמַר הֲרֵי עָלַי כִּבְשַׂר מָלִיחַ· כְּיַיִן נֶסֶךְ· אִם שֶׁל שָׁמַיִם נָדַר· אָסוּר· וְאִם שֶׁל עֲבוֹדַת אֱלִילִים מֻתָּר· וְאִם סְתָם אָסוּר· הֲרֵי עָלַי כְּחֵרֶם אִם כְּחֵרֶם שֶׁל שָׁמַיִם אָסוּר· וְאִם כְּחֵרֶם שֶׁל כֹּהֲנִים מֻתָּר· וְאִם סְתָם אָסוּר· הֲרֵי עָלַי כְּמַעֲשַׂר אִם כְּמַעֲשַׂר בְּהֵמָה נָדַר אָסוּר· וְאִם שֶׁל דָּגָן מֻתָּר· וְאִם סְתָם אָסוּר· הֲרֵי עָלַי כִּתְרוּמָה· אִם כִּתְרוּמַת הַלִּשְׁכָּה נָדַר אָסוּר· וְאִם שֶׁל גּוֹרֶן מֻתָּר· וְאִם סְתָם אָסוּר· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר סְתָם תְּרוּמָה בִּיהוּדָה אֲסוּרָה· וּבַגָּלִיל מוּתֶּרֶת· שֶׁאֵין אַנְשֵׁי גָלִיל מַכִּירִין אֶת תְּרוּמַת הַלִּשְׁכָּה· סְתָם חֲרָמִים בִּיהוּדָה מֻתָּרִין וּבַגָּלִיל אֲסוּרִין· שֶׁאֵין אַנְשֵׁי גָלִיל מַכִּירִין אֶת חֲרָמֵי הַכֹּהֲנִים:

ה נָדַר בְּחֵרֶם· וְאָמַר לֹא נָדַרְתִּי אֶלָּא בְּחֶרְמוֹ שֶׁל יָם· בְּקָרְבָּן וְאָמַר לֹא נָדַרְתִּי אֶלָּא בְּקָרְבְּנוֹת שֶׁל מְלָכִים· הֲרֵי עַצְמִי קָרְבָּן· וְאָמַר לֹא נָדַרְתִּי אֶלָּא בְּעֶצֶם שֶׁהִנַּחְתִּי לִי לִהְיוֹת נוֹדֵר בּוֹ· קוּנָם אִשְׁתִּי נֶהֱנֵית לִי· וְאָמַר לֹא נָדַרְתִּי אֶלָּא מֵאִשְׁתִּי הָרִאשׁוֹנָה שֶׁגֵּרַשְׁתִּי· עַל כֻּלָּן אֵין נִשְׁאָלִים לָהֶם· וְאִם נִשְׁאֲלוּ עוֹנְשִׁין אוֹתָן· וּמַחְמִירִין עֲלֵיהֶם· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים פּוֹתְחִין לָהֶן פֶּתַח מִמָּקוֹם אַחֵר וּמְלַמְּדִין אוֹתָם כְּדֵי שֶׁלֹּא יְנַהֲגוּ קַלּוּת רֹאשׁ בַּנְּדָרִים:

פרק ג

אַרְבָּעָה נְדָרִים הִתִּירוּ חֲכָמִים· נִדְרֵי זֵרוּזִין· וְנִדְרֵי הֲבָאי· וְנִדְרֵי שְׁגָגוֹת· וְנִדְרֵי אוֹנָסִים· נִדְרֵי זֵירוּזִין· כֵּיצַד· הָיָה מוֹכֵר חֵפֶץ· וְאָמַר קוֹנָם שֶׁאֵינִי פּוֹחֵת לְךָ מִן הַסֶּלַע· וְהַלָּה אוֹמֵר קוֹנָם שֶׁאֵינִי מוֹסִיף לְךָ עַל הַשֶּׁקֶל· שְׁנֵיהֶם רוֹצִים בִּשְׁלֹשָׁה דִינָרִין· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר אַף הָרוֹצֶה לְהַדִּיר אֶת חֲבֵירוֹ שֶׁיֹּאכַל אֶצְלוֹ· אוֹמֵר (כָּל) נֶדֶר שֶׁאֲנִי עָתִיד לִדּוֹר הוּא בָטֵל· וּבִלְבָד שֶׁיְּהֵא זָכוּר בְּשַׁעַת הַנֶּדֶר:

ב נִדְרֵי הֲבָאי· אָמַר קוֹנָם אִם לֹא רָאִיתִי בַּדֶּרֶךְ הַזֶּה כְּיוֹצְאֵי מִצְרַיִם· אִם לֹא רָאִיתִי נָחָשׁ כְּקוֹרַת בֵּית הַבָּד· נִדְרֵי שְׁגָגוֹת אִם אָכַלְתִּי וְאִם שָׁתִיתִי· וְנִזְכַּר שֶׁאָכַל וְשָׁתָה· שֶׁאֵינִי אוֹכֵל וְשֶׁאֵינִי שׁוֹתֶה· וְשָׁכַח וְאָכַל וְשָׁתָה· אָמַר קוֹנָם אִשְׁתִּי נֶהֱנֵית לִי שֶׁגָּנְבָה אֶת כִּיסִי וְשֶׁהִכְּתָה אֶת בְּנִי· וְנוֹדַע שֶׁלֹּא הִכַּתּוּ· וְנוֹדַע שֶׁלֹּא גְנָבַתּוּ· רָאָה אוֹתָן אוֹכְלִים תְּאֵנִים· וְאָמַר הֲרֵי הֵן עֲלֵיכֶם קָרְבָּן· וְנִמְצְאוּ אָבִיו וְאֶחָיו וְהָיוּ עִמָּהֶן אֲחֵרִים· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים הֵן מֻתָּרִין· וּמַה שֶׁעִמָּהֶם אֲסוּרִים· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אֵלּוּ וְאֵלּוּ מֻתָּרִין:

ג נִדְרֵי אוֹנָסִים· הִדִּירוֹ חֲבֵירוֹ שֶׁיֹּאכַל אֶצְלוֹ· וְחָלָה הוּא אוֹ שֶׁחָלָה בְּנוֹ· אוֹ שֶׁעִכְּבוֹ נָהָר· הֲרֵי אֵלּוּ נִדְרֵי אוֹנָסִין:

ד נוֹדְרִין לַהוֹרְגִים· וְלַחֲרָמִין· וְלַמּוֹכְסִין· שֶׁהִיא תְּרוּמָה אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָהּ תְּרוּמָה· שֶׁהֵן שֶׁל בֵּית הַמֶּלֶךְ· אַף עַל פִּי

שֶׁאֵינָן שֶׁל בֵּית הַמֶּלֶךְ· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים בְּכָל נוֹדְרִין חוּץ מִבַּשְׁבוּעָה· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אַף בַּשְׁבוּעָה· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים לֹא יִפְתַּח לוֹ בַנֶּדֶר· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אַף יִפְתַּח לוֹ· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים בְּמַה שֶׁהוּא מַדִּירוֹ· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אַף בְּמַה שֶׁאֵינוֹ מַדִּירוֹ· כֵּיצַד· אָמְרוּ לוֹ אֱמוֹר קוּנָם אִשְׁתִּי נֶהֱנֵית לִי· וְאָמַר קוּנָם אִשְׁתִּי וּבָנַי נֶהֱנִין לִי· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים אִשְׁתּוֹ מֻתֶּרֶת וּבָנָיו אֲסוּרִין· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אֵלּוּ וְאֵלּוּ מֻתָּרִין:

ה הֲרֵי נְטִיעוֹת הָאֵלּוּ קָרְבָּן· אִם אֵינָן נִקְצָצוֹת· טָלֵית זוֹ קָרְבָּן אִם אֵינָהּ נִשְׂרֶפֶת· יֵשׁ לָהֶן פִּדְיוֹן· הֲרֵי נְטִיעוֹת הָאֵלּוּ קָרְבָּן עַד שֶׁיִּקָּצֵצוּ· טָלֵית זוֹ קָרְבָּן עַד שֶׁתִּשָּׂרֵף אֵין לָהֶן פִּדְיוֹן:

ו הַנּוֹדֵר מִיּוֹרְדֵי הַיָּם מֵתָּר בִּיוֹשְׁבֵי הַיַּבָּשָׁה· מִיּוֹשְׁבֵי הַיַּבָּשָׁה· אָסוּר בְּיוֹרְדֵי הַיָּם· שֶׁיּוֹרְדֵי הַיָּם בִּכְלַל יוֹשְׁבֵי הַיַּבָּשָׁה· לֹא כְּאֵלּוּ שֶׁהוֹלְכִין מֵעַכּוֹ לְיָפוֹ אֶלָּא בְּמִי שֶׁדַּרְכּוֹ לְפָרֵשׁ:

ז הַנּוֹדֵר מֵרוֹאֵי הַחַמָּה· אָסוּר אַף בַּסּוֹמִין· שֶׁלֹּא נִתְכַּוֵּן זֶה אֶלָּא לְמִי שֶׁהַחַמָּה רוֹאָה אוֹתוֹ:

ח הַנּוֹדֵר מִשְּׁחוֹרֵי הָרֹאשׁ אָסוּר בַּקְּרָחִין וּבַעֲלֵי שֵׂיבוֹת· וּמֻתָּר בַּנָּשִׁים וּבַקְּטַנִּים· שֶׁאֵין נִקְרָאִין שְׁחוֹרֵי הָרֹאשׁ אֶלָּא אֲנָשִׁים:

ט הַנּוֹדֵר מִן הַיְלוֹדִים מֻתָּר בַּנּוֹלָדִים· (מִן הַנּוֹלָדִים אָסוּר בַּיְלוֹדִים)· רִבִּי מֵאִיר מַתִּיר אַף בַּיְלוֹדִים· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים לֹא נִתְכַּוֵּן זֶה אֶלָּא בְּמִי שֶׁדַּרְכּוֹ לְהוֹלִיד:

י הַנּוֹדֵר מִשּׁוֹבְתֵי שַׁבָּת· אָסוּר בְּיִשְׂרָאֵל· (וְאָסוּר) בַּכּוּתִים· מֵאוֹכְלֵי שׁוּם אָסוּר בְּיִשְׂרָאֵל וְאָסוּר בַּכּוּתִים· מֵעוֹלֵי יְרוּשָׁלַיִם· אָסוּר בְּיִשְׂרָאֵל· וּמֻתָּר בַּכּוּתִים:

יא קוֹנָם שֶׁאֵינִי נֶהֱנֶה לִבְנֵי נֹחַ· מֻתָּר בְּיִשְׂרָאֵל וְאָסוּר בָּאוּמּוֹת· שֶׁאֵינִי נֶהֱנֶה לְזֶרַע אַבְרָהָם· אָסוּר בְּיִשְׂרָאֵל וּמֻתָּר בָּאוּמּוֹת· שֶׁאֵינִי נֶהֱנֶה לְיִשְׂרָאֵל· לוֹקֵחַ בְּיוֹתֵר וּמוֹכֵר בְּפָחוּת· שֶׁיִּשְׂרָאֵל נֶהֱנִין לִי· לוֹקֵחַ בְּפָחוּת וּמוֹכֵר בְּיוֹתֵר· (אִם שׁוֹמְעִין לוֹ)· שֶׁאֵינִי נֶהֱנֶה לָהֶן וְהֵן לִי· יֵהֶנֶה לָאוּמּוֹת· קוֹנָם שֶׁאֵינִי נֶהֱנֶה לָעֲרֵלִים מֻתָּר בְּעַרְלֵי יִשְׂרָאֵל· וְאָסוּר בְּמוּלֵי גוֹיִם· קוֹנָם שֶׁאֵינִי נֶהֱנֶה לַמּוּלִים· אָסוּר בְּעַרְלֵי יִשְׂרָאֵל· וּמֻתָּר בְּמוּלֵי אוּמּוֹת הָעוֹלָם· שֶׁאֵין הָעָרְלָה קְרוּיָה אֶלָּא לְשֵׁם גוֹיִם· שֶׁנֶּאֱמַר כִּי כָּל הַגּוֹיִם עֲרֵלִים וְכָל בֵּית יִשְׂרָאֵל עַרְלֵי לֵב· וְאוֹמֵר וְהָיָה הַפְּלִשְׁתִּי הֶעָרֵל הַזֶּה· וְאוֹמֵר פֶּן תִּשְׂמַחְנָה בְּנוֹת פְּלִשְׁתִּים פֶּן תַּעֲלוֹזְנָה בְּנוֹת הָעֲרֵלִים· (רִבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר מְאוּסָה הָעָרְלָה שֶׁנִּתְגַּנּוּ בָּהּ הָרְשָׁעִים· שֶׁנֶּאֱמַר כִּי כָּל הַגּוֹיִם עֲרֵלִים וְכָל בֵּית יִשְׂרָאֵל עַרְלֵי לֵב)· רִבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר גְּדוֹלָה מִילָה שֶׁנִּכְרְתוּ עָלֶיהָ שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה בְּרִיתוֹת· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר גְּדוֹלָה מִילָה שֶׁדּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת הַחֲמוּרָה· רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קָרְחָה אוֹמֵר גְּדוֹלָה מִילָה שֶׁלֹּא נִתְּלָה לוֹ לְמֹשֶׁה הַצַּדִּיק

עָלֶיהָ מִלֹּא שָׁעָה· רִבִּי נְחֶמְיָא אוֹמֵר גְּדוֹלָה מִילָה שֶׁדּוֹחָה אֶת הַנְּגָעִים· רִבִּי אוֹמֵר גְּדוֹלָה מִילָה שֶׁכָּל הַמִּצְוֹת שֶׁעָשָׂה אַבְרָהָם אָבִינוּ לֹא נִקְרָא שָׁלֵם עַד שֶׁמָּל· שֶׁנֶּאֱמַר הִתְהַלֵּךְ לְפָנַי וֶהְיֵה תָמִים· דָּבָר אַחֵר גְּדוֹלָה מִילָה שֶׁאִלְמָלֵא הִיא לֹא בָרָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת עוֹלָמוֹ· שֶׁנֶּאֱמַר כֹּה אָמַר יְיָ אִם לֹא בְרִיתִי יוֹמָם וָלַיְלָה חֻקּוֹת שָׁמַיִם וָאָרֶץ לֹא שַׂמְתִּי:

יום יג

פרק ד

אֵין בֵּין הַמִּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ· לְמִדָּר הֵימֶנּוּ מַאֲכָל· אֶלָּא דְּרִיסַת הָרֶגֶל וְכֵלִים שֶׁאֵין עוֹשִׂין בָּהֶן אֹכֶל נֶפֶשׁ· הַמִּדָּר מַאֲכָל מֵחֲבֵירוֹ· לֹא יַשְׁאִילֶנּוּ נָפָה וּכְבָרָה וְרֵיחַיִם וְתַנּוּר· אֲבָל מַשְׁאִיל לוֹ חַלּוּק וְטַבַּעַת· וְטָלִית וּנְזָמִים· וְכָל דָּבָר שֶׁאֵין עוֹשִׂים בּוֹ אֹכֶל נֶפֶשׁ· מָקוֹם שֶׁמַּשְׁכִּירִין כַּיּוֹצֵא בָהֶן אָסוּר:

ב הַמִּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ· שׁוֹקֵל אֶת שִׁקְלוֹ· וּפוֹרֵעַ אֶת חוֹבוֹ וּמַחֲזִיר לוֹ אֶת אֲבִידָתוֹ· מָקוֹם שֶׁנּוֹטְלִים עָלֶיהָ שָׂכָר תִּפּוֹל הֲנָאָה לַהֶקְדֵּשׁ:

ג וְתוֹרֵם אֶת תְּרוּמָתוֹ וּמַעְשְׂרוֹתָיו לְדַעְתּוֹ· וּמַקְרִיב עָלָיו קִנֵּי זָבִין· קִנֵּי זָבוֹת· קִנֵּי יוֹלְדוֹת· חַטָּאוֹת וַאֲשָׁמוֹת· וּמְלַמְּדוֹ מִדְרָשׁ הֲלָכוֹת וַאֲגָדוֹת· (אֲבָל) לֹא יְלַמְּדֶנּוּ מִקְרָא· אֲבָל מְלַמֵּד הוּא אֶת בָּנָיו (וְאֶת בְּנוֹתָיו) מִקְרָא· וְזָן אֶת אִשְׁתּוֹ וְאֶת בָּנָיו· אַף עַל פִּי שֶׁהוּא חַיָּב בִּמְזוֹנוֹתָיו· וְלֹא יָזוּן אֶת בְּהֶמְתּוֹ· בֵּין טְמֵאָה בֵּין טְהוֹרָה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר זָן הַטְּמֵאָה· וְאֵינוֹ זָן אֶת הַטְּהוֹרָה· אָמְרוּ לוֹ מַה בֵּין טְמֵאָה לַטְּהוֹרָה· אָמַר לָהֶן שֶׁהַטְּהוֹרָה נַפְשָׁהּ לַשָּׁמַיִם וְגוּפָהּ שֶׁלּוֹ· וּטְמֵאָה נַפְשָׁהּ וְגוּפָהּ לַשָּׁמַיִם· אָמְרוּ לוֹ אַף הַטְּמֵאָה נַפְשָׁהּ לַשָּׁמַיִם וְגוּפָהּ שֶׁלּוֹ· שֶׁאִם יִרְצֶה הֲרֵי הוּא מוֹכְרָהּ לַגּוֹיִם אוֹ מַאֲכִילָהּ לַכְּלָבִים:

ד הַמֵּדָר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ וְנִכְנַס לְבַקְּרוֹ· עוֹמֵד אֲבָל לֹא יוֹשֵׁב· וּמְרַפְּאֵהוּ רְפוּאַת נֶפֶשׁ· אֲבָל לֹא רְפוּאַת מָמוֹן· וְרוֹחֵץ עִמּוֹ בְּאַמְבָּטִי גְּדוֹלָה אֲבָל לֹא בַקְּטַנָּה· וְיָשֵׁן עִמּוֹ בַּמִּטָּה· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בִּימוֹת הַחַמָּה אֲבָל לֹא בִימוֹת הַגְּשָׁמִים· מִפְּנֵי שֶׁהוּא מְהַנֵּהוּ וּמֵסֵב עִמּוֹ עַל הַמִּטָּה· וְאוֹכֵל עִמּוֹ עַל הַשֻּׁלְחָן אֲבָל לֹא מִן הַתַּמְחוּי· אֲבָל אוֹכֵל הוּא מִן הַתַּמְחוּי הַחוֹזֵר· לֹא יֹאכַל עִמּוֹ מִן הָאֵבוּס שֶׁלִּפְנֵי הַפּוֹעֲלִים· וְלֹא יַעֲשֶׂה עִמּוֹ בָּאֹמֶן· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים עוֹשֶׂה הוּא בְּרָחוֹק מִמֶּנּוּ:

ה הַמֵּדָר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ לִפְנֵי שְׁבִיעִית לֹא יוֹרֵד לְתוֹךְ שָׂדֵהוּ· וְאֵינוֹ אוֹכֵל מִן הַנּוֹטוֹת· וּבַשְּׁבִיעִית אֵינוֹ יוֹרֵד לְתוֹךְ שָׂדֵהוּ· אֲבָל אוֹכֵל הוּא מִן הַנּוֹטוֹת· נָדַר הֵימֶנּוּ מַאֲכָל לִפְנֵי שְׁבִיעִית· יוֹרֵד לְתוֹךְ שָׂדֵהוּ וְאֵינוֹ אוֹכֵל מִן הַפֵּירוֹת· וּבַשְּׁבִיעִית יוֹרֵד וְאוֹכֵל:

ו הַמֵּדָר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ· לֹא יַשְׁאִילֶנּוּ· וְלֹא יִשְׁאַל מִמֶּנּוּ· לֹא יַלְוֶנּוּ וְלֹא יַלְוֶה מִמֶּנּוּ· וְלֹא יִמְכּוֹר לוֹ· וְלֹא יִקַּח מִמֶּנּוּ· אָמַר לוֹ הַשְׁאִילֵנִי פָּרָתְךָ· אָמַר לוֹ אֵינָהּ פְּנוּיָה· אָמַר קוֹנָם שָׁדִי שֶׁאֵינִי חוֹרֵשׁ בָּהּ לְעוֹלָם· אִם הָיָה דַּרְכּוֹ לַחֲרוֹשׁ· הוּא אָסוּר וְכָל אָדָם מוּתָּרִין· וְאִם אֵין דַּרְכּוֹ לַחֲרוֹשׁ· הוּא וְכָל אָדָם אֲסוּרִין:

ז הַמֵּדָר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ· וְאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל· הוֹלֵךְ אֵצֶל הַחַנְוָנִי וְאוֹמֵר· אִישׁ פְּלוֹנִי מֻדָּר מִמֶּנִּי הֲנָאָה· וְאֵינִי יוֹדֵעַ מָה

אֶעֱשֶׂה· הוּא נוֹתֵן לוֹ· וּבָא וְנוֹטֵל מִזֶּה· הָיָה בֵיתוֹ לִבְנוֹת· גִּדְרוֹ לִגְדּוֹר· שָׂדֵהוּ לִקְצוֹר· הוֹלֵךְ אֵצֶל הַפּוֹעֲלִים וְאוֹמֵר· אִישׁ פְּלוֹנִי מֵדָּר מִמֶּנִּי הַנָּאָה· וְאֵינִי יוֹדֵעַ מָה אֶעֱשֶׂה· הֵם עוֹשִׂים עִמּוֹ· וּבָאִין וְנוֹטְלִין שָׂכָר מִזֶּה:

ח הָיוּ מְהַלְּכִין בַּדֶּרֶךְ וְאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל· נוֹתֵן לְאַחֵר לְשֵׁם מַתָּנָה· וְהַלָּה מוּתָּר בָּהּ· אִם אֵין עִמָּהֶם אַחֵר· מַנִּיחַ עַל הַסֶּלַע אוֹ עַל הַגָּדֵר וְאוֹמֵר הֲרֵי הֵן מֻפְקָרִין לְכָל מִי שֶׁיַּחְפּוֹץ· וְהַלָּה נוֹטֵל וְאוֹכֵל· וְרִבִּי יוֹסֵי אוֹסֵר:

פרק ה

הַשּׁוּתָּפִין שֶׁגָּדְרוּ הַנָּאָה זֶה מִזֶּה· אֲסוּרִין לִכָּנֵס לֶחָצֵר· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר זֶה נִכְנָס לְתוֹךְ שֶׁלּוֹ· וְזֶה נִכְנָס לְתוֹךְ שֶׁלּוֹ· וּשְׁנֵיהֶם אֲסוּרִים לְהַעֲמִיד שָׁם רֵיחַיִם וְתַנּוּר· וּלְגַדֵּל תַּרְנְגוֹלִים· הָיָה אֶחָד מֵהֶם מֻדָּר הַנָּאָה מֵחֲבֵירוֹ· לֹא יִכָּנֵס לֶחָצֵר· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר יָכוֹל הוּא לוֹמַר לוֹ· לְתוֹךְ שֶׁלִּי אֲנִי נִכְנָס· וְאֵינִי נִכְנָס לְתוֹךְ שֶׁלְּךָ· וְכוֹפִין אֶת הַנּוֹדֵר לִמְכּוֹר אֶת חֶלְקוֹ:

ב הָיָה אֶחָד מִן הַשּׁוּק מֻדָּר מֵאֶחָד מֵהֶם הַנָּאָה· לֹא יִכָּנֵס לֶחָצֵר· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר יָכוֹל הוּא לוֹמַר לוֹ· לְתוֹךְ שֶׁל חֲבֵרְךָ אֲנִי נִכְנָס· וְאֵינִי נִכְנָס לְתוֹךְ שֶׁלְּךָ:

ג הַמֻּדָּר הַנָּאָה מֵחֲבֵירוֹ· וְיֵשׁ לוֹ מֶרְחָץ וּבֵית הַבַּד מֻשְׁכָּרִים בָּעִיר· אִם יֵשׁ לוֹ בָהֶן תְּפִיסַת יָד אָסוּר· אֵין לוֹ בָהֶן תְּפִיסַת

יָד מוּתָּר· הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ קוּנָּם לְבֵיתְךָ שֶׁאֵינִי נִכְנָס· וְשֶׁדְּךָ שֶׁאֵינִי לוֹקֵחַ· מֵת אוֹ שֶׁמָּכְרָה לְאַחֵר מוּתָּר· קוּנַּם לְבַיִת זֶה שֶׁאֵינִי נִכְנָס· שָׂדֶה זוֹ שֶׁאֵינִי לוֹקֵחַ· מֵת אוֹ מְכָרָהּ לְאַחֵר· אָסוּר:

ד הֲרֵינִי עָלֶיךָ חֵרֶם· הַמֻּדָּר אָסוּר· הֲרֵי אַתְּ עָלַי חֵרֶם הַנּוֹדֵר אָסוּר· הֲרֵינִי עָלֶיךָ וְאַתְּ עָלַי· שְׁנֵיהֶם אֲסוּרִין· וּשְׁנֵיהֶם מוּתָּרִים בְּדָבָר שֶׁל עוֹלֵי בָבֶל· וַאֲסוּרִים בְּדָבָר שֶׁל אוֹתָהּ הָעִיר:

ה וְאֵיזֶהוּ דָבָר שֶׁל עוֹלֵי בָבֶל· כְּגוֹן הַר הַבַּיִת וְהָעֲזָרוֹת וְהַבּוֹר שֶׁבְּאֶמְצַע הַדֶּרֶךְ· וְאֵיזֶהוּ דָבָר שֶׁל אוֹתָהּ הָעִיר· כְּגוֹן הָרְחוֹב וְהַמֶּרְחָץ וּבֵית הַכְּנֶסֶת· וְהַתֵּבָה וְהַסְּפָרִים· וְהַכּוֹתֵב חֶלְקוֹ לַנָּשִׁיא· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אֶחָד כּוֹתֵב לַנָּשִׁיא· וְאֶחָד כּוֹתֵב לַהֶדְיוֹט· מַה בֵּין כּוֹתֵב לַנָּשִׁיא לַכּוֹתֵב לַהֶדְיוֹט· שֶׁהַכּוֹתֵב לַנָּשִׁיא אֵינוֹ צָרִיךְ לְזַכּוֹת· וְהַכּוֹתֵב לַהֶדְיוֹט צָרִיךְ לְזַכּוֹת· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה צְרִיכִין לְזַכּוֹת· לֹא דִבְּרוּ בַנָּשִׁיא אֶלָּא בַהוֹוֶה· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אֵין אַנְשֵׁי הַגָּלִיל צְרִיכִין לִכְתּוֹב שֶׁכְּבָר כָּתְבוּ אֲבוֹתֵיהֶם עַל יְדֵיהֶם:

ו הַמֻּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ· וְאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל· נוֹתֵן לְאַחֵר לְשׁוּם מַתָּנָה· וְהַלָּה מוּתָּר בָּהּ· מַעֲשֶׂה בְּאֶחָד בְּבֵית חוֹרוֹן שֶׁהָיָה אָבִיו מֻדָּר הֵימֶנּוּ הֲנָאָה· וְהָיָה מַשִּׂיא אֶת בְּנוֹ· וְאָמַר לַחֲבֵירוֹ חָצֵר וּסְעוּדָה נְתוּנִים לָךְ בְּמַתָּנָה· וְאֵינָן לְפָנֶיךָ אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיָּבֹא אַבָּא· וְיֹאכַל עִמָּנוּ בַּסְּעוּדָה· אָמַר לוֹ אִם

שֶׁלִּי הֵם· הֲרֵי הֵם מֻקְדָּשִׁים לַשָּׁמַיִם· אָמַר (לוֹ) לֹא נָתַתִּי לְךָ אֶת שֶׁלִּי· שֶׁתַּקְדִּישֵׁם לַשָּׁמַיִם· אָמַר לוֹ לֹא נָתַתָּ לִי אֶת שֶׁלְּךָ· אֶלָּא שִׁתְּהֵא אַתָּה וְאָבִיךָ אוֹכְלִים וְשׁוֹתִים וּמִתְרַצִּים זֶה לָזֶה· וִיהֵא עָוֹן תָּלוּי בְּרֹאשׁוֹ· (וּכְשֶׁבָּא דָּבָר לִפְנֵי חֲכָמִים אֲמָרוּ) כָּל מַתָּנָה שֶׁאֵינָהּ שֶׁאִם הִקְדִּישָׁהּ תְּהֵא מֻקְדֶּשֶׁת אֵינָהּ מַתָּנָה:

פרק ו

הַנּוֹדֵר מִן הַמְּבֻשָּׁל מוּתָּר בְּצָלִי וּבְשָׁלוּק· אָמַר קוּנָּם תַּבְשִׁיל שֶׁאֵינִי טוֹעֵם· אָסוּר בְּמַעֲשֵׂה קִדֵּרָה רַךְ· וּמוּתָּר בָּעָבָה· וּמוּתָּר בְּבֵיצַת טַרְמִיטָה· וּבְדָלַעַת הָרְמוּצָה:

ב הַנּוֹדֵר מִמַּעֲשֵׂה קִדֵּרָה אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא מִמַּעֲשֵׂה רְתִיחָתָהּ· אָמַר קוּנָּם הַיּוֹרֵד לַקִּדֵּרָה שֶׁאֵינִי טוֹעֵם· אָסוּר בְּכָל הַמִּתְבַּשְּׁלִין בַּקִּדֵּרָה:

ג מִן הַכִּבּוּשׁ· אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא מִן הַכִּבּוּשׁ שֶׁל יָרָק· כִּבּוּשׁ שֶׁאֵינִי טוֹעֵם אָסוּר בְּכָל הַכִּבּוּשִׁים· מִן הַשָּׁלוּק· אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא מִן הַשָּׁלוּק שֶׁל בָּשָׂר· שָׁלוּק שֶׁאֵינִי טוֹעֵם· אָסוּר בְּכָל הַשְּׁלוּקִים· מִן הַצָּלִי· אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא מִן הַצָּלִי שֶׁל בָּשָׂר (דִּבְרֵי רִבִּי יְהוּדָה)· צָלִי שֶׁאֵינִי טוֹעֵם אָסוּר בְּכָל הַצְּלוּיִן· מִן הַמָּלִיחַ· אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא מִן הַמָּלִיחַ שֶׁל דָּג· מָלִיחַ שֶׁאֵינִי טוֹעֵם· אָסוּר בְּכָל הַמְּלוּחִים:

ד דָּג דָּגִים שֶׁאֵינִי טוֹעֵם· אָסוּר בָּהֶן בֵּין גְּדוֹלִים בֵּין קְטַנִּים· בֵּין מְלוּחִים בֵּין טְפֵלִים· בֵּין חַיִּין בֵּין מְבֻשָּׁלִין· וּמוּתָּר בְּטָרִית טְרוּפָה וּבַצִּיר· הַנּוֹדֵר מִן הַצַּחֲנָה אָסוּר בְּטָרִית טְרוּפָה· וּמוּתָּר בַּצִּיר וּבַמּוּרְיָס· הַנּוֹדֵר מִטָּרִית טְרוּפָה אָסוּר בַּצִּיר וּבַמּוּרְיָס:

ה הַנּוֹדֵר מִן הֶחָלָב מוּתָּר בַּקּוֹם· וְרִבִּי יוֹסֵי אוֹסֵר· מִן הַקּוֹם מוּתָּר בֶּחָלָב· אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר הַנּוֹדֵר מִן הַגְּבִינָה· אָסוּר בָּהּ בֵּין מְלוּחָה בֵּין טְפֵילָה:

ו הַנּוֹדֵר מִן הַבָּשָׂר· מוּתָּר בִּרְטֶב וּבַקִּפָּה· וְרִבִּי יְהוּדָה אוֹסֵר· אָמַר רִבִּי יְהוּדָה מַעֲשֶׂה וְאָסַר (עָלַי) רִבִּי טַרְפוֹן בֵּצִים שֶׁנִּתְבַּשְּׁלוּ עִמּוֹ· אָמְרוּ לוֹ וְכֵן הַדָּבָר· אֵימָתַי· בִּזְמָן שֶׁיֵּאָמַר בָּשָׂר זֶה עָלַי· שֶׁהַנּוֹדֵר מִן הַדָּבָר וְנִתְעָרַב בְּאַחֵר אִם יֵשׁ בּוֹ בְּנוֹתֵן טַעַם אָסוּר:

ז הַנּוֹדֵר מִן הַיַּיִן· מוּתָּר בְּתַבְשִׁיל שֶׁיֵּשׁ בּוֹ טַעַם יַיִן· אָמַר קוּנָם יַיִן זֶה שֶׁאֵינִי טוֹעֵם· וְנָפַל לַתַּבְשִׁיל· אִם יֵשׁ בּוֹ בְּנוֹתֵן טַעַם הֲרֵי זֶה אָסוּר· הַנּוֹדֵר מִן הָעֲנָבִים מוּתָּר בַּיַּיִן· מִן הַזֵּיתִים מוּתָּר בַּשֶּׁמֶן· אָמַר קוּנָם זֵיתִים וַעֲנָבִים אֵלּוּ שֶׁאֵינִי טוֹעֵם אָסוּר בָּהֶן וּבִיּוֹצֵא מֵהֶן:

ח הַנּוֹדֵר מִן הַתְּמָרִים· מוּתָּר בִּדְבַשׁ תְּמָרִים· מִסְּתַוְּנִיּוֹת מוּתָּר בְּחֹמֶץ סְתַוְּנִיּוֹת· רִבִּי יְהוּדָה בֶן בְּתֵירָה אוֹמֵר כָּל שֶׁשֵּׁם תּוֹלְדָתוֹ קְרוּיָה עָלָיו· וְנָדַר הֵימֶנּוּ· אָסוּר אַף בַּיּוֹצֵא הֵימֶנּוּ· וַחֲכָמִים מַתִּירִין:

ט הַנּוֹדֵר מִן הַיַּיִן· מוּתָּר בְּיֵין תַּפּוּחִים· מִן הַשֶּׁמֶן מוּתָּר בְּשֶׁמֶן שׁוּמְשְׁמִין· מִן הַדְּבַשׁ· מוּתָּר בִּדְבַשׁ תְּמָרִים· מִן הַחֹמֶץ· מוּתָּר בְּחֹמֶץ סְתַוְנִיּוֹת· מִן הַכָּרִישִׁין מוּתָּר בַּקַּפְּלוֹטוֹת· מִן הַיָּרָק מוּתָּר בִּירָקוֹת הַשָּׂדֶה· מִפְּנֵי שֶׁהוּא שֵׁם לִוּוּי:

י הַנּוֹדֵר מִן הַכְּרוּב אָסוּר בָּאֶסְפַּרְגּוֹס· מִן הָאֶסְפַּרְגּוֹס מוּתָּר בַּכְּרוּב· מִן הַגְּרִיסִין אָסוּר בַּמַּקְפָּה· וְרִבִּי יוֹסֵי מַתִּיר· מִן הַמַּקְפָּה· מוּתָּר בַּגְּרִיסִין· מִן הַמַּקְפָּה אָסוּר בְּשׁוּם· וְרִבִּי יוֹסֵי מַתִּיר· מִן הַשּׁוּם מוּתָּר בַּמַּקְפָּה· מִן הָעֲדָשִׁים אָסוּר בָּאֲשִׁישִׁים· וְרִבִּי יוֹסֵי מַתִּיר· מִן הָאֲשִׁישִׁים מוּתָּר בָּעֲדָשִׁים· חִטָּה (חִטִּים) שֶׁאֵינִי טוֹעֵם· אָסוּר בָּהֶן בֵּין קֶמַח בֵּין פַּת· גְּרִיס גְּרִיסִין שֶׁאֵינִי טוֹעֵם· אָסוּר בָּהֶן בֵּין חַיִּין בֵּין מְבֻשָּׁלִין· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר קוּנָם גְּרִיס אוֹ חִטִּים שֶׁאֵינִי טוֹעֵם מוּתָּר לָכוֹס חַיִּין:

פרק ז

הַנּוֹדֵר מִן הַיָּרָק מוּתָּר בַּדְּלוּעִין וְרִבִּי עֲקִיבָא אוֹסֵר· אָמְרוּ לוֹ לְרִבִּי עֲקִיבָא· וַהֲלֹא אוֹמֵר אָדָם לִשְׁלוּחוֹ· קַח לִי יָרָק· וְהוּא אוֹמֵר לֹא מָצָאתִי אֶלָּא דְּלוּעִין אָמַר לָהֶם כֵּן הַדָּבָר· אוֹ שֶׁמָּא אוֹמֵר הוּא לֹא מָצָאתִי אֶלָּא קָטְנִית· אֶלָּא שֶׁהַדְּלוּעִים בִּכְלַל יָרָק (וְקָטְנִית אֵינוֹ בִּכְלַל יָרָק·) וְאָסוּר בְּפוֹל הַמִּצְרִי לַח· וּמוּתָּר בַּיָּבֵשׁ:

ב הַנּוֹדֵר מִן הַדָּגָן אָסוּר בְּפוֹל הַמִּצְרִי יָבֵשׁ דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא מֵחֲמֵשֶׁת הַמִּינִין· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר הַנּוֹדֵר מִן הַתְּבוּאָה אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא מֵחֲמֵשֶׁת הַמִּינִין· אֲבָל (הַנּוֹדֵר) מִן הַדָּגָן אָסוּר בַּכֹּל וּמוּתָּר בְּפֵירוֹת הָאִילָן וּבַיָּרָק:

ג הַנּוֹדֵר מִן הַכְּסוּת· מוּתָּר בַּשַּׂק· וּבַיְּרִיעָה וּבַחֲמִילָה· אָמַר קוּנָם צֶמֶר עוֹלֶה עָלַי· מוּתָּר לְהִתְכַּסּוֹת בְּגִיזֵי צֶמֶר· פִּשְׁתָּן עוֹלֶה עָלַי מוּתָּר לְהִתְכַּסּוֹת בַּאֲנִיצֵי פִּשְׁתָּן· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר הַכֹּל לְפִי הַנּוֹדֵר· טָעַן וְהִזִּיעַ וְהָיָה רֵיחוֹ קָשֶׁה· אָמַר קוּנָם צֶמֶר וּפִשְׁתִּים עוֹלִים עָלַי· מוּתָּר לְהִתְכַּסּוֹת וְאָסוּר לְהַפְשִׁיל לַאֲחוֹרָיו:

ד הַנּוֹדֵר מִן הַבַּיִת· מוּתָּר בָּעֲלִיָּה· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים עֲלִיָּה בִּכְלַל הַבַּיִת· הַנּוֹדֵר מִן הָעֲלִיָּה מוּתָּר בַּבַּיִת:

ה הַנּוֹדֵר מִן הַמִּטָּה מוּתָּר בַּדַּרְגָּשׁ· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים דַּרְגָּשׁ בִּכְלַל מִטָּה· הַנּוֹדֵר מִדַּרְגָּשׁ מוּתָּר בַּמִּטָּה· הַנּוֹדֵר מִן הָעִיר מוּתָּר לִכָּנֵס לִתְחוּמָהּ שֶׁל עִיר· וְאָסוּר לִכָּנֵס לְעִבּוּרָהּ· אֲבָל הַנּוֹדֵר מִן הַבַּיִת· אָסוּר מִן הָאָגָף וְלִפְנִים:

ו קוּנָם פֵּירוֹת הָאֵלּוּ עָלַי· קוּנָם הֵן עַל פִּי· קוּנָם הֵן לְפִי· אָסוּר בְּחִלּוּפֵיהֶן וּבְגִדּוּלֵיהֶן· שֶׁאֵינִי אוֹכֵל וְשֶׁאֵינִי טוֹעֵם· מוּתָּר בְּחִלּוּפֵיהֶן וּבְגִדּוּלֵיהֶן· בְּדָבָר שֶׁזָּרְעוּ כָּלֶה· אֲבָל בְּדָבָר שֶׁאֵין זָרְעוּ כָּלֶה אֲפִילּוּ גִדּוּלֵי גִדּוּלִין אֲסוּרִין:

ז הָאוֹמֵר לְאִשְׁתּוֹ קוּנָם מַעֲשֵׂה יָדַיִךְ עָלַי· קוּנָם הֵן עַל פִּי· קוּנָם הֵן לְפִי· אָסוּר בְּחִלּוּפֵיהֶן וּבְגִדּוּלֵיהֶן· שֶׁאֵינִי אוֹכֵל· שֶׁאֵינִי טוֹעֵם· מוּתָּר בְּחִלּוּפֵיהֶן וּבְגִדּוּלֵיהֶן· בְּדָבָר שֶׁזַּרְעוֹ כָּלֶה· אֲבָל בְּדָבָר שֶׁאֵין זַרְעוֹ כָּלֶה אֲפִילוּ גִדּוּלֵי גִדּוּלִין אֲסוּרִין

ח שֶׁאַתְּ עוֹשָׂה אֵינִי אוֹכֵל עַד הַפֶּסַח· שֶׁאַתְּ עוֹשָׂה אֵינִי מִתְכַּסֶּה עַד הַפֶּסַח· עֲשִׂתָה לִפְנֵי הַפֶּסַח מוּתָּר לֶאֱכוֹל וּלְהִתְכַּסּוֹת אַחַר הַפֶּסַח· שֶׁאַתְּ עוֹשָׂה עַד הַפֶּסַח אֵינִי אוֹכֵל· וּשְׁאַתְּ עוֹשָׂה עַד הַפֶּסַח אֵינִי מִתְכַּסֶּה· עֲשִׂתָה לִפְנֵי הַפֶּסַח אָסוּר לֶאֱכוֹל וּלְהִתְכַּסּוֹת אַחַר הַפֶּסַח:

ט שֶׁאַתְּ נֶהֱנֵית לִי עַד הַפֶּסַח אִם תֵּלְכִי לְבֵית אַבִיךְ עַד הֶחָג· הָלְכָה לִפְנֵי הַפֶּסַח· אֲסוּרָה בַהֲנָאָתוֹ עַד הַפֶּסַח· אַחַר הַפֶּסַח בְּלֹא יַחֵל דְּבָרוֹ· שֶׁאַתְּ נֶהֱנֵית לִי עַד הֶחָג אִם תֵּלְכִי לְבֵית אָבִיךְ עַד הַפֶּסַח· וְהָלְכָה לִפְנֵי הַפֶּסַח אֲסוּרָה בַהֲנָאָתוֹ עַד הֶחָג· וּמוּתֶּרֶת לִילֵךְ אַחַר הַפֶּסַח:

פרק ח

קונָם יַיִן שֶׁאֵינִי טוֹעֵם הַיּוֹם· אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא עַד שֶׁתֶּחְשַׁךְ· שַׁבָּת זוֹ אָסוּר בְּכָל הַשַּׁבָּת· וְשַׁבָּת שֶׁעֲבְרָה· חֹדֶשׁ זֶה· אָסוּר בְּכָל הַחֹדֶשׁ· וְרֹאשׁ חֹדֶשׁ לְהַבָּא· שָׁנָה זוֹ· אָסוּר בְּכָל הַשָּׁנָה· וְרֹאשׁ הַשָּׁנָה לֶעָתִיד לָבֹא· שָׁבוּעַ זֶה· אָסוּר בְּכָל הַשָּׁבוּעַ· וּשְׁבִיעִית שֶׁעֲבְרָה· וְאִם אָמַר יוֹם אֶחָד· שַׁבָּת אֶחָד· חֹדֶשׁ אֶחָד· שָׁנָה אֶחָת· שָׁבוּעַ אֶחָד· אָסוּר מִיּוֹם לְיוֹם:

ב עַד הַפֶּסַח· אָסוּר עַד שֶׁיַּגִּיעַ· עַד שֶׁיְּהֵא· אָסוּר עַד שֶׁיֵּצֵא· עַד לִפְנֵי הַפֶּסַח· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר אָסוּר עַד שֶׁיַּגִּיעַ· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר עַד שֶׁיֵּצֵא:

ג עַד הַקָּצִיר· עַד הַבָּצִיר· עַד הַמָּסִיק· אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא עַד שֶׁיַּגִּיעַ· זֶה הַכְּלָל· כָּל שֶׁזְּמַנּוֹ קָבוּעַ וְאָמַר עַד שֶׁיַּגִּיעַ אָסוּר עַד שֶׁיַּגִּיעַ· אָמַר עַד שֶׁיְּהֵא אָסוּר עַד שֶׁיֵּצֵא· וְכָל שֶׁאֵין זְמַנּוֹ קָבוּעַ· בֵּין אָמַר עַד שֶׁיְּהֵא בֵּין אָמַר עַד שֶׁיַּגִּיעַ אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא עַד שֶׁיַּגִּיעַ:

ד עַד הַקַּיִץ· עַד שֶׁיְּהֵא הַקַּיִץ· עַד שֶׁיַּתְחִילוּ הָעָם לְהַכְנִיס בַּכַּלְכָּלוֹת· עַד שֶׁיַּעֲבוֹר הַקַּיִץ· עַד שֶׁיִּקְפְּלוּ הַמִּקְצוֹעוֹת· עַד הַקָּצִיר עַד שֶׁיַּתְחִיל הָעָם לִקְצוֹר קְצִיר חִטִּים אֲבָל לֹא קְצִיר שְׂעוֹרִים· הַכֹּל לְפִי (מְקוֹם) נִדְרוֹ· אִם הָיָה בָהָר בָּהָר· וְאִם הָיָה בַבִּקְעָה בַּבִּקְעָה:

ה עַד הַגְּשָׁמִים· עַד שֶׁיִּהְיוּ הַגְּשָׁמִים· עַד שֶׁתֵּרֵד רְבִיעָה שְׁנִיָּה· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר עַד שֶׁיַּגִּיעַ זְמַנָּהּ שֶׁל רְבִיעָה· עַד שֶׁיִּפְסְקוּ גְשָׁמִים· עַד שֶׁיֵּצֵא נִיסָן כֻּלּוֹ· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר עַד שֶׁיַּעֲבוֹר הַפֶּסַח· קוּנָם יַיִן שֶׁאֵינִי טוֹעֵם הַשָּׁנָה· נִתְעַבְּרָה הַשָּׁנָה אָסוּר בָּהּ וּבְעִבּוּרָהּ· עַד רֹאשׁ אֲדָר· עַד רֹאשׁ אֲדָר הָרִאשׁוֹן· עַד סוֹף אֲדָר· עַד סוֹף אֲדָר רִאשׁוֹן· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר קוּנָם יַיִן שֶׁאֵינִי טוֹעֵם עַד שֶׁיְּהֵא הַפֶּסַח· אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא עַד לֵילֵי הַפֶּסַח· שֶׁלֹּא נִתְכַּוֵּן זֶה אֶלָּא עַד שָׁעָה שֶׁדֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם לִשְׁתּוֹת יַיִן:

ו אָמַר קוּנָם בָּשָׂר שֶׁאֵינִי טוֹעֵם עַד שֶׁיְּהֵא הַצּוֹם· אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא עַד לֵילֵי הַצּוֹם שֶׁלֹּא נִתְכַּוֵּן זֶה אֶלָּא עַד שָׁעָה שֶׁדֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם לֶאֱכוֹל בָּשָׂר· רִבִּי יוֹסֵי בְּנוֹ אוֹמֵר אָמַר קוּנָם שׁוּם שֶׁאֵינִי טוֹעֵם· עַד שֶׁתְּהֵא שַׁבָּת· אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא עַד לֵילֵי שַׁבָּת· שֶׁלֹּא נִתְכַּוֵּן זֶה אֶלָּא עַד שָׁעָה שֶׁדֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם לֶאֱכוֹל שׁוּם:

ז הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ קוּנָם שֶׁאֵינִי נֶהֱנֶה לְךָ· אִם אֵין אַתָּה בָא וְנוֹטֵל לְבָנֶיךָ· כּוֹר אֶחָד שֶׁל חִטִּין וּשְׁתֵּי חֲבִיּוֹת שֶׁל יַיִן· הֲרֵי זֶה יָכוֹל לְהָפֵר אֶת נִדְרוֹ· שֶׁלֹּא עַל פִּי חָכָם· וְיֹאמַר לוֹ כְּלוּם אָמַרְתָּ אֶלָּא מִפְּנֵי כְבוֹדִי· זֶהוּ כְבוֹדִי· וְכֵן הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ קוּנָם שֶׁאַתָּה נֶהֱנֶה לִי אִם אֵין אַתָּה בָא וְנוֹתֵן לִבְנִי כּוֹר אֶחָד שֶׁל חִטִּין· וּשְׁתֵּי חֲבִיּוֹת שֶׁל יַיִן רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר אָסוּר עַד שֶׁיִּתֵּן· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אַף זֶה יָכוֹל לְהָפֵר אֶת נִדְרוֹ שֶׁלֹּא עַל פִּי חָכָם· וְיֹאמַר לוֹ הֲרֵי אֲנִי כְּאִלּוּ הִתְקַבַּלְתִּי· הָיוּ

מְסֻרְבִין בּוֹ לִשָּׂא בַת אֲחוֹתוֹ· וְאָמַר קוּנָם שֶׁהִיא נֶהֱנֵית לִי לְעוֹלָם· וְכֵן הַמְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ· וְאָמַר קוּנָם אִשְׁתִּי נֶהֱנֵית לִי לְעוֹלָם· הֲרֵי אֵלּוּ מוּתָּרוֹת לְהֲנוֹת לוֹ· שֶׁלֹּא נִתְכַּוֵּן זֶה אֶלָּא לְשׁוּם אִישׁוּת· הָיָה מְסָרֵב בַּחֲבֵירוֹ שֶׁיֹּאכַל אֶצְלוֹ· אָמַר קוּנָם לְבֵיתְךָ שֶׁאֵינִי נִכְנָס· טִפַּת צוֹנֵן שֶׁאֵינִי טוֹעֵם לָךְ· מוּתָּר לִכָּנֵס לְבֵיתוֹ· וְלִשְׁתּוֹת מִמֶּנּוּ צוֹנֵן שֶׁלֹּא נִתְכַּוֵּן זֶה· אֶלָּא לְשׁוּם אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה:

פרק ט

רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר פּוֹתְחִין לְאָדָם בִּכְבוֹד אָבִיו וְאִמּוֹ· וַחֲכָמִים אוֹסְרִין· אָמַר רִבִּי צָדוֹק עַד שֶׁפּוֹתְחִין לוֹ בִּכְבוֹד אָבִיו וְאִמּוֹ· יִפְּתְחוּ לוֹ בִּכְבוֹד הַמָּקוֹם (אָמְרוּ לוֹ) אִם כֵּן אֵין נְדָרִים· מוֹדִים חֲכָמִים לְרִבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּדָבָר שֶׁבֵּינוֹ לְבֵין אָבִיו וְאִמּוֹ· שֶׁפּוֹתְחִין לוֹ בִּכְבוֹד אָבִיו וְאִמּוֹ:

ב וְעוֹד אָמַר רִבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹתְחִים בַּגּוֹלָד· וַחֲכָמִים אוֹסְרִין· כֵּיצַד· אָמַר קוּנָם שֶׁאֵינִי נֶהֱנֶה לְאִישׁ פְּלוֹנִי וְנַעֲשָׂה סוֹפֵר· אוֹ שֶׁהָיָה מַשִּׂיא אֶת בְּנוֹ (בְּקָרוֹב) וְאָמַר אִלּוּ הָיִיתִי יוֹדֵעַ שֶׁהוּא נַעֲשָׂה סוֹפֵר· אוֹ שֶׁהָיָה מַשִּׂיא אֶת בְּנוֹ בְּקָרוֹב· לֹא הָיִיתִי נוֹדֵר· קוּנָם לְבַיִת זֶה שֶׁאֵינִי נִכְנָס· וְנַעֲשָׂה בֵּית הַכְּנֶסֶת אָמַר אִלּוּ הָיִיתִי יוֹדֵעַ שֶׁהוּא נַעֲשָׂה בֵּית הַכְּנֶסֶת· לֹא הָיִיתִי נוֹדֵר· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר מַתִּיר· וַחֲכָמִים אוֹסְרִין:

ג רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר יֵשׁ דְּבָרִים שֶׁהֵן כַּגּוֹלָד וְאֵינָן כַּגּוֹלָד וַחֲכָמִים מוֹדִים לוֹ· כֵּיצַד· אָמַר קוּנָם שֶׁאֵינִי נוֹשֵׂא אֶת

פִּלוֹנִית· שֶׁאָבִיהָ רָע· אֲמְרוּ לוֹ מֵת· אוֹ שֶׁעָשָׂה תְשׁוּבָה· קוּנָם לְבַיִת זֶה שֶׁאֵינִי נִכְנָס שֶׁהַכֶּלֶב רָע בְּתוֹכוֹ· אוֹ שֶׁהַנָּחָשׁ בְּתוֹכוֹ· אֲמְרוּ לוֹ מֵת הַכֶּלֶב· אוֹ שֶׁנֶּהֱרַג הַנָּחָשׁ· הֲרֵי הֵן כַּנּוֹלָד וְאֵינָן כַּנּוֹלָד וַחֲכָמִים מוֹדִים לוֹ:

ד וְעוֹד אָמַר רִבִּי מֵאִיר פּוֹתְחִים לוֹ מִן הַכָּתוּב שֶׁבַּתּוֹרָה וְאוֹמְרִים לוֹ· אִלּוּ הָיִיתָ יוֹדֵעַ· שֶׁאַתָּה עוֹבֵר עַל לֹא תִקּוֹם· וְעַל לֹא תִטּוֹר· וְעַל לֹא תִשְׂנָא אֶת אָחִיךָ בִּלְבָבֶךָ· וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ וְחֵי אָחִיךָ עִמָּךְ· (שֶׁמָּא) יֵעָנִי וְאֵין אַתָּה יָכוֹל לְפַרְנְסוֹ· אָמַר אִלּוּ הָיִיתִי יוֹדֵעַ שֶׁהוּא כֵן· לֹא הָיִיתִי נוֹדֵר· הֲרֵי זֶה מוּתָּר:

ה פּוֹתְחִין לְאָדָם בִּכְתוּבַת אִשְׁתּוֹ· וּמַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁנָּדַר מֵאִשְׁתּוֹ הֲנָאָה· וְהָיְתָה כְתוּבָתָהּ אַרְבַּע מֵאוֹת דִּינָרִים· וּבָאָה לִפְנֵי רִבִּי עֲקִיבָא וְחִיְּבוֹ לִתֵּן לָהּ כְּתוּבָתָהּ· אָמַר לוֹ רִבִּי· שְׁמוֹנֶה מֵאוֹת דִּינָרִין הִנִּיחַ אַבָּא· וְנָטַל אָחִי אַרְבַּע מֵאוֹת· וַאֲנִי אַרְבַּע מֵאוֹת· לֹא דַיָּהּ שֶׁתִּטּוֹל הִיא מָאתַיִם· וַאֲנִי מָאתַיִם· אָמַר לוֹ רִבִּי עֲקִיבָא אֲפִילוּ אַתָּה מוֹכֵר שְׂעַר רֹאשְׁךָ· אַתָּה נוֹתֵן לָהּ כְּתוּבָתָהּ· אָמַר לוֹ אִלּוּ הָיִיתִי יוֹדֵעַ שֶׁהוּא כֵן לֹא הָיִיתִי נוֹדֵר וְהִתִּירָהּ רִבִּי עֲקִיבָא:

ו פּוֹתְחִין בְּיָמִים טוֹבִים וּבְשַׁבָּתוֹת· בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ אוֹמְרִים· אוֹתָן הַיָּמִים מוּתָּרִים· וּשְׁאַר כָּל הַיָּמִים אֲסוּרִין· עַד שֶׁבָּא רִבִּי עֲקִיבָא וְלִמֵּד· שֶׁהַנֶּדֶר שֶׁהֻתַּר מִקְצָתוֹ הֻתַּר כֻּלּוֹ:

ז כֵּיצַד· אָמַר קוֹנָם שֶׁאֵינִי נֶהֱנֶה לְכֻלְּכֶם· הֵתַר אֶחָד מֵהֶן· הֵתִּרוּ כֻּלָּן· שֶׁאֵינִי נֶהֱנֶה לַזֶּה וְלַזֶּה· הֵתַר הָרִאשׁוֹן הֵתִּרוּ כֻּלָּן· הֵתַר הָאַחֲרוֹן הָאַחֲרוֹן מוּתָּר וְכֻלָּן אֲסוּרִין· (הֵתַר הָאֶמְצָעִי· הֵימֶנּוּ וּלְמַטָּה מוּתָּר· הֵימֶנּוּ וּלְמַעְלָה אָסוּר·) שֶׁאֵינִי נֶהֱנֶה לַזֶּה קָרְבָּן· וְלַזֶּה קָרְבָּן· צְרִיכִין פֶּתַח לְכָל אֶחָד וְאֶחָד:

ח קוֹנָם יַיִן שֶׁאֵינִי טוֹעֵם שֶׁהַיַּיִן רַע לַמֵּעַיִם· אָמְרוּ לוֹ וְהֲלֹא הַמְּיוּשָׁן יָפֶה לַמֵּעַיִם· הוּתַּר בַּמְּיוּשָׁן· וְלֹא בַמְּיוּשָׁן בִּלְבַד הוּתַּר· אֶלָּא בְּכָל הַיַּיִן· קוֹנָם בָּצָל שֶׁאֵינִי טוֹעֵם שֶׁהַבָּצָל רַע לַלֵּב· אָמְרוּ לוֹ הַכְּפִרִי יָפֶה לַלֵּב· הֵתַּר בַּכְּפִרִי· וְלֹא בַכְּפִרִי בִּלְבַד הֵתַּר אֶלָּא בְּכָל הַבְּצָלִים· מַעֲשֶׂה הָיָה וְהִתִּירוֹ רִבִּי מֵאִיר בְּכָל הַבְּצָלִים:

ט פּוֹתְחִין לְאָדָם בִּכְבוֹד עַצְמוֹ וּבִכְבוֹד בָּנָיו· אוֹמְרִים לוֹ אִלּוּ הָיִיתָ יוֹדֵעַ שֶׁלְּמָחָר יִהְיוּ אוֹמְרִים עָלֶיךָ· כַּךְ הִיא וְסִתּוֹ שֶׁל פְּלוֹנִי מְגָרֵשׁ אֶת נָשָׁיו· וְעַל בְּנוֹתֶיךָ יִהְיוּ אוֹמְרִים בְּנוֹת גְּרוּשָׁה הֵן· מָה רָאִיתָה אִמָּן שֶׁל אֵלּוּ לְהִתְגָּרֵשׁ· וְאָמַר אִלּוּ הָיִיתִי יוֹדֵעַ שֶׁכֵּן לֹא הָיִיתִי נוֹדֵר· הֲרֵי זֶה מוּתָּר:

י קוֹנָם שֶׁאֵינִי נוֹשֵׂא אֶת פְּלוֹנִית כְּעוּרָה· וַהֲרֵי הִיא נָאָה· שְׁחוֹרָה וַהֲרֵי הִיא לְבָנָה· קְצָרָה וַהֲרֵי הִיא אֲרֻכָּה מוּתָּר בָּהּ· לֹא מִפְּנֵי שֶׁהִיא כְעוּרָה וְנַעֲשֵׂית נָאָה· שְׁחוֹרָה וְנַעֲשֵׂית לְבָנָה· קְצָרָה וְנַעֲשֵׂית אֲרֻכָּה אֶלָּא שֶׁהַנֶּדֶר טָעוּת· וּמַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁנָּדַר מִבַּת אֲחוֹתוֹ הַנָּיָה· וְהִכְנִיסוּהָ לְבֵית רִבִּי

יִשְׁמָעֵאל וְיִפּוּהָ· אָמַר לוֹ רִבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנִי מִזּוֹ נָדַרְתָּ· אָמַר לוֹ לָאו· וְהִתִּירוֹ רִבִּי יִשְׁמָעֵאל· בְּאוֹתָהּ שָׁעָה בָּכָה רִבִּי יִשְׁמָעֵאל וְאָמַר בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל נָאוֹת הֵן· אֶלָּא שֶׁהָעֲנִיּוּת מְנַוְּלָתַן· וּכְשֶׁמֵּת רִבִּי יִשְׁמָעֵאל הָיוּ בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל נוֹשְׂאוֹת קִינָה· וְאוֹמְרוֹת בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל אֶל רִבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּכֶינָה· וְכֵן הוּא אוֹמֵר בְּשָׂאוּל בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל אֶל שָׁאוּל בְּכֶינָה:

פרק י

נַעֲרָה הַמְּאוֹרָסָה אָבִיהָ וּבַעְלָהּ מְפִירִין נְדָרֶיהָ· הֵפֵר הָאָב וְלֹא הֵפֵר הַבַּעַל· הֵפֵר הַבַּעַל וְלֹא הֵפֵר הָאָב אֵינוֹ מוּפָר· וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר שֶׁקַּיָּם אַחַד מֵהֶן:

ב מֵת הָאָב לֹא נִתְרוֹקְנָה רְשׁוּת לַבַּעַל· מֵת הַבַּעַל נִתְרוֹקְנָה רְשׁוּת לָאָב· בַּזֶּה יָפֶה כֹּחַ הָאָב מִכֹּחַ הַבַּעַל· בְּדָבָר אַחֵר יָפֶה כֹּחַ הַבַּעַל מִכֹּחַ הָאָב שֶׁהַבַּעַל מֵפֵר בְּבֵגֶר וְהָאָב אֵינוֹ מֵפֵר בְּבֵגֶר:

ג נֶדְרָה וְהִיא אֲרוּסָה נִתְגָּרְשָׁה בּוֹ בַיּוֹם· נִתְאָרְסָה בּוֹ בַיּוֹם אֲפִילוּ לְמֵאָה· אָבִיהָ וּבַעְלָהּ הָאַחֲרוֹן מְפִירִין נְדָרֶיהָ· זֶה הַכְּלָל· כָּל שֶׁלֹּא יָצְאָה לִרְשׁוּת עַצְמָהּ שָׁעָה אַחַת· אָבִיהָ וּבַעְלָהּ הָאַחֲרוֹן מְפִירִין נְדָרֶיהָ:

ד דֶּרֶךְ תַּלְמִידֵי חֲכָמִים עַד שֶׁלֹּא הָיְתָה בְתּוֹ יוֹצְאָה מֵאֶצְלוֹ· אוֹמֵר לָהּ· כָּל נְדָרִים שֶׁנָּדַרְתְּ בְּתוֹךְ בֵּיתִי· הֲרֵי הֵן מוּפָרִין· וְכֵן הַבַּעַל עַד שֶׁלֹּא תִכָּנֵס לִרְשׁוּתוֹ· אוֹמֵר לָהּ כָּל

נְדָרִים שֶׁנִּדַּרְתִּ· עַד שֶׁלֹּא תִכָּנְסִי לִרְשׁוּתִי הֲרֵי הֵן מוּפָּרִין· שֶׁמִּשֶּׁתִּכָּנֵס לִרְשׁוּתוֹ אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר:

ה בּוֹגֶרֶת שֶׁשָּׁהֲתָה שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ וְאַלְמָנָה שְׁלֹשִׁים יוֹם רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר הוֹאִיל וּבַעְלָהּ חַיָּיב בִּמְזוֹנוֹתֶיהָ יָפֵר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵין הַבַּעַל מֵפֵר עַד שֶׁתִּכָּנֵס לִרְשׁוּתוֹ:

ו שׁוֹמֶרֶת יָבָם בֵּין לְיָבָם אֶחָד בֵּין לִשְׁנֵי יְבָמִין רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר יָפֵר רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר לְאֶחָד אֲבָל לֹא לִשְׁנַיִם רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר לֹא לְאֶחָד וְלֹא לִשְׁנַיִם· אָמַר רִבִּי אֱלִיעֶזֶר מָה· אִם אִשָּׁה שְׁקָנָה הוּא לְעַצְמוֹ· הֲרֵי הוּא מֵפֵר נְדָרֶיהָ· אִשָּׁה שֶׁהִקְנוּ לוֹ מִן הַשָּׁמַיִם· אֵינוֹ דִין שֶׁיָּפֵר נְדָרֶיהָ· אָמַר לוֹ רִבִּי עֲקִיבָא לֹא· אִם אָמַרְתָּ בְּאִשָּׁה שֶׁקָּנָה הוּא לְעַצְמוֹ· שֶׁאֵין לַאֲחֵרִים בָּהּ רְשׁוּת· תֹּאמַר בְּאִשָּׁה שֶׁהִקְנוּ לוֹ מִן הַשָּׁמַיִם· שֶׁיֵּשׁ לַאֲחֵרִים בָּהּ רְשׁוּת· אָמַר לוֹ רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ עֲקִיבָא· דְּבָרֶיךָ בִּשְׁנֵי יְבָמִין· מָה אַתָּה מֵשִׁיב עַל יָבָם אֶחָד· אָמַר לוֹ אֵין הַיְבָמָה גְּמוּרָה לַיָּבָם· כְּשֵׁם שֶׁהָאֲרוּסָה גְּמוּרָה לְאִישָׁהּ:

ז הָאוֹמֵר לְאִשְׁתּוֹ כָּל הַנְּדָרִים שֶׁתִּדּוֹרִי מִכָּאן עַד שֶׁאָבֹא מִמָּקוֹם פְּלוֹנִי· הֲרֵי הֵן קַיָּמִים· לֹא אָמַר כְּלוּם· הֲרֵי הֵן מוּפָּרִין· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר מוּפָּר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵינוֹ מוּפָּר· אָמַר רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אִם הֵפֵר נְדָרִים שֶׁבָּאוּ לִכְלַל אִסּוּר· לֹא יָפֵר נְדָרִים שֶׁלֹּא בָּאוּ לִכְלַל אִסּוּר· אָמְרוּ לוֹ הֲרֵי הוּא אוֹמֵר אִישָׁהּ יְקִימֶנּוּ וְאִישָׁהּ יְפֵרֶנּוּ· אֶת שֶׁבָּא

לִכְלַל הָקֵם בָּא לִכְלַל הָפֵר· לֹא בָא לִכְלַל הָקֵם לֹא בָא לִכְלַל הָפֵר:

ח הֲפָרַת נְדָרִים כָּל הַיּוֹם· יֵשׁ בַּדָּבָר לְהָקֵל וּלְהַחְמִיר· כֵּיצַד· נָדְרָה בְּלֵילֵי שַׁבָּת· יָפֵר בְּלֵילֵי שַׁבָּת· וּבְיוֹם הַשַּׁבָּת עַד שֶׁתֶּחְשַׁךְ· נָדְרָה עִם חֲשֵׁכָה· מֵפֵר עַד שֶׁלֹּא תֶחְשַׁךְ· שֶׁאִם חֲשֵׁכָה וְלֹא הֵפֵר אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר:

פרק יא

וְאֵלּוּ נְדָרִים שֶׁהוּא מֵפֵר· דְּבָרִים שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן עִנּוּי נֶפֶשׁ· אִם אֶרְחַץ וְאִם לֹא אֶרְחַץ אִם אֶתְקַשֵּׁט וְאִם לֹא אֶתְקַשֵּׁט· אָמַר רִבִּי יוֹסֵי אֵין אֵלּוּ נִדְרֵי עִנּוּי נֶפֶשׁ:

ב וְאֵלּוּ הֵם נִדְרֵי עִנּוּי נֶפֶשׁ· אֶמְרָה קוּנָם פֵּירוֹת הָעוֹלָם עָלַי· הֲרֵי זֶה יָכוֹל לְהָפֵר· פֵּירוֹת מְדִינָה (זוֹ) עָלַי· יָבִיא לָהּ מִמְּדִינָה אַחֶרֶת· פֵּירוֹת חַנְוָנִי זֶה עָלַי· אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר· וְאִם לֹא הָיְתָה פַּרְנָסָתוֹ אֶלָּא מִמֶּנּוּ הֲרֵי זֶה יָפֵר· דִּבְרֵי רִבִּי יוֹסֵי:

ג קוּנָם שֶׁאֵינִי נֶהֱנֶה לַבְּרִיּוֹת אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר· וְיכוֹלָה הִיא לִיהֲנוֹת בַּלֶּקֶט וּבַשִּׁכְחָה· וּבַפֵּאָה· קוּנָם כֹּהֲנִים וּלְוִיִּם נֶהֱנִים לִי יִטְּלוּ עַל כָּרְחוֹ· כֹּהֲנִים אֵלּוּ וּלְוִיִּם אֵלּוּ נֶהֱנִים לִי יִטְּלוּ אֲחֵרִים:

ד קוּנָם שֶׁאֵינִי עוֹשֶׂה עַל פִּי אַבָּא· וְעַל פִּי אָבִיךָ· וְעַל פִּי אָחִי· וְעַל פִּי אָחִיךָ אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר· שֶׁאֵינִי עוֹשֶׂה עַל פִּיךָ

אֵינוֹ צָרִיךְ לְהָפֵר· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר יָפֵר· שֶׁמָּא תַּעְדִּיף עָלָיו יוֹתֵר מִן הָרָאוּי לוֹ· רִבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אוֹמֵר יָפֵר· שֶׁמָּא יְגָרְשֶׁנָּה וּתְהִי אֲסוּרָה לַחֲזוֹר לוֹ:

ה נֶדְרָה אִשְׁתּוֹ· וְסָבוּר שֶׁנֶּדְרָה בִּתּוֹ· נֶדְרָה בִּתּוֹ וְסָבוּר שֶׁנֶּדְרָה אִשְׁתּוֹ· נֶדְרָה בְּנָזִיר וְסָבוּר שֶׁנֶּדְרָה בְּקָרְבָּן· נֶדְרָה בְּקָרְבָּן וְסָבוּר שֶׁנֶּדְרָה בְּנָזִיר· נֶדְרָה מִן הַתְּאֵנִים וְסָבוּר שֶׁנֶּדְרָה מִן הָעֲנָבִים· נֶדְרָה מִן הָעֲנָבִים וְסָבוּר שֶׁנֶּדְרָה מִן הַתְּאֵנִים הֲרֵי זֶה יַחֲזוֹר וְיָפֵר:

ו אָמְרָה קוּנָם תְּאֵנִים וַעֲנָבִים אֵלּוּ שֶׁאֵינִי טוֹעֶמֶת· קַיֵּם לַתְּאֵנִים· כֻּלּוֹ קַיָּם· הֵפֵר לַתְּאֵנִים אֵינוֹ מוּפָר· עַד שֶׁיָּפֵר אַף לַעֲנָבִים· אָמְרָה קוּנָם תְּאֵנִים שֶׁאֵינִי טוֹעֶמֶת וַעֲנָבִים שֶׁאֵינִי טוֹעֶמֶת הֲרֵי אֵלּוּ שְׁנֵי נְדָרִים:

ז יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁיֵּשׁ נְדָרִים אֲבָל אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁיֵּשׁ מְפִירִין· יָפֵר· יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁיֵּשׁ מְפִירִין· אֲבָל אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁזֶּה נֶדֶר· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר לֹא יָפֵר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים יָפֵר:

ח הַמֵּדֵר הֲנָאָה מֵחֲתָנוֹ· וְהוּא רוֹצֶה לָתֵת לְבִתּוֹ מָעוֹת· אוֹמֵר לָהּ הֲרֵי הַמָּעוֹת הָאֵלּוּ נְתוּנִין לָךְ בְּמַתָּנָה· וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהֵא לְבַעְלִיךְ רְשׁוּת בָּהֶן· אֶלָּא מַה שֶּׁאַתְּ נוֹשֵׂאת וְנוֹתֶנֶת בְּפִיךְ:

ט וְנֶדֶר אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה יָקוּם עָלֶיהָ· כֵּיצַד אָמְרָה הֲרֵינִי נְזִירָה לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם אַף עַל פִּי שֶׁנִּשֵּׂאת בְּתוֹךְ

שְׁלֹשִׁים יוֹם אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר· נֶדְרָה וְהִיא בִּרְשׁוּת הַבַּעַל· מֵפֵר לָהּ· כֵּיצַד· אָמְרָה הֲרֵינִי נְזִירָה לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם אַף עַל פִּי שֶׁנִּתְאַרְמְלָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה· בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם הֲרֵי זֶה מוּפָר· נֶדְרָה בּוֹ בַיּוֹם נִתְגָּרְשָׁה בּוֹ בַיּוֹם· הֶחְזִירָהּ בּוֹ בַיּוֹם· אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר· זֶה הַכְּלָל כָּל שֶׁיֵּצְאָה לִרְשׁוּת עַצְמָהּ שָׁעָה אַחַת אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר:

ט תֵּשַׁע נַעֲרוֹת נִדְרֵיהֶן קַיָּמִין· בּוֹגֶרֶת וְהִיא יְתוֹמָה· נַעֲרָה בּוֹגֶרֶת וְהִיא יְתוֹמָה· נַעֲרָה שֶׁלֹּא בָגְרָה וְהִיא יְתוֹמָה· בּוֹגֶרֶת וּמֵת אָבִיהָ· נַעֲרָה בּוֹגֶרֶת וּמֵת אָבִיהָ· נַעֲרָה שֶׁלֹּא בָגְרָה· וּמֵת אָבִיהָ· נַעֲרָה שֶׁמֵּת אָבִיהָ· וּמִשֶּׁמֵּת אָבִיהָ בָגְרָה· בּוֹגֶרֶת וְאָבִיהָ קַיָּם (נַעֲרָה בּוֹגֶרֶת וְאָבִיהָ קַיָּם)· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אַף הַמַּשִּׂיא בִּתּוֹ הַקְּטַנָּה וְנִתְאַלְמְנָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה וְחָזְרָה אֶצְלוֹ· עֲדַיִן הִיא נַעֲרָה:

יא קוּנָם שֶׁאֵינִי נֶהֱנֵית לְאַבָּא וּלְאָבִיךָ· אִם עוֹשָׂה אֲנִי עַל פִּיךָ· שֶׁאֵינִי נֶהֱנֵית לָךְ אִם עוֹשָׂה אֲנִי עַל פִּי אַבָּא וְעַל פִּי אָבִיךָ· הֲרֵי זֶה יָפֵר:

יב בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ אוֹמְרִים שָׁלֹשׁ נָשִׁים יוֹצְאוֹת וְנוֹטְלוֹת כְּתוּבָה· הָאוֹמֶרֶת טְמֵאָה אֲנִי לָךְ· שָׁמַיִם בֵּינִי לְבֵינְךָ נְטוּלָה אֲנִי מִן הַיְּהוּדִים· חָזְרוּ לוֹמַר שֶׁלֹּא תְהֵא אִשָּׁה נוֹתֶנֶת עֵינֶיהָ בְּאַחֵר· וּמְקַלְקֶלֶת אֶת בַּעְלָהּ· אֶלָּא הָאוֹמֶרֶת טְמֵאָה אֲנִי לָךְ תָּבִיא רְאָיָה לִדְבָרֶיהָ· שָׁמַיִם בֵּינִי לְבֵינְךָ· יַעֲשׂוּ

דֶּרֶךְ בַּקָּשָׁה· נְטוּלָה אֲנִי מִן הַיְּהוּדִים יָפֵר חֶלְקוֹ וּתְהֵא מְשַׁמְּשַׁתּוּ· וּתְהֵא נְטוּלָה מִן הַיְּהוּדִים: סליק

מסכת נזיר

פרק א

כָּל כִּנּוּיֵי נְזִירוּת· כִּנְזִירוּת· הָאוֹמֵר אֲהֵא הֲרֵי זֶה נָזִיר·
אוֹ אֲהֵא נָוֶה· נָזִיר· נָזִיק· נָזִיחַ· פָּזִיחַ· הֲרֵי זֶה נָזִיר·
הֲרֵינִי כַּזֶּה· הֲרֵינִי מְסַלְסֵל· הֲרֵינִי מְכַלְכֵּל· הֲרֵי עָלַי לִשְׁלוֹחַ
פֶּרַע· הֲרֵי זֶה נָזִיר· הֲרֵי עָלַי צִפּוֹרִים· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר נָזִיר·
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵינוֹ נָזִיר:

ב הֲרֵינִי נָזִיר מִן הַחַרְצַנִּים וּמִן הַזַּגִּים וּמִן הַתְּגְלַחַת· וּמִן
הַטֻּמְאָה· הֲרֵי זֶה נָזִיר· וְכָל דִּקְדּוּקֵי נְזִירוּת עָלָיו· הֲרֵינִי
כְּשִׁמְשׁוֹן· כְּבֶן מָנוֹחַ· כְּבַעַל דְּלִילָה· כְּמִי שֶׁעָקַר דַּלְתּוֹת
עַזָּה· כְּמִי שֶׁנָּקְרוּ פְּלִשְׁתִּים אֶת עֵינָיו· הֲרֵי זֶה נָזִיר שִׁמְשׁוֹן·
מַה בֵּין נָזִיר עוֹלָם לִנְזִיר שִׁמְשׁוֹן· נָזִיר עוֹלָם הִכְבִּיד שְׂעָרוֹ
מֵיקֵל בְּתַעַר· וּמֵבִיא שָׁלֹשׁ בְּהֵמוֹת· וְאִם נִטְמָא מֵבִיא
קָרְבַּן טֻמְאָה· נָזִיר שִׁמְשׁוֹן הִכְבִּיד שְׂעָרוֹ אֵינוֹ מֵיקֵל· וְאִם
נִטְמָא אֵינוֹ מֵבִיא קָרְבָּן טֻמְאָה:

ג סְתָם נְזִירוּת שְׁלֹשִׁים יוֹם· אָמַר הֲרֵינִי נָזִיר אַחַת גְּדוֹלָה·
הֲרֵינִי נָזִיר אַחַת קְטַנָּה· אֲפִילוּ מִכָּאן וְעַד סוֹף הָעוֹלָם· נָזִיר
שְׁלֹשִׁים יוֹם· הֲרֵינִי נָזִיר וְיוֹם אֶחָד· הֲרֵינִי נָזִיר וְשָׁעָה אַחַת·
הֲרֵינִי נָזִיר אַחַת וּמֶחְצָה· הֲרֵי זֶה נָזִיר שְׁתַּיִם· הֲרֵינִי נָזִיר
שְׁלֹשִׁים יוֹם וְשָׁעָה אַחַת· נָזִיר שְׁלֹשִׁים וְאֶחָד יוֹם· שֶׁאֵין
נוֹזְרִים לְשָׁעוֹת:

ד הֲרֵינִי נָזִיר כִּשְׁעַר רֹאשִׁי· וְכַעֲפַר הָאָרֶץ· וּכְחוֹל הַיָּם· הֲרֵי זֶה נָזִיר עוֹלָם· וּמְגַלֵּחַ אַחַת לִשְׁלֹשִׁים יוֹם· רִבִּי אוֹמֵר אֵין זֶה מְגַלֵּחַ אַחַת לִשְׁלֹשִׁים יוֹם· וְאֵיזֶה שֶׁמְּגַלֵּחַ אַחַת לִשְׁלֹשִׁים יוֹם· הָאוֹמֵר הֲרֵי עָלַי נְזִירוּת כִּשְׁעַר רֹאשִׁי· וְכַעֲפַר הָאָרֶץ· וּכְחוֹל הַיָּם:

ה הֲרֵינִי נָזִיר מְלֹא הַבַּיִת· אוֹ מְלֹא הַקֻּפָּה· בּוֹדְקִין אוֹתוֹ· אִם אָמַר אַחַת גְּדוֹלָה נָזַרְתִּי· נָזִיר שְׁלֹשִׁים יוֹם· וְאִם אָמַר סְתָם נָזַרְתִּי· רוֹאִין אֶת הַקֻּפָּה כְּאִלּוּ הִיא מְלֵאָה חַרְדָּל· וְנָזִיר כָּל יָמָיו:

ו הֲרֵינִי נָזִיר מִכָּאן עַד מָקוֹם פְּלוֹנִי· אוֹמְדִים כַּמָּה יָמִים מִכָּאן עַד מָקוֹם פְּלוֹנִי· אִם פָּחוּת מִשְׁלֹשִׁים יוֹם נָזִיר שְׁלֹשִׁים יוֹם· וְאִם לָאוּ נָזִיר כְּמִנְיַן הַיָּמִים:

ז הֲרֵינִי נָזִיר כְּמִנְיַן יְמוֹת הַחַמָּה· מוֹנֶה נְזִירוּת כְּמִנְיַן יְמוֹת הַחַמָּה· אָמַר רִבִּי יְהוּדָה מַעֲשֶׂה הָיָה· וְכִיוַן שֶׁהִשְׁלִים מֵת:

פרק ב

הֲרֵינִי נָזִיר מִן הַגְּרוֹגְרוֹת· וּמִן הַדְּבֵילָה· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים נָזִיר· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אֵינוֹ נָזִיר· אָמַר רִבִּי יְהוּדָה אַף כְּשֶׁאָמְרוּ בֵית שַׁמָּאי לֹא אָמְרוּ· אֶלָּא בְּאוֹמֵר הֲרֵי הֵן עָלַי כְּקָרְבָּן:

ב אָמַר· אֶמְרָה פָּרָה זוֹ הֲרֵינִי נְזִירָה אִם עוֹמֶדֶת (אָנִי)· אָמַר הַדֶּלֶת הַזֶּה· הֲרֵינִי נָזִיר אִם נִפְתַּח אָנִי· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים נָזִיר· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אֵינוֹ נָזִיר· אָמַר רִבִּי יְהוּדָה· אַף כְּשֶׁאָמְרוּ בֵית שַׁמָּאי לֹא אָמְרוּ· אֶלָּא בְּאוֹמֵר הֲרֵי פָרָה זוֹ קָרְבָּן עָלַי· אִם עוֹמֶדֶת הִיא:

ג מָזְגוּ לוֹ אֶת הַכּוֹס· וְאָמַר הֲרֵינִי נָזִיר מִמֶּנּוּ· הֲרֵי זֶה נָזִיר· מַעֲשֶׂה בְּאִשָּׁה אַחַת שֶׁהָיְתָה שִׁכּוֹרָה· וּמָזְגוּ לָהּ אֶת הַכּוֹס· וְאָמְרָה הֲרֵינִי נְזִירָה מִמֶּנּוּ· אָמְרוּ חֲכָמִים לֹא נִתְכַּוְּנָה זוֹ· אֶלָּא לוֹמַר הֲרֵי הוּא עָלַי קָרְבָּן:

ד הֲרֵינִי נָזִיר· עַל מְנַת שֶׁאֶהֱא שׁוֹתֶה יַיִן וּמִטַּמֵּא לַמֵּתִים· הֲרֵי זֶה נָזִיר· וְאָסוּר בְּכֻלָּן· יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁיֵּשׁ נְזִירוּת· אֲבָל אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁהַנָּזִיר אָסוּר בַּיַּיִן· הֲרֵי זֶה אָסוּר· וְרִבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר· יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁהַנָּזִיר אָסוּר בַּיַּיִן· אֲבָל סָבוּר הָיִיתִי שֶׁחֲכָמִים מַתִּירִין לִי· מִפְּנֵי שֶׁאֵין אֲנִי יָכוֹל לִחְיוֹת אֶלָּא בַּיַּיִן· אוֹ מִפְּנֵי שֶׁאֲנִי קוֹבֵר אֶת הַמֵּתִים· הֲרֵי זֶה מוּתָּר· וְרִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹסֵר:

ה הֲרֵינִי נָזִיר וְעָלַי לְגַלֵּחַ נָזִיר· וְשָׁמַע חֲבֵירוֹ וְאָמַר וַאֲנִי וְעָלַי לְגַלֵּחַ נָזִיר· אִם הָיוּ פִּקְחִים מְגַלְּחִים זֶה אֶת זֶה· וְאִם לָאוּ מְגַלְּחִים נְזִירִים אֲחֵרִים:

ו הֲרֵי עָלַי לְגַלֵּחַ חֲצִי נָזִיר· וְשָׁמַע חֲבֵירוֹ וְאָמַר· וַאֲנִי וְעָלַי לְגַלֵּחַ חֲצִי נָזִיר· זֶה מְגַלֵּחַ נָזִיר שָׁלֵם· וְזֶה מְגַלֵּחַ נָזִיר שָׁלֵם· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים זֶה מְגַלֵּחַ חֲצִי נָזִיר· וְזֶה מְגַלֵּחַ חֲצִי נָזִיר:

ז הֲרֵינִי נָזִיר לִכְשֶׁיִּהְיֶה לִי בֵּן· וְנוֹלַד לוֹ בֵּן· הֲרֵי זֶה נָזִיר· נוֹלַד לוֹ בַּת טוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס· אֵינוֹ נָזִיר· אִם אָמַר כְּשֶׁאֶרְאֶה (כְּשֶׁיִּהְיֶה) לִי וָלֶד· אֲפִילוּ נוֹלַד לוֹ בַּת טוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס· הֲרֵי זֶה נָזִיר:

ח הִפִּילָה אִשְׁתּוֹ אֵינוֹ נָזִיר· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר יֹאמַר· אִם הָיָה בֶן קַיָּמָא· הֲרֵי אֲנִי נָזִיר חוֹבָה· וְאִם לָאוּ· הֲרֵי אֲנִי נָזִיר נְדָבָה· חֲזָרָה וְיָלְדָה· הֲרֵי זֶה נָזִיר· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר יֹאמַר· אִם הָרִאשׁוֹן בֶּן קַיָּמָא הָרִאשׁוֹן חוֹבָה· וְזוֹ נְדָבָה· וְאִם לָאוּ הָרִאשׁוֹן נְדָבָה· וְזוֹ חוֹבָה:

ט הֲרֵינִי נָזִיר וְנָזִיר כְּשֶׁיִּהְיֶה לִי בֵּן· הִתְחִיל מוֹנֶה אֶת שֶׁלּוֹ· וְאַחַר כַּךְ נוֹלַד לוֹ בֵּן· מַשְׁלִים אֶת שֶׁלּוֹ וְאַחַר כַּךְ מוֹנֶה אֶת שֶׁל בְּנוֹ· הֲרֵינִי נָזִיר כְּשֶׁיִּהְיֶה לִי בֵּן וְנָזִיר· הִתְחִיל מוֹנֶה אֶת שֶׁלּוֹ· וְאַחַר כַּךְ נוֹלַד לוֹ בֵּן· מַנִּיחַ אֶת שֶׁלּוֹ וּמוֹנֶה אֶת שֶׁל בְּנוֹ· וְאַחַר כַּךְ מַשְׁלִים אֶת שֶׁלּוֹ:

י הֲרֵינִי נָזִיר לִכְשֶׁיִּהֵא לִי בֵּן· וְנָזִיר מֵאָה יוֹם· נוֹלַד לוֹ בֵּן עַד שִׁבְעִים· לֹא הִפְסִיד כְּלוּם· לְאַחַר שִׁבְעִים (יוֹם) סוֹתֵר שִׁבְעִים· שֶׁאֵין תִּגְלַחַת פָּחוּת מִשְּׁלֹשִׁים יוֹם:

פרק ג

מִי שֶׁאָמַר הֲרֵינִי נָזִיר· מְגַלֵּחַ (יוֹם) שְׁלֹשִׁים וְאֶחָד· וְאִם גִּלַּח לְיוֹם שְׁלֹשִׁים יָצָא· הֲרֵינִי נָזִיר שְׁלֹשִׁים יוֹם· אִם גִּלַּח לְיוֹם שְׁלֹשִׁים לֹא יָצָא:

ב מִי שֶׁנָּזַר שְׁתֵּי נְזִירִיּוֹת· מְגַלֵּחַ אֶת הָרִאשׁוֹנָה יוֹם שְׁלֹשִׁים וְאֶחָד· וְאֶת הַשְּׁנִיָּה יוֹם שִׁשִּׁים וְאֶחָד· וְאִם גִּלַּח אֶת הָרִאשׁוֹנָה יוֹם שְׁלֹשִׁים· מְגַלֵּחַ אֶת הַשְּׁנִיָּה יוֹם שִׁשִּׁים· וְאִם גִּלַּח יוֹם שִׁשִּׁים חָסֵר אֶחָד יָצָא· וְזוֹ עֵדוּת הֵעִיד רִבִּי פַּפְּיָס· עַל מִי שֶׁנָּזַר שְׁתֵּי נְזִירִיּוֹת· שֶׁאִם גִּלַּח אֶת הָרִאשׁוֹנָה יוֹם שְׁלֹשִׁים· מְגַלֵּחַ אֶת הַשְּׁנִיָּה יוֹם שִׁשִּׁים· וְאִם גִּלַּח (יוֹם) שִׁשִּׁים חָסֵר אֶחָד יָצָא· שֶׁיּוֹם שְׁלֹשִׁים עוֹלֶה לוֹ מִן הַמִּנְיָן:

ג מִי שֶׁאָמַר הֲרֵינִי נָזִיר· נִטְמָא יוֹם שְׁלֹשִׁים· סוֹתֵר אֶת הַכֹּל· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אֵינוֹ סוֹתֵר אֶלָּא שִׁבְעָה· הֲרֵינִי נָזִיר שְׁלֹשִׁים יוֹם· נִטְמָא יוֹם שְׁלֹשִׁים· סוֹתֵר אֶת הַכֹּל:

ד הֲרֵינִי נָזִיר מֵאָה יוֹם· נִטְמָא יוֹם מֵאָה· סוֹתֵר אֶת הַכֹּל· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אֵינוֹ סוֹתֵר אֶלָּא שְׁלֹשִׁים· נִטְמָא יוֹם מֵאָה וְאֶחָד· סוֹתֵר שְׁלֹשִׁים יוֹם· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אֵינוֹ סוֹתֵר אֶלָּא שִׁבְעָה:

ה מִי שֶׁנָּזַר וְהוּא בְּבֵית הַקְּבָרוֹת· אֲפִילוּ הָיָה שָׁם שְׁלֹשִׁים יוֹם· אֵין עוֹלִין לוֹ מִן הַמִּנְיָן· וְאֵינוֹ מֵבִיא קָרְבָּן טֻמְאָה· יָצָא וְנִכְנַס· עוֹלִין לוֹ מִן הַמִּנְיָן· וּמֵבִיא קָרְבָּן טֻמְאָה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר לֹא בוֹ בַיּוֹם שֶׁנֶּאֱמַר וְהַיָּמִים הָרִאשׁוֹנִים יִפְּלוּ· עַד שֶׁיִּהְיוּ לוֹ יָמִים רִאשׁוֹנִים:

ו מִי שֶׁנָּזַר נְזִירוּת הַרְבֵּה וְהִשְׁלִים אֶת נְזִירוּתוֹ· וְאַחַר כַּךְ בָּא לָאָרֶץ· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים נָזִיר שְׁלֹשִׁים יוֹם· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים נָזִיר בַּתְּחִלָּה· מַעֲשֶׂה בְּהִילָנִי הַמַּלְכָּה שֶׁהָלַךְ בְּנָהּ לַמִּלְחָמָה וְאָמְרָה· אִם יָבֹא בְנִי מִן הַמִּלְחָמָה בְּשָׁלוֹם· אֶהֱא נְזִירָה שֶׁבַע שָׁנִים· וּבָא בְנָהּ מִן הַמִּלְחָמָה· וְהָיְתָה נְזִירָה שֶׁבַע שָׁנִים· וּבְסוֹף שֶׁבַע שָׁנִים עָלְתָה לָאָרֶץ· וְהוֹרוּהָ בֵּית הִלֵּל שֶׁתְּהֵא נְזִירָה עוֹד שֶׁבַע שָׁנִים אֲחֵרוֹת· וּבְסוֹף שֶׁבַע שָׁנִים נִטְמֵאת· וְנִמְצֵאת נְזִירָה עֶשְׂרִים וְאַחַת שָׁנָה· אָמַר רִבִּי יְהוּדָה לֹא הָיְתָה נְזִירָה אֶלָּא אַרְבַּע עֶשְׂרֵה שָׁנָה:

ז מִי שֶׁהָיוּ שְׁתֵּי כִתֵּי עֵדִים מְעִידוֹת אוֹתוֹ· אֵלּוּ מְעִידִים שֶׁנָּזַר שְׁתַּיִם וְאֵלּוּ מְעִידִים שֶׁנָּזַר חָמֵשׁ· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים נֶחְלְקָה הָעֵדוּת וְאֵין כָּאן נְזִירוּת· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים יֵשׁ בִּכְלַל חָמֵשׁ שְׁתַּיִם· שֶׁיְּהֵא נָזִיר שְׁתַּיִם:

פרק ד

מִי שֶׁאָמַר הֲרֵינִי נָזִיר· וְשָׁמַע חֲבֵירוֹ וְאָמַר וַאֲנִי וַאֲנִי (וַאֲנִי)· כֻּלָּם נְזִירִים· הֵתַּר הָרִאשׁוֹן הֵתִּרוּ כֻּלָּן· הֵתַּר הָאַחֲרוֹן הָאַחֲרוֹן מוּתָּר· וְכֻלָּם אֲסוּרִין· אָמַר הֲרֵינִי נָזִיר וְשָׁמַע חֲבֵירוֹ וְאָמַר פִּי כְּפִיו וּשְׂעָרִי כִּשְׂעָרוֹ· הֲרֵי זֶה נָזִיר· הֲרֵינִי נָזִיר וְשֶׁמְּעָה אִשְׁתּוֹ וְאָמְרָה וַאֲנִי· מֵפֵר אֶת שֶׁלָּהּ וְשֶׁלּוֹ קַיָּים· הֲרֵינִי נְזִירָה וְשָׁמַע בַּעְלָהּ וְאָמַר וַאֲנִי· אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר:

ב הֲרֵינִי נָזִיר וְאַתְּ· וְאָמְרָה אָמֵן· מֵפֵר אֶת שֶׁלָּהּ וְשֶׁלּוֹ קַיָּם· הֲרֵינִי נְזִירָה וְאַתָּה· וְאָמַר אָמֵן· אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר:

ג הָאִשָּׁה שֶׁנָּדְרָה בְּנָזִיר· וְהָיְתָה שׁוֹתָה בַיַּיִן וּמִטַּמְּאָה לַמֵּתִים· הֲרֵי זוֹ סוֹפֶגֶת אֶת הָאַרְבָּעִים· הֵפֵר לָהּ בַּעְלָהּ· וְהִיא לֹא יָדְעָה שֶׁהֵפֵר לָהּ בַּעְלָהּ· וְהָיְתָה שׁוֹתָה בַיַּיִן· וּמִטַּמְּאָה לַמֵּתִים· אֵינָהּ סוֹפֶגֶת אֶת הָאַרְבָּעִים· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אִם אֵינָהּ סוֹפֶגֶת אֶת הָאַרְבָּעִים תִּסְפּוֹג מַכַּת מַרְדּוּת:

ד הָאִשָּׁה שֶׁנָּדְרָה בְּנָזִיר וְהִפְרִישָׁה אֶת בְּהֶמְתָּהּ· וְאַחַר כַּךְ הֵפֵר לָהּ בַּעְלָהּ· אִם שֶׁלּוֹ הָיְתָה בְּהֶמְתָּהּ· תֵּצֵא וְתִרְעֶה בָּעֵדֶר· אִם שֶׁלָּהּ הָיְתָה בְּהֶמְתָּהּ· הַחַטָּאת תָּמוּת· וְהָעוֹלָה תִּקָּרֵב עוֹלָה· וְהַשְּׁלָמִים יֵקָּרְבוּ שְׁלָמִים· וְנֶאֱכָלִין לְיוֹם אֶחָד וְאֵינָן טְעוּנִין לָחֶם· הָיוּ לָהּ מָעוֹת סְתוּמִים יִפְּלוּ לִנְדָבָה· מָעוֹת מְפוֹרָשִׁים· דְּמֵי חַטָּאת יֵלְכוּ לְיַם הַמֶּלַח· לֹא נֶהֱנִים

וְלֹא מוֹעֲלִים בָּהֶן· דְּמֵי עוֹלָה יָבִיאוּ עוֹלָה וּמוֹעֲלִים בָּהֶן· דְּמֵי שְׁלָמִים יָבִיאוּ שְׁלָמִים· וְנֶאֱכָלִים לְיוֹם אֶחָד· וְאֵינָן טְעוּנִין לָחֶם:

ה נִזְרַק עָלֶיהָ אַחַד מִן הַדָּמִים· אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר אֲפִילוּ נִשְׁחֲטָה עָלֶיהָ אַחַת מִכָּל הַבְּהֵמוֹת· אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר· בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים בְּתִגְלַחַת הַטַּהֲרָה· אֲבָל בְּתִגְלַחַת הַטֻּמְאָה יָפֵר· שֶׁהוּא יָכוֹל לוֹמַר אֵי אֶפְשִׁי בְּאִשָּׁה מְגֻוֶּלֶת· רִבִּי אוֹמֵר אַף בְּתִגְלַחַת הַטַּהֲרָה יָפֵר· שֶׁהוּא יָכוֹל לוֹמַר אֵי אֶפְשִׁי בְּאִשָּׁה מְגֻלַּחַת:

ו הָאִישׁ מַדִּיר אֶת בְּנוֹ בְּנָזִיר· וְאֵין הָאִשָּׁה מַדֶּרֶת אֶת בְּנָהּ בְּנָזִיר· כֵּיצַד· גִּלַּח אוֹ שֶׁגִּלְּחוּהוּ קְרוֹבָיו· מִיחָה אוֹ שֶׁמִּיחוּ קְרוֹבָיו· הָיְתָה לוֹ בְּהֵמָה מֻפְרֶשֶׁת· הַחַטָּאת תָּמוּת· וְהָעוֹלָה תִּקָּרֵב עוֹלָה· וְהַשְּׁלָמִים יֵקָּרְבוּ שְׁלָמִים· וְנֶאֱכָלִין לְיוֹם אֶחָד· וְאֵינָן טְעוּנִין לָחֶם· הָיוּ לוֹ מָעוֹת סְתוּמִים· יִפְּלוּ לִנְדָבָה· מָעוֹת מְפוֹרָשִׁין· דְּמֵי חַטָּאת יֵלְכוּ לְיַם הַמֶּלַח· לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִים· דְּמֵי עוֹלָה יָבִיאוּ עוֹלָה וּמוֹעֲלִין בָּהֶן· דְּמֵי שְׁלָמִים יָבִיאוּ שְׁלָמִים· וְנֶאֱכָלִין לְיוֹם אֶחָד· וְאֵינָן טְעוּנִין לָחֶם:

ז הָאִישׁ מְגַלֵּחַ עַל נְזִירוּת אָבִיו· וְאֵין הָאִשָּׁה מְגַלַּחַת עַל נְזִירוּת אָבִיהָ· כֵּיצַד· מִי שֶׁהָיָה אָבִיו נָזִיר וְהִפְרִישׁ מָעוֹת סְתוּמִים עַל נְזִירוּתוֹ וּמֵת· וְאָמַר הֲרֵינִי נָזִ יר עַל מְנַת שֶׁאֲגַלֵּחַ עַל מָעוֹת אַבָּא· אָמַר רִבִּי יוֹסֵי הֲרֵי אֵלּוּ יִפְּלוּ

לִנְדָבָה· שֶׁאֵין זֶה מְגַלֵּחַ עַל נְזִירוּת אָבִיו· וְאֵיזֶהוּ שֶׁמְּגַלֵּחַ עַל נְזִירוּת אָבִיו· מִי שֶׁהָיָה הוּא וְאָבִיו נְזִירִים· וְהִפְרִישׁ אָבִיו מָעוֹת סְתוּמִים לִנְזִירוּתוֹ וּמֵת· זֶה הוּא שֶׁמְּגַלֵּחַ עַל נְזִירוּת אָבִיו:

פרק ה

בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים הֶקְדֵּשׁ טָעוּת· הֶקְדֵּשׁ· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אֵינוֹ הֶקְדֵּשׁ· כֵּיצַד· אָמַר שׁוֹר שֶׁחוֹר שֶׁיֵּצֵא מִבֵּיתִי רִאשׁוֹן· הֲרֵי הוּא הֶקְדֵּשׁ· וְיָצָא לָבָן· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים הֶקְדֵּשׁ· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אֵינוֹ הֶקְדֵּשׁ:

ב דִּינַר זָהָב שֶׁיַּעֲלֶה בְיָדִי רִאשׁוֹן· הֲרֵי הוּא הֶקְדֵּשׁ· וְעָלָה שֶׁל כֶּסֶף· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים הֶקְדֵּשׁ· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אֵינוֹ הֶקְדֵּשׁ· חָבִית שֶׁל יַיִן שֶׁתַּעֲלֶה בְיָדִי רִאשׁוֹנָה· הֲרֵי הִיא הֶקְדֵּשׁ· וְעָלְתָה שֶׁל שֶׁמֶן· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים הֶקְדֵּשׁ· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אֵינוֹ הֶקְדֵּשׁ:

ג מִי שֶׁנָּדַר בְּנָזִיר וְנִשְׁאַל לֶחָכָם וַאֲסָרוֹ· מוֹנֶה מִשָּׁעָה שֶׁנָּדַר· נִשְׁאַל לֶחָכָם וְהִתִּירוֹ· הָיְתָה לוֹ בְהֵמָה מֻפְרֶשֶׁת· תֵּצֵא וְתִרְעֶה בָעֵדֶר· אָמְרוּ בֵית הִלֵּל לְבֵית שַׁמָּאי אֵי אַתֶּם מוֹדִים בַּזֶּה שֶׁהוּא הֶקְדֵּשׁ טָעוּת· שֶׁתֵּצֵא וְתִרְעֶה בָעֵדֶר· אָמְרוּ לָהֶן בֵּית שַׁמָּאי· אֵי אַתֶּם מוֹדִים בְּמִי שֶׁטָּעָה וְקָרָא לַתְּשִׁיעִי עֲשִׂירִי· וְלַעֲשִׂירִי תְּשִׁיעִי· וּלְאַחַד עָשָׂר עֲשִׂירִי· שֶׁהוּא מְקֻדָּשׁ· אָמְרוּ לָהֶם בֵּית הִלֵּל לֹא הַשֵּׁבֶט קִדְּשׁוֹ· וּמָה אֵלּוּ טָעָה וְהִנִּיחַ אֶת הַשֵּׁבֶט עַל שְׁמִינִי וְעַל שְׁנַיִם

עָשָׂר· שֶׁמָּא עָשָׂה כְּלוּם· אֶלָּא כְּתוּב שֶׁקִּדֵּשׁ אֶת הָעֲשִׂירִי· הוּא קִדֵּשׁ אֶת הַתְּשִׁיעִי· וְאֶת הָאַחַד עָשָׂר:

ד מִי שֶׁנָּדַר בְּנָזִיר· וְהָלַךְ לְהָבִיא אֶת בְּהֶמְתּוֹ וּמְצָאָהּ שֶׁנִּגְנְבָה· אִם עַד שֶׁלֹּא נִגְנְבָה בְּהֶמְתּוֹ נָזַר· הֲרֵי זֶה נָזִיר· וְאִם מִשֶּׁנִּגְנְבָה בְּהֶמְתּוֹ נָזַר· אֵינוֹ נָזִיר· וְזוֹ טָעוּת טָעָה נָחוּם הַמָּדִי· כְּשֶׁעָלוּ נְזִירִין מִן הַגּוֹלָה· וְמָצְאוּ בֵּית הַמִּקְדָּשׁ חָרֵב· אָמַר לָהֶם נָחוּם הַמָּדִי· אִלּוּ הֱיִיתֶם יוֹדְעִים שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ עָתִיד לִיחָרֵב הֱיִיתֶם נוֹזְרִים· אָמְרוּ לוֹ לֹא· וְהִתִּירָן נָחוּם הַמָּדִי· וּכְשֶׁבָּא הַדָּבָר אֵצֶל חֲכָמִים אָמְרוּ לוֹ· כָּל שֶׁנָּזַר עַד שֶׁלֹּא חָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ נָזִיר· וּמִשֶּׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ אֵינוֹ נָזִיר:

ה הָיוּ מְהַלְּכִין בַּדֶּרֶךְ· וְאֶחָד בָּא כְּנֶגְדָּן· אָמַר אֶחָד מֵהֶן· הֲרֵינִי נָזִיר שֶׁזֶּה פְּלוֹנִי· וְאֶחָד אָמַר הֲרֵינִי נָזִיר שֶׁאֵין זֶה פְּלוֹנִי· הֲרֵינִי נָזִיר שֶׁאַחַד מִכֶּם נָזִיר· שֶׁאֵין אַחַד מִכֶּם נָזִיר· שֶׁשְּׁנֵיכֶם נְזִירִים· שֶׁכֻּלְּכֶם נְזִירִים· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים כֻּלָּם נְזִירִים· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אֵינוֹ נָזִיר· אֶלָּא מִי שֶׁלֹּא נִתְקַיְּמוּ דְּבָרָיו· וְרִבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר אֵין אַחַד מֵהֶם נָזִיר:

ו הִרְתִּיעַ לַאֲחוֹרָיו אֵינוֹ נָזִיר· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר יֹאמַר· אִם הָיָה כִּדְבָרַי הֲרֵינִי נְזִיר חוֹבָה· וְאִם לָאו הֲרֵינִי נְזִיר נְדָבָה:

ז רָאָה אֶת הַכּוֹי· וְאָמַר הֲרֵינִי נָזִיר שֶׁזֶּה חַיָּה· הֲרֵינִי נָזִיר שֶׁאֵין זֶה חַיָּה· הֲרֵינִי נָזִיר שֶׁזֶּה בְּהֵמָה· הֲרֵינִי נָזִיר שֶׁאֵין זֶה בְּהֵמָה· הֲרֵינִי נָזִיר שֶׁזֶּה חַיָּה וּבְהֵמָה· הֲרֵינִי נָזִיר שֶׁאֵין זֶה

לֹא חַיָּה וְלֹא בְהֵמָה· הֲרֵינִי נָזִיר שֶׁאַחַד מִכֶּם נָזִיר· שֶׁאֵין אֶחָד מִכֶּם נָזִיר· (שֶׁשְּׁנֵיכֶם נְזִירִים·) שֶׁכֻּלְּכֶם נְזִירִים· הֲרֵי כֻּלָּם נְזִירִים:

פרק ו

שְׁלֹשָׁה מִינִים אֲסוּרִים בַּנָּזִיר· הַטֻּמְאָה· וְהַתִּגְלַחַת· וְהַיּוֹצֵא מִן הַגֶּפֶן· וְכָל הַיּוֹצֵא מִן הַגֶּפֶן מִצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה· וְאֵינוֹ חַיָּב עַד שֶׁיֹּאכַל מִן הָעֲנָבִים כַּזַּיִת· מִשְׁנָה רִאשׁוֹנָה עַד שֶׁיִּשְׁתֶּה רְבִיעִית יַיִן· רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר אֲפִילוּ שָׁרָה פִּתּוֹ בַּיַּיִן וְיֵשׁ בָּהּ כְּדֵי לְצָרֵף כַּזַּיִת חַיָּב:

ב וְחַיָּב עַל הַיַּיִן מִפְּנֵי עַצְמוֹ· וְעַל הָעֲנָבִים בִּפְנֵי עַצְמָן· וְעַל הַחַרְצַנִּים בִּפְנֵי עַצְמָן· וְעַל הַזַּגִּים בִּפְנֵי עַצְמָן· רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר אֵינוֹ חַיָּב עַד שֶׁיֹּאכַל שְׁנֵי חַרְצַנִּים וְזָגָן· אֵלּוּ הֵן הַחַרְצַנִּים· וְאֵלּוּ הֵן הַזַּגִּים· הַחַרְצַנִּים אֵלּוּ הַחִיצוֹנִים· הַזַּגִּים אֵלּוּ הַפְּנִימִים· דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה· רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר שֶׁלֹּא תִטְעֶה כְּזוּג שֶׁל בְּהֵמָה· הַחִיצוֹן זוּג· וְהַפְּנִימִי עִנְבֵל:

ג סְתַם נְזִירוּת שְׁלֹשִׁים יוֹם· גִּלַּח אוֹ שֶׁגִּלְּחוּהוּ לִסְטִים· סוֹתֵר שְׁלֹשִׁים יוֹם· נָזִיר שֶׁגִּלַּח בֵּין בְּזוּג בֵּין בְּתַעַר· אוֹ שֶׁסִּפְסֵף כָּל שֶׁהוּא חַיָּב· נָזִיר חוֹפֵף וּמְפַסְפֵּס· אֲבָל לֹא סוֹרֵק· רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר לֹא יָחוּף בָּאֲדָמָה· מִפְּנֵי שֶׁמַּשֶּׁרֶת אֶת הַשֵּׂעָר:

ד נָזִיר שֶׁהָיָה שׁוֹתֶה יַיִן כָּל הַיּוֹם· אֵינוֹ חַיָּב אֶלָּא אֶחָת· אֶמְרוּ לוֹ אַל תִּשְׁתֶּה· אַל תִּשְׁתֶּה· וְהוּא שׁוֹתֶה· חַיָּב עַל כָּל אַחַת וְאֶחָת· הָיָה מְגַלֵּחַ כָּל הַיּוֹם אֵינוֹ חַיָּב אֶלָּא אֶחָת· אֶמְרוּ לוֹ אַל תְּגַלֵּחַ· אַל תְּגַלֵּחַ· וְהוּא מְגַלֵּחַ· חַיָּב עַל כָּל אַחַת וְאֶחָת· הָיָה מִטַּמֵּא לַמֵּתִים כָּל הַיּוֹם אֵינוֹ חַיָּב אֶלָּא אֶחָת· אֶמְרוּ לוֹ אַל תִּטַּמֵּא· אַל תִּטַּמֵּא· וְהוּא מִטַּמֵּא· חַיָּב עַל כָּל אַחַת וְאֶחָת:

ה שְׁלֹשָׁה מִינִין אֲסוּרִין בַּנָּזִיר· הַטּוּמְאָה· וְהַתִּגְלַחַת· וְהַיּוֹצֵא מִן הַגֶּפֶן· חֹמֶר בַּטֻּמְאָה וּבַתִּגְלַחַת· מִבַּיּוֹצֵא מִן הַגֶּפֶן· שֶׁהַטֻּמְאָה וְהַתִּגְלַחַת סוֹתְרִין· וְהַיּוֹצֵא מִן הַגֶּפֶן אֵינוֹ סוֹתֵר· חֹמֶר בַּיּוֹצֵא מִן הַגֶּפֶן· מִבַּטֻּמְאָה וּבַתִּגְלַחַת· שֶׁהַיּוֹצֵא מִן הַגֶּפֶן לֹא הֵתַּר מִכֻּלָּלוֹ· וְטֻמְאָה וְתִגְלַחַת הֻתְּרוּ מִכֻּלָּן· בְּתִגְלַחַת מִצְוָה· וּבְמֵת מִצְוָה· וְחֹמֶר בַּטֻּמְאָה מִבַּתִּגְלַחַת· שֶׁהַטֻּמְאָה סוֹתֶרֶת אֶת הַכֹּל· וְחַיָּבִים עָלֶיהָ קָרְבָּן· וְתִגְלַחַת אֵינָהּ סוֹתֶרֶת אֶלָּא שְׁלֹשִׁים יוֹם· וְאֵין חַיָּבִין עָלֶיהָ קָרְבָּן:

ו תִּגְלַחַת הַטֻּמְאָה כֵּיצַד· הָיָה מַזֶּה בַּשְּׁלִישִׁי וּבַשְּׁבִיעִי וּמְגַלֵּחַ בַּשְּׁבִיעִי· וּמֵבִיא קָרְבְּנוֹתָיו בַּשְּׁמִינִי· וְאִם גִּלַּח בַּשְּׁמִינִי· מֵבִיא קָרְבְּנוֹתָיו בּוֹ בַיּוֹם· דִּבְרֵי רִבִּי עֲקִיבָא· אָמַר לוֹ רִבִּי טַרְפוֹן מַה בֵּין זֶה לַמְּצוֹרָע· אָמַר לוֹ זֶה טַהֲרָתוֹ תְּלוּיָה בְיָמָיו· וּמְצוֹרָע טַהֲרָתוֹ תְּלוּיָה בְּתִגְלַחְתּוֹ· וְאֵינוֹ מֵבִיא קָרְבְּנוֹתָיו· אֶלָּא אִם כֵּן הָיָה מְעוֹרָב שֶׁמֶשׁ:

ז תִּגְלַחַת הַטָּהֲרָה כֵּיצַד· הָיָה מֵבִיא שָׁלֹשׁ בְּהֵמוֹת· חַטָּאת· עוֹלָה· וּשְׁלָמִים· וְשׁוֹחֵט אֶת הַשְּׁלָמִים וּמְגַלֵּחַ עֲלֵיהֶם· דִּבְרֵי רִבִּי יְהוּדָה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר לֹא הָיָה מְגַלֵּחַ אֶלָּא עַל הַחַטָּאת· שֶׁהַחַטָּאת קוֹדֶמֶת בְּכָל מָקוֹם· וְאִם גִּלַּח עַל אַחַת מִשְּׁלָשְׁתָּן יָצָא:

ח רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר הֵבִיא שָׁלֹשׁ בְּהֵמוֹת וְלֹא פֵּירַשׁ· הֲרֵאוּיָה לְחַטָּאת תִּקָּרֵב חַטָּאת· לְעוֹלָה תִּקָּרֵב עוֹלָה· לִשְׁלָמִים תִּקָּרֵב שְׁלָמִים· הָיָה נוֹטֵל שְׂעַר רֹאשׁ נִזְרוֹ· וּמְשַׁלֵּחַ תַּחַת הַדּוּד· וְאִם גִּלַּח בַּמְּדִינָה (לֹא) הָיָה מְשַׁלֵּחַ תַּחַת הַדּוּד· בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים בְּתִגְלַחַת הַטַּהֲרָה· אֲבָל בְּתִגְלַחַת הַטֻּמְאָה· לֹא הָיָה מְשַׁלֵּחַ תַּחַת הַדּוּד· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר הַכֹּל מְשַׁלְּחִין תַּחַת הַדּוּד· חוּץ מִן הַטָּמֵא שֶׁבַּמְּדִינָה בִּלְבָד:

ט הָיָה מְבַשֵּׁל אֶת הַשְּׁלָמִים אוֹ שׁוֹלְקָן· הַכֹּהֵן נוֹטֵל אֶת הַזְּרוֹעַ בְּשֵׁלָה מִן הָאַיִל· וְחַלַּת מַצָּה אַחַת מִן הַסַּל· וּרְקִיק מַצָּה אֶחָד· וְנוֹתֵן עַל כַּפֵּי הַנָּזִיר וּמְנִיפָן· וְאַחַר כַּךְ הֻתַּר הַנָּזִיר לִשְׁתּוֹת יַיִן וְלִטַּמֵּא לַמֵּתִים· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר כֵּיוָן שֶׁנִּזְרַק עָלָיו אַחַד מִן הַדָּמִים· הֻתַּר הַנָּזִיר לִשְׁתּוֹת בַּיַּיִן וּלְהִטַּמֵּא לַמֵּתִים:

י גִּלַּח עַל הַזֶּבַח וְנִמְצָא פָּסוּל· תִּגְלַחְתּוֹ פְּסוּלָה· וּזְבָחָיו לֹא עָלוּ לוֹ· גִּלַּח עַל הַחַטָּאת שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ· וְאַחַר כַּךְ הֵבִיא קָרְבְּנוֹתָיו לִשְׁמָן· תִּגְלַחְתּוֹ פְּסוּלָה· וּזְבָחָיו לֹא עָלוּ לוֹ· גִּלַּח

עַל הָעוֹלָה וְעַל הַשְּׁלָמִים שֶׁלֹּא לִשְׁמָן· וְאַחַר כַּךְ הֵבִיא קָרְבְּנוֹתָיו לִשְׁמָן· תִּגְלַחְתּוֹ פְּסוּלָה וּזְבָחָיו לֹא עָלוּ לוֹ· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אוֹתוֹ הַזֶּבַח לֹא עָלָה לוֹ· אֲבָל שְׁאַר זְבָחִים עָלוּ לוֹ· וְאִם גִּלַּח עַל שְׁלָשְׁתָּן· וְנִמְצָא אַחַד מֵהֶן כָּשֵׁר· תִּגְלַחְתּוֹ כְּשֵׁרָה· וְיָבִיא שְׁאַר הַזְּבָחִים:

יא מִי שֶׁנִּזְרַק עָלָיו אַחַד מִן הַדָּמִים· וְנִטְמָא· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר סוֹתֵר אֶת הַכֹּל· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים יָבִיא שְׁאַר קָרְבְּנוֹתָיו וְיִטְהָר· אָמְרוּ לוֹ מַעֲשֶׂה בְּמִרְיָם הַתַּרְמוֹדִית· שֶׁנִּזְרַק עָלֶיהָ אַחַד מִן הַדָּמִים· וּבָאוּ וְאָמְרוּ לָהּ עַל בִּתָּהּ שֶׁהָיְתָה מְסֻכֶּנֶת· וְהָלְכָה וּמְצָאָהּ שֶׁמֵּתָה· וְאָמְרוּ חֲכָמִים· תָּבִיא שְׁאַר קָרְבְּנוֹתֶיהָ וְתִטְהָר:

פרק ז

כֹּהֵן גָּדוֹל וְנָזִיר· אֵינָן מִטַּמְּאִין בִּקְרוֹבֵיהֶן אֲבָל מִטַּמְּאִין לְמֵת מִצְוָה· הָיוּ מְהַלְּכִין בַּדֶּרֶךְ וּמָצְאוּ מֵת מִצְוָה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר יִטַּמָּא כֹּהֵן גָּדוֹל וְאַל יִטַּמָּא נָזִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים יִטַּמָּא נָזִיר וְאַל יִטַּמָּא כֹּהֵן גָּדוֹל· אָמַר לָהֶם רִבִּי אֱלִיעֶזֶר יִטַּמָּא כֹּהֵן שֶׁאֵינוֹ מֵבִיא קָרְבָּן עַל טֻמְאָתוֹ· וְאַל יִטַּמָּא נָזִיר שֶׁהוּא מֵבִיא קָרְבָּן עַל טֻמְאָתוֹ· אָמְרוּ לוֹ יִטַּמָּא נָזִיר שֶׁאֵין קְדוּשָּׁתוֹ קְדוּשַׁת עוֹלָם· וְאַל יִטַּמָּא כֹּהֵן שֶׁקְּדוּשָּׁתוֹ קְדוּשַׁת עוֹלָם:

ב עַל אֵלּוּ טֻמְאוֹת הַנָּזִיר מְגַלֵּחַ· עַל הַמֵּת· וְעַל כַּזַּיִת מִן הַמֵּת· וְעַל כַּזַּיִת נָצָל· וְעַל מְלֹא תַרְוָד רָקָב· עַל הַשִּׁדְרָה

וְעַל הַגֻּלְגֹּלֶת וְעַל אֵבֶר מִן הַמֵּת· וְעַל אֵבֶר מִן הַחַי שֶׁיֵּשׁ עָלָיו בָּשָׂר כָּרָאוּי· וְעַל חֲצִי קַב עֲצָמוֹת· וְעַל חֲצִי לוֹג דָּם· וְעַל מַגָּעָן וְעַל מַשָּׂאָן· וְעַל אָהֳלָן· וְעַל עֶצֶם כַּשְׁעוֹרָה· וְעַל מַגָּעוֹ וְעַל מַשָּׂאוֹ· עַל אֵלּוּ הַנָּזִיר מְגַלֵּחַ וּמַזֶּה בַּשְּׁלִישִׁי וּבַשְּׁבִיעִי· וְסוֹתֵר אֶת הַקּוֹדְמִים· וְאֵינוֹ מַתְחִיל לִמְנוֹת אֶלָּא עַד שֶׁיִּטְהַר· (וּמֵבִיא אֶת קָרְבְּנוֹתָיו):

ג אֲבָל הַסְּכָכוֹת· וְהַפְּרָעוֹת· וּבֵית הַפֶּרֶס· וְאֶרֶץ הָעַמִּים· וְהַגֻּלֶּל· וְהַדֹּפֶק· וּרְבִיעִית דָּם· וְאֹהֶל· וְרוֹבַע עֲצָמוֹת· וְכֵלִים הַנּוֹגְעִים בַּמֵּת· וִימֵי סָפְרוֹ· וִימֵי גָּמְרוֹ· עַל אֵלּוּ אֵין הַנָּזִיר מְגַלֵּחַ וּמַזֶּה בַּשְּׁלִישִׁי וּבַשְּׁבִיעִי· וְאֵינוֹ סוֹתֵר אֶת הַקּוֹדְמִים· וּמַתְחִיל וּמוֹנֶה מִיָּד· וְקָרְבָּן אֵין לוֹ· בְּאֱמֶת (אָמְרוּ) יְמֵי הַזָּב וְהַזָּבָה· וִימֵי הֶסְגֵּרוֹ שֶׁל מְצוֹרָע· הֲרֵי אֵלּוּ עוֹלִין לוֹ:

ד אָמַר רִבִּי אֱלִיעֶזֶר מִשּׁוּם רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ עַל טֻמְאָה מִן הַמֵּת שֶׁהַנָּזִיר מְגַלֵּחַ עָלֶיהָ· חַיָּבִין עָלֶיהָ עַל בִּיאַת מִקְדָּשׁ· וְכָל טֻמְאָה מִן הַמֵּת שֶׁאֵין הַנָּזִיר מְגַלֵּחַ עָלֶיהָ· אֵין חַיָּבִין עָלֶיהָ עַל בִּיאַת מִקְדָּשׁ· אָמַר רִבִּי מֵאִיר לֹא תְהֵא זוֹ קַלָּה מִן הַשֶּׁרֶץ· אָמַר רִבִּי עֲקִיבָא דַּנְתִּי לִפְנֵי רִבִּי אֱלִיעֶזֶר· מָה אִם עֶצֶם כַּשְׁעוֹרָה שֶׁאֵינוֹ מְטַמֵּא אָדָם בְּאֹהֶל· הַנָּזִיר מְגַלֵּחַ עַל מַגָּעוֹ וְעַל מַשָּׂאוֹ· רְבִיעִית דָּם שֶׁהוּא מְטַמֵּא אָדָם בְּאֹהֶל· אֵינוֹ דִּין שֶׁיְּהֵא הַזָּנִיר מְגַלֵּחַ עַל מַגָּעָהּ וְעַל מַשָּׂאָהּ· אָמַר לִי מַה זֶּה עֲקִיבָא· אֵין דָּנִין כָּאן מִקַּל וָחֹמֶר· וּכְשֶׁבָּאתִי וְהִרְצֵיתִי דְּבָרִים לִפְנֵי רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ· אָמַר לִי יָפֶה אָמַרְתָּ· אֶלָּא כֵּן אָמְרוּ הֲלָכָה:

פרק ח

שְׁנַיִם נְזִירִים שֶׁאָמַר לָהֶן אֶחָד· רָאִיתִי אֶחָד מִכֶּם שֶׁנִּטְמָא·
וְאֵינִי יוֹדֵעַ אֵיזֶה מִכֶּם· מְגַלְּחִין וּמְבִיאִין קָרְבַּן טֻמְאָה·
וְקָרְבַּן טַהֲרָה· וְאוֹמֵר אִם אֲנִי הוּא הַטָּמֵא· קָרְבַּן טֻמְאָה
שֶׁלִּי וְקָרְבַּן טַהֲרָה שֶׁלָּךְ· וְאִם אֲנִי הוּא הַטָּהוֹר קָרְבַּן טַהֲרָה
שֶׁלִּי וְקָרְבַּן טֻמְאָה שֶׁלָּךְ· וְסוֹפְרִין שְׁלֹשִׁים יוֹם· וּמְבִיאִין
קָרְבַּן טַהֲרָה· וְאוֹמֵר אִם אֲנִי הוּא הַטָּמֵא קָרְבַּן טֻמְאָה
שֶׁלִּי· וְקָרְבַּן טַהֲרָה שֶׁלָּךְ· וְזֶה קָרְבַּן טַהֲרָתִי· וְאִם אֲנִי הוּא
הַטָּהוֹר קָרְבַּן טַהֲרָה שֶׁלִּי· וְקָרְבַּן טֻמְאָה שֶׁלָּךְ· וְזֶה קָרְבַּן
טַהֲרָתָךְ· מֵת אַחַד מֵהֶן· אָמַר רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ יְבַקֵּשׁ אֶחָד
מִן הַשּׁוּק שֶׁיִּדּוֹר כְּנֶגְדּוֹ בְּנָזִיר· וְאוֹמֵר· אִם טָמֵא הָיִיתִי·
הֲרֵי אַתָּה נָזִיר מִיָּד· וְאִם טָהוֹר הָיִיתִי· הֲרֵי אַתָּה נָזִיר
אַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם· וְסוֹפְרִין שְׁלֹשִׁים יוֹם· וּמְבִיאִין קָרְבַּן
טֻמְאָה וְקָרְבַּן טַהֲרָה· וְאוֹמֵר אִם אֲנִי הוּא הַטָּמֵא· קָרְבַּן
טֻמְאָה שֶׁלִּי וְקָרְבַּן טַהֲרָה שֶׁלָּךְ· וְאִם אֲנִי הוּא הַטָּהוֹר·
קָרְבַּן טַהֲרָה שֶׁלִּי· וְקָרְבַּן טֻמְאָה בְּסָפֵק· וְסוֹפְרִים שְׁלֹשִׁים
יוֹם· וּמְבִיאִין קָרְבַּן טַהֲרָה וְאוֹמֵר· אִם אֲנִי (הוּא) הַטָּמֵא·
קָרְבַּן טֻמְאָה שֶׁלִּי וְקָרְבַּן טַהֲרָה שֶׁלָּךְ· וְזֶה קָרְבַּן טַהֲרָתִי·
וְאִם אֲנִי הוּא הַטָּהוֹר· קָרְבַּן טַהֲרָה שֶׁלִּי· וְקָרְבַּן טֻמְאָה
בְּסָפֵק· וְזֶהוּ קָרְבַּן טַהֲרָתָךְ· אָמַר לוֹ בֶּן זוֹמָא וּמִי שׁוֹמֵעַ
לוֹ שֶׁיִּדּוֹר כְּנֶגְדּוֹ בְּנָזִיר· אֶלָּא מֵבִיא חַטָּאת הָעוֹף וְעוֹלַת
בְּהֵמָה· וְאוֹמֵר אִם טָמֵא הָיִיתִי הַחַטָּאת מֵחוֹבָתִי· וְהָעוֹלָה
נְדָבָה· וְאִם טָהוֹר הָיִיתִי הָעוֹלָה מֵחוֹבָתִי וְהַחַטָּאת בְּסָפֵק·

וְסוֹפֵר שְׁלֹשִׁים יוֹם· וּמֵבִיא קָרְבַּן טַהֲרָה· וְאוֹמֵר· אִם טָמֵא הָיִיתִי הָעוֹלָה הָרִאשׁוֹנָה נְדָבָה וְזוֹ חוֹבָה· וְאִם טָהוֹר הָיִיתִי הָעוֹלָה הָרִאשׁוֹנָה חוֹבָה וְזוֹ נְדָבָה· וְזֶה שְׁאַר קָרְבָּנִי· אָמַר רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ נִמְצָא זֶה מֵבִיא קָרְבְּנוֹתָיו לַחֲצָאִים· אֲבָל הוֹדוּ לוֹ חֲכָמִים לְבֶן זוֹמָא:

ב נָזִיר שֶׁהָיָה טָמֵא בְּסָפֵק וּמֻחְלָט בְּסָפֵק· אוֹכֵל בַּקֳּדָשִׁים אַחַר שִׁשִּׁים יוֹם· וְשׁוֹתֶה יַיִן וּמִטַּמֵּא לַמֵּתִים· אַחַר מֵאָה וְעֶשְׂרִים יוֹם· שֶׁתִּגְלַחַת הַנֶּגַע דּוֹחָה תִּגְלַחַת הַנָּזִיר· בִּזְמָן שֶׁהוּא וַדָּאי· אֲבָל בִּזְמָן שֶׁהוּא סָפֵק אֵינָהּ דּוֹחָה:

פרק ט

הַגּוֹיִם אֵין לָהֶם נְזִירוּת· נָשִׁים וַעֲבָדִים יֵשׁ לָהֶן נְזִירוּת· חֹמֶר בַּנָּשִׁים מִבַּעֲבָדִים שֶׁהוּא כוֹפֶה אֶת עַבְדּוֹ וְאֵינוֹ כוֹפֶה אֶת אִשְׁתּוֹ· חֹמֶר בַּעֲבָדִים מִבַּנָּשִׁים· שֶׁהוּא מֵפֵר נִדְרֵי אִשְׁתּוֹ· וְאֵינוֹ מֵפֵר נִדְרֵי עַבְדּוֹ· הֵפֵר לְאִשְׁתּוֹ הֵפֵר עוֹלָמִית· הֵפֵר לְעַבְדּוֹ· יָצָא לְחֵרוּת· וּמַשְׁלִים נְזִירוּתוֹ· עָבַר מִכְּנֶגֶד פָּנָיו· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר לֹא יִשְׁתֶּה· וְרִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר יִשְׁתֶּה:

ב נָזִיר שֶׁגִּלַּח וְנוֹדַע לוֹ שֶׁהוּא טָמֵא· אִם טֻמְאָה יְדוּעָה סוֹתֵר· וְאִם טֻמְאַת הַתְּהוֹם· אֵינוֹ סוֹתֵר· אִם עַד שֶׁלֹּא גִּלַּח בֵּין כַּךְ וּבֵין כַּךְ סוֹתֵר· כֵּיצַד· יָרַד לִטְבוֹל בַּמְּעָרָה· וְנִמְצָא מֵת צָף עַל פִּי הַמְּעָרָה· טָמֵא· נִמְצָא מְשֻׁקָּע בְּקַרְקַע

הַמְּעָרָה· יָרַד לְהָקֵר טָהוֹר· לְטָהֵר מִטֻּמְאַת מֵת· טָמֵא· שֶׁחֲזְקַת טָמֵא טָמֵא· וְחֲזְקַת טָהוֹר טָהוֹר· שֶׁרַגְלַיִם לַדָּבָר:

ג הַמּוֹצֵא מֵת בַּתְּחִלָּה מֻשְׁכָּב כְּדַרְכּוֹ· נוֹטְלוֹ וְאֶת תְּבוּסָתוֹ· מָצָא שְׁנַיִם נוֹטְלָן וְאֶת תְּבוּסָתָן· מָצָא שְׁלִשָּׁה· אִם יֵשׁ בֵּין זֶה לַזֶּה מֵאַרְבַּע אַמּוֹת וְעַד שְׁמוֹנֶה· הֲרֵי זֶה שְׁכוּנַת קְבָרוֹת· בּוֹדֵק הֵימֶנּוּ וּלְהַלָּן עֶשְׂרִים אַמָּה· מָצָא אֶחָד בְּסוֹף עֶשְׂרִים אַמָּה· בּוֹדֵק הֵימֶנּוּ וּלְהַלָּן עֶשְׂרִים אַמָּה· שֶׁרַגְלַיִם לַדָּבָר· שֶׁאִלּוּ מִתְּחִלָּה מְצָאוֹ· נוֹטְלוֹ וְאֶת תְּבוּסָתוֹ:

ד כָּל סָפֵק נִגְעִים בַּתְּחִלָּה טָהוֹר· עַד שֶׁלֹּא נִזְקַק לַטֻּמְאָה· מִשֶּׁנִּזְקַק לַטֻּמְאָה סְפֵקוֹ טָמֵא· בְּשִׁבְעָה דְרָכִים בּוֹדְקִין אֶת הַזָּב עַד שֶׁלֹּא נִזְקַק לַזִּיבָה· בְּמַאֲכָל· וּבְמִשְׁתֶּה· בְּמַשָּׂא· וּבְקְפִיצָה· וּבְחוֹלִי· וּבְמַרְאֶה· וּבְהִרְהוּר· מִשֶּׁנִּזְקַק לַזִּיבָה אֵין בּוֹדְקִין אוֹתוֹ· אָנְסוֹ וּסְפֵקוֹ וְשִׁכְבַת זַרְעוֹ טְמֵאִין· שֶׁרַגְלַיִם לַדָּבָר· הַמַּכֶּה אֶת חֲבֵירוֹ וְאָמְדוּהוּ לְמִיתָה· וְהֵקֵל מִמַּה שֶׁהָיָה· וּלְאַחַר מִכָּאן הִכְבִּיד וּמֵת· חַיָּיב· רִבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר פָּטוּר· שֶׁרַגְלַיִם לַדָּבָר:

ה נָזִיר הָיָה שְׁמוּאֵל כִּדְבְרֵי רִבִּי נְהוֹרָאִי שֶׁנֶּאֱמַר וּמוֹרָה לֹא יַעֲלֶה עַל רֹאשׁוֹ· נֶאֱמַר בְּשִׁמְשׁוֹן מוֹרָה· וְנֶאֱמַר בִּשְׁמוּאֵל מוֹרָה· מַה מוֹרָה הָאֲמוּרָה בְּשִׁמְשׁוֹן נָזִיר· אַף מוֹרָה הָאֲמוּרָה בִּשְׁמוּאֵל נָזִיר· אָמַר רִבִּי יוֹסֵי וְהֲלֹא אֵין מוֹרָה אֶלָּא שֶׁל בָּשָׂר וָדָם· אָמַר לוֹ רִבִּי נְהוֹרָאִי וְהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר·

וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֵיךְ אֵלֵךְ וְשָׁמַע שָׁאוּל וַהֲרָגָנִי· שֶׁכְּבָר הָיָה עָלָיו (מוֹרָא) שֶׁל בָּשָׂר וָדָם: סליק

אחר השלמת כל מסכתא ומסכתא יאמר זה שלש פעמים

ויועיל לשכחה בעזרת השם יתברך׃

הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת (פלוני) וְהַדְרָךְ עֲלָן׃ דַּעְתָּן עֲלָךְ מַסֶּכֶת (פלוני) וְדַעְתָּךְ עֲלָן׃ לָא נִתְנְשֵׁי מִינָךְ מַסֶּכֶת (פלוני) וְלָא תִתְנְשֵׁי מִינָן לָא בְעַלְמָא הַדֵּין וְלָא בְעַלְמָא דְאָתֵי׃

ואחר כך יאמר

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שֶׁתְּהֵא תוֹרָתְךָ אוּמָנוּתֵנוּ בָּעוֹלָם הַזֶּה וּתְהֵא עִמָּנוּ לְעוֹלָם הַבָּא׃ חֲנַנְיָה בַּר פַּפָּא׃ רָמֵי בַּר פַּפָּא׃ נַחְמָן בַּר פַּפָּא׃ אָחַאי בַּר פַּפָּא׃ אַבָּא מָרִי בַּר פַּפָּא׃ רַפְרָם בַּר פַּפָּא׃ רָכִישׁ בַּר פַּפָּא׃ סֵרְחַב בַּר פַּפָּא׃ אָדָא בַּר פַּפָּא׃ דָּרוֹ בַּר פַּפָּא׃

הַעֲרֵב נָא יְיָ אֱלֹהֵינוּ אֶת דִּבְרֵי תוֹרָתְךָ בְּפִינוּ וּבְפִיפִיּוֹת עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל וְנִהְיֶה אֲנַחְנוּ כֻּלָּנוּ וְצֶאֱצָאֵינוּ וְצֶאֱצָאֵי עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל יְרֵאֵי שְׁמֶךָ וְלוֹמְדֵי תוֹרָתֶךָ׃

מֵאֹיְבַי תְּחַכְּמֵנִי מִצְוֹתֶךָ כִּי לְעוֹלָם הִיא לִי׃

יְהִי לִבִּי תָמִים בְּחֻקֶּיךָ לְמַעַן לֹא אֵבוֹשׁ׃

לְעוֹלָם לֹא אֶשְׁכַּח פִּקּוּדֶיךָ כִּי בָם חִיִּיתָנִי׃

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ לַמְּדֵנִי חֻקֶּיךָ׃

חתימת חלק שלישי מהמשנה

לְהוֹדוֹת לְהַלֵּל לְשַׁבֵּחַ לְפָאֵר לְרוֹמֵם לְהַדֵּר וּלְנַצֵּחַ עַל כָּל דִּבְרֵי שִׁירוֹת וְתִשְׁבָּחוֹת דָּוִד בֶּן יִשַׁי עַבְדְּךָ מְשִׁיחֶךָ: בַּעֲצָתְךָ תַנְחֵנִי וְאַחַר כָּבוֹד תִּקָּחֵנִי: וְהוּא רַחוּם יְכַפֵּר עָוֹן וְלֹא יַשְׁחִית וְהִרְבָּה לְהָשִׁיב אַפּוֹ וְלֹא יָעִיר כָּל חֲמָתוֹ: אַשְׁרֵי הַגֶּבֶר אֲשֶׁר תְּיַסְּרֶנּוּ יָהּ וּמִתּוֹרָתְךָ תְּלַמְּדֶנּוּ: וַאֲנִי בְּחַסְדְּךָ בָטַחְתִּי יָגֵל לִבִּי בִּישׁוּעָתֶךָ אָשִׁירָה לַיְיָ כִּי גָמַל עָלָי: שׂוֹשׂ אָשִׂישׂ בַּיְיָ תָּגֵל נַפְשִׁי בֵּאלֹהַי כִּי הִלְבִּישַׁנִי בִּגְדֵי יֶשַׁע מְעִיל צְדָקָה יְעָטָנִי כֶּחָתָן יְכַהֵן פְּאֵר וְכַכַּלָּה תַּעְדֶּה כֵלֶיהָ: וְיִבְטְחוּ בְךָ יוֹדְעֵי שְׁמֶךָ כִּי לֹא עָזַבְתָּ דֹרְשֶׁיךָ יְהוָה: שִׂמְחוּ בַיְיָ וְגִילוּ צַדִּיקִים וְהַרְנִינוּ כָּל יִשְׁרֵי לֵב: נֵר לְרַגְלִי דְבָרֶךָ וְאוֹר לִנְתִיבָתִי: אוֹדְךָ כִּי עֲנִיתָנִי וַתְּהִי לִי לִישׁוּעָה:

ואומר השיר שהיו הלוים אומרים על הדוכן בכל יום

ביציאתו מבית המדרש אומר

מוֹדֶה אֲנִי לְפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהַי שֶׁשַּׂמְתָּ חֶלְקִי מִיּוֹשְׁבֵי בֵית הַמִּדְרָשׁ וְלֹא שַׂמְתָּ חֶלְקִי מִיּוֹשְׁבֵי קְרָנוֹת שֶׁאֲנִי מַשְׁכִּים וְהֵם מַשְׁכִּימִים אֲנִי מַשְׁכִּים לְדִבְרֵי תוֹרָה וְהֵם מַשְׁכִּימִים לְדְבָרִים בְּטֵלִים אֲנִי עָמֵל וְהֵם עֲמֵלִים אֲנִי עָמֵל וּמְקַבֵּל שָׂכָר וְהֵם עֲמֵלִים וְאֵינָם מְקַבְּלִים שָׂכָר אֲנִי רָץ וְהֵם רָצִים אֲנִי רָץ לְחַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא וְהֵם רָצִים לִבְאֵר שַׁחַת ·שֶׁנֶּאֱמַר וְאַתָּה אֱלֹהִים תּוֹרִדֵם לִבְאֵר שַׁחַת אַנְשֵׁי דָמִים וּמִרְמָה לֹא יֶחֱצוּ יְמֵיהֶם וַאֲנִי אֶבְטַח בָּךְ:

תם ונשלם ספר שלישי
שבחי תודה לאלהי ישעי